

RESUMO ESTRATÉGICO PARA CONCURSOS DOS TRTs - MENTORIA PROF. EDUARDO JOSÉ

ANALISTA JUDICIÁRIO — ÁREA JUDICIÁRIA • DIREITO DO TRABALHO — AULA 01

Direitos constitucionais dos trabalhadores • Fontes • Princípios • Renúncia e transação • Hermenêutica

⚠ Legenda: o selo **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** marca os pouquíssimos pontos de maior recorrência. Se o tempo apertar, revise primeiro o que está selado.

PARTE I — DIREITOS CONSTITUCIONAIS DOS TRABALHADORES (ART. 7º DA CF/88)

⚠ **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** — o assunto mais cobrado de toda a aula — o art. 7º é cobrado na literalidade, inciso por inciso

O art. 7º elenca os direitos dos trabalhadores **urbanos e rurais**. A banca quase nunca pergunta o conceito: ela **troca um número, um advérbio ou uma condição**. Decore a redação, não a ideia.

1.1. Os incisos que decidem a questão

Direito (inciso)	Redação constitucional — a palavra que decide
Despedida arbitrária (I)	Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar — que ainda não existe . A proteção atual é a multa de 40% do FGTS . Não há mais estabilidade decenal.
Seguro-desemprego (II)	Apenas em caso de desemprego involuntário . Cai como "voluntário ou involuntário".
Salário mínimo (IV)	Fixado em lei, nacionalmente unificado, vedada sua vinculação para qualquer fim . Não confundir com piso salarial.
Piso salarial (V)	Proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Cai como "desvinculado da extensão e da complexidade".
Irredutibilidade (VI)	Do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo . Cai como direito absoluto, sem exceção.
PLR (XI)	Participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração e, excepcionalmente , participação na gestão. Cai como "vinculada" e "obrigatória".
Jornada (XIII)	Não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais , facultada compensação e redução mediante acordo ou convenção coletiva .
Turnos ininterruptos (XIV)	Jornada de seis horas, salvo negociação coletiva — por isso a norma coletiva pode alterá-la.
Repouso semanal (XV)	Remunerado, preferencialmente aos domingos. Cai como "obrigatoriamente aos domingos".
Hora extra (XVI)	Superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal. Norma coletiva pode fixar percentual maior.
Férias (XVII)	Anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal.
Licença à gestante (XVIII)	Duração de cento e vinte dias , sem prejuízo do emprego e do salário.
Licença-paternidade (XIX)	Nos termos fixados em lei ; enquanto não vier a lei, valem os cinco dias do ADCT.
Aviso prévio (XXI)	Proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias , nos termos da lei.
Creches e pré-escolas (XXV)	Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade.
Automação (XXVII)	Proteção em face da automação, na forma da lei — está sim no rol do art. 7º.
Seguro de acidente (XXVIII)	A cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa . Cai dizendo que o seguro exclui a indenização.
Prescrição (XXIX)	Cinco anos durante o contrato, até o limite de dois anos após a extinção . Não existe prescrição trintenária de FGTS.
Trabalho do menor (XXXIII)	Proibido trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito , e qualquer trabalho a menores de dezesesseis , salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze .
Trabalhador avulso (XXXIV)	Igualdade de direitos com o trabalhador de vínculo permanente — sem condicionar à sindicalização. O avulso não é empregado .

1.2. Trabalhador doméstico — art. 7º, parágrafo único (EC 72/2013)

⚠ **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** — a divisão em três grupos é a cobrança mais recorrente do tema — decore a lista curta, a dos que **NÃO** foram estendidos

Aplicação imediata	Atendidas as condições legais (LC 150/2015)	NÃO estendidos ao doméstico
IV — salário mínimo VI — irredutibilidade do salário VII — garantia do mínimo (remuneração variável) VIII — décimo terceiro salário X — proteção do salário XIII — 8h diárias e 44h semanais XV — repouso semanal remunerado XVI — hora extra de no mínimo 50% XVII — férias com um terço XVIII — licença à gestante XIX — licença-paternidade XXI — aviso prévio XXII — redução dos riscos (normas de SST) XXIV — aposentadoria XXVI — reconhecimento de ACT e CCT XXX — proibição de diferença de salário XXXI — proibição de discriminação (deficiência) XXXIII — proibições ao trabalho do menor	I — proteção contra despedida arbitrária II — seguro-desemprego III — FGTS IX — trabalho noturno superior ao diurno XII — salário-família XXV — creches e pré-escolas XXVIII — seguro contra acidentes de trabalho	V — piso salarial XI — participação nos lucros ou resultados XIV — jornada de 6 horas em turnos de revezamento XX — proteção do mercado de trabalho da mulher XXIII — adicional de insalubridade, periculosidade e penosidade XXVII — proteção em face da automação XXIX — prescrição bienal e quinquenal XXXII - proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectua XXXIV - igualdade de direitos entre empregado e o trabalhador avulso.

Atenção: embora a **prescrição** não conste da literalidade do parágrafo único, os créditos do doméstico obedecem às mesmas regras dos urbanos e rurais, por força do **art. 43 da LC 150/2015**. Do primeiro bloco, eram originários da CF/88 os incisos **IV, VI, VIII, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI e XXIV**; os demais entraram com a **EC 72/2013**.

1.3. Os números de cada direito

FGTS	Lei 8.036/90. Depósito até o dia 7 de cada mês, em conta vinculada, de 8% da remuneração paga ou devida no mês anterior. Nos contratos de aprendizagem a alíquota cai para 2% .
Multa do FGTS	Quarenta por cento do montante de todos os depósitos realizados na conta vinculada durante a vigência do contrato, na despedida sem justa causa (art. 18, § 1º, da Lei do FGTS).
Seguro-desemprego	Lei 7.998/90. Devido ao demitido sem justa causa , ao pescador artesanal durante o defeso e ao trabalhador resgatado de condição análoga à de escravo .
Salário mínimo × piso	O salário mínimo é fixado em lei e nacionalmente unificado — os "salários mínimos regionais" da CLT não foram recepcionados. O piso é fixado por negociação coletiva , variando por categoria e base territorial, e pode ser instituído pelos Estados (LC 103/2000).

Remuneração variável	Nada impede que a parcela variável seja inferior ao mínimo, desde que somada à parcela fixa garanta o salário mínimo.
Décimo terceiro	Gratificação natalina paga até 20 de dezembro ; adiantamento de metade da remuneração entre fevereiro e novembro .
Adicional noturno	Urbano: 22h às 5h , adicional de 20% . Rural na agricultura: 21h às 5h ; na pecuária: 20h às 4h , adicional de 25% .
Insalubridade	Trabalho acima dos limites de tolerância fixados pelo Ministério do Trabalho: 40%, 20% ou 10% do salário mínimo, nos graus máximo, médio e mínimo (art. 192 da CLT).
Periculosidade	Contato permanente com inflamáveis, explosivos, energia elétrica, violência física ou motocicleta , em risco acentuado: 30% sobre o salário-base — sem gratificações, prêmios ou participação nos lucros.
Repouso semanal	Lei 605/49: vinte e quatro horas consecutivas , preferentemente aos domingos.
Licença à gestante	120 dias , com interrupção do contrato; estendida à empregada que adota ou obtém guarda judicial. Programa Empresa Cidadã (Lei 11.770/08): prorrogação de 60 dias , totalizando 180 .
Licença-paternidade	Cinco dias do ADCT enquanto não vier lei; prorrogação de 15 dias pelo Empresa Cidadã (Lei 13.257/2016), totalizando 20 dias . Norma coletiva com prazo maior prevalece.
Aviso prévio	Lei 12.506/11: acréscimo de 3 dias por ano de serviço na mesma empresa, até o máximo de 60 dias — total de até 90 dias . Aplica-se aos contratos por prazo indeterminado .
Salário-família	Benefício previdenciário (Lei 8.213/91), devido ao empregado e ao avulso, em cotas, por filho ou equiparado de até 14 anos ou inválido de qualquer idade . Não se incorpora ao salário para qualquer efeito.
Seguro de acidente	SAT/GILRAT: contribuição patronal de 1%, 2% ou 3% conforme o risco da atividade preponderante seja leve, médio ou grave .
Prescrição	Quinquenal no curso do contrato e bienal após a extinção. Verba devida há seis anos, mesmo com o vínculo ativo, já está prescrita.
Trabalho do menor	Menores de 14 a 16 anos incompletos só podem ser contratados como aprendizes — contrato especial com intermediação obrigatória de instituição de ensino.

1.4. Pegadinhas do art. 7º

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
"Repouso semanal remunerado, obrigatoriamente aos domingos."	É preferencialmente aos domingos (XV).
"Seguro-desemprego em caso de desemprego voluntário ou involuntário ."	Somente involuntário (II). Na rescisão indireta há direito, pois o empregado não deu causa.
"Creches e pré-escolas até seis (ou sete , ou dez) anos."	Até cinco anos de idade (XXV).
"Prescrição trintenária do FGTS é direito constitucional."	A CF prevê cinco anos no curso do contrato e dois anos após a extinção (XXIX).
"Piso salarial desvinculado da extensão e da complexidade."	É proporcional à extensão e à complexidade (V).
"O seguro de acidente do trabalho exclui a indenização por dolo ou culpa."	É sem excluir a indenização (XXVIII).
"É possível a distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual."	É proibida a distinção (XXXII).
"Norma coletiva não pode alterar a jornada dos turnos ininterruptos."	Pode — o inciso XIV ressalva expressamente a negociação coletiva.
"Proibido qualquer trabalho a menores de quatorze ; aprendiz a partir de doze ."	Proibido qualquer trabalho a menores de dezesesseis ; aprendiz a partir de quatorze (XXXIII).
"Igualdade entre avulso e empregado desde que sindicalizado ."	A igualdade é incondicionada (XXXIV).

1.5. Categorias alcançadas

Urbanos e rurais	Destinatários diretos do caput do art. 7º. Todos os incisos lhes são assegurados.
Avulsos	Quem presta, a diversas empresas, sem vínculo empregatício , serviço de natureza urbana ou rural — ensacadores de café, amarradores de embarcações, estivadores. Não é empregado , mas o inciso XXXIV estende a ele os direitos do trabalhador com vínculo permanente.
Domésticos	Têm rol próprio e limitado , no parágrafo único do art. 7º, com a redação da EC 72/2013 e a regulamentação da LC 150/2015 .
Menor aprendiz	Entre 14 e 16 anos incompletos só cabe o contrato de aprendizagem, com intermediação obrigatória de instituição de ensino . Antes dos 14, nenhuma forma de trabalho.

PARTE II — FONTES DO DIREITO DO TRABALHO

 **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** — classificar a fonte em formal/material e autônoma/heterônoma — a banca só troca os exemplos

2.1. As duas classificações que caem

Fontes materiais	Fatores do momento pré-jurídico (sociais, econômicos, políticos) que influenciam a criação e a alteração da norma. Exemplos: movimento sindical, greves , movimento político dos operários.
Fontes formais	São "os mecanismos exteriores e estilizados pelos quais as normas ingressam, instauram-se e cristalizam-se na ordem jurídica ". Dividem-se em heterônomas e autônomas.
Heterônomas	Elaboradas pelo Estado, sem participação direta dos destinatários. Também chamadas de estatais ou imperativas .
Autônomas	Elaboradas pelos próprios destinatários , diretamente ou por meio dos sindicatos. Também chamadas de não estatais, diretas ou primárias .

2.2. Onde cada fonte se encaixa

Fonte	Classificação	Detalhe que a banca cobra
Constituição Federal	Formal heterônoma	Ocupa o ápice da hierarquia das normas jurídicas.
Leis e medidas provisórias	Formal heterônoma	A MP é emitida pelo Presidente em caso de relevância e urgência (art. 62).
Decretos	Formal heterônoma	Expedidos pelo Presidente da República (art. 84, IV).
Sentença normativa	Formal heterônoma	Proferida pela Justiça do Trabalho em dissídio coletivo . É a troca preferida da banca, que a chama de autônoma ou de "não fonte".
Regulamento empresarial unilateral	Formal heterônoma	Há debate doutrinário; sendo unilateral , foi classificado como heterônimo.
Tratados e convenções da OIT	Formal heterônoma	Somente quando ratificados pelo Brasil.
Recomendações da OIT	Não são fonte formal	Diplomas não obrigatórios e não ratificados pelos países membros.
Portarias e instruções normativas	Em regra não são fonte	Obrigam apenas os funcionários a que se dirigem. Exceção : as Normas Regulamentadoras de segurança e saúde, apoiadas no art. 192 da CLT.
Convenção e acordo coletivos	Formal autônoma	Reconhecidos pelo próprio art. 7º, XXVI, da CF.
Usos e costumes	Formal autônoma	Doutrina majoritária. Também figuram como fonte supletiva no art. 8º da CLT.
Laudo arbitral	Formal (controvertida)	Consenso de que é formal ; divergência sobre ser heterônoma ou autônoma.

Fonte	Classificação	Detalhe que a banca cobra
Jurisprudência	Classificação controvertida	Reiterada interpretação dos tribunais. O art. 8º a arrola expressamente como fonte supletiva .
Movimento sindical e greve	Fonte material	Momento pré-jurídico — nunca formal.

2.3. Fontes diretas × fontes supletivas

Diretas (primárias)	Utilizadas desde logo na aplicação da norma. É o caso da convenção coletiva e do acordo coletivo , cuja validade jurídica está reconhecida no próprio texto constitucional (art. 7º, XXVI). Cai listando a CCT entre as supletivas do art. 8º — está errado .
Supletivas (subsidiárias ou integradoras)	Utilizadas apenas para sanar lacunas da legislação — é o processo de integração . São as arroladas no art. 8º da CLT.

2.4. Fontes supletivas do art. 8º da CLT — "princípio do caju é comum"

Usadas apenas na **falta de disposições legais ou contratuais**, para integrar lacunas, e sempre de maneira que **nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público**:

- **Princípios** e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho;
- Direito **comparado**;
- **Analogia**;
- **Jurisprudência**;
- **Usos e costumes**;
- **Equidade**;
- Direito **comum** — fonte **subsidiária** do direito do trabalho (art. 8º, § 1º).

Cai afirmando que a lista é taxativa ("**apenas** pela jurisprudência, analogia...") ou que a CLT **proíbe** o direito comum como fonte subsidiária. Cai também que analogia e costumes não seriam fontes "por falta de previsão legal" — a previsão está no art. 8º. E atenção: a **convenção coletiva não é fonte supletiva**, é fonte **direta**.

2.5. Convenção coletiva × acordo coletivo

Item	Convenção coletiva (CCT)	Acordo coletivo (ACT)
Partes	Dois ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais	Uma ou mais empresas e o sindicato da categoria profissional — sem o sindicato patronal
Abrangência	Toda a categoria profissional , na base territorial do sindicato	Âmbito da empresa ou das empresas acordantes
Base legal	Art. 611, caput , da CLT	Art. 611, § 1º, da CLT
Se houver conflito	Cede — ainda que mais favorável	Sempre prevalecerá (art. 620, com a redação da Lei 13.467/2017)

Dois pontos explorados: os empregados **não são obrigados a filiar-se** ao sindicato, mas **mesmo os não filiados são abrangidos** pela convenção ou pelo acordo; e a redação **antiga** do art. 620 — "as condições da convenção, quando mais favoráveis, prevalecerão sobre o acordo" — **foi invertida** pela reforma, pelo critério da especialidade.

2.6. Os limites impostos à jurisprudência

Art. 8º, § 2º, da CLT	Buscou restringir o chamado "ativismo da justiça do trabalho": súmulas e outros enunciados do TST e dos TRTs não poderão restringir direitos legalmente previstos nem criar obrigações que não estejam previstas em lei . Exemplo: súmula que impedia o empregador de retirar a gratificação de quem perdesse o cargo em comissão após dez anos criava obrigação sem lei.
Súmula vinculante (CF, art. 103-A)	Aprovada pelo STF , de ofício ou por provocação, por dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional . Tem efeito vinculante sobre os demais órgãos do Judiciário e sobre a administração pública direta e indireta , nas esferas federal, estadual e municipal — por isso é considerada fonte formal.

2.7. O que a reforma trabalhista (Lei 13.467/2017) mudou aqui

Dispositivo	Antes	Depois
Art. 620 da CLT	As condições estabelecidas em Convenção, quando mais favoráveis , prevalecerão sobre as estipuladas em Acordo.	As condições estabelecidas em acordo coletivo sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva.
Art. 8º da CLT	Parágrafo único — o direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho, naquilo em que não for incompatível com os princípios fundamentais deste .	§ 1º — O direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho. A supressão não é substantiva : a regra subsidiária só entra se for compatível com a lógica e com os princípios essenciais do ramo.
Art. 8º, § 2º	Sem previsão	Súmulas e enunciados do TST e dos TRTs não podem restringir direitos legalmente previstos nem criar obrigações sem lei.
Art. 8º, § 3º		Intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva no exame de convenção e de acordo coletivos.
Art. 507-A		Arbitragem em dissídio individual, acima de duas vezes o teto do RGPS.
Art. 510-A		Comissão de representantes nas empresas com mais de duzentos empregados .
Art. 611-A		O negociado prevalece sobre o legislado nas matérias listadas.
Art. 444, § único		Altos empregados (nível superior e salário acima de duas vezes o teto do RGPS) negociam diretamente , sem intermediação sindical.

PARTE III — PRINCÍPIOS DO DIREITO DO TRABALHO



DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA — o princípio protetor e seus três desdobramentos — a banca descreve a situação e pede o nome exato

3.1. Princípio protetor (ou tutelar) e seus três desdobramentos

Desdobramento	Conteúdo	Chave de distinção
Norma mais favorável	Havendo mais de uma norma em vigor regendo o mesmo assunto, aplica-se a que seja mais favorável ao empregado .	Escolhe-se uma norma , entre duas ou mais. Admite a inversão da pirâmide normativa — a norma hierarquicamente inferior pode prevalecer.

Desdobramento	Conteúdo	Chave de distinção
Condição mais benéfica	As cláusulas contratuais (do contrato ou do regulamento da empresa) mais vantajosas devem ser preservadas durante a vigência do vínculo.	Escolhe-se cláusula , que adere ao contrato (direito adquirido). É a hipótese da Súmula 51, I , do TST.
In dubio pro operário	Diante de duas ou mais interpretações igualmente válidas da mesma norma , aplica-se a mais vantajosa ao trabalhador.	Escolhe-se interpretação , não norma. Também chamado in dubio pro misero . É diretriz ampla de interpretação.

A tripartição é atribuída a **Américo Plá Rodríguez**. O ***in dubio pro operário*** **não se aplica integralmente ao processo**: havendo dúvida, decide-se **em desfavor de quem tinha o ônus da prova** (art. 818 da CLT), e não pela diretriz genérica — daí a crítica de que ele atritaria com o **juiz natural** e com a teoria do ônus da prova.

3.2. Norma mais favorável — dimensões, teorias e exceções

Tríplice dimensão

Elaboração da norma	Dimensão informadora : orienta a política legislativa para que as futuras leis assegurem ou ampliem direitos. O princípio atua antes mesmo de a norma entrar em vigor.
Confronto de regras	Dimensão hierarquizante : define qual norma prevalece. É aqui que entram as teorias da acumulação e do conglobamento.
Interpretação	Dimensão interpretativa/normativa : diante de mais de um resultado válido, opta-se pelo mais favorável ao trabalhador.

Acumulação × conglobamento

Teoria da acumulação	O intérprete fragmenta as normas comparadas e seleciona, de cada uma, os dispositivos mais favoráveis ao obreiro.
Teoria do conglobamento	Dominante na doutrina : seleciona-se a regra mais favorável enfocando globalmente o conjunto normativo , preservando o caráter sistemático da ordem jurídica.

Exceções — o princípio não é absoluto

Preceitos de ordem pública	Também chamados normas proibitivas estatais . Exemplo: a prescrição — norma coletiva não pode fixar prazo de trinta anos contra o prazo constitucional.
Art. 611-A da CLT	Nas matérias listadas, o negociado prevalece sobre o legislado , ainda que a regra legal seja mais favorável (jornada, banco de horas anual, intervalo intrajornada, teletrabalho, sobreaviso, trabalho intermitente, PLR, prêmios, enquadramento do grau de insalubridade, regulamento empresarial, entre outros).
Art. 620 da CLT	As condições do acordo coletivo sempre prevalecerão sobre as da convenção coletiva.

O que é passível de negociação (art. 611-A da CLT)

Bloco	Matéria	Detalhe
Jornada	Pactuação da jornada	Observados os limites constitucionais .
	Banco de horas anual	Compensação em módulo anual .
	Intervalo intrajornada	Respeitado o mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas.
	Registro de jornada	Modalidade de registro do ponto.
	Troca do dia de feriado	Livre pactuação.
	Prorrogação em insalubridade	Sem licença prévia do Ministério do Trabalho.
	Teletrabalho, sobreaviso e trabalho intermitente	Regimes especiais de prestação.
Remuneração	Remuneração por produtividade	Inclusive por desempenho individual e gorjetas .
	Prêmios de incentivo	Em bens ou serviços .
	Participação nos lucros	PLR.
Organização	Plano de cargos e funções de confiança	Identificação dos cargos que se enquadram como funções de confiança .
	Enquadramento do grau de insalubridade	Grau máximo, médio ou mínimo.
	Representante dos trabalhadores	No local de trabalho.
	Adesão ao Programa Seguro-Emprego	PSE.
	Regulamento empresarial	Inciso VI do art. 611-A.

3.3. Os demais princípios

Inalterabilidade contratual lesiva	Art. 468 da CLT: a alteração só é lícita por mútuo consentimento e desde que não resulte prejuízo, sob pena de nulidade . Não impede alterações — impede as lesivas . Preserva-se o jus variandi (poder diretivo) para pequenas alterações que não frustrem direitos.
Primazia da realidade	Também chamado princípio do contrato realidade : prioriza-se a realidade em detrimento da forma . Apoia-se no art. 9º da CLT (nulos os atos praticados para desvirtuar, impedir ou fraudar a CLT). Exemplos: estágio ou "prestação de serviços" que mascara relação de emprego.
Continuidade da relação de emprego	Valoriza a permanência no mesmo vínculo. A regra é o contrato por prazo indeterminado ; o prazo determinado é exceção . Sustenta a Súmula 212 e o art. 448 (a mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afeta os contratos). Repercussões favoráveis: tendencial elevação dos direitos, investimento educacional e profissional e afirmação social do indivíduo.
Intangibilidade salarial	O salário tem natureza alimentar : abrange a irredutibilidade nominal, a vedação a descontos indevidos e a tempestividade do pagamento (arts. 459, 462 e 465 da CLT).
Indisponibilidade dos direitos	Também imperatividade das normas trabalhistas ou irrenunciabilidade : prevalece a restrição à autonomia da vontade no contrato de trabalho, em contraponto à soberania das partes do direito civil. As partes não podem negociar livremente, ainda que expressamente acordado.
Intervenção mínima	Art. 8º, § 3º, da CLT: no exame de convenção ou acordo coletivo, a Justiça do Trabalho analisa exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico , balizada pela intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva — não pode anular cláusula por juízo de valor sobre o pactuado.
Razoabilidade	Não é específico do Direito do Trabalho — vem do direito comum, mas nele se aplica: para medir a verossimilhança de uma explicação e como freio a arbitrariedades do empregador.

3.4. As trocas clássicas entre princípios

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
"A supressão de vantagem do regulamento só alcança os admitidos depois — princípio da norma mais favorável ."	É a condição mais benéfica (Súmula 51, I).
"Havendo conflito entre duas normas prevalece a mais favorável — princípio da condição mais benéfica ."	É a norma mais favorável .

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
"Havendo dúvida quanto ao alcance da norma tutelar, julga-se a favor do empregado — condição mais benéfica ."	É o in dubio pro operário .
"O ônus de provar o término do contrato é do trabalhador , pela continuidade da relação de emprego."	O ônus é do empregador — a continuidade gera presunção favorável ao empregado (Súmula 212).
"O formalismo documental prevalece sobre a realidade dos fatos."	Ocorre o inverso: primazia da realidade .
"A CLT prevalece sobre a CF por conter regras mais específicas ."	Pode prevalecer, sim, mas por ser a norma mais favorável , não por especialidade.
"O empregado pode renunciar às férias por força do princípio da boa-fé ."	Não pode renunciar, por força da indisponibilidade dos direitos trabalhistas .
"O princípio da razoabilidade não se aplica ao direito do trabalho."	Aplica-se — apenas não é próprio dele, vindo do direito comum.
"A irredutibilidade salarial é absoluta , não comporta exceções."	Comporta: convenção ou acordo coletivo (art. 7º, VI).

PARTE IV — RENÚNCIA, TRANSAÇÃO E INDISPONIBILIDADE

4.1. Renúncia × transação

Instituto	Definição	Cabimento
Renúncia	Ato unilateral da parte, pelo qual ela se despoja de um direito de que é titular, sem correspondente concessão pela parte beneficiada.	Em regra inadmissível . O exemplo clássico aceito é o do empregado estável que renuncia à estabilidade decenal para optar pelo FGTS.
Transação	Ato bilateral (ou plurilateral) que acerta direitos e obrigações mediante concessões recíprocas , envolvendo questões fáticas ou jurídicas duvidosas (res dubia).	Cabível apenas sobre direitos de indisponibilidade relativa , e ainda assim desde que não resulte prejuízo ao empregado.

4.2. Indisponibilidade absoluta × relativa

Espécie	Critério	Exemplos
Indisponibilidade absoluta	O direito merece tutela de interesse público , por traduzir patamar civilizatório mínimo firmado pela sociedade política.	Assinatura da CTPS, salário mínimo , normas de segurança e saúde no trabalho.
Indisponibilidade relativa	O direito traduz interesse individual ou bilateral simples , que não caracteriza padrão civilizatório geral mínimo.	Mudança da modalidade de pagamento do salário (fixo × variável), desde que sem prejuízo ao obreiro.

A base normativa da regra geral está nos arts. **9º, 444 e 468** da CLT. Atenção: **prescrição e decadência** suprimem direitos trabalhistas **sem ofender** a indisponibilidade. E a Lei 13.467/2017 **alargou** o elenco de parcelas de indisponibilidade apenas relativa (arts. 611-A e 444, parágrafo único).

4.3. Casos de renúncia já julgados

Inválida	Empregado que reúne todos os elementos da relação de emprego e se recusa a ser registrado invocando autonomia da vontade — o registro é de indisponibilidade absoluta (art. 444).
	Renúncia ao aviso prévio pelo empregado (Súmula 276).
	Pré-contratação de horas extras do bancário na admissão — renúncia a direito futuro (Súmula 199, I).
Válida	Opção do empregado por um de dois regulamentos coexistentes na empresa, com renúncia às regras do outro (Súmula 51, II).
	Renúncia à estabilidade decenal com opção pelo FGTS (Lei 8.036/90, art. 14, § 4º).
	Pedido de transferência por dirigente sindical, com renúncia tácita à estabilidade.

PARTE V — VARREDURA RÁPIDA (temas de menor recorrência)

5.1. Métodos de interpretação

Processo	Método	Conteúdo
Interpretação	Gramatical	Análise literal do texto legal, a partir das palavras utilizadas.
	Lógico	Identifica o pensamento contido na lei, pela lógica formal .
	Sistemático	Harmoniza a norma com o restante do sistema jurídico .
	Teleológico	Busca a finalidade da norma. É o método privilegiado pela legislação (LINDB, art. 5º, e CLT, art. 8º): o juiz atende aos fins sociais a que a lei se dirige.
	Histórico	Razões históricas e sociais que levaram à elaboração da norma.

Os métodos **não** são usados isoladamente. No Direito do Trabalho há duas especificidades: prevalência dos **valores sociais sobre os individuais** e uso do princípio da **norma mais favorável**, que flexibiliza a rigidez da pirâmide normativa.

5.2. Eficácia, integração e temas avulsos

Eficácia no espaço	Vige o princípio da territorialidade : a relação é regida pelas leis do país da prestação dos serviços , não pelas do local da contratação (*lex loci executionis*). Ao estrangeiro que presta serviço no Brasil aplica-se a lei brasileira.
Mitigação — Lei 7.064/1982	Ao empregado transferido assegura-se, independentemente da legislação do local da execução, a legislação brasileira de proteção ao trabalho quando mais favorável , além de Previdência Social, FGTS e PIS/PASEP . O cancelamento da Súmula 207 do TST sinaliza a perda de força da territorialidade pura.
Eficácia no tempo	Irretroatividade (a lei nova não alcança atos praticados antes da vigência nem contratos já encerrados — CF, art. 5º, XXXVI) somada ao efeito imediato (aplica-se de pronto aos contratos em curso).
Integração e equidade	Integração é o preenchimento de lacunas (art. 8º da CLT). Em regra o ordenamento não admite julgamento por equidade; a doutrina aponta uma única exceção: os dissídios coletivos (CF, art. 114, § 2º; CLT, art. 766).
Representante dos empregados	CF, art. 11, e CLT, art. 510-A: assegurada a eleição nas empresas com mais de duzentos empregados , com a finalidade de promover o entendimento direto com os empregadores.
Arbitragem individual	CLT, art. 507-A: cláusula compromissória só nos contratos com remuneração superior a duas vezes o teto do RGPS, por iniciativa do empregado ou mediante sua concordância expressa .
Altos empregados	CLT, art. 444, parágrafo único: portador de diploma de nível superior com salário superior a duas vezes o teto do RGPS pode negociar diretamente, sem intermediação sindical .
Adicional por liberalidade	A base de cálculo de adicional de insalubridade mais vantajosa, fixada por mera liberalidade da empresa, configura direito adquirido : não pode ser reduzida depois, sob pena de alteração contratual lesiva.

LEI SECA E JURISPRUDÊNCIA ESSENCIAIS**A) LEI SECA****A.1 — CF/88, art. 7º: os incisos mais cobrados****CF/88, art. 7º — São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:**

I	relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos;
II	seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;
III	fundo de garantia do tempo de serviço;
IV	salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;
V	piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;
VI	irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;
VII	garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável;
VIII	décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;
IX	remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;
X	proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;
XI	participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
XII	salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei;
XIII	duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;
XIV	jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva;
XV	repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;
XVI	remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal;
XVII	gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;
XVIII	licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;
XIX	licença-paternidade, nos termos fixados em lei;
XX	proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei;
XXI	aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei;
XXII	redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;
XXIII	adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;
XXIV	aposentadoria;
XXV	assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas;
XXVI	reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho;
XXVII	proteção em face da automação, na forma da lei;
XXVIII	seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;
XXIX	ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;
XXX	proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;
XXXI	proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência;
XXXII	proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos;
XXXIII	proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;
XXXIV	igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso.

CF/88, art. 7º, parágrafo único — São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV e XXVIII, bem como a sua integração à previdência social.

CF/88, art. 11 — Nas empresas de mais de duzentos empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores.

A.2 — CLT, art. 8º: integração e fontes supletivas

⚠ DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA — art. 8º da CLT — decore a literalidade do caput e dos três parágrafos

CLT, art. 8º — As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e, ainda, de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público.

§ 1º	O direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho.
§ 2º	Súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho não poderão restringir direitos legalmente previstos nem criar obrigações que não estejam previstas em lei.
§ 3º	No exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o disposto no art. 104 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva.

A.3 — CLT: nulidades, sucessão e alteração contratual

CLT, art. 9º — Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação.

CLT, art. 448 — A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados.

CLT, art. 468 — Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia.

A.4 — CLT: negociação coletiva, arbitragem e representação

CLT, art. 611 — *Convenção Coletiva de Trabalho é o acordo de caráter normativo, pelo qual dois ou mais Sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às relações individuais de trabalho.*

§ 1º — É facultado aos Sindicatos representativos de categorias profissionais celebrar Acordos Coletivos com uma ou mais empresas da correspondente categoria econômica, que estipulem condições de trabalho, aplicáveis no âmbito da empresa ou das acordantes respectivas relações de trabalho.

CLT, art. 611-A — *A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre: (...) VI – regulamento empresarial;*

CLT, art. 620 — *As condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho.*

CLT, art. 507-A — *Nos contratos individuais de trabalho cuja remuneração seja superior a duas vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, poderá ser pactuada cláusula compromissória de arbitragem, desde que por iniciativa do empregado ou mediante a sua concordância expressa, nos termos previstos na Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996.*

CLT, art. 510-A — *Nas empresas com mais de duzentos empregados, é assegurada a eleição de uma comissão para representá-los, com a finalidade de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores.*

A.5 — Proteção do salário, dissídio coletivo e trabalho no exterior

CLT, art. 192 — *O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário-mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.*

CLT, art. 444 — *As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha às disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes.*

CLT, art. 459 — *O pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade do trabalho, não deve ser estipulado por período superior a 1 (um) mês, salvo no que concerne a comissões, percentagens e gratificações.*

CLT, art. 462 — *Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos salários do empregado, salvo quando este resultar de adiantamentos, de dispositivos de lei ou de contrato coletivo.*

CLT, art. 465 — *O pagamento dos salários será efetuado em dia útil e no local do trabalho, dentro do horário do serviço ou imediatamente após o encerramento deste, salvo quando efetuado por depósito em conta bancária, observado o disposto no artigo anterior.*

CF/88, art. 114, § 1º — *Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros.*

CF/88, art. 114, § 2º — *Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente.*

CF/88, art. 84, IV — *Compete privativamente ao Presidente da República: (...) sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;*

Lei 7.064/1982, art. 3º — *A empresa responsável pelo contrato de trabalho do empregado transferido assegurar-lhe-á, independentemente da observância da legislação do local da execução dos serviços:*

I	os direitos previstos nesta Lei;
II	a aplicação da legislação brasileira de proteção ao trabalho, naquilo que não for incompatível com o disposto nesta Lei, quando mais favorável do que a legislação territorial, no conjunto de normas e em relação a cada matéria.
§ único	Respeitadas as disposições especiais desta Lei, aplicar-se-á a legislação brasileira sobre Previdência Social, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS e Programa de Integração Social - PIS/PASEP.

Lei 8.036/90, art. 14, § 4º — *Os trabalhadores poderão a qualquer momento optar pelo FGTS com efeito retroativo a 1º de janeiro de 1967 ou à data de sua admissão, quando posterior àquela.*

B) JURISPRUDÊNCIA

Identificação	Resumo estratégico e tese principal	Como aparece / pode ser explorada nas questões
Súmula 51, I, do TST NORMA REGULAMENTAR. VANTAGENS E OPÇÃO PELO NOVO REGULAMENTO. ART. 468 DA CLT	É a manifestação mais direta do princípio da condição mais benéfica : a vantagem já deferida pelo regulamento adere ao contrato de quem já era empregado. Tese : as cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento.	O enunciado narra a instituição de um regulamento novo, menos vantajoso. A troca clássica é atribuir a hipótese ao princípio da norma mais favorável ou ao in dubio pro operário .
Súmula 51, II, do TST COEXISTÊNCIA DE DOIS REGULAMENTOS	Havendo dois regulamentos vigentes, a escolha do empregado fecha a porta do outro — é hipótese de renúncia válida . Tese : havendo a coexistência de dois regulamentos da empresa, a opção do empregado por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do sistema do outro.	A banca inverte o resultado ("não tem efeito de renúncia") ou sugere que o empregado poderia somar o que há de melhor em cada regulamento. Ambas erradas.
Súmula 212 do TST DESPEDIMENTO. ÔNUS DA PROVA	Projeção processual do princípio da continuidade da relação de emprego , que gera presunção favorável ao empregado. Tese : o ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço e o despedimento, é do empregador .	O enunciado transcreve a súmula e pede o princípio: a resposta é continuidade , nunca primazia da realidade, intangibilidade salarial ou indisponibilidade. Também aparece com o ônus invertido para o trabalhador.
Súmula 276 do TST AVISO PRÉVIO. RENÚNCIA PELO EMPREGADO	Concretiza a indisponibilidade dos direitos trabalhistas no campo da renúncia. Tese : o direito ao aviso prévio é irrenunciável pelo empregado; o pedido de dispensa de cumprimento não exime o empregador de pagar o respectivo valor, salvo comprovação de haver o prestador dos serviços obtido novo emprego .	A alternativa costuma afirmar que o aviso prévio é renunciável e que o pedido de dispensa sempre exime o pagamento — o erro está em suprimir a ressalva do novo emprego.
Súmula 199, I, do TST BANCÁRIO. PRÉ-CONTRATAÇÃO DE HORAS EXTRAS	Trata da renúncia a direitos futuros , em regra inadmissível. Tese : a contratação do serviço complementar quando da admissão do bancário é nula ; os valores ajustados remuneraram apenas a jornada normal, sendo devidas as horas extras com adicional de, no mínimo,	Serve de exemplo de renúncia inválida. O detalhe que decide a alternativa é o momento: na admissão é nula; após a admissão é válida.

Identificação	Resumo estratégico e tese principal	Como aparece / pode ser explorada nas questões
	cinquenta por cento. Não configuram pré-contratação se pactuadas após a admissão.	
Súmula 248 do TST ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DIREITO ADQUIRIDO	Põe limite à condição mais benéfica quando a mudança vem de ato da autoridade competente. Tese: a reclassificação ou a descaracterização da insalubridade, por ato da autoridade competente, repercute na satisfação do respectivo adicional, sem ofensa a direito adquirido ou ao princípio da irredutibilidade salarial .	Cai contraposta à situação em que a base de cálculo mais vantajosa foi fixada por mera liberalidade do empregador — aí sim há direito adquirido e a redução é vedada.
Súmula 363 do TST CONTRATO NULO. EFEITOS	A primazia da realidade não supera a exigência constitucional de concurso público. Tese: a contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso, encontra óbice no art. 37, II e § 2º, conferindo direito apenas ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e aos depósitos do FGTS.	A afirmação de que se aplica a primazia da realidade para reconhecer vínculo com a Administração é errada — é a pegadinha mais usada com esse princípio.
Súmula 207 do TST — CANCELADA LEX LOCI EXECUTIONIS	Prevía a territorialidade pura: a relação seria regida pelas leis vigentes no país da prestação do serviço, e não por aquelas do local da contratação. Tese: o cancelamento sinaliza a perda de força do *lex loci executionis* diante da Lei 7.064/1982.	Aparece em enunciados de transferência para o exterior: o empregado transferido conserva FGTS, Previdência e PIS/PASEP e a lei brasileira quando mais favorável .
TST, SBDI-I BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	Aplicação da inalterabilidade contratual lesiva e da condição mais benéfica sobre parcela concedida espontaneamente. Tese: a estipulação, por mera liberalidade da empresa , de base de cálculo mais vantajosa que o salário mínimo para o adicional de insalubridade configura direito adquirido dos empregados; a empregadora não pode, a pretexto de ajustar-se à Súmula Vinculante 4 do STF, passar a usar o salário mínimo em detrimento do salário básico anteriormente adotado.	O enunciado apresenta a empresa "corrigindo" a base de cálculo para menor, invocando entendimento do STF. A redução é alteração contratual lesiva — a alternativa que a valida está errada. Não confundir com a Súmula 248, em que a mudança vem de ato da autoridade competente .
TST CONTRATAÇÃO NO BRASIL PARA NAVIO DE CRUZEIRO INTERNACIONAL	Confirma a mitigação da territorialidade pela Lei 7.064/1982. Tese: contratada no Brasil para trabalhar embarcada em cruzeiros que percorrem águas brasileiras e estrangeiras, é inafastável a jurisdição nacional (art. 651, § 2º, da CLT) e aplica-se o Direito do Trabalho brasileiro , em face do princípio da norma mais favorável , incorporado pela Lei 7.064/1982.	A alternativa errada costuma dizer que se aplica a lei do país onde o serviço é prestado, ou que o FGTS não é devido porque a legislação estrangeira não o prevê.
TST, SBDI-I LEI DO ESTÁGIO. CONTRATOS EM CURSO	Exemplo concreto de irretroatividade com efeito imediato limitado. Tese: com base no art. 5º, XXXVI, da CF, e no art. 6º da LINDB, a Lei 11.788/2008 não se aplica aos contratos de estágio firmados sob a Lei 6.494/1977, ainda que em execução quando de sua entrada em vigor; a incidência limita-se à prorrogação , mantendo-se a aplicação ultrativa da lei antiga.	Serve de exemplo para a diferença entre efeito imediato e retroatividade : para retroagir seria necessária disposição expressa nesse sentido.

RESUMO ESTRATÉGICO PARA CONCURSOS DOS TRTs - MENTORIA PROF. EDUARDO JOSÉ

ANALISTA JUDICIÁRIO — ÁREA JUDICIÁRIA • DIREITO DO TRABALHO — AULA 02

Grupo econômico • Sucessão de empregadores • Relação de trabalho e relação de emprego • Empregado e empregador • Responsabilidade do sócio

⚠ Legenda: o selo **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** marca os pouquíssimos pontos de maior recorrência. Se o tempo apertar, revise primeiro o que está selado.

PARTE I — GRUPO ECONÔMICO TRABALHISTA

⚠ **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** — o assunto mais cobrado de toda a aula — art. 2º, §§ 2º e 3º, decore a literalidade

1.1. Regra principal: solidariedade

Havendo grupo econômico, todas as empresas integrantes respondem **solidariamente** pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. É **solidariedade passiva**: o empregado pode exigir o crédito de **qualquer** das empresas do grupo, ainda que **nunca tenha prestado serviços a ela**. O instituto existe justamente para ampliar as chances de satisfação do crédito trabalhista.

CLT, art. 2º, § 2º *Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego.*

1.2. As duas modalidades de grupo

Grupo por subordinação (vertical)	Empresas sob a direção, controle ou administração de outra . Exemplo clássico: a holding que controla as demais. Já constava do texto celetista antes da Lei 13.467/2017.
Grupo por coordenação (horizontal)	Empresas que guardam cada uma sua autonomia , sem direção comum, mas integram grupo econômico. Foi alçado ao texto da CLT pela Lei 13.467/2017.

1.3. Requisitos do grupo por coordenação

CLT, art. 2º, § 3º *Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes.*

Interesse integrado	As empresas perseguem finalidade comum, e não objetivos isolados.
Efetiva comunhão de interesses	O resultado de uma repercute na outra — uma depende da atuação da outra.
Atuação conjunta	Agir em conjunto na prática: setor de recursos humanos comum, publicidade e promoções conjuntas, atividades empresariais integradas.

A **mera identidade de sócios não basta**. Sem esses três elementos, empresas com o mesmo quadro societário e atuação separada **não formam grupo**. Foi o que levou o TST a afastar o grupo no contrato mercantil de franquia entre empresas autônomas, com personalidades jurídicas próprias e diversidade de sócios.

1.4. O que o grupo não exige e o que ele não alcança

Formalização cartorial	Não se exige holding, consórcio, pool ou registro formal. Bastam os requisitos do art. 2º, §§ 2º e 3º — as formalidades de outros ramos do direito são irrelevantes.
Natureza econômica	A lei fala em grupo econômico : associações, entidades beneficentes, sindicatos e o empregador doméstico não integram grupo para fins trabalhistas.
Meio rural	O conceito não é incompatível com a atividade rural: há previsão expressa de grupo econômico ou financeiro rural na Lei 5.889/73, art. 3º, § 2º.
Desconsideração da personalidade jurídica	É plenamente aplicável ao grupo econômico — os sócios da devedora também podem ser alcançados.
Outros ramos do direito	O conceito da CLT não se estende ao direito tributário ou civil.

1.5. Solidariedade ativa e execução

Um só contrato	A prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo, na mesma jornada, não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrário.
Execução de empresa do grupo	Regra — Tema 1.232 do STF (RE 1387795) : o cumprimento da sentença não pode ser direcionado a empresa que não participou da fase de conhecimento — o corresponsável tem de ser indicado já na petição inicial. Exceções : sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil), sempre com instauração prévia do incidente de desconsideração (art. 855-A da CLT e arts. 133 a 137 do CPC) e contraditório.
Ajuizamento contra todas	Não se exige que a ação seja movida contra todas as empresas do grupo: a Súmula 205 do TST , que assim exigia, está cancelada . Isso não contorna a regra acima — quem ficou fora da fase de conhecimento segue, em regra, fora da execução.

1.6. Pegadinhas de prova

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
“A mera identidade de sócios caracteriza o grupo econômico.”	Não caracteriza . Exigem-se interesse integrado, comunhão de interesses e atuação conjunta.
“As empresas do grupo respondem subsidiariamente.”	Respondem solidariamente . Trocar solidária por subsidiária é a armadilha mais repetida do tema.
“Só há grupo se as empresas estiverem sob direção, controle ou administração de outra.”	Também há grupo por coordenação , com empresas que guardam sua autonomia.
“A solidariedade não abrange as verbas rescisórias.”	Abrange todas as obrigações decorrentes da relação de emprego.
“É preciso que o empregado tenha trabalhado para todas as empresas.”	Não é preciso . Responde até a empresa para a qual ele nunca prestou serviços.
“O grupo econômico caracteriza sempre empregador único.”	Nem sempre: há grupo por subordinação sem atuação conjunta e comum.

PARTE II — SUCESSÃO DE EMPREGADORES

DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA — art. 448-A — o sucessor responde inclusive pelas dívidas anteriores à transferência

2.1. Regra principal: o contrato não é afetado

Sucessão de empregadores é sinônimo de **sucessão trabalhista** e de **alteração subjetiva do contrato** — muda o sujeito empregador, e o contrato segue intacto. Fundamenta-se na **despersonalização do empregador** e na continuidade da relação de emprego.

CLT, art. 10 Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados.

CLT, art. 448 A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados.

2.2. Requisitos

Transferência de unidade econômico-jurídica	A venda de uma filial gera sucessão; a venda de algumas máquinas, em princípio, não. Alterações singulares não ensejam sucessão.
Continuidade da atividade	O estabelecimento ou a empresa transferidos continuam a funcionar.
Afetação dos contratos	Alterações significativas a ponto de afetar os contratos de trabalho podem configurar a sucessão, mesmo sem transferência da totalidade.

Fusão, cisão, incorporação e mudança de tipo societário são hipóteses típicas: nenhuma delas afeta a continuidade dos contratos.

2.3. Quem responde

CLT, art. 448-A Caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores prevista nos arts. 10 e 448 desta Consolidação, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor.

Sucessão típica	Responsabilidade exclusiva do sucessor — passado, presente e futuro do contrato. O sucedido, em regra, não responde.
Sucessão com fraude comprovada	A empresa sucedida responde solidariamente com a sucessora. Antes da Lei 13.467/2017 o TST entendia ser subsidiária.

Cláusula de não responsabilização — a cláusula do contrato de compra e venda que atribui as dívidas antigas ao antigo proprietário vale no direito civil, mas **não tem validade no direito do trabalho**: o adquirente responde pelas dívidas existentes ainda que anteriores à transferência.

2.4. Efeitos sobre o contrato de trabalho

Contratos	Seguem inalterados e em curso normal: não são interrompidos nem extintos, e as cláusulas não são repactuadas.
Tempo de serviço	Computado na mudança, inclusive para efeito de indenização e de férias.
Recusa do empregado	O empregado não pode recusar-se a prestar serviços ao sucessor. A sucessão não é justa causa para rescindir.
Novo registro	Desnecessário, salvo se houver alteração da razão social, quando se anota a mudança.

2.5. Casos especiais

Falência	Não incide a sucessão: o objeto da alienação fica livre de qualquer ônus, inclusive quanto às obrigações derivadas da legislação do trabalho. Empregados contratados pelo arrematante são admitidos por novos contratos .
Recuperação judicial	A aquisição de filial ou de unidade produtiva isolada não acarreta sucessão de créditos trabalhistas para o arrematante.
Recuperação extrajudicial	A figura sucessória não é inviabilizada; a sujeição de créditos trabalhistas exige negociação coletiva com o sindicato da categoria.
Empresa de grupo econômico	O sucessor que compra apenas uma empresa do grupo não responde pelos débitos das demais, salvo se a devedora direta era insolvente ou inidônea, ou se houve má-fé ou fraude.
Concessão de serviço público	Contrato rescindido após a concessão: responde a segunda concessionária, com responsabilidade subsidiária da primeira pelos débitos até a concessão. Contrato extinto antes : responsabilidade exclusiva da antecessora.
Desmembramento de município	Cada nova entidade responde pelos direitos do período em que figurou como real empregador .
Cartórios extrajudiciais	Prevalece a corrente que admite a sucessão a cada modificação da titularidade: o notário assume os riscos do empreendimento.
Bancos	Transferidos ativos, agências, direitos e deveres contratuais, há típica sucessão trabalhista, com responsabilidade do sucessor inclusive pelo período anterior.

2.6. Pegadinhas de prova

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
“As obrigações anteriores recaem sobre a sucedida e as posteriores sobre a sucessora.”	O sucessor responde por todas, inclusive as contraídas antes da transferência.
“Comprovada fraude, a sucedida responde subsidiariamente.”	Responde solidariamente com a sucessora.
“Os contratos são extintos, surgindo novas relações contratuais.”	Os contratos não são afetados e seguem seu curso normal.
“Havendo fraude na transferência, não há sucessão.”	Há sucessão; a fraude apenas acrescenta a responsabilidade solidária da sucedida.
“A transferência de obrigações depende das condições em que a sucessão foi pactuada.”	Não depende: a regra é legal e cogente.

PARTE III — RELAÇÃO DE TRABALHO × RELAÇÃO DE EMPREGO

3.1. Gênero e espécie

Relação de trabalho	Gênero. Expressão ampla que engloba os mais diversos tipos de labor humano: avulso, autônomo, eventual, estagiário, voluntário, cooperado, temporário.
Relação de emprego	Espécie. Só existe quando presentes todos os elementos fático-jurídicos indispensáveis. Corresponde ao contrato individual de trabalho, acordo tácito ou expresso .

São relações de emprego	Empregado urbano, empregado rural, empregado doméstico, aprendiz. Todos têm vínculo empregatício.
São apenas relações de trabalho	Trabalhador avulso, autônomo, eventual, estagiário, voluntário, cooperado. Falta a algum deles um elemento fático-jurídico — e por isso não há vínculo.

3.2. Elementos fático-jurídicos

Pessoa física	Empregado é sempre pessoa física. Prestação de pessoa jurídica a pessoa jurídica não atrai as normas trabalhistas.
Pessoalidade	O prestador é sempre o mesmo — serviço intuitu personae , com caráter de infungibilidade . Não pode fazer-se substituir por terceiros.
Subordinação	Elemento mais marcante . O empregador dirige, coordena e fiscaliza a prestação. É o que distingue o empregado do autônomo .
Onerosidade	A força de trabalho é colocada à disposição em troca de contraprestação salarial.
Não eventualidade	Trabalho prestado de forma permanente. A repetibilidade pode dar-se tanto em atividade-fim quanto em atividade-meio , e se configura mesmo sem labor em todos os dias da semana.

Alteridade — os riscos da atividade econômica são integralmente do empregador. É o requisito que explica por que os salários são devidos ainda que a empresa tenha prejuízo, e o que a banca cobra quando fala em “riscos da atividade econômica”.

3.3. Dimensões da subordinação

Clássica ou tradicional	Manifesta-se por meio de ordens diretas do empregador.
Objetiva	O trabalhador se integra aos objetivos do empreendimento.
Estrutural	O trabalhador se insere na estrutura do tomador, passando a fazer parte de sua dinâmica.

Os meios **telemáticos e informatizados** de comando, controle e supervisão equiparam-se, para fins de subordinação jurídica, aos meios pessoais e diretos.

3.4. Não eventualidade × continuidade

Não eventualidade	Expressão do art. 3º da CLT — vale para os empregados em geral. Não se confunde tecnicamente com continuidade.
Continuidade	Expressão da lei do empregado doméstico, que exige serviço prestado por mais de 2 dias por semana . A banca, porém, já usou “continuidade” como elemento das relações de emprego em geral.

3.5. O que não caracteriza e o que não afasta o vínculo

⚠ DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA — exclusividade nunca foi requisito da relação de emprego — a banca insiste nisso	
Exclusividade	Não é requisito . A mesma pessoa física pode ter relação de emprego com mais de um empregador.
Local da prestação	Não se distingue entre o trabalho no estabelecimento, no domicílio do empregado ou a distância, presentes os pressupostos.
Parentesco	O filho pode ser empregado do pai, presentes os requisitos: não há vedação legal.
Finalidade lucrativa do tomador	Entidade filantrópica, clube de mães ou instituição sem fins lucrativos pode ser empregadora.
Proibição estatutária	A eventual penalidade disciplinar prevista no Estatuto do Policial Militar não impede o reconhecimento do vínculo com empresa privada.

3.6. Pegadinhas de prova

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
“Exclusividade é requisito da relação de emprego.”	Não é . Os elementos são pessoa física, pessoalidade, subordinação, onerosidade e não eventualidade.
“Toda relação de trabalho é relação de emprego.”	O inverso é que é verdadeiro: emprego é espécie do gênero relação de trabalho .
“O trabalho eventual é modalidade de contrato regido pela CLT.”	Falta a não eventualidade : há relação de trabalho, não de emprego.
“O vínculo entre empregado e empregador não tem natureza contratual.”	Tem: o contrato individual de trabalho corresponde à relação de emprego.
“O trabalhador avulso é espécie de empregado.”	Não é empregado , embora a Constituição garanta igualdade de direitos com o trabalhador de vínculo permanente.
“Empregado é pessoa física ou jurídica.”	Empregado é sempre pessoa física ; o empregador é que pode ser pessoa jurídica.

3.7. Fraude na contratação

Primazia da realidade sobre a forma	Descaracteriza a relação civil de prestação de serviços quando, no cumprimento do contrato, aparecem os elementos fático-jurídicos da relação de emprego. É o princípio invocado contra o falso autônomo, o falso cooperado e o falso microempreendedor.
Nulidade dos atos fraudulentos	São nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação da CLT. Exemplo típico: prestadores admitidos como “sócios” de 1% do capital, sem poder de gestão nem participação nos lucros.

PARTE IV — A FIGURA JURÍDICA DO EMPREGADOR

⚠ DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA — art. 2º, § 1º — instituição sem fins lucrativos que admite empregados é empregadora
--

4.1. Conceito legal

CLT, art. 2º <i>Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.</i>

A definição é criticada — empregador pode ser **pessoa física, jurídica ou ente despersonalizado** —, mas, se a alternativa reproduz a literalidade do art. 2º, ela estará correta.

4.2. Equiparados a empregador

CLT, art. 2º, § 1º Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que admitirem trabalhadores como empregados.

Profissionais liberais	O advogado, o médico ou o dentista que contrata secretária é empregador.
Instituições de beneficência	A entidade filantrópica que admite trabalhadores como empregados é empregadora.
Associações recreativas	Clube ou associação sem finalidade lucrativa também assume a condição.
Outras instituições sem fins lucrativos	A ausência de exploração de atividade econômica não afasta o vínculo, presentes os elementos da relação de emprego.

4.3. Efeitos jurídicos: despersonalização × assunção dos riscos

Despersonalização	O contrato permanece válido ainda que se altere o sujeito empregador — é o fundamento da sucessão trabalhista. O empregado se liga à personalidade ; o empregador, à impessoalidade .
Assunção dos riscos (alteridade)	O prejuízo do empreendimento é integralmente do empregador, que não pode dividir os riscos com o empregado nem em circunstâncias especiais.

Sem distinções. Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador, nem entre o trabalho **intelectual, técnico e manual** — regra que a CLT e a Constituição repetem.

4.4. Pegadinhas de prova

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
“Empregador é sempre pessoa jurídica.”	Pode ser pessoa física ou ente despersonalizado.
“Instituição sem fins lucrativos não se equipara ao empregador.”	Equipara-se , se admitir trabalhadores como empregados.
“Em circunstâncias previstas em lei o empregador pode dividir os riscos com o empregado.”	Não pode: a alteridade impõe a assunção integral dos riscos.
“Haverá distinção entre trabalho intelectual, técnico e manual.”	Não haverá distinção alguma.

PARTE V — TRABALHO TEMPORÁRIO

5.1. A relação trilateral

Lei 6.019/74, art. 2º Trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física contratada por uma empresa de trabalho temporário que a coloca à disposição de uma empresa tomadora de serviços, para atender à necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou à demanda complementar de serviços.

Empresa de trabalho temporário	Pessoa jurídica , registrada no Ministério do Trabalho. Assalaria o trabalhador e responde diretamente pelos direitos assegurados em lei.
Empresa tomadora	Dirige a prestação pessoal dos serviços — único caso de terceirização em que pode haver pessoalidade . Responde subsidiariamente pelas obrigações do período da prestação.
Trabalhador temporário	Pessoa física, com vínculo junto à empresa de trabalho temporário, mas cujo trabalho é prestado em favor da tomadora . Deve subordinação às duas.

5.2. Regras que a banca cobra

Hipóteses	Substituição transitória de pessoal permanente ou demanda complementar de serviços. Não há restrição às atividades-meio.
Prazo	180 dias , consecutivos ou não, com relação ao mesmo empregador.
Contrato com a tomadora	Natureza civil e obrigatoriamente escrito , à disposição da fiscalização no estabelecimento da tomadora.
Contrato com o trabalhador	Obrigatoriamente escrito — exceção à regra celetista do contrato tácito ou verbal.
Cláusula de reserva	Nula de pleno direito a cláusula que proíbe a contratação do trabalhador pela tomadora ao fim do prazo.
Jornada	Oito horas, com extraordinárias não excedentes de duas e acréscimo de 20% — dispositivo lido conforme a Constituição, que fixa 8 horas diárias, 44 semanais e adicional mínimo de 50%.
Remuneração	Equivalente à percebida pelos empregados da mesma categoria da tomadora, calculada à base horária, garantido o salário mínimo.
Estrangeiros	É defeso às empresas de prestação de serviço temporário contratar estrangeiros com visto provisório de permanência no País.

5.3. Pegadinhas de prova

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
“É lícito estabelecer cláusula de reserva vedando a contratação do trabalhador pela tomadora.”	A cláusula é nula de pleno direito .
“O contrato entre a empresa de trabalho temporário e a tomadora pode ser escrito ou verbal.”	Tem de ser escrito — assim como o contrato com o próprio trabalhador.
“O prazo é de 120 dias” ou “de seis meses”.	O prazo é de 180 dias , consecutivos ou não.
“A jornada normal do temporário não pode exceder 6 horas diárias.”	A jornada é de 8 horas .
“Empresa de trabalho temporário é pessoa física ou jurídica.”	É pessoa jurídica registrada no Ministério do Trabalho.
“O trabalho é prestado indistintamente em favor da empresa de trabalho temporário e da tomadora.”	É prestado em favor da tomadora ; do contrário seria relação bilateral comum.
“O temporário só pode ser contratado para serviços fora da atividade-fim.”	A lei não restringe às atividades-meio.

PARTE VI — RESPONSABILIDADE DO SÓCIO RETIRANTE

 **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** — art. 10-A: subsidiária, dois anos contados da averbação — troque um desses dados e a alternativa fica errada

6.1. Regra e ordem de preferência

CLT, art. 10-A O sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, observada a seguinte ordem de preferência:

I	a empresa devedora;
II	os sócios atuais; e
III	os sócios retirantes.

CLT, art. 10-A, parágrafo único O sócio retirante responderá solidariamente com os demais quando ficar comprovada fraude na alteração societária decorrente da modificação do contrato.

6.2. Retirada típica × retirada com fraude

Retirada típica	Responsabilidade subsidiária , limitada às ações ajuizadas até 2 anos da averbação da retirada, e apenas quanto ao período em que figurou como sócio.
Retirada com fraude comprovada	Responsabilidade solidária com os sócios atuais, sem o benefício da ordem de preferência.

Marco inicial dos 2 anos: a **averbação** da alteração do quadro societário na junta comercial. Enquanto não houver averbação, o prazo não começa a correr e o retirante pode ser responsabilizado a qualquer tempo. O que importa é a data do **ajuizamento** da ação, não a data em que o sócio é incluído no polo passivo.

6.3. Pegadinhas de prova

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
“Responde solidariamente pelas obrigações da sociedade.”	Em regra responde subsidiariamente ; só é solidária com fraude comprovada.
“Dois anos contados da retirada do sócio, independentemente de averbação.”	Dois anos contados da averbação da modificação do contrato.
“Responde pelo período dos últimos dois anos em que figurou como sócio.”	Responde por todo o período em que figurou como sócio.
“Prazo de um ano” ou “de cinco anos”.	O prazo é de dois anos .
“Comprovada fraude, responde de forma exclusiva.”	Responde de forma solidária com os demais.

6.4. Síntese das responsabilidades

Instituto	Responsabilidade	Detalhe que decide a questão
Grupo econômico	Solidária	Entre todas as integrantes, ainda que o empregado nunca tenha servido a elas.
Sucessão típica	Exclusiva do sucessor	Alcança inclusive as obrigações contraídas antes da transferência.
Sucessão com fraude	Solidária	A sucedida responde solidariamente com a sucessora.
Sócio retirante	Subsidiária	Ações ajuizadas até 2 anos da averbação; ordem: empresa, sócios atuais, sócios retirantes.
Sócio retirante com fraude	Solidária	Com os demais sócios, afastada a ordem de preferência.
Terceirização regular	Subsidiária	Da contratante, quanto ao período em que ocorrer a prestação de serviços.
Dono da obra	Nenhuma, em regra	Salvo empresa construtora ou incorporadora, ou empreiteiro sem idoneidade econômico-financeira.

PARTE VII — APRENDIZ E TRABALHO DO MENOR

7.1. Contrato de aprendizagem

É contrato de trabalho **especial**, e **gera vínculo empregatício** — afirmar o contrário é erro clássico.

CLT, art. 428 Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 (quatorze) e menor de 24 (vinte e quatro) anos inscrito em programa de aprendizagem formação técnico-profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz, a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação.

Idade	Maior de 14 e menor de 24 anos. O limite máximo não se aplica ao aprendiz com deficiência.
Validade	Anotação na CTPS, matrícula e frequência na escola caso não tenha concluído o ensino médio, e inscrição em programa de aprendizagem.
Duração	Não pode ser estipulado por mais de 2 anos , exceto para aprendiz com deficiência.
Jornada	6 horas diárias, vedadas a prorrogação e a compensação . Pode ir a 8 horas para quem já concluiu o ensino fundamental, computadas as horas de aprendizagem teórica.
Cota legal	De 5% no mínimo a 15% no máximo dos trabalhadores cujas funções demandem formação profissional. Até 10% da cota pode ir para práticas desportivas e infraestrutura esportiva.
Salário	Garantido o salário mínimo hora, salvo condição mais favorável.

7.2. Extinção do contrato de aprendizagem

Extingue-se no termo, ou quando o aprendiz completar **24 anos** — ressalvado o aprendiz com deficiência —, ou ainda antecipadamente nas hipóteses abaixo.

I	desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz, salvo para o aprendiz com deficiência quando desprovido de recursos de acessibilidade, de tecnologias assistivas e de apoio necessário ao desempenho de suas atividades;
II	falta disciplinar grave;
III	ausência injustificada à escola que implique perda do ano letivo; ou
IV	a pedido do aprendiz.

7.3. Aprendizagem × estágio

Critério	Aprendizagem	Estágio
Relação	De emprego	De trabalho em sentido amplo — não é relação de emprego

Critério	Aprendizagem	Estágio
Agentes	Aprendiz, empregador e entidade qualificada em formação técnico-profissional	Estagiário, concedente do estágio e instituição de ensino
Formalização	Contrato escrito de aprendizagem	Termo de compromisso
CTPS	Demanda registro	Não há registro em CTPS
Cota legal	De 5% a 15% dos trabalhadores	Não há obrigatoriedade legal
Duração	Até 2 anos, como regra	Até 2 anos, exceto estagiário com deficiência

No trabalho do menor, é **proibido** o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de **18** anos e qualquer trabalho a menores de **16**, salvo na condição de aprendiz a partir dos **14**. O menor pode firmar recibo de salário, mas é vedado ao menor de 18 anos dar quitação de verbas rescisórias **sem assistência** dos responsáveis legais.

PARTE VIII — VARREDURA RÁPIDA (temas de menor recorrência)

Empregado doméstico	Serviço contínuo, subordinado, oneroso e pessoal , de finalidade não lucrativa , à pessoa ou à família, no âmbito residencial, por mais de 2 dias por semana . Empregador doméstico é pessoa física ou família — nunca pessoa jurídica; admite-se grupo unitário, como república estudantil. Quem trabalha em pensionato, empreendimento com fins lucrativos, não é doméstico.
Empregado rural	Pessoa física que, em propriedade rural ou prédio rústico , presta serviços não eventuais a empregador rural . Além dos cinco elementos comuns, exige esses dois. Quem trabalha em empresa de reflorestamento é rurícola , não industriário.
Estagiário	Relação trilateral — estagiário, concedente e instituição de ensino. Não cria vínculo, observados os requisitos legais. Duração máxima de 2 anos na mesma concedente; recesso de 30 dias, não “férias”. Manter estagiário em desconformidade com a lei caracteriza vínculo de emprego . A bolsa não transforma o estágio em emprego.
Trabalhador autônomo	Labora sem subordinação e, em regra, sem pessoalidade. A CLT admite o autônomo exclusivo : contratado com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, cumpridas as formalidades legais, fica afastada a qualidade de empregado.
Trabalhador eventual	Descontinuidade da prestação, sem ânimo definitivo; sem fixação jurídica a uma única fonte, com pluralidade de tomadores; curta duração; trabalho ligado a evento certo e episódico, fora do padrão dos fins normais do empreendimento.
Trabalhador avulso	Presta serviços a diversos tomadores em curtos intervalos — falta a não eventualidade, logo não é empregado . Ainda assim tem FGTS, repouso semanal, 13º e adicional noturno, e a Constituição assegura igualdade de direitos com o trabalhador de vínculo permanente. Exemplo típico: o estivador portuário.
Trabalho voluntário	Atividade não remunerada prestada a entidade pública ou a instituição privada sem fins lucrativos com objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência. Falta a onerosidade : não gera vínculo.
Cooperado	Qualquer que seja o ramo da sociedade cooperativa, não existe vínculo entre ela e seus associados, nem entre estes e os tomadores. O verdadeiro cooperado é autônomo, não subordinado à cooperativa.
Empregado intermitente	Alternância de períodos de trabalho e de inatividade. Convocação com 3 dias de antecedência e resposta em até 1 dia útil; a recusa não descaracteriza a subordinação nem é justa causa. O período de inatividade não é tempo à disposição. Representa mitigação da alteridade.
Teletrabalho	Prestação de serviços fora das dependências do empregador com uso de tecnologias de informação, que não se configure como trabalho externo. O comparecimento eventual ao estabelecimento não descaracteriza o regime .
Altos empregados	Subordinação mitigada. Gerentes e equiparados ficam fora do capítulo da duração do trabalho se o salário do cargo de confiança, com a gratificação, não for inferior ao efetivo acrescido de 40% ; nos bancários, a gratificação não pode ser inferior a 1/3 do salário do cargo efetivo. Empregado com nível superior e salário igual ou superior a duas vezes o teto do RGPS negocia por acordo individual.
Empregado público	A investidura em emprego público depende de concurso . A contratação sem concurso após 1988 é nula, conferindo apenas o pagamento das horas trabalhadas e o FGTS. Se a entidade da Administração Indireta é depois privatizada, convalidam-se os efeitos do contrato.
Contrato individual de trabalho	Acordo tácito ou expresso . Prazo determinado: máximo de 2 anos ; prorrogado mais de uma vez, passa a vigorar por prazo indeterminado. Contrato de experiência : até 90 dias . Não se pode exigir comprovação de experiência prévia superior a 6 meses .
Dono da obra	O contrato de empreitada de construção civil entre dono da obra e empreiteiro não gera responsabilidade solidária ou subsidiária, salvo sendo o dono da obra empresa construtora ou incorporadora. Exceto ente público, o dono da obra que contrata empreiteiro sem idoneidade econômico-financeira responde subsidiariamente, por culpa in eligendo.
Sem vínculo por lei	Ministros de confissão religiosa, membros de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa; dirigentes e assessores político-partidários remunerados com valor mensal igual ou superior a duas vezes o teto do RGPS; profissional-parceiro de salão de beleza com contrato de parceria formalizado.
Microempreendedor individual	Pode ter um único empregado , que receba exclusivamente um salário mínimo ou o piso da categoria. Descumpridas as condições legais, pode ser tratado como empregador; presentes os elementos fático-jurídicos, pode ter reconhecida a condição de empregado — aplicação da primazia da realidade sobre a forma .
Férias fracionadas	Desde que haja concordância do empregado , em até três períodos , um deles não inferior a 14 dias corridos e os demais não inferiores a 5 dias corridos, cada um.

LEI SECA E JURISPRUDÊNCIA ESSENCIAIS

A) LEI SECA

A.1 — Empregador, equiparados e grupo econômico

CLT, art. 2º *Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.*

§ 1º	Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que admitirem trabalhadores como empregados.
§ 2º	Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego.
§ 3º	Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes.

A.2 — Empregado e local da prestação

CLT, art. 3º *Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário.*

Parágrafo único	Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual.
-----------------	---

CLT, art. 6º *Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado a distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego.*

Parágrafo único	Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam, para fins de subordinação jurídica, aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio.
CLT, art. 442 <i>Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de emprego.</i>	
CLT, art. 442-A <i>Para fins de contratação, o empregador não exigirá do candidato a emprego comprovação de experiência prévia por tempo superior a 6 (seis) meses no mesmo tipo de atividade.</i>	
CLT, art. 445 <i>O contrato de trabalho por prazo determinado não poderá ser estipulado por mais de 2 (dois) anos, observada a regra do art. 451.</i>	
Parágrafo único	O contrato de experiência não poderá exceder de 90 (noventa) dias.
Art. 451	O contrato de trabalho por prazo determinado que, tácita ou expressamente, for prorrogado mais de uma vez passará a vigorar sem determinação de prazo.

A.3 — Sucessão de empregadores

CLT, art. 10 <i>Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados.</i>	
CLT, art. 448 <i>A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados.</i>	
CLT, art. 448-A <i>Caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores prevista nos arts. 10 e 448 desta Consolidação, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor.</i>	
Parágrafo único	A empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora quando ficar comprovada fraude na transferência.
Lei 11.101/05, art. 141, II <i>o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho.</i>	

A.4 — Trabalho temporário, autônomo e cooperado

Lei 6.019/74, art. 4º <i>Empresa de trabalho temporário é a pessoa jurídica, devidamente registrada no Ministério do Trabalho, responsável pela colocação de trabalhadores à disposição de outras empresas temporariamente.</i>	
Lei 6.019/74, art. 11, parágrafo único <i>Será nula de pleno direito qualquer cláusula de reserva, proibindo a contratação do trabalhador pela empresa tomadora ou cliente ao fim do prazo em que tenha sido colocado à sua disposição pela empresa de trabalho temporário.</i>	
CLT, art. 442, § 1º <i>Qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados, nem entre estes e os tomadores de serviços daquela.</i>	
CLT, art. 442-B <i>A contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no art. 3º desta Consolidação.</i>	

A.5 — Aprendizagem

CLT, art. 429 <i>Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional.</i>	
CLT, art. 432 <i>A duração do trabalho do aprendiz não excederá de seis horas diárias, sendo vedadas a prorrogação e a compensação de jornada.</i>	
§ 1º	O limite previsto neste artigo poderá ser de até oito horas diárias para os aprendizes que já tiverem completado o ensino fundamental, se nelas forem computadas as horas destinadas à aprendizagem teórica.

CLT, art. 428, §§ 1º, 3º e 5º *§ 1º A validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social, matrícula e frequência do aprendiz na escola, caso não haja concluído o ensino médio, e inscrição em programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica. § 3º O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de aprendiz portador de deficiência. § 5º A idade máxima prevista no caput deste artigo não se aplica a aprendizes portadores de deficiência.*

A.6 — Estágio, trabalho rural e voluntário

Lei 11.788/08, art. 3º <i>O estágio (...) não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, observados os seguintes requisitos:</i>	
I	matrícula e frequência regular do educando em curso de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e nos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos e atestados pela instituição de ensino;
II	celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a instituição de ensino;
III	compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso.
Lei 11.788/08, art. 15 <i>A manutenção de estagiários em desconformidade com esta Lei caracteriza vínculo de emprego do educando com a parte concedente do estágio para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária.</i>	
Lei 5.889/73, art. 2º <i>Empregado rural é toda pessoa física que, em propriedade rural ou prédio rústico, presta serviços de natureza não eventual a empregador rural, sob a dependência deste e mediante salário.</i>	
Lei 5.889/73, art. 3º, § 2º <i>Sempre que uma ou mais empresas, embora tendo cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico ou financeiro rural, serão responsáveis solidariamente nas obrigações decorrentes da relação de emprego.</i>	
Lei 9.608/98, art. 1º <i>Considera-se serviço voluntário, para os fins desta Lei, a atividade não remunerada prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza ou a instituição privada de fins não lucrativos que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa.</i>	
CLT, art. 9º <i>Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação.</i>	

CF/88, art. 7º, XXXIII proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

CF/88, art. 37, II a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

B) JURISPRUDÊNCIA

Identificação	Resumo estratégico e tese principal	Como aparece / pode ser explorada nas questões
SUM-129 do TST CONTRATO DE TRABALHO. GRUPO ECONÔMICO	Trata da chamada solidariedade ativa do grupo: o empregado designado para servir a várias empresas do grupo continua com um só contrato. Tese: a prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico, durante a mesma jornada de trabalho, não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrário.	A banca inventa limites de horas semanais, controle de horário ou ordens de superior da outra empresa para “criar” um segundo contrato. Nada disso existe: só o ajuste em contrário afasta a regra.
SUM-239 do TST BANCÁRIO. EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Enquadra como bancário quem trabalha para empresa de processamento de dados do mesmo grupo do banco. Tese: é bancário o empregado de empresa de processamento de dados que presta serviço a banco integrante do mesmo grupo econômico, exceto quando a empresa de processamento de dados presta serviços a banco e a empresas não bancárias do mesmo grupo econômico ou a terceiros.	A exceção é a chave: prestando serviço também a empresas não bancárias do grupo ou a terceiros, não há enquadramento como bancário.
SUM-93 do TST BANCÁRIO. VENDA DE PAPÉIS DE EMPRESA DO GRUPO	Integra a remuneração a vantagem obtida na venda de papéis de empresa do mesmo grupo. Tese: integra a remuneração do bancário a vantagem pecuniária por ele auferida na colocação ou na venda de papéis ou valores mobiliários de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, se exercida essa atividade no horário e no local de trabalho e com o consentimento, tácito ou expresso, do banco empregador.	Cai afirmando que, por serem atividades correlatas, a vantagem não integra a remuneração. Integra , presentes horário, local e consentimento.
SUM-205 do TST CANCELADA	Exigia que a empresa do grupo tivesse participado da relação processual para ser executada. Está cancelada desde 2003. Tese: não subsiste, como enunciado do TST, a exigência de ajuizamento contra todas as empresas do grupo. Atenção: por fundamento constitucional diverso, o Tema 1.232 do STF chegou a resultado próximo — a execução, em regra, não alcança quem ficou fora da fase de conhecimento.	A alternativa que condiciona a solidariedade ao ajuizamento contra todas as integrantes do grupo está errada .
OJ 411 da SDI-1 do TST SUCESSÃO TRABALHISTA. AQUISIÇÃO DE EMPRESA PERTENCENTE A GRUPO ECONÔMICO	Quem compra apenas uma empresa de um grupo não herda as dívidas das demais integrantes. Tese: o sucessor não responde solidariamente por débitos trabalhistas de empresa não adquirida, integrante do mesmo grupo econômico da empresa sucedida, quando, à época, a empresa devedora direta era solvente ou idônea economicamente, ressalvada a hipótese de má-fé ou fraude na sucessão.	O enunciado descreve a compra de uma empresa do grupo e esconde na frase final que a devedora era “reconhecidamente inidônea” — nesse caso o adquirente responde . Leia até o fim antes de marcar.
OJ 225 da SDI-1 do TST CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO	Divide a responsabilidade conforme o momento em que o contrato de trabalho foi rescindido. Tese: rescisão após a entrada em vigor da concessão, a segunda concessionária responde como sucessora, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária da primeira pelos débitos contraídos até a concessão; contrato extinto antes da concessão, responsabilidade exclusivamente da antecessora.	Cai afirmando que a sucessora responde pelos contratos rescindidos antes e depois da concessão. Errado: antes da concessão, só a antecessora.
OJ 92 da SDI-1 do TST DESMEMBRAMENTO DE MUNICÍPIOS	Afasta a sucessão integral quando nasce um novo município. Tese: em caso de criação de novo município, por desmembramento, cada uma das novas entidades responsabiliza-se pelos direitos trabalhistas do empregado no período em que figurarem como real empregador.	A troca clássica é dizer que o município criado responde pela integralidade dos direitos. Cada um responde pelo seu período.
OJ 261 da SDI-1 do TST BANCOS. SUCESSÃO TRABALHISTA	Confirma a sucessão quando são transferidos ativos, agências e a carteira contratual. Tese: as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para o banco sucedido, são de responsabilidade do sucessor.	Serve de âncora para a regra do art. 448-A: o sucessor responde também pelo passado do contrato.
OJ 191 da SDI-1 do TST DONO DA OBRA. EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	Exclui o dono da obra da cadeia de responsabilidade, com exceções. Tese: o contrato de empreitada de construção civil entre o dono da obra e o empreiteiro não enseja responsabilidade solidária ou subsidiária nas obrigações trabalhistas contraídas pelo empreiteiro, salvo sendo o dono da obra uma empresa construtora ou incorporadora.	A exclusão alcança também médias e grandes empresas e entes públicos. Exceto ente público, o dono da obra que contrata empreiteiro sem idoneidade econômico-financeira responde subsidiariamente.
SUM-386 do TST POLICIAL MILITAR. VÍNCULO COM EMPRESA PRIVADA	Separa a esfera disciplinar estatutária da esfera trabalhista. Tese: preenchidos os requisitos do art. 3º da CLT, é legítimo o reconhecimento de relação de emprego entre policial militar e empresa privada, independentemente do eventual cabimento de penalidade disciplinar prevista no Estatuto do Policial Militar.	Cai afirmando que a vedação estatutária impede o vínculo. Não impede — a punição administrativa é problema de outro ramo.
SUM-269 do TST DIRETOR ELEITO	Define o efeito da eleição do empregado para cargo de direção. Tese: o empregado eleito para ocupar cargo de diretor tem o respectivo contrato de trabalho suspenso, não se computando o tempo de serviço desse período, salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de emprego.	A ressalva final é o que decide a questão: permanecendo a subordinação , conta-se o tempo de serviço.
SUM-363 do TST CONTRATO NULO. EFEITOS	Regula os efeitos da contratação sem concurso público após 1988. Tese: a contratação de servidor público sem prévia aprovação em concurso confere direito apenas ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e aos depósitos do FGTS.	Costuma vir combinada com o art. 37, II, da Constituição. Nada além de horas trabalhadas e FGTS é devido.
SUM-430 do TST AUSÊNCIA DE CONCURSO. ULTERIOR PRIVATIZAÇÃO	Trata da admissão irregular em entidade da Administração Indireta que depois é privatizada. Tese: convalidam-se os efeitos do contrato de trabalho que, considerado nulo por ausência de concurso público, quando celebrado originalmente com ente da Administração Pública Indireta, continua a existir após a sua privatização.	Convalidar é regularizar: o vínculo continua válido e produz efeitos regulares depois da privatização.

Identificação	Resumo estratégico e tese principal	Como aparece / pode ser explorada nas questões
OJ 38 da SDI-1 do TST EMPREGADO DE EMPRESA DE REFLORESTAMENTO	Enquadra o trabalhador pelo objeto do trabalho, não pelo destino do produto. Tese: o empregado que trabalha em empresa de reflorestamento, cuja atividade está diretamente ligada ao manuseio da terra e de matéria-prima, é rurícola e não industrial, pouco importando que o fruto de seu trabalho seja destinado à indústria.	A pegadinha é o destino industrial da produção, que não transforma o rurícola em industrial.
Tema 1.232 do STF GRUPO ECONÔMICO NA EXECUÇÃO	Fecha a porta do redirecionamento como regra e abre duas exceções estreitas. Tese: o cumprimento da sentença trabalhista não pode ser direcionado a empresa que não participou da fase de conhecimento, exigindo-se a indicação do corresponsável na petição inicial; admite-se a inclusão, excepcionalmente, nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e de abuso da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil), observados o art. 855-A da CLT e os arts. 133 a 137 do CPC, com contraditório e ampla defesa. Alcança redirecionamentos anteriores à Reforma de 2017, ressalvados os casos com trânsito em julgado, dívida já satisfeita ou execução definitivamente arquivada.	A banca ainda cobra a redação antiga, que permitia a inclusão bastando o incidente de desconsideração — hoje isso está errado : a regra é a impossibilidade, e o incidente é requisito das duas exceções, não a porta de entrada.
Tema 355 do STF PENHORA ANTERIOR À SUCESSÃO PELA UNIÃO	Preserva a penhora já efetivada quando a entidade privada é depois sucedida por ente público. Tese: é válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório.	Cai afirmando que a penhora anterior perde validade e que a execução passa a seguir o rito do precatório. É o oposto.

RESUMO ESTRATÉGICO PARA CONCURSOS DOS TRTs - MENTORIA PROF. EDUARDO JOSÉ**ANALISTA JUDICIÁRIO — ÁREA JUDICIÁRIA • DIREITO DO TRABALHO — AULA 03**

Terceirização • Responsabilidade do tomador • Terceirização na Administração Pública • Trabalho temporário • Flexibilização

⚠ Legenda: o selo **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** marca os pouquíssimos pontos de maior recorrência. Se o tempo apertar, revise primeiro o que está selado.

PARTE I — TERCEIRIZAÇÃO: OBJETO LÍCITO E RESPONSABILIDADE DO TOMADOR

⚠ **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** — a terceirização hoje é irrestrita — alcança a atividade-fim, inclusive a atividade principal

1.1. Relação trilateral: quem é quem

Na terceirização há **relação trilateral** sustentada por **dois contratos**: um **contrato de trabalho** entre a prestadora e o empregado e um **contrato de natureza civil** entre a prestadora e a contratante.

Figura	Papel na relação
Empresa prestadora de serviços (EPS)	Pessoa jurídica de direito privado com capacidade econômica compatível com a execução. Contrata, remunera e dirige o trabalho dos seus trabalhadores — e pode subcontratar outras empresas.
Contratante (tomadora)	Pessoa física ou jurídica que transfere a execução de quaisquer de suas atividades, inclusive a atividade principal .
Trabalhador terceirizado	Empregado da EPS. Não se subordina diretamente à contratante e não forma vínculo com ela — nem ele nem os sócios da prestadora, qualquer que seja o ramo.

1.2. Atividade-meio × atividade-fim

Regime	Conteúdo
Regime anterior	Só se admitiam serviços especializados ligados à atividade-meio , além de conservação e limpeza e de vigilância . A atividade-fim era vedada.
Regime atual	Quaisquer atividades podem ser terceirizadas, inclusive a atividade principal da contratante. Não há mais diferenciação entre atividade-meio e atividade-fim.

- É lícita a terceirização em **todas as etapas do processo produtivo, independentemente do objeto social** das empresas envolvidas, **mantida a responsabilidade subsidiária** da contratante.
- Foi confirmada a **constitucionalidade** da ampliação da terceirização, inclusive quanto à sua possibilidade no âmbito da **Administração Pública**.

1.3. Responsabilidade do tomador: subsidiária é a regra

Modalidade	Quando incide
Subsidiária	Regra geral — na terceirização (art. 5º-A, § 5º) e no trabalho temporário (art. 10, § 7º). Significa ordem de preferência : cobra-se primeiro da própria contratada e só em segundo lugar do tomador.
Solidária	Exceção — falência da ETT no trabalho temporário (art. 16); encargos previdenciários nos contratos administrativos de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra; e danos causados à saúde do trabalhador.

- Abrangência: a responsabilidade subsidiária alcança **todas as verbas** decorrentes da condenação referentes ao **período da prestação laboral** — não apenas o salário, mas também as demais verbas remuneratórias e indenizatórias.
- Requisito processual: o tomador só responde se **participou da relação processual** e **consta também do título executivo judicial**.

1.4. Pegadinhas do bloco

Cai afirmando que... (ERRADO)	O que está CERTO
“A contratante responde solidariamente pelas obrigações trabalhistas.”	Responde subsidiariamente . A solidariedade é exceção, e não a regra da terceirização.
“Só podem ser terceirizadas atividades-meio .”	Terceiriza-se qualquer atividade, inclusive a principal da contratante.
“A responsabilidade subsidiária depende de os serviços serem determinados e específicos .”	Essa exigência foi excluída . O serviço, porém, deve ser especificado no contrato de prestação de serviços.
“É lícito contrato geral de prestação de serviços, sem determinar expressa e especificamente o que será prestado.”	O contrato conterá a especificação do serviço e é vedado utilizar o terceirizado em atividades distintas das contratadas.

PARTE II — OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE, QUARENTENA E REQUISITOS DA PRESTADORA

⚠ **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** — art. 4º-C (dever) × art. 5º-A, § 4º (faculdade) — a banca troca “poderá” por “deverá”

2.1. Facilidades ao terceirizado: obrigatório × facultativo

Situação	Regra
Serviços nas dependências da tomadora	A contratante é obrigada a assegurar aos terceirizados as mesmas condições dos seus empregados (art. 4º-C, caput).
Serviços prestados em outro local	A contratante poderá — mera faculdade — estender atendimento médico, ambulatorial e de refeição (art. 5º-A, § 4º).
Terceirizados em número igual ou superior a 20%	A contratante poderá disponibilizar alimentação e atendimento ambulatorial em outros locais apropriados e com igual padrão de atendimento (art. 4º-C, § 2º).

Condições asseguradas quando o serviço é prestado nas dependências da tomadora

Alimentação	Garantida aos empregados da contratante, quando oferecida em refeitórios .
Transporte	Direito de utilizar os serviços de transporte.
Atendimento médico	Médico ou ambulatorial existente nas dependências da contratante ou em local por ela designado.
Treinamento	Adequado, forneido pela contratada , quando a atividade o exigir.
Condições sanitárias	Medidas de proteção à saúde, de segurança no trabalho e instalações adequadas à prestação do serviço.

2.2. Segurança do ambiente e salário

- É **responsabilidade da contratante** garantir as condições de **segurança, higiene e salubridade** quando o trabalho for realizado **em suas dependências ou em local previamente convencionado em contrato**.
- Em caso de terceirização, tomador e prestador respondem **solidariamente** pelos **danos causados à saúde** dos trabalhadores.
- Salário: contratante e contratada **poderão** estabelecer remuneração equivalente à dos empregados próprios — é **faculdade**, não dever. A **equiparação obrigatória** ficou mantida **apenas para o trabalhador temporário**.

Síntese: em **ambiente de trabalho** há equivalência de direitos com o empregado próprio; em **salário**, não há.

2.3. Quarentena de 18 meses

Situação	Regra
Ex-prestador como sócio ou titular	Não pode figurar como contratada a pessoa jurídica cujos titulares ou sócios tenham prestado serviços à contratante nos últimos dezoito meses , como empregado ou como trabalhador sem vínculo (art. 5º-C).
Empregado demitido	Não poderá prestar serviços à mesma empresa como empregado de prestadora antes de dezoito meses contados da demissão (art. 5º-D).
Exceção	Titulares ou sócios aposentados — para eles não há quarentena.

- Finalidade: impedir que empregados sejam demitidos e recontratados como terceirizados e coibir a **pejotização** destinada a burlar a legislação trabalhista.

2.4. Requisitos de funcionamento da prestadora

Empregados da prestadora	Capital social mínimo
Até 10	R\$ 10.000,00
De 11 até 20	R\$ 25.000,00
De 21 até 50	R\$ 45.000,00
De 51 até 100	R\$ 100.000,00
Mais de 100	R\$ 250.000,00

- Além do capital social compatível: **inscrição no CNPJ** e **registro na Junta Comercial**. Não se exige registro no Ministério do Trabalho — essa exigência é da empresa de trabalho temporário.

PARTE III — TERCEIRIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

 **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** — a responsabilidade do ente público nunca é automática — depende de culpa comprovada na fiscalização

3.1. Dever de fiscalizar e modalidades de culpa

- A execução do contrato administrativo deve ser **acompanhada e fiscalizada** por um ou mais **fiscais do contrato**, representantes da Administração especialmente designados.

Culpa	Conteúdo
In eligendo	O tomador elegeu mal o prestador de serviços, que não cumpriu suas obrigações perante os empregados.
In vigilando	Fiscalização deficiente da tomadora, que permitiu a prática de irregularidades trabalhistas pela prestadora.

3.2. Regra da responsabilidade do ente público

- Os entes da Administração **direta e indireta** respondem **subsidiariamente** quando **evidenciada conduta culposa** no cumprimento das obrigações legais, especialmente na **fiscalização** do contrato.
- A responsabilidade **não decorre de mero inadimplemento** das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa **regularmente contratada**.
- A contratação irregular por empresa interposta **não gera vínculo de emprego** com órgãos da Administração direta, indireta ou fundacional — exigência de **concurso público**.

3.3. Ônus da prova — evolução

Momento	Entendimento
Entendimento anterior	Cabia à Administração provar que fiscalizou diligentemente os contratos. Sem essa prova, respondia subsidiariamente — o que tornava a responsabilização praticamente automática.
Entendimento atual	O ônus é do empregado (parte autora) : cabe a ele comprovar a culpa in vigilando , isto é, o comportamento negligente ou o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do poder público.

Atenção: **não há** responsabilidade subsidiária amparada **exclusivamente** na premissa da **inversão do ônus da prova**. Há **comportamento negligente** quando a Administração permanece **inerte após notificação formal** de que a contratada descumpra suas obrigações trabalhistas — enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo.

3.4. Encargos nos contratos administrativos

Encargos	Quem responde
Trabalhistas, fiscais e comerciais — regra	A inadimplência do contratado não transfere à Administração a responsabilidade pelo pagamento, nem pode onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras (art. 121, § 1º).
Trabalhistas — serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra	A Administração responde subsidiariamente , e somente se comprovada falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado (art. 121, § 2º).
Previdenciários — serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra	A Administração responde solidariamente (art. 121, § 2º).

Medidas de redução do risco trabalhista (dedicação exclusiva de mão de obra)

Garantia	Exigir caução, fiança bancária ou seguro-garantia com cobertura para verbas rescisórias inadimplidas .
Pagamento condicionado	Condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas vencidas relativas ao contrato.
Conta vinculada	Efetuar o depósito de valores em conta vinculada — valores absolutamente impenhoráveis .
Pagamento direto	Em caso de inadimplemento, pagar diretamente as verbas trabalhistas, deduzindo-as do valor devido ao contratado.

Fato gerador	Férias, décimo terceiro, ausências legais e verbas rescisórias pagos ao contratado somente na ocorrência do fato gerador .
- Nos contratos de terceirização, a Administração deve exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados. - Ainda que subcontrate parte do objeto, a contratada continua responsável pelas obrigações legais e contratuais inicialmente assumidas. Sistema S: as entidades paraestatais não integram a Administração direta ou indireta — são de direito privado. Configurada a terceirização de mão de obra, respondem subsidiariamente sem necessidade de constatação de culpa na fiscalização.	

PARTE IV — TRABALHO TEMPORÁRIO

⚠ DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA — 180 + 90 dias e a quarentena de 90 dias — a troca dos números é a cobrança clássica do tema

4.1. Trabalho temporário × contrato a prazo determinado

Figura	Conteúdo
Trabalho temporário	Relação trilateral : empresa de trabalho temporário (ETT), tomadora e trabalhador — este vinculado à ETT . A ETT intermedeia mão de obra ; o trabalho é prestado de forma subordinada à tomadora , mas sem vínculo de emprego com ela.
Contrato a prazo determinado (CLT)	Não existe ETT : a própria empresa interessada contrata o empregado a prazo determinado, nas hipóteses do art. 443 da CLT.

4.2. Hipóteses de cabimento

Hipótese	Conteúdo
Substituição transitória de pessoal permanente	Substituição de trabalhador permanente da tomadora afastado por suspensão ou interrupção do contrato de trabalho — férias, licenças e outros afastamentos previstos em lei.
Demanda complementar de serviços	Demanda oriunda de fatores imprevisíveis ou, quando decorrente de fatores previsíveis , de natureza intermitente, periódica ou sazonal .
Não é demanda complementar	Demandas contínuas ou permanentes e demandas decorrentes da abertura de filiais .
Greve	É proibida a contratação de temporário para substituir trabalhadores em greve, salvo nos casos previstos em lei — a exemplo da greve considerada abusiva.
Objeto	O contrato pode versar sobre atividades-meio e atividades-fim a serem executadas na tomadora.
Sujeito e meio	Apenas pessoa jurídica pode ser empresa de trabalho temporário; o trabalho temporário também é admitido no meio rural .

4.3. Prazo, prorrogação e quarentena

Regra	Conteúdo
Prazo	Cento e oitenta dias, consecutivos ou não , com relação ao mesmo empregador.
Prorrogação	Até noventa dias , consecutivos ou não, quando comprovada a manutenção das condições que a ensejaram.
Quarentena	Cumprido o período, o trabalhador só volta à mesma tomadora em novo contrato temporário após noventa dias do término do contrato anterior.
Descumprimento	A contratação anterior a esse prazo caracteriza vínculo empregatício com a tomadora .

4.4. Capital social: temporário × terceirização

Empresa	Exigência
ETT — trabalho temporário	Capital social de, no mínimo, R\$ 100.000,00, independentemente da quantidade de trabalhadores temporários. Exige-se também registro no Ministério do Trabalho , CNPJ e registro na Junta Comercial da localidade da sede.
EPS — terceirização	Capital social compatível com o número de empregados , de R\$ 10.000,00 a R\$ 250.000,00, além de CNPJ e registro na Junta Comercial.

4.5. Igualdade de direitos com os empregados próprios

Direito	Trabalho temporário	Terceirização
Remuneração	Equivalente à percebida pelos empregados de mesma categoria da tomadora, à base horária (art. 12, “a”).	Pode ou não ser equivalente — é faculdade das empresas (art. 4º-C, § 1º).
Atendimento médico, ambulatorial e de refeição	A contratante estenderá — é dever (art. 9º, § 2º).	Pode ou não estender (art. 5º-A, § 4º); vira dever quando os serviços são prestados nas dependências da contratante (art. 4º-C).

4.6. Responsabilidade do tomador no trabalho temporário

Situação	Responsabilidade
Regra geral	Subsidiária pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer o trabalho temporário (art. 10, § 7º).
Falência da ETT	Solidária — contribuições previdenciárias do tempo em que o trabalhador esteve sob suas ordens e, no mesmo período, remuneração e indenização previstas na Lei (art. 16).

- Sem vínculo**: qualquer que seja o ramo da tomadora, **não existe vínculo de emprego** entre ela e os trabalhadores contratados pela ETT — regra aplicável ao trabalho temporário **lícito**.
- Ambiente**: cabe à contratante garantir **segurança, higiene e salubridade** quando o trabalho for realizado em suas dependências ou em local por ela designado.

4.7. Contratos escritos e direitos do temporário

Contrato	Exigências
ETT × tomadora	Por escrito , à disposição da autoridade fiscalizadora no estabelecimento da tomadora . Conterá: qualificação das partes; motivo justificador da demanda; prazo; valor; disposições sobre segurança e saúde , independentemente do local de realização do trabalho.
ETT × trabalhador	Obrigatoriamente escrito , dele constando expressamente os direitos conferidos pela Lei. A condição de temporário é registrada na CTPS.

- É **nula de pleno direito** qualquer **cláusula de reserva** que proíba a contratação do trabalhador pela tomadora ao fim do prazo em que esteve à sua disposição.
- Contratado diretamente pela tomadora, **não se aplica o contrato de experiência** — as partes já se conhecem.

Remuneração	Equivalente à dos empregados de mesma categoria da tomadora, calculada à base horária , garantido o salário mínimo.
Jornada	Oito horas , remuneradas as horas extraordinárias não excedentes de duas .
Férias	Proporcionais .
Repouso	Repouso semanal remunerado.
Noturno	Adicional por trabalho noturno.
Indenização	Por dispensa sem justa causa ou término normal do contrato: 1/12 do pagamento recebido .
Proteção	Seguro contra acidente do trabalho e proteção previdenciária.
FGTS	Acrescido à lista por força da Lei 8.036/1990.

PARTE V — VARREDURA RÁPIDA (temas de menor recorrência)

Flexibilização x desregulamentação	Na flexibilização o Estado mantém sua intervenção, autorizando regras menos rígidas, preservado o mínimo existencial . Na desregulamentação o Estado deixa de intervir e as partes negociam livremente — fenômeno tido por incompatível com o Direito do Trabalho.
Direitos flexibilizáveis	Apenas os de indisponibilidade relativa : de caráter privado, não previstos em lei ou na Constituição como tal — por exemplo, os estipulados em acordo, convenção coletiva ou regulamento de empresa.
Subcontratação	A prestadora pode subcontratar outras empresas para a realização dos serviços — a chamada terceirização em cadeia ou quarteirização .
Vigilância e transporte de valores	Fora da Lei 6.019: as relações permanecem reguladas por legislação especial e, subsidiariamente, pela CLT.
Transporte de cargas	Contrato de natureza comercial , e não de prestação de serviços — afasta a terceirização e impede a responsabilização subsidiária da contratante.
Cooperativas	Qualquer que seja o ramo, não existe vínculo entre a cooperativa e seus associados, nem entre estes e os tomadores de serviços dela.
Cadastro e fiscalização	O trabalhador temporário é cadastrado junto ao Ministério do Trabalho; a Fiscalização pode exigir da tomadora o contrato com a ETT e, desta, o contrato com o trabalhador e a comprovação do recolhimento previdenciário.
Justa causa do temporário	Os atos e circunstâncias dos arts. 482 e 483 da CLT, ocorrentes entre o trabalhador e a ETT ou entre ele e a empresa cliente .
Vedação de cobrança	A ETT não pode cobrar do trabalhador qualquer importância, nem a título de mediação; a infração importa cancelamento do registro para funcionamento.
Competência e multa	Litígios entre empresas de serviço temporário e seus trabalhadores: Justiça do Trabalho . O descumprimento da Lei sujeita a empresa infratora ao pagamento de multa .
Retenção previdenciária	A contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra , inclusive em regime de trabalho temporário, retém 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura.

LEI SECA E JURISPRUDÊNCIA ESSENCIAIS

A) LEI SECA

A.1 — Terceirização (Lei 6.019/1974)

Art. 40-A. *Considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua execução.*

§ 1o	A empresa prestadora de serviços contrata, remunera e dirige o trabalho realizado por seus trabalhadores, ou subcontrata outras empresas para realização desses serviços.
§ 2o	Não se configura vínculo empregatício entre os trabalhadores, ou sócios das empresas prestadoras de serviços, qualquer que seja o seu ramo, e a empresa contratante.

Art. 40-B. *São requisitos para o funcionamento da empresa de prestação de serviços a terceiros:*

I	prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
II	registro na Junta Comercial;
III	capital social compatível com o número de empregados, observando-se os seguintes parâmetros: a) empresas com até dez empregados - capital mínimo de R\$ 10.000,00 (dez mil reais); b) empresas com mais de dez e até vinte empregados - capital mínimo de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); c) empresas com mais de vinte e até cinquenta empregados - capital mínimo de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais); d) empresas com mais de cinquenta e até cem empregados - capital mínimo de R\$ 100.000,00 (cem mil reais); e e) empresas com mais de cem empregados - capital mínimo de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Art. 40-C. *São asseguradas aos empregados da empresa prestadora de serviços a que se refere o art. 40-A desta Lei, quando e enquanto os serviços, que podem ser de qualquer uma das atividades da contratante, forem executados nas dependências da tomadora, as mesmas condições:*

I	relativas a: a) alimentação garantida aos empregados da contratante, quando oferecida em refeitórios; b) direito de utilizar os serviços de transporte; c) atendimento médico ou ambulatorial existente nas dependências da contratante ou local por ela designado; d) treinamento adequado, fornecido pela contratada, quando a atividade o exigir.
II	sanitárias, de medidas de proteção à saúde e de segurança no trabalho e de instalações adequadas à prestação do serviço.
§ 1o	Contratante e contratada poderão estabelecer, se assim entenderem, que os empregados da contratada farão jus a salário equivalente ao pago aos empregados da contratante, além de outros direitos não previstos neste artigo.
§ 2o	Nos contratos que impliquem mobilização de empregados da contratada em número igual ou superior a 20% (vinte por cento) dos empregados da contratante, esta poderá disponibilizar aos empregados da contratada os serviços de alimentação e atendimento ambulatorial em outros locais apropriados e com igual padrão de atendimento, com vistas a manter o pleno funcionamento dos serviços existentes.

Art. 5º-A. *Contratante é a pessoa física ou jurídica que celebra contrato com empresa de prestação de serviços relacionados a quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal.*

§ 1o	É vedada à contratante a utilização dos trabalhadores em atividades distintas daquelas que foram objeto do contrato com a empresa prestadora de serviços.
§ 2o	Os serviços contratados poderão ser executados nas instalações físicas da empresa contratante ou em outro local, de comum acordo entre as partes.
§ 3o	É responsabilidade da contratante garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato.
§ 4o	A contratante poderá estender ao trabalhador da empresa de prestação de serviços o mesmo atendimento médico, ambulatorial e de refeição destinado aos seus empregados, existente nas dependências da contratante, ou local por ela designado.

§ 5o	A empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços, e o recolhimento das contribuições previdenciárias observará o disposto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
------	--

Art. 5o-B. <i>O contrato de prestação de serviços conterá:</i>

I	qualificação das partes;
II	especificação do serviço a ser prestado;
III	prazo para realização do serviço, quando for o caso;
IV	valor.

Art. 5o-C. <i>Não pode figurar como contratada, nos termos do art. 4o-A desta Lei, a pessoa jurídica cujos titulares ou sócios tenham, nos últimos dezoito meses, prestado serviços à contratante na qualidade de empregado ou trabalhador sem vínculo empregatício, exceto se os referidos titulares ou sócios forem aposentados.</i>

Art. 5o-D. <i>O empregado que for demitido não poderá prestar serviços para esta mesma empresa na qualidade de empregado de empresa prestadora de serviços antes do decurso de prazo de dezoito meses, contados a partir da demissão do empregado.</i>

A.2 — Trabalho temporário (Lei 6.019/1974)

Art. 2o. <i>Trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física contratada por uma empresa de trabalho temporário que a coloca à disposição de uma empresa tomadora de serviços, para atender à necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou à demanda complementar de serviços.</i>

§ 1o	É proibida a contratação de trabalho temporário para a substituição de trabalhadores em greve, salvo nos casos previstos em lei.
§ 2o	Considera-se complementar a demanda de serviços que seja oriunda de fatores imprevisíveis ou, quando decorrente de fatores previsíveis, tenha natureza intermitente, periódica ou sazonal.

Art. 4o. <i>Empresa de trabalho temporário é a pessoa jurídica, devidamente registrada no Ministério do Trabalho, responsável pela colocação de trabalhadores à disposição de outras empresas temporariamente.</i>

Art. 5o. <i>Empresa tomadora de serviços é a pessoa jurídica ou entidade a ela equiparada que celebra contrato de prestação de trabalho temporário com a empresa definida no art. 4o desta Lei.</i>
--

Art. 6o. <i>São requisitos para funcionamento e registro da empresa de trabalho temporário no Ministério do Trabalho:</i>
--

I	prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da Fazenda;
II	prova do competente registro na Junta Comercial da localidade em que tenha sede;
III	prova de possuir capital social de, no mínimo, R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

Art. 9o. <i>O contrato celebrado pela empresa de trabalho temporário e a tomadora de serviços será por escrito, ficará à disposição da autoridade fiscalizadora no estabelecimento da tomadora de serviços e conterá:</i>
--

I	qualificação das partes;
II	motivo justificador da demanda de trabalho temporário;
III	prazo da prestação de serviços;
IV	valor da prestação de serviços;
V	disposições sobre a segurança e a saúde do trabalhador, independentemente do local de realização do trabalho.
§ 1o	É responsabilidade da empresa contratante garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou em local por ela designado.
§ 2o	A contratante estenderá ao trabalhador da empresa de trabalho temporário o mesmo atendimento médico, ambulatorial e de refeição destinado aos seus empregados, existente nas dependências da contratante, ou local por ela designado.
§ 3o	O contrato de trabalho temporário pode versar sobre o desenvolvimento de atividades-meio e atividades-fim a serem executadas na empresa tomadora de serviços.

Art. 10. <i>Qualquer que seja o ramo da empresa tomadora de serviços, não existe vínculo de emprego entre ela e os trabalhadores contratados pelas empresas de trabalho temporário.</i>
--

§ 1o	O contrato de trabalho temporário, com relação ao mesmo empregador, não poderá exceder ao prazo de cento e oitenta dias, consecutivos ou não.
§ 2o	O contrato poderá ser prorrogado por até noventa dias, consecutivos ou não, além do prazo estabelecido no § 1o deste artigo, quando comprovada a manutenção das condições que o ensejaram.
§ 4o	Não se aplica ao trabalhador temporário, contratado pela tomadora de serviços, o contrato de experiência previsto no parágrafo único do art. 445 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1o de maio de 1943.
§ 5o	O trabalhador temporário que cumprir o período estipulado nos §§ 1o e 2o deste artigo somente poderá ser colocado à disposição da mesma tomadora de serviços em novo contrato temporário, após noventa dias do término do contrato anterior.
§ 6o	A contratação anterior ao prazo previsto no § 5o deste artigo caracteriza vínculo empregatício com a tomadora.
§ 7o	A contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer o trabalho temporário, e o recolhimento das contribuições previdenciárias observará o disposto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Art. 11 - <i>O contrato de trabalho celebrado entre empresa de trabalho temporário e cada um dos assalariados colocados à disposição de uma empresa tomadora ou cliente será, obrigatoriamente, escrito e dele deverão constar, expressamente, os direitos conferidos aos trabalhadores por esta Lei.</i>
--

Parágrafo único	Será nula de pleno direito qualquer cláusula de reserva, proibindo a contratação do trabalhador pela empresa tomadora ou cliente ao fim do prazo em que tenha sido colocado à sua disposição pela empresa de trabalho temporário.
------------------------	---

Art. 12 - <i>Ficam assegurados ao trabalhador temporário os seguintes direitos:</i>
--

a	remuneração equivalente à percebida pelos empregados de mesma categoria da empresa tomadora ou cliente calculados à base horária, garantida, em qualquer hipótese, a percepção do salário mínimo regional;
b	jornada de oito horas, remuneradas as horas extraordinárias não excedentes de duas, com acréscimo de 20% (vinte por cento);
c	férias proporcionais, nos termos do artigo 25 da Lei nº 5.107, de 13 de setembro de 1966;
d	repouso semanal remunerado;
e	adicional por trabalho noturno;

f	indenização por dispensa sem justa causa ou término normal do contrato, correspondente a 1/12 (um doze avos) do pagamento recebido;
g	seguro contra acidente do trabalho;
h	proteção previdenciária nos termos do disposto na Lei Orgânica da Previdência Social, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5.890, de 8 de junho de 1973.
§ 1º	Registrar-se-á na Carteira de Trabalho e Previdência Social do trabalhador sua condição de temporário.

Art. 16 - No caso de falência da empresa de trabalho temporário, a empresa tomadora ou cliente é solidariamente responsável pelo recolhimento das contribuições previdenciárias, no tocante ao tempo em que o trabalhador esteve sob suas ordens, assim como em referência ao mesmo período, pela remuneração e indenização previstas nesta Lei.

Art. 19-B. O disposto nesta Lei não se aplica às empresas de vigilância e transporte de valores, permanecendo as respectivas relações de trabalho reguladas por legislação especial, e subsidiariamente pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.

A.3 — Administração Pública e cooperativas

CF/88, art. 37, II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

CLT, art. 442, parágrafo único - Qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados, nem entre estes e os tomadores de serviços daquela.

Lei 14.133/2021, art. 117. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição.

Lei 14.133/2021, art. 121 — encargos resultantes da execução do contrato

§ 1º	A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato nem restringir a regularização e o uso das obras e das edificações, inclusive perante o registro de imóveis, ressalvada a hipótese prevista no § 2º deste artigo.
§ 2º	Exclusivamente nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a Administração responderá solidariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas se comprovada falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado.
§ 3º	Nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, para assegurar o cumprimento de obrigações trabalhistas pelo contratado, a Administração, mediante disposição em edital ou em contrato, poderá, entre outras medidas: I - exigir caução, fiança bancária ou contratação de seguro-garantia com cobertura para verbas rescisórias inadimplidas; II - condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas vencidas relativas ao contrato; III - efetuar o depósito de valores em conta vinculada; IV - em caso de inadimplemento, efetuar diretamente o pagamento das verbas trabalhistas, que serão deduzidas do pagamento devido ao contratado; V - estabelecer que os valores destinados a férias, a décimo terceiro salário, a ausências legais e a verbas rescisórias dos empregados do contratado que participarem da execução dos serviços contratados serão pagos pelo contratante ao contratado somente na ocorrência do fato gerador.
§ 4º	Os valores depositados na conta vinculada a que se refere o inciso III do § 3º deste artigo são absolutamente impenhoráveis.

B) JURISPRUDÊNCIA

Identificação	Resumo estratégico e tese principal	Como aparece / pode ser explorada nas questões
Súmula 331 do TST Itens IV e VI	Fixam a responsabilidade do tomador privado pelo inadimplemento da prestadora e a extensão dessa responsabilidade. Tese: o inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo empregador implica responsabilidade subsidiária do tomador , desde que este haja participado da relação processual e conste do título executivo judicial ; a responsabilidade abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral.	A banca troca subsidiária por solidária e suprime o requisito de participação na relação processual. Também afirma que a responsabilidade se limitaria ao salário — errado: alcança as demais verbas remuneratórias e indenizatórias.
Súmula 331 do TST Item V	Trata especificamente da Administração Pública direta e indireta. Tese: os entes públicos respondem subsidiariamente caso evidenciada conduta culposa no cumprimento de suas obrigações, especialmente na fiscalização ; a responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações assumidas pela empresa regularmente contratada.	Cai afirmando que o ente público responde automaticamente pelo inadimplemento, ou que responde solidariamente . A palavra-chave é culposa : sem culpa na fiscalização, não há responsabilidade.
Súmula 331 do TST Itens I, II e III	O item I — ilegalidade da contratação por empresa interposta, salvo trabalho temporário — foi cancelado , diante da regulamentação legal da terceirização. Tese: a contratação irregular por empresa interposta não gera vínculo com a Administração direta, indireta ou fundacional; não forma vínculo com o tomador a contratação de vigilância, conservação e limpeza e de serviços especializados, desde que inexistente a personalidade e a subordinação direta .	A pegadinha é cobrar a redação do item I como se ainda estivesse em vigor. Na Administração, o ponto sensível é o concurso público : nunca há vínculo, mas pode haver responsabilidade subsidiária.
STF — Tema 725 ADPF 324 e RE 958252	Julgou a licitude da terceirização de qualquer atividade empresarial. Tese: é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.	A banca insere restrição inexistente (“apenas atividade-meio”) ou suprime a parte final, afirmando que a contratante não responderia por nada.
STF — Tema 1.118 RE 1298647	Consolida o regime de responsabilidade da Administração nas terceirizações. Tese: não há responsabilidade subsidiária amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova ; é imprescindível a comprovação, pela parte autora , de comportamento negligente ou de nexo de causalidade. Há negligência quando a Administração permanece inerte após notificação formal do descumprimento.	Cobrança recente: quem prova o quê. A resposta é que o ônus é do trabalhador , não da Administração. Vem combinada com o dever de exigir capital social integralizado e de condicionar o pagamento à quitação das obrigações do mês anterior.
STF — RE 760.931/DF	Precedente que originou a virada quanto à responsabilidade do poder público. Tese: o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário .	A palavra decisiva é automaticamente . A responsabilização só está autorizada quando comprovada a ausência de fiscalização quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora.
STF — Tema 383	Afastou a isonomia salarial obrigatória entre terceirizados e empregados próprios, o que levou ao cancelamento da OJ 383 da SDI-1 do TST.	Cai afirmando que o terceirizado teria direito ao mesmo salário do empregado próprio. Só o trabalhador temporário tem remuneração equivalente garantida.

Identificação	Resumo estratégico e tese principal	Como aparece / pode ser explorada nas questões
	Tese: a equiparação de remuneração entre empregados da tomadora e da contratada ferre o princípio da livre iniciativa , por se tratar de agentes econômicos distintos .	
TST — Tema 189 Sistema S	Define a responsabilidade das entidades paraestatais nas terceirizações. Tese: as entidades do Sistema S não integram a Administração direta ou indireta — são de direito privado — e, configurada a terceirização de mão de obra, respondem subsidiariamente sem necessidade de constatação de culpa na fiscalização do contrato.	A troca clássica é exigir dessas entidades a culpa comprovada , própria dos entes públicos. Para o Sistema S basta a terceirização de mão de obra.
TST — RRAg-0025331-72.2023.5.24.0005 Transporte de cargas	Delimita o que não é terceirização. Tese: o contrato de transporte de cargas , por possuir natureza comercial e não de prestação de serviços, afasta a terceirização prevista na Súmula 331, impedindo a responsabilização subsidiária da parte contratante.	Enunciado com contratação de transportadora: a resposta é que não há responsabilidade subsidiária da contratante.
Enunciado 44 1ª Jornada de Direito do Trabalho	Responsabilidade civil por acidente do trabalho na terceirização. Tese: em caso de terceirização de serviços, tomador e prestador respondem solidariamente pelos danos causados à saúde dos trabalhadores.	Aqui a resposta é solidária , e não subsidiária — é a exceção usada para testar quem decorou apenas a regra geral do art. 5º-A, § 5º.

RESUMO ESTRATÉGICO PARA CONCURSOS DOS TRTs - MENTORIA PROF. EDUARDO JOSÉ**ANALISTA JUDICIÁRIO — ÁREA JUDICIÁRIA • DIREITO DO TRABALHO — AULA 04***Suspensão e interrupção • Alterações contratuais • Teletrabalho e trabalho intermitente • Prazo determinado • Poderes do empregador • CTPS*

⚠ Legenda: o selo **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** marca os pouquíssimos pontos de maior recorrência. Se o tempo apertar, revise primeiro o que está selado.

PARTE I — SUSPENSÃO E INTERRUÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

⚠ **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** — o assunto mais cobrado de toda a aula

1.1. A pergunta que resolve a questão

Nos dois institutos **o empregado deixa de prestar serviços**. O que separa um do outro é uma pergunta só: **o empregador continua obrigado a pagar o salário?** Se sim, é interrupção; se não, é suspensão.

Efeito	INTERRUPÇÃO	SUSPENSÃO
Salário	Continua devido	Não é devido
Tempo de serviço	Computa-se, em regra.	Não se computa, em regra.
FGTS	Recolhimento mantido.	Sem recolhimento — salvo acidente do trabalho e serviço militar obrigatório , em que o FGTS continua devido e o tempo é computado.
Retorno	Asseguradas todas as vantagens atribuídas à categoria na ausência (art. 471).	Asseguradas todas as vantagens atribuídas à categoria na ausência (art. 471).

Atenção: a **licença-maternidade** é a exceção ao esquema. O salário é pago pela Previdência, e ainda assim o entendimento majoritário a classifica como **interrupção**.

1.2. Hipóteses de INTERRUÇÃO

Hipótese	Duração	Fundamento
Férias	Período de gozo	CLT, art. 129
Repouso semanal remunerado e feriados	1 dia por semana	CF, art. 7º, XV
Intervalos remunerados	A do respectivo intervalo	CLT, art. 253 (exemplo)
Faltas justificadas ou abonadas pela empresa	A da ausência	CLT, art. 131, I e IV
Afastamento por doença ou acidente até 15 dias	Os 15 primeiros dias	Lei 8.213/91, art. 60, § 3º
Convocação da Justiça Eleitoral	O dobro dos dias de convocação	Lei 9.504/97, art. 98
Lockout (paralisação pelo empregador)	Período da paralisação	Lei 7.783/89, art. 17
Conselho Curador do FGTS e CNPS	Durante as ausências	Lei 8.036/90, art. 3º, § 7º; Lei 8.213/91, art. 3º, § 6º
Comissão de Conciliação Prévia	Quando convocado como conciliador	CLT, art. 625-B, § 2º
Licença-maternidade	120 dias ; 180 dias na Síndrome Congênita do Zika Vírus	CLT, art. 392; Lei 13.985/2020
Redução da jornada no aviso prévio	2 horas diárias ou 7 dias corridos	CLT, art. 488
Aborto não criminoso, com atestado oficial	2 semanas de repouso remunerado	CLT, art. 395
Inquérito de falta grave julgado improcedente	Todo o período do afastamento	CLT, art. 495

1.3. Art. 473 — os prazos agrupados

⚠ **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** — art. 473 — decore o prazo de cada inciso; é a cobrança mais recorrente de toda a aula

Prazo	Hipóteses
Até 2 dias	Falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou dependente econômico declarado na CTPS — licença nojo (I); alistamento eleitoral, consecutivos ou não (V).
Até 3 dias	Casamento — licença gala (II); exames preventivos de câncer, a cada 12 meses (XII).
5 dias	Nascimento de filho, adoção ou guarda compartilhada — licença-paternidade (III), contados da data do nascimento .
1 dia	Doação voluntária de sangue, a cada 12 meses de trabalho (IV); acompanhar filho de até 6 anos em consulta médica, por ano (XI).
Tempo necessário	Exigências do Serviço Militar (VI); comparecimento a juízo (VIII); representante sindical em reunião oficial de organismo internacional, incluídas a viagem de ida e a de volta (IX).
Dias das provas	Vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior (VII) — não se estende a concurso público nem a curso técnico.
Até 6 consultas	Acompanhar esposa ou companheira em consultas médicas ou exames complementares de pré-natal (X).

Para o **professor**, os prazos de falecimento e de casamento sobem para **9 dias** (art. 320, § 3º). No Programa Empresa Cidadã, a licença-paternidade é prorrogada por mais 15 dias (total de 20) e a licença-maternidade por mais 60 (total de 180).

1.4. Hipóteses de SUSPENSÃO

Hipótese	Duração	Fundamento
Faltas não justificadas	A da ausência	CLT, art. 131
Intervalos não remunerados	Ex.: 11 horas de interjornada	CLT, art. 66
Greve (regra)	Duração da greve	Lei 7.783/89, art. 7º
Afastamento por doença ou acidente acima de 15 dias	A partir do 16º dia	Lei 8.213/91, art. 60
Aposentadoria por invalidez	Enquanto durar o benefício	CLT, art. 475
Suspensão disciplinar	Máximo de 30 dias	CLT, art. 474

Hipótese	Duração	Fundamento
Prisão provisória	Enquanto perdurar	Sem previsão específica
Afastamento para inquérito de falta grave	Até a conclusão do inquérito	CLT, art. 494
Curso ou programa de qualificação (lay-off)	2 a 5 meses	CLT, art. 476-A
Empregado eleito diretor (regra)	Período do mandato	Súmula 269 do TST
Dirigente sindical que se afasta	Durante o desempenho das funções	CLT, art. 543, § 2º
Serviço militar obrigatório	12 meses	Lei 4.375/64, art. 6º
Violência doméstica contra a empregada	Até 6 meses	Lei 11.340/2006, art. 9º, § 2º, II

Lay-off (art. 476-A) — os detalhes que a banca troca

Prazo	De 2 a 5 meses , com curso de duração equivalente à da suspensão.
Requisitos	Previsão em convenção ou acordo coletivo e aquiescência formal do empregado.
Ajuda compensatória	Pode ser paga pelo empregador, mensal e sem natureza salarial .
Repetição e sindicato	Vedada nova suspensão dentro de 16 meses ; sindicato notificado com 15 dias de antecedência.
Dispensa	Durante a suspensão ou nos 3 meses seguintes ao retorno, multa mínima de 100% da última remuneração mensal anterior à suspensão.

1.5. Casos que mudam de natureza conforme a circunstância

É aqui que a banca monta o enunciado longo, com três ou quatro personagens. Um mesmo afastamento pode ser interrupção ou suspensão dependendo de um detalhe do enunciado.

Greve	Regra: suspensão . Se a negociação, a convenção, o laudo arbitral ou a decisão judicial abonar os dias parados , converte-se em interrupção .
Doença ou acidente	Interrupção nos 15 primeiros dias (salário pago pela empresa); suspensão a partir do 16º dia, com auxílio-doença.
Inquérito de falta grave	Suspensão durante a apuração. Reconhecida a inexistência da falta, o empregador readmite e paga os salários do período — vira interrupção (art. 495).
Empregado eleito diretor	Suspensão , com o tempo de serviço não computado, salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de emprego.
Dirigente sindical afastado	Suspensão , por ser licença não remunerada — salvo assentimento da empresa ou cláusula contratual que garanta a remuneração, hipótese de interrupção (art. 543, § 2º).
Violência doméstica	O juiz assegura a manutenção do vínculo por até 6 meses . Para o STJ, o afastamento é interrupção nos 15 primeiros dias , a cargo do empregador, e suspensão depois, com auxílio-doença pago pelo INSS.

1.6. Reflexos das ausências nas férias e no 13º

Faltas do art. 473	Não são consideradas falta ao serviço para efeito de duração das férias (art. 131, I).
Faltas abonadas pela empresa	Também não contam, entendendo-se como abonada a que não tiver determinado o desconto do salário (art. 131, IV).
Faltas por acidente do trabalho	Não são consideradas para os efeitos de duração de férias nem para o cálculo da gratificação natalina.
Faltas justificadas por lei	São ausências legais e não são descontadas para o cálculo do período de férias.
Atestado médico	A justificativa por doença observa a ordem preferencial dos atestados estabelecida em lei; compete ao serviço médico da empresa, ou ao mantido por convênio, abonar os primeiros 15 dias .
Semana anterior incompleta	Sem motivo justificado, não é devida a remuneração do repouso quando o empregado não trabalhou toda a semana anterior cumprindo integralmente seu horário (Lei 605/49, art. 6º).

1.7. Pegadinhas clássicas

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
“Férias e repouso semanal são casos de suspensão.”	São interrupção : não há trabalho, mas há salário.
“A aposentadoria por invalidez interrompe o contrato.”	Suspende (art. 475). E o plano de saúde deve ser mantido.
“1 dia de folga por cada doação de sangue.”	1 dia em cada 12 meses de trabalho , ainda que doe duas ou três vezes no ano.
“Licença-paternidade de 1 ou de 2 dias.”	5 dias consecutivos, contados da data do nascimento.
“Suspensão disciplinar de 30 dias rescinde o contrato.”	Só mais de 30 dias consecutivos importa rescisão injusta (art. 474).
“Greve é sempre suspensão.”	Se a negociação abona os dias parados , converte-se em interrupção .
“1 dia por ano para acompanhar filho de até 5 anos.”	Filho de até 6 anos (art. 473, XI).
“No serviço militar não há recolhimento de FGTS.”	Suspende, mas o FGTS continua devido — o mesmo vale no acidente do trabalho.
“O afastamento por doença é sempre suspensão.”	Até 15 dias é interrupção (salário pago pela empresa); do 16º dia em diante, suspensão.

PARTE II — ALTERAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

 **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** — adicional de transferência: só a transferência PROVISÓRIA o legitima

Regra-matriz: a alteração só é lícita **por mútuo consentimento** e, ainda assim, **desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado**, sob pena de nulidade da cláusula (art. 468). É o princípio da **inalterabilidade contratual lesiva**, que limita o **jus variandi** do empregador.

Grupo	Espécie	Conteúdo
Subjetivas	Do empregador	Admitidas — dão margem à sucessão trabalhista: a mudança na propriedade ou na estrutura jurídica não afeta os contratos (art. 448). A alteração subjetiva do empregado é inadmissível , pela personalidade.
Objetivas	Qualitativas	Alteração de função .
	Quantitativas	Alteração de duração do trabalho e de salário .
	Circunstanciais	Alteração do local da prestação de serviços.

2.1. Alteração de função — lícita × ilícita

Readaptação	LÍCITA. Nova função por deficiência física ou mental atestada pelo órgão competente da Previdência; o readaptado não serve de paradigma para equiparação salarial (art. 461, § 4º).
Reversão	LÍCITA. Retorno ao cargo efetivo após a destituição da função de confiança; a lei diz expressamente que não se considera alteração unilateral (art. 468, § 1º).
Substituição temporária	LÍCITA. Ocupação interina de cargo diverso, garantidas a contagem do tempo naquele serviço e a volta ao cargo anterior (art. 450).
Rebaixamento	ILÍCITA. Retorno a função hierarquicamente inferior ou de menor padrão remuneratório com finalidade punitiva .
Retrocessão	ILÍCITA. Retorno ao cargo efetivo anteriormente ocupado sem intuito punitivo e sem relação com destituição de cargo de confiança.

Gratificação de função: **com ou sem justo motivo**, a reversão **não assegura** a manutenção da gratificação, que **não se incorpora, independentemente do tempo de exercício** (art. 468, § 2º). A regra superou a Súmula 372, I. Cai afirmando que 5 ou 10 anos de exercício incorporam a parcela — **está errado**.

2.2. Transferência (art. 469)

Não é transferência	Mudança de local que não acarreta necessariamente mudança de domicílio . Lícita, sem anuência. Se o novo local for mais distante da residência, é devido suplemento salarial pelo acréscimo da despesa de transporte.
Regra geral	Havendo mudança de domicílio, a transferência depende da anuência do empregado.
Exceções (§ 1º)	Empregado em cargo de confiança e empregado cujo contrato tenha como condição, implícita ou explícita , a transferência.
Limite das exceções	Só valem quando houver real necessidade de serviço ; sem comprovação, presume-se abusiva .
Extinção do estabelecimento	Transferência lícita , independentemente de anuência (§ 2º).
Adicional de transferência	Nunca inferior a 25% dos salários da localidade de origem, enquanto durar a situação (§ 3º). Devido apenas na transferência provisória ; cargo de confiança e previsão contratual não excluem o direito.
Despesas da mudança	Correm por conta do empregador (art. 470).
Dirigente sindical	Intransferível para lugar ou mister que dificulte ou impossibilite o desempenho das atribuições sindicais (art. 543).
Para o exterior	Não há jus variandi: exige concordância do empregado. O FGTS incide sobre todas as parcelas salariais pagas no exterior, mas não sobre a ajuda de custo, que não tem natureza salarial.

2.3. Alteração de jornada e de salário

Supressão de horas extras	Lícita, mas indenizável: prestadas com habitualidade por pelo menos 1 ano , cabe 1 mês das horas suprimidas por ano ou fração igual ou superior a 6 meses , pela média dos últimos 12 meses .
Redução salarial	Vedada, salvo por convenção ou acordo coletivo (CF, art. 7º, VI). A proteção alcança o valor nominal ; a perda do valor real pela inflação não é alteração ilícita.
Salário-condição	Cessa com a condição que o gerava: insalubridade descaracterizada por autoridade competente e adicional noturno na passagem para o diurno. Lícito , sem ofensa à irredutibilidade.
Turno noturno → diurno	Em princípio lícita , pois o labor noturno é mais gravoso. O inverso, diurno → noturno , tende a ser ilícito , mesmo com o acréscimo do adicional.
Carga horária do professor	A redução por diminuição do número de alunos não é alteração contratual , desde que o valor da hora-aula não caia.
Data de pagamento	Pode ser alterada dentro do limite do 5º dia útil , sem ofensa ao art. 468.

2.4. Pegadinhas clássicas

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
“A reversão ao cargo efetivo é alteração unilateral vedada por lei.”	A lei diz o contrário: não se considera alteração unilateral (art. 468, § 1º).
“Após 10 anos, a gratificação de função incorpora-se ao salário.”	Não incorpora , com ou sem justo motivo, qualquer que seja o tempo de exercício.
“Toda mudança do local de trabalho é transferência.”	Só há transferência quando ela acarretar necessariamente mudança de domicílio .
“O ocupante de cargo de confiança pode ser transferido sempre.”	Só havendo real necessidade de serviço ; sem comprovação, presume-se abusiva .
“O adicional de transferência é devido também na transferência definitiva.”	É devido na provisória . A exceção é a transferência para o exterior , em que o TST o reconhece mesmo se definitiva.
“Basta o mútuo consentimento para validar a alteração.”	Precisa também não resultar prejuízo, direto ou indireto , ao empregado.
“A mudança de propriedade da empresa extingue os contratos.”	Não afeta os contratos de trabalho (art. 448) — é a sucessão trabalhista.
“O empregador pode transferir o empregado para o exterior unilateralmente.”	Não há jus variandi em remoções externas: exige concordância do empregado.
“Passar do turno noturno para o diurno é sempre alteração lesiva.”	Em princípio é lícita ; o inverso, diurno para noturno, é que tende a ser ilícito.

PARTE III — TELETRABALHO E TRABALHO INTERMITENTE

 **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** — 15 dias, 3 dias corridos, 1 dia útil e 50%: números cobrados na literalidade

3.1. Teletrabalho ou trabalho remoto

Conceito	Prestação de serviços fora das dependências do empregador, de maneira preponderante ou não , com tecnologias de informação e comunicação que, por sua natureza, não se configurem como trabalho externo (art. 75-B). A exigência de preponderância caiu com a Lei 14.442/2022.
Comparecimento à empresa	Ainda que de modo habitual , para atividades específicas que exijam a presença do empregado, não descaracteriza o regime (§ 1º). Admite-se o regime híbrido.
Formalização	Deve constar expressamente do contrato individual de trabalho (art. 75-C).
Presencial ⇌ teletrabalho	Por mútuo acordo , registrado em aditivo contratual (art. 75-C, § 1º).
Teletrabalho → presencial	Pode ser feita por determinação do empregador , garantido prazo de transição mínimo de 15 dias , com aditivo contratual (art. 75-C, § 2º). O caminho inverso nunca é unilateral.
Modalidades	Por jornada (mantém-se o controle de jornada), por produção ou por tarefa — nestas duas não se aplicam as regras de duração do trabalho.

Equipamentos	Aquisição, manutenção, fornecimento e reembolso previstos em contrato escrito ; as utilidades não integram a remuneração (art. 75-D).
Segurança	O empregador instrui de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções; o empregado assina termo de responsabilidade (art. 75-E).
Prioridade nas vagas	Empregados com deficiência e com filhos ou criança sob guarda judicial até 4 anos (art. 75-F).
Norma coletiva	Aplica-se a da base territorial do estabelecimento de lotação , não a do local em que o trabalho é executado (art. 75-B, § 7º).
Alcance	Cabe a aprendizes e estagiários (§ 6º). Não se equipara a operador de telemarketing ou de teleatendimento (§ 4º). É tema em que o negociado prevalece sobre o legislado (art. 611-A, VIII).
Despesas do retorno	Se o empregado optou por teletrabalhar fora da localidade prevista no contrato , em regra o empregador não responde pelas despesas do retorno ao presencial (art. 75-C, § 3º).
Trabalho fora do Brasil	Contratado no Brasil e optando por teletrabalhar fora do território nacional, aplica-se a legislação brasileira , excetuadas as disposições da Lei 7.064/1982, salvo estipulação em contrário (art. 75-B, § 8º).
Horários e comunicação	Acordo individual pode dispor sobre os horários e os meios de comunicação entre empregado e empregador, desde que assegurados os repouso legais (art. 75-B, § 9º).

3.2. Trabalho intermitente

Conceito	Prestação de serviços com subordinação e não contínua , alternando períodos de trabalho e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses , qualquer que seja a atividade — exceto aeronautas (art. 443, § 3º).
Forma	Sempre por escrito , com o valor da hora nunca inferior ao valor horário do salário mínimo nem ao dos demais empregados da mesma função (art. 452-A).
Convocação	Por qualquer meio de comunicação eficaz, com pelo menos 3 dias corridos de antecedência, informando qual será a jornada (§ 1º).
Resposta	Prazo de 1 dia útil ; o silêncio presume a recusa (§ 2º). A recusa não descaracteriza a subordinação (§ 3º).
Descumprimento após o aceite	Multa de 50% da remuneração que seria devida, paga em 30 dias , permitida a compensação em igual prazo — devida por quem descumprir, empregado ou empregador (§ 4º).
Inatividade	Não é tempo à disposição do empregador; o trabalhador pode prestar serviços a outros contratantes (§ 5º).
Pagamento	Ao fim de cada período de prestação: remuneração, férias proporcionais + 1/3 , 13º proporcional, repouso semanal remunerado e adicionais legais, com recibo discriminado e recolhimento de INSS e FGTS (§§ 6º a 8º).
Férias	A cada 12 meses adquire direito a 1 mês de férias nos 12 meses seguintes, período em que não pode ser convocado pelo mesmo empregador (§ 9º).

3.3. Pegadinhas clássicas

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
“O teletrabalho exige prestação preponderantemente fora da empresa.”	Pode ser preponderante ou não — a exigência caiu com a Lei 14.442/2022.
“O comparecimento habitual descaracteriza o teletrabalho.”	Não descaracteriza , ainda que habitual, se for para atividade que exija a presença.
“O retorno ao presencial depende de mútuo acordo.”	Pode ser feito por determinação do empregador , com aditivo contratual.
“Prazo de transição de 30 ou de 45 dias.”	São 15 dias , no mínimo (art. 75-C, § 2º).
“Os equipamentos fornecidos integram a remuneração.”	Não integram — são utilidades sem natureza salarial.
“Prioridade nas vagas para quem tem filhos de até 6 anos.”	A CLT dá prioridade a deficientes e a filhos ou criança sob guarda até 4 anos .
“No intermitente, a inatividade é tempo à disposição.”	Não é ; o trabalhador pode prestar serviços a outros contratantes.
“O silêncio do convocado significa aceitação.”	O silêncio presume a recusa (art. 452-A, § 2º).
“Recusar a convocação descaracteriza a subordinação.”	Não descaracteriza (art. 452-A, § 3º).
“Multa de 50%, vedada a compensação.”	50% da remuneração devida, paga em 30 dias , permitida a compensação em igual prazo.
“Convocação com 3 dias úteis de antecedência.”	3 dias corridos (art. 452-A, § 1º).
“O contrato intermitente pode ser verbal.”	Deve ser sempre por escrito , com o valor da hora especificado.

PARTE IV — DURAÇÃO DO CONTRATO: PRAZO DETERMINADO E EXPERIÊNCIA

⚠ DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA — 2 anos, 90 dias, uma prorrogação e 6 meses — os quatro números do tema

Regra	Prazo indeterminado , por força do princípio da continuidade da relação de emprego. O contrato pode ser tácito ou expresso, verbal ou escrito (art. 443).
Prazo determinado	Só é válido em se tratando de: (a) serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação; (b) atividades empresariais de caráter transitório ; (c) contrato de experiência (art. 443, § 2º).
Prazo máximo geral	2 anos (art. 445). Ultrapassado, o contrato passa a vigorar sem determinação de prazo.
Contrato de experiência	90 dias (art. 445, parágrafo único). Não há prazo mínimo, nem exigência de que a prorrogação tenha a mesma duração do período inicial: 30 + 60 é válido; 60 + 60 não é.
Prorrogação	Uma única vez . Prorrogado tácita ou expressamente mais de uma vez , passa a vigorar sem determinação de prazo (art. 451). A prorrogação tácita só é admitida se houver cláusula prevendo prorrogação automática.
Sucessão de contratos	É indeterminado o contrato que suceder outro a termo dentro de 6 meses , salvo se a expiração dependeu da execução de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos (art. 452).
Experiência prévia	Para fins de contratação, o empregador não exigirá comprovação de experiência prévia por tempo superior a 6 meses no mesmo tipo de atividade (art. 442-A).
Contratos rurais a termo	Safra : duração dependente das variações estacionais da atividade agrária. Pequeno prazo : produtor rural pessoa física; se superar 2 meses dentro de 1 ano , converte-se em indeterminado (Lei 5.889/73, arts. 14 e 14-A).

Pegadinhas de prazo

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
“O contrato de experiência não pode exceder 60 dias.”	90 dias (art. 445, parágrafo único).
“30 + 30 + 60 é válido, porque o total não passou de 90 dias.”	Não é : houve duas prorrogações, e o contrato vira indeterminado.
“O contrato a termo pode ser firmado para qualquer atividade.”	Só nas três hipóteses do art. 443, § 2º.
“Sucessão dentro de 1 ano torna o contrato indeterminado.”	O prazo é de 6 meses (art. 452), com as duas ressalvas do artigo.

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
“Pode ser exigido 1 ano de experiência prévia do candidato.”	No máximo 6 meses no mesmo tipo de atividade (art. 442-A).
“O contrato a termo não admite suspensão nem interrupção.”	Admite. E o tempo de afastamento, se assim acordarem as partes , não é computado na contagem do prazo para a terminação.
“Prorrogado mais de uma vez apenas de forma expressa.”	Tácita ou expressamente (art. 451). A prorrogação tácita só vale se houver cláusula prevendo prorrogação automática.

PARTE V — CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO E PODERES DO EMPREGADOR

5.1. Características do contrato de trabalho

De direito privado	A prestação de serviços é regida pelo direito privado — mesmo quando o Estado é o empregador , pois figura sem prerrogativas especiais. A imperatividade das normas trabalhistas não o torna público.
Sinalagmático	Obrigações recíprocas e contrapostas : energia de trabalho de um lado, contrapartida remuneratória de outro.
Consensual	Em regra não se exige forma solene . Exceções: aprendizagem e trabalho intermitente, necessariamente escritos.
Intuitu personae	A pessoalidade atinge o empregado (infungível), não o empregador (fungível).
De trato permanente	Obrigações continuadas no tempo; liga-se ao princípio da continuidade e à indeterminação do prazo.
De atividade	É prestação de fazer ; não é contrato de resultado — o risco do empreendimento é do empregador.
Oneroso	Exige contraprestação pecuniária. Basta o animus contrahendi : o inadimplemento do empregador não afasta a onerosidade.

Efeitos do contrato — próprios × conexos

Grupo	Espécie	Conteúdo
Próprios	Do empregador	Pagar salário e demais verbas, inclusive FGTS (obrigação de dar); registrar o empregado e anotar a CTPS (obrigação de fazer).
	Do empregado	Obrigações de fazer : prestar os serviços. Somam-se obrigações de conduta — pontualidade e assiduidade.
	Poder empregatício	Coordenar, dirigir e fiscalizar a prestação: poderes diretivo, regulamentar, fiscalizatório e disciplinar.
Conexos	Direito intelectual	Pertence exclusivamente ao empregado a invenção ou o modelo de utilidade desvinculado do contrato e não decorrente de recursos, meios, dados, instalações ou equipamentos do empregador.
	Indenizações	Dano moral e lesões acidentárias (dano material, moral e estético). O desconto por dano causado pelo empregado só é lícito se acordado ou em caso de dolo (art. 462, § 1º).

Formas de ajuste

Expresso escrito	Há contrato escrito de trabalho. Não é a regra geral, pois a lei não exige essa formalidade como princípio.
Expresso verbal	Simple troca oral de palavras sobre alguns aspectos; por ser acordo de vontades, produz efeitos jurídicos e obriga reciprocamente.
Tácito	Não há palavras escritas nem verbais: o vínculo se depreende do comportamento — prestação de serviços sem oposição de quem dela se beneficia.

5.2. Poderes do empregador

Poder diretivo	Também chamado organizativo ou de comando: fixa horários de trabalho e de intervalos, local da prestação e a organização do trabalho.
Poder regulamentar	Fixa regras gerais a serem seguidas: regimento interno, ordens de serviço sobre segurança e saúde.
Poder fiscalizatório	Ou poder de controle: verifica a execução das tarefas, o cumprimento de horários e o uso de EPI e de ordens de serviço.
Poder disciplinar	Aplica sanções conforme a gravidade: advertência, suspensão (até 30 dias) e dispensa por justa causa .

Há classificação doutrinária alternativa, já cobrada, em **três espécies**: poder de **organização** (fins, estrutura jurídica do negócio e normas internas), poder de **controle** (fiscalização, revista, marcação de ponto) e poder **disciplinar** (aplicação de sanções).

Abusos do poder fiscalizatório

E-mail pessoal	O monitoramento não é admitido — diferentemente do e-mail corporativo , ferramenta de trabalho cujo monitoramento é lícito e pode embasar justa causa.
Revista íntima	Vedada por lei ao empregador e ao preposto (art. 373-A, VI) — não confundir com a revista pessoal de pertences, tolerada dentro de limites.
Polígrafo	Submeter o empregado a detector de mentiras é ato ilícito , que ofende a dignidade e os direitos da personalidade e enseja dano moral.

Uniforme: cabe ao empregador **definir o padrão de vestimenta**, sendo lícita a inclusão de **logomarcas da própria empresa ou de empresas parceiras** (art. 456-A). A **higienização é do trabalhador**, salvo quando exigir procedimentos ou produtos diferentes dos usados nas vestimentas de uso comum.

PARTE VI — VARREDURA RÁPIDA (temas de menor recorrência)

CTPS	Obrigatória para qualquer emprego, ainda que temporário, e para o exercício por conta própria de atividade remunerada; emitida preferencialmente em meio eletrônico . O empregador tem 5 dias úteis para anotar admissão, remuneração e condições especiais (art. 29); o empregado acessa as informações em 48 horas. As anotações geram presunção juris tantum . Não existe experiência “sem carteira assinada”.
Registro de empregados	Obrigatório em livros, fichas ou sistema eletrônico (art. 41). A omissão dos dados sujeita o empregador a multa de R\$ 600,00 por empregado prejudicado (art. 47-A).
Readmissão	Computam-se os períodos anteriores, ainda que descontinuos, salvo despedida por falta grave , indenização legal recebida ou aposentadoria espontânea (art. 453). Para férias, perde-se o tempo anterior se a readmissão não ocorrer em 60 dias .
Elementos do contrato	Essenciais (agente capaz, objeto lícito, forma prescrita ou não defesa em lei), naturais e acidentais. Trabalho ilícito gera nulidade — é o caso do jogo do bicho; trabalho apenas proibido admite o reconhecimento do vínculo.
Administração Pública	Contratação por tempo determinado para necessidade temporária de excepcional interesse público (CF, art. 37, IX; Lei 8.745/93), que prescinde de concurso público , com prazos máximos de 6 meses a 4 anos conforme a hipótese, admitidas prorrogações.
Contrato de aprendizagem	Contrato de trabalho especial , ajustado por escrito e por prazo determinado , com maior de 14 e menor de 24 anos (art. 428).

Contrato intermitente — regulamento	São elementos obrigatórios do contrato a identificação e o domicílio das partes, o valor da hora ou do dia e o local e prazo de pagamento; são facultativos os locais de prestação, os turnos de convocação e as formas de convocação e resposta. As verbas rescisórias seguem a média dos 12 últimos meses em que houve remuneração.
Recontratação e fraude	Não há proibição geral de dispensar e recontratar; comprovada a fraude, porém, a dispensa é nula (art. 9º). Portaria ministerial já apontou como fraudulenta a recontratação dentro de 90 dias da dispensa sem justa causa.
Responsabilidade pré-contratual	Responsabilidade extracontratual pelo dano surgido nas negociações que antecedem a celebração do contrato.

LEI SECA E JURISPRUDÊNCIA ESSENCIAIS

A) LEI SECA

A.1 — Interrupção e suspensão

CLT, art. 473 — O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário:	
I	até 2 (dois) dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua carteira de trabalho e previdência social, viva sob sua dependência econômica;
II	até 3 (três) dias consecutivos, em virtude de casamento;
III	por 5 (cinco) dias consecutivos, em caso de nascimento de filho, de adoção ou de guarda compartilhada;
IV	por um dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada;
V	até 2 (dois) dias consecutivos ou não, para o fim de se alistar eleitor, nos termos da lei respectiva.
VI	no período de tempo em que tiver de cumprir as exigências do Serviço Militar referidas na letra "c" do art. 65 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964 (Lei do Serviço Militar).
VII	nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior.
VIII	pelo tempo que se fizer necessário, quando tiver que comparecer a juízo.
IX	pelo tempo que se fizer necessário, quando, na qualidade de representante de entidade sindical, estiver participando de reunião oficial de organismo internacional do qual o Brasil seja membro.
X	pelo tempo necessário para acompanhar sua esposa ou companheira em até 6 (seis) consultas médicas, ou em exames complementares, durante o período de gravidez;
XI	por 1 (um) dia por ano para acompanhar filho de até 6 (seis) anos em consulta médica.
XII	até 3 (três) dias, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de realização de exames preventivos de câncer devidamente comprovada.
P. ú.	O prazo a que se refere o inciso III do caput será contado a partir da data de nascimento do filho.

CLT, art. 471 — Ao empregado afastado do emprego, são asseguradas, por ocasião de sua volta, todas as vantagens que, em sua ausência, tenham sido atribuídas à categoria a que pertencia na empresa.

CLT, art. 472 — O afastamento do empregado em virtude das exigências do serviço militar, ou de outro encargo público, não constituirá motivo para alteração ou rescisão do contrato de trabalho por parte do empregador.

CLT, art. 474 — A suspensão do empregado por mais de 30 (trinta) dias consecutivos importa na rescisão injusta do contrato de trabalho.

CLT, art. 475 — O empregado que for aposentado por invalidez terá suspenso o seu contrato de trabalho durante o prazo fixado pelas leis de previdência social para a efetivação do benefício.

CLT, art. 476-A — O contrato de trabalho poderá ser suspenso, por um período de dois a cinco meses, para participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador, com duração equivalente à suspensão contratual, mediante previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho e aquiescência formal do empregado, observado o disposto no art. 471 desta Consolidação.

CLT, art. 395 — Em caso de aborto não criminoso, comprovado por atestado médico oficial, a mulher terá um repouso remunerado de 2 (duas) semanas, ficando-lhe assegurado o direito de retornar à função que ocupava antes de seu afastamento.

A.2 — Alterações do contrato

CLT, art. 468 — Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia.

§ 1º	Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo, anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança.
§ 2º	A alteração de que trata o § 1º deste artigo, com ou sem justo motivo, não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que não será incorporada, independentemente do tempo de exercício da respectiva função.

CLT, art. 469 — Ao empregador é vedado transferir o empregado, sem a sua anuência, para localidade diversa da que resultar do contrato, não se considerando transferência a que não acarretar necessariamente a mudança do seu domicílio.

§ 1º	Não estão compreendidos na proibição deste artigo: os empregados que exerçam cargo de confiança e aqueles cujos contratos tenham como condição, implícita ou explícita, a transferência, quando esta decorra de real necessidade de serviço.
§ 2º	É lícita a transferência quando ocorrer extinção do estabelecimento em que trabalhar o empregado.
§ 3º	Em caso de necessidade de serviço o empregador poderá transferir o empregado para localidade diversa da que resultar do contrato, não obstante as restrições do artigo anterior, mas, nesse caso, ficará obrigado a um pagamento suplementar, nunca inferior a 25% (vinte e cinco por cento) dos salários que o empregado percebia naquela localidade, enquanto durar essa situação.

CLT, art. 448 — A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados.

A.3 — Modalidades e duração do contrato

CLT, art. 443 — O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente.

§ 1º	Considera-se como de prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência dependa de termo prefixado ou da execução de serviços especificados ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada.
§ 2º	O contrato por prazo determinado só será válido em se tratando: a) de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo; b) de atividades empresariais de caráter transitório; c) de contrato de experiência.

§ 3º	Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços, com subordinação, não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas, regidos por legislação própria.
------	---

CLT, art. 445 — O contrato de trabalho por prazo determinado não poderá ser estipulado por mais de 2 (dois) anos, observada a regra do art. 451. Parágrafo único. O contrato de experiência não poderá exceder de 90 (noventa) dias.

CLT, art. 451 — O contrato de trabalho por prazo determinado que, tácita ou expressamente, for prorrogado mais de uma vez passará a vigorar sem determinação de prazo.

CLT, art. 452 — Considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder, dentro de 6 (seis) meses, a outro contrato por prazo determinado, salvo se a expiração deste dependeu da execução de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos.

CLT, art. 442-A — Para fins de contratação, o empregador não exigirá do candidato a emprego comprovação de experiência prévia por tempo superior a 6 (seis) meses no mesmo tipo de atividade.

CLT, art. 452-A — O contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito e deve conter especificamente o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor horário do salário mínimo ou àquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função em contrato intermitente ou não.

§ 1º	O empregador convocará, por qualquer meio de comunicação eficaz, para a prestação de serviços, informando qual será a jornada, com, pelo menos, três dias corridos de antecedência.
§ 2º	Recebida a convocação, o empregado terá o prazo de um dia útil para responder ao chamado, presumindo-se, no silêncio, a recusa.
§ 3º	A recusa da oferta não descaracteriza a subordinação para fins do contrato de trabalho intermitente.
§ 4º	Aceita a oferta para o comparecimento ao trabalho, a parte que descumprir, sem justo motivo, pagará à outra parte, no prazo de trinta dias, multa de 50% (cinquenta por cento) da remuneração que seria devida, permitida a compensação em igual prazo.
§ 5º	O período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador, podendo o trabalhador prestar serviços a outros contratantes.

CLT, art. 75-B — Considera-se teletrabalho ou trabalho remoto a prestação de serviços fora das dependências do empregador, de maneira preponderante ou não, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, que, por sua natureza, não se configure como trabalho externo. § 1º O comparecimento, ainda que de modo habitual, às dependências do empregador para a realização de atividades específicas, que exijam a presença do empregado no estabelecimento, não descaracteriza o regime de teletrabalho ou trabalho remoto.

CLT, art. 75-C — A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho ou trabalho remoto deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho.

§ 1º	Poderá ser realizada a alteração entre regime presencial e de teletrabalho desde que haja mútuo acordo entre as partes, registrado em aditivo contratual.
§ 2º	Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, garantido prazo de transição mínimo de quinze dias, com correspondente registro em aditivo contratual.

A.4 — Poderes do empregador, registro e readmissão

CLT, art. 456-A — Cabe ao empregador definir o padrão de vestimenta no meio ambiente laboral, sendo lícita a inclusão no uniforme de logomarcas da própria empresa ou de empresas parceiras e de outros itens de identificação relacionados à atividade desempenhada. Parágrafo único. A higienização do uniforme é de responsabilidade do trabalhador, salvo nas hipóteses em que forem necessários procedimentos ou produtos diferentes dos utilizados para a higienização das vestimentas de uso comum.

CLT, art. 373-A, VI — Ressalvadas as disposições legais destinadas a corrigir as distorções que afetam o acesso da mulher ao mercado de trabalho (...), é vedado: VI - proceder o empregador ou preposto a revistas íntimas nas empregadas ou funcionárias.

CLT, art. 450 — Ao empregado chamado a ocupar, em comissão, interinamente, ou em substituição eventual ou temporária, cargo diverso do que exercer na empresa, serão garantidas a contagem do tempo naquele serviço, bem como volta ao cargo anterior.

CLT, art. 453 — No tempo de serviço do empregado, quando readmitido, serão computados os períodos, ainda que não contínuos, em que tiver trabalhado anteriormente na empresa, salvo se houver sido despedido por falta grave, recebido indenização legal ou se aposentado espontaneamente.

CLT, art. 29 — O empregador terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para anotar na CTPS, em relação aos trabalhadores que admitir, a data de admissão, a remuneração e as condições especiais, se houver, facultada a adoção de sistema manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério da Economia.

CLT, art. 41 — Em todas as atividades será obrigatório para o empregador o registro dos respectivos trabalhadores, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho. Parágrafo único - Além da qualificação civil ou profissional de cada trabalhador, deverão ser anotados todos os dados relativos à sua admissão no emprego, duração e efetividade do trabalho, a férias, acidentes e demais circunstâncias que interessem à proteção do trabalhador.

B) JURISPRUDÊNCIA

Identificação	Resumo estratégico e tese principal	Como aparece / pode ser explorada nas questões
Súmula 43 do TST TRANSFERÊNCIA	Fecha a porta das exceções do art. 469, § 1º: cargo de confiança e cláusula contratual não bastam por si sós. Tese: presume-se abusiva a transferência de que trata o § 1º do art. 469 da CLT, sem comprovação da necessidade do serviço.	O enunciado narra transferência de gerente “sem comprovação da real necessidade”: é abusiva. A troca clássica é afirmar que o cargo de confiança autoriza a transferência de modo incondicionado.
Súmula 29 do TST TRANSFERÊNCIA	Cuida da mudança de local que não exige mudança de domicílio, portanto sem adicional de transferência. Tese: empregado transferido, por ato unilateral do empregador, para local mais distante de sua residência, tem direito a suplemento salarial correspondente ao acréscimo da despesa de transporte.	Cai afirmando que nada é devido porque não houve transferência em sentido técnico. Devido é o suplemento da despesa de transporte , e não o adicional de 25%.
OJ 113 da SDI-1 ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA	Define o verdadeiro pressuposto do adicional de 25%. Tese: o fato de o empregado exercer cargo de confiança ou a existência de previsão de transferência no contrato não exclui o direito ao adicional; o pressuposto legal é a transferência ser provisória .	A banca escreve que cargo de confiança ou cláusula contratual afastam o adicional — errado. A transferência definitiva , essa sim, não gera adicional, salvo quando para o exterior.

Identificação	Resumo estratégico e tese principal	Como aparece / pode ser explorada nas questões
Súmula 372, I, do TST GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	Garantia a gratificação a quem a recebia por dez anos ou mais e era revertido sem justo motivo, pela estabilidade financeira. Tese: superada pelo art. 468, § 2º — a reversão, com ou sem justo motivo, não assegura a manutenção da gratificação, que não se incorpora, qualquer que seja o tempo de exercício.	Enunciados com 5, 10 ou 12 anos de função de confiança induzem à incorporação ou à manutenção de 50%. Prevalece a redação atual da CLT: o empregado perde a gratificação.
Súmula 291 do TST SUPRESSÃO DE HORAS EXTRAS	A supressão é lícita, mas indenizável. Tese: supressão total ou parcial de serviço suplementar habitual por pelo menos 1 ano dá direito a 1 mês das horas suprimidas por ano ou fração igual ou superior a seis meses; o cálculo observa a média das horas dos últimos 12 meses , pelo valor da hora extra do dia da supressão.	Os distratores trocam 12 por 18 ou 24 meses de média, ou negam a indenização na supressão parcial . A supressão parcial também indeniza.
Súmula 265 do TST ADICIONAL NOTURNO	Aplicação da lógica do salário-condição. Tese: a transferência para o período diurno de trabalho implica a perda do direito ao adicional noturno.	Vem combinada com o art. 468: sugere-se alteração lesiva por redução de remuneração. Não é — o adicional só existe enquanto durar a condição.
Súmula 248 do TST ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	Mesma lógica do salário-condição, agora na insalubridade. Tese: a reclassificação ou a descaracterização da insalubridade, por ato da autoridade competente, repercute na satisfação do respectivo adicional, sem ofensa a direito adquirido ou ao princípio da irredutibilidade salarial.	Cai como “direito adquirido ao adicional”. Não há: eliminado o agente insalubre, cessa a parcela.
Súmula 440 do TST PLANO DE SAÚDE	Suspensão do contrato não autoriza cortar o plano de saúde. Tese: assegura-se a manutenção de plano de saúde ou de assistência médica oferecido pela empresa, não obstante suspenso o contrato em virtude de auxílio-doença acidentário ou de aposentadoria por invalidez .	O enunciado costuma trazer três empregadas — uma em auxílio-doença comum, outra em acidentário, outra aposentada por invalidez. O auxílio-doença comum fica de fora.
Súmula 160 do TST APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	Afasta prazo máximo para o retorno ao emprego. Tese: cancelada a aposentadoria por invalidez, mesmo após cinco anos, o trabalhador terá direito de retornar ao emprego, facultado, porém, ao empregador, indenizá-lo na forma da lei.	O distrator é o prazo de cinco anos como limite da suspensão (posição minoritária). Pela Súmula, não há limite temporal.
Súmula 269 do TST DIRETOR ELEITO	Delimita quando a diretoria suspende o contrato. Tese: o empregado eleito para ocupar cargo de diretor tem o respectivo contrato de trabalho suspenso, não se computando o tempo de serviço desse período, salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de emprego.	A exceção é o gabarito: mantida a subordinação, não há suspensão e o tempo de serviço é computado.
Súmula 155 do TST AUSÊNCIA AO SERVIÇO	Concretiza o art. 473, VIII. Tese: as horas em que o empregado falta ao serviço para comparecimento necessário, como parte , à Justiça do Trabalho não serão descontadas de seus salários.	A pegadinha é fixar prazo em dias. É “pelo tempo que se fizer necessário”, e a Súmula fala em comparecimento como parte .
Súmulas 46 e 89 do TST FALTAS E FÉRIAS	Tratam do reflexo das ausências nas férias e no 13º. Tese (46): as faltas ou ausências decorrentes de acidente do trabalho não são consideradas para os efeitos de duração de férias e cálculo da gratificação natalina. Tese (89): se as faltas já são justificadas pela lei, consideram-se ausências legais e não são descontadas para o cálculo do período de férias.	A troca é dizer que as faltas por acidente contam para o cálculo do 13º. Não contam.
Súmulas 15 e 282 do TST ATESTADO MÉDICO	Completam o afastamento previdenciário dos primeiros quinze dias. Tese (15): a justificção da ausência por doença deve observar a ordem preferencial dos atestados médicos estabelecida em lei. Tese (282): compete ao serviço médico da empresa, ou ao mantido por convênio, abonar os primeiros 15 (quinze) dias de ausência.	Aparecem em listas de assertivas sobre abono de faltas, ao lado das Súmulas 46, 89 e 155.
OJ 244 da SDI-1 PROFESSOR. CARGA HORÁRIA	Exceção à regra da irredutibilidade, ligada ao salário por unidade de obra. Tese: a redução da carga horária do professor, em virtude da diminuição do número de alunos, não constitui alteração contratual, uma vez que não implica redução do valor da hora-aula.	O distrator é dizer que houve alteração lesiva porque o professor passou a receber menos no fim do mês. O parâmetro protegido é o valor da hora-aula .
OJ 159 da SDI-1 DATA DE PAGAMENTO	Delimita o alcance do art. 468 quanto à data de quitação dos salários. Tese: inexistindo previsão expressa em contrato ou instrumento normativo, a alteração da data de pagamento pelo empregador não viola o art. 468, desde que observado o parágrafo único do art. 459 da CLT.	Cai como alteração unilateral ilícita. Dentro do 5º dia útil , é lícita.
OJ 232 da SDI-1 FGTS NO EXTERIOR	Fixa a base de cálculo do FGTS de quem foi transferido para fora do país. Tese: o FGTS incide sobre todas as parcelas de natureza salarial pagas ao empregado em virtude de prestação de serviços no exterior.	Vem com ajuda de custo no enunciado: essa parcela não tem natureza salarial, logo fica fora da base de cálculo.
OJ 199 da SDI-1 JOGO DO BICHO	Distingue trabalho ilícito de trabalho proibido . Tese: é nulo o contrato de trabalho celebrado para o desempenho de atividade inerente à prática do jogo do bicho, ante a ilicitude de seu objeto, o que subtrai o requisito de validade para a formação do ato jurídico.	Contraponto: no trabalho apenas proibido , como o do menor de 18 anos em atividade insalubre, o vínculo é reconhecido.
Súmula 386 do TST POLICIAL MILITAR	Trabalho proibido não é trabalho ilícito: a proibição estatutária não apaga a relação de emprego. Tese: preenchidos os requisitos do art. 3º da CLT, é legítimo o reconhecimento de relação de emprego entre policial militar e empresa privada, independentemente do eventual cabimento de penalidade disciplinar prevista no Estatuto do Policial Militar.	Entra em par com a OJ 199: ilícito anula o contrato; proibido admite o vínculo, com a sanção correndo em outra esfera.
Súmulas 138 e 156 do TST READMISSÃO E PRESCRIÇÃO	Completam o art. 453 quanto à soma de períodos descontínuos. Tese (138): em caso de readmissão, conta-se a favor do empregado o período de serviço anterior, encerrado com a saída espontânea. Tese (156): da extinção do último contrato começa a fluir o prazo prescricional da ação em que se objetiva a soma de períodos descontínuos de trabalho.	A troca é fazer a prescrição correr do primeiro contrato. Corre do último .
Súmulas 212 e 12 do TST PROVA DO CONTRATO	Projeção processual do princípio da continuidade. Tese (212): o ônus de provar o término do contrato, quando negados a prestação de serviço e o despedimento, é do empregador . Tese (12): as anotações apostas pelo empregador na carteira profissional não geram presunção juris et de jure, mas apenas juris tantum .	Combina com a falta de registro do art. 41 e com o prazo de 5 dias úteis do art. 29 para a anotação na CTPS.

RESUMO ESTRATÉGICO PARA CONCURSOS DOS TRTs - MENTORIA PROF. EDUARDO JOSÉ

ANALISTA JUDICIÁRIO — ÁREA JUDICIÁRIA • DIREITO DO TRABALHO — AULA 05

Término do contrato de trabalho • Aviso prévio • Estabilidades e garantias de emprego • Procedimentos rescisórios

⚠ Legenda: o selo **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** marca os pouquíssimos pontos de maior recorrência. Se o tempo apertar, revise primeiro o que está selado.

PARTE I — DISPENSA POR JUSTA CAUSA (ART. 482 DA CLT)

⚠ **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** — o assunto mais cobrado de toda a aula — art. 482, decore alínea por alínea

1.1. Sistema taxativo e requisitos de validade

O Brasil adota o **sistema taxativo**: só é justa causa a conduta **previamente tipificada em lei**. Não basta o empregador reputar o fato grave. Cai afirmando que o sistema seria "genérico, não taxativo", cabendo ao empregador enquadrar a conduta — **está errado**.

Grupo	Requisito	Conteúdo
Objetivos	Tipicidade	A conduta tem de estar descrita em lei (art. 482 e demais hipóteses legais).
	Gravidade	A infração deve afetar francamente o contrato de trabalho.
Subjetivos	Autoria	Alcança a ação e também a omissão que estava na esfera de atribuições do empregado.
	Dolo ou culpa	Sem intenção ou sem imprudência, imperícia ou negligência, não há punição.
Circunstanciais	Nexo causal	Liame entre a falta cometida e a penalidade aplicada.
	Proporcionalidade	Dosagem da pena: nem toda falta comporta a dispensa.
	Imediatividade	Punição tão logo o empregador tome conhecimento do fato, e não da prática dele.
	Singularidade	Vedada dupla punição pela mesma falta.
	Ausência de discriminação	Mesma falta praticada por dois empregados não admite penas distintas.
	Caráter pedagógico	A pena serve para adaptar a conduta, não para retaliar.

1.2. As figuras do art. 482 — o que cada uma significa

Figura	Conteúdo e exemplos com que a banca monta o enunciado
Ato de improbidade	Conduta contrária à lei, em regra com prejuízo patrimonial ao empregador ou a terceiro: furto, roubo, apropriação indébita e, muito cobrada, a falsificação de atestado médico .
Incontinência de conduta	Comportamento incompatível com a moral sexual : assédio sexual entre empregados, acesso a sites pornográficos e atos libidinosos no ambiente laboral.
Mau procedimento	Conduta contrária à moral em todas as demais dimensões, exceto a sexual : danificar equipamentos, dirigir veículo da empresa sem autorização, pichar paredes.
Negociação habitual	Comercializar produtos ou serviços por conta própria ou alheia, no expediente e sem permissão do empregador. Exige habitualidade .
Concorrência à empresa	Comercializar os mesmos produtos ou serviços do empregador. Sem cláusula de exclusividade , ou havendo aquiescência, trabalhar para dois empregadores não é falta.
Condenação criminal	Sentença transitada em julgado e desde que não tenha havido suspensão da execução da pena . Não se confunde com prisão provisória , que é suspensão do contrato.
Desídia	Falta culposa , ligada à negligência: atrasos, faltas injustificadas não consecutivas, produção inferior à dos colegas. Em regra é reiterada e pede gradação de penalidades ; excepcionalmente, um único ato gravíssimo.
Embriaguez	Em serviço basta um episódio; fora do serviço exige habitualidade e reflexo negativo no ambiente de trabalho. Abrange álcool, tóxicos e entorpecentes.
Violação de segredo	Divulgação não autorizada de fato de uso ou conhecimento exclusivo da empresa.
Ato de indisciplina	Descumprimento de ordem geral , dirigida impessoalmente ao quadro: regulamento interno, circular, proibição de fumar, recusa ao uso de EPI, uso indevido do uniforme.
Ato de insubordinação	Descumprimento de ordem individual da chefia, dirigida àquele empregado ou a pequeno grupo.
Abandono de emprego	Elemento objetivo (decorso de 30 dias) somado ao elemento subjetivo (intenção manifesta de romper o contrato).
Ofensa no serviço	Ato lesivo da honra ou ofensa física praticado no serviço, contra qualquer pessoa — inclusive clientes e visitantes —, salvo legítima defesa, própria ou de outrem .
Ofensa ao empregador	Ato lesivo da honra ou ofensa física contra empregador e superiores hierárquicos : aqui a lei não exige que a conduta ocorra no ambiente laboral. Mesma ressalva de legítima defesa.
Jogos de azar	Exige prática constante — apostas em corridas, jogo do bicho, cartas — durante o horário de trabalho.
Perda da habilitação	Perda da habilitação ou dos requisitos legais da profissão em decorrência de conduta dolosa : motorista, advogado, médico.

1.3. Pegadinhas clássicas da justa causa

Cai afirmando que... (ERRADO)	O que está CERTO
"Indisciplina é o descumprimento de ordem individual."	Indisciplina é ordem geral ; insubordinação é ordem individual .
"Incontinência de conduta e mau procedimento são sinônimos."	Incontinência atinge a moral sexual ; mau procedimento, as demais dimensões da moral.
"A condenação criminal enseja justa causa ainda que haja suspensão da execução da pena."	Só há justa causa se não tiver havido suspensão da execução da pena.
"Faltas reiteradas, atrasos e produção inferior configuram abandono de emprego."	Configuram desídia . Abandono exige 30 dias e intenção de romper.
"Falsificar atestado médico é desídia."	É ato de improbidade .
"A falta grave deve ser apurada em sindicância no prazo de 15 dias."	Não existe tal prazo; o que se exige é a imediatividade da punição.
"Basta que o empregador considere o fato grave, mesmo sem previsão legal."	O sistema é taxativo : exige-se tipicidade legal da conduta.
"Agredir colega que estava batendo em outro companheiro é justa causa."	Há legítima defesa de outrem — a conduta fica descaracterizada.

1.4. Abandono de emprego e falta grave no curso do aviso prévio

Presume-se o abandono se o trabalhador **não retornar ao serviço no prazo de 30 dias** após a cessação do **benefício previdenciário** nem justificar o motivo. Vale igualmente para o retorno da **licença-maternidade**. A banca varia o prazo do enunciado: 40, 45 ou 55 dias **já configuram** abandono; 15 dias, **não**.

Falta grave no curso do aviso: o empregado **perde o direito ao restante do prazo** (art. 491) e, pela Súmula 73, perde **qualquer direito às verbas rescisórias de natureza indenizatória — salvo se a falta for o abandono de emprego**. Se quem pratica o ato é o empregador, ele paga a remuneração do aviso, sem prejuízo da indenização devida (art. 490).

1.5. Enquadramento rápido — a conduta do enuciado e a figura correta

Conduta descrita no enuciado	Figura correta
Subtrair objeto de colega no vestiário; falsificar atestado médico	Ato de improbidade
Fumar em local proibido por circular ou placa; trazer animal contra o regulamento; reutilizar o mesmo uniforme contra norma geral; entrar no laboratório sem EPI contra regulamento afixado	Ato de indisciplina
Recusar-se a elaborar o relatório pedido pela chefia; recusar-se a entregar mercadoria ao cliente, sendo essa sua atribuição	Ato de insubordinação
Acessar sites pornográficos e praticar atos libidinosos no serviço; usar o telefone da empresa para ligações eróticas	Incontinência de conduta
Faltas injustificadas não consecutivas, atrasos e produção inferior à dos colegas, mesmo após advertências e suspensão	Desídia
Faltar 16 dias e reapresentar-se ao trabalho para continuar prestando serviços	Desídia — ainda não é abandono
Ausentar-se por mais de 30 dias sem justificar, ignorando telegramas e mensagens do empregador	Abandono de emprego
Vender produtos de higiene e beleza aos colegas, no expediente, sem permissão	Negociação habitual — o fato está tipificado em lei
Embragar-se em confraternização autorizada e voltar alcoolizado ao serviço	Embriaguez em serviço
Perder a habilitação profissional por conduta culposa	Não é justa causa — a lei exige conduta dolosa

1.6. Justa causa fora do art. 482 e classificação da dispensa

Recusa a normas de segurança	Constitui ato faltoso a recusa injustificada à observância das normas de segurança e medicina do trabalho e ao uso dos equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa (art. 158, parágrafo único).
Atos atentatórios à segurança nacional	Previstos no parágrafo único do art. 482, apurados em inquérito administrativo. A doutrina majoritária os tem por não recepcionados pela CF/88, por afronta ao juiz natural e ao devido processo legal.
Aprendiz	Além do termo e dos 24 anos, extingue-se antecipadamente por desempenho insuficiente, falta disciplinar grave e ausência injustificada à escola com perda do ano letivo (art. 433).
Dispensa desmotivada	Também chamada dispensa arbitrária ou despedida sem justa causa : denúncia vazia do contrato, sem motivo juridicamente tipificado.
Dispensa motivada	Divide-se em dispensa não arbitrária (motivada, mas sem culpa do empregado) e dispensa por justa causa (culpa obreira tipificada).

1.7. Verbas na dispensa por justa causa

Devidas	Saldo de salário e férias vencidas + 1/3 (simples e vencidas).
Não devidas	13º proporcional , férias proporcionais , aviso prévio, multa de 40% do FGTS, saque do FGTS e seguro-desemprego.

PARTE II — AVISO PRÉVIO

 **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** — a proporcionalidade da Lei 12.506/11 — decore a tabela de dias e o teto de 90

2.1. Natureza e cabimento

Comunicação antecipada da intenção de romper o contrato **por prazo indeterminado**. É **direito** do empregado na dispensa sem justa causa e **dever** do empregado no pedido de demissão. Ato **unilateral e receptício** — não depende de aceitação da outra parte. Mínimo de **30** e máximo de **90 dias**. O inciso I do art. 487 (oito dias) **não foi recepcionado** pela CF/88.

Situação	Cabimento	Observação
Contrato por prazo indeterminado	Devido	Regra geral: vale na dispensa sem justa causa e no pedido de demissão.
Rescisão indireta	Devido	É devido o aviso prévio na despedida indireta (art. 487, § 4º).
Extinção por acordo	Metade	Pela metade se indenizado (art. 484-A, I, "a").
Culpa recíproca	Metade	50% do aviso, do 13º e das férias proporcionais (Súmula 14).
Extinção da empresa	Devido	A cessação da atividade não exclui, por si só, o aviso (Súmula 44).
Morte do empregador pessoa física	Devido	Verbas equivalentes às da dispensa sem justa causa.
Contrato a termo	Em regra não	Só com cláusula assecuratória de rescisão antecipada (art. 481); a Súmula 163 confirma o cabimento nos contratos de experiência.
Justa causa do empregado	Não devido	Tampouco é devido no término normal do contrato a termo.

2.2. Proporcionalidade — Lei 12.506/11

30 dias para quem conta até 1 ano de serviço, **acrescidos de 3 dias por ano** de serviço na mesma empresa, **até o máximo de 60 dias**, perfazendo um total de **até 90 dias**. **Não se aproveita fração de meses**. A proporcionalidade **só milita a favor do empregado**: no pedido de demissão o aviso devido ao empregador continua sendo de 30 dias. E só alcança rescisões ocorridas **a partir de 13 de outubro de 2011** (Súmula 441).

Tempo de serviço	Aviso	Tempo de serviço	Aviso
Menos de 1 ano	30 dias	5 anos	45 dias
1 ano	33 dias	7 anos	51 dias
2 anos	36 dias	10 anos	60 dias

Tempo de serviço	Aviso	Tempo de serviço	Aviso
3 anos	39 dias	20 anos	90 dias
4 anos	42 dias	30 anos	90 dias (teto)

2.3. Trabalhado, indenizado e "cumprido em casa"

Trabalhado	Natureza salarial . Promovida a rescisão pelo empregador, o empregado opta entre redução de 2 horas diárias ou falta ao serviço por 7 dias corridos — as duas não se acumulam . É ilegal substituir a redução pelo pagamento das horas correspondentes (Súmula 230). No pedido de demissão não há redução de jornada.
Indenizado	O empregador paga o período sem exigir trabalho. Integra o tempo de serviço para todos os efeitos legais : projeta-se sobre 13º, férias e FGTS, e a data de saída anotada na CTPS é a do término do aviso , ainda que indenizado (OJ 82 da SDI-1).
Cumprido em casa	Prática não admitida por doutrina e jurisprudência. As verbas rescisórias devem ser pagas até o décimo dia da notificação da despedida (OJ 14 da SDI-1).

2.4. Regras que decidem a alternativa

Contagem do prazo	Exclui-se o dia do começo e inclui-se o do vencimento (Súmula 380; art. 132 do Código Civil).
Reconsideração	Dado o aviso, a rescisão só se torna efetiva ao fim do prazo; se a parte notificante reconsiderar antes do termo, à outra parte é facultado aceitar ou não . Aceita, o contrato segue como se o aviso não tivesse sido dado (art. 489).
Renúncia	O direito ao aviso é irrenunciável . O pedido de dispensa do cumprimento não exime o empregador de pagar o valor, salvo comprovação de que o empregado obteve novo emprego (Súmula 276).
Salário por tarefa	Cálculo pela média dos últimos 12 meses de serviço (art. 487, § 3º).
Horas extras habituais	Integram o aviso prévio indenizado (art. 487, § 5º). Gorjetas e gratificação semestral não integram (Súmulas 354 e 253).
Reajuste coletivo	Determinado no curso do aviso, beneficia o pré-avisado , mesmo que já tenha recebido antecipadamente os salários do período (art. 487, § 6º).
FGTS	O pagamento do aviso, trabalhado ou não , está sujeito à contribuição para o FGTS (Súmula 305).
Auxílio-doença no curso	Os efeitos da dispensa só se concretizam depois de expirado o benefício previdenciário (Súmula 371).
Garantia de emprego	É inválida a concessão do aviso na fluência da garantia de emprego, ante a incompatibilidade dos institutos (Súmula 348).

2.5. Base de cálculo — integra × não integra

INTEGRA a base de cálculo	NÃO integra a base de cálculo
Horas extraordinárias habituais (art. 487, § 5º)	Gorjetas , cobradas na nota ou espontâneas (Súmula 354)
Reajuste salarial coletivo concedido no curso do aviso (art. 487, § 6º)	Gratificação semestral , ainda que o aviso seja indenizado (Súmula 253)

2.6. Como se calcula o aviso indenizado em dinheiro

Divide-se o salário mensal por 30 e multiplica-se pelos dias de aviso devidos. Empregado com salário de R\$ 3.000,00 e **7 anos completos** de casa tem 51 dias de aviso: $51 \times 3.000 \div 30 = \text{R\$ } 5.100,00$. Fração de meses do último período **não** gera novo acréscimo de 3 dias, e o próprio período do aviso **não** é usado para completar mais um ano de serviço.

2.7. Aviso prévio por iniciativa do empregado

Não comunica ou recusa trabalhar no período	O empregador pode descontar os salários correspondentes ao aviso não cumprido (art. 487, § 2º).
Comunica e o empregador aceita dispensá-lo	Não haverá labor no aviso nem desconto do período não cumprido.
Comunica e o empregador não aceita	O empregado trabalha durante o aviso prévio, sem redução de jornada.

PARTE III — MODALIDADES DE EXTINÇÃO E VERBAS RESCISÓRIAS

 **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** — art. 484-A — a extinção por acordo é o dispositivo mais explorado da reforma trabalhista

3.1. Extinção por acordo × culpa recíproca

Parcela	Extinção por acordo	Culpa recíproca
Aviso prévio	Se indenizado, pela metade	Pela metade (50%)
Multa do FGTS	Pela metade — 20%	Pela metade — 20%
Férias proporcionais	Integralmente	Pela metade
13º proporcional	Integralmente	Pela metade
Férias simples e vencidas	Integralmente	Integralmente
Saque do FGTS	Até 80% dos depósitos	Integralmente
Seguro-desemprego	Não recebe	Não recebe

A culpa recíproca **depende de reconhecimento judicial**. A troca clássica é esta: na extinção por acordo o **13º e as férias proporcionais são integrais**; na culpa recíproca, **metade**. Cálculo típico do distrato: salário de R\$ 2.500,00 e saldo de FGTS de R\$ 1.500,00 geram aviso de R\$ 1.250,00, indenização de FGTS de R\$ 300,00 e saque de R\$ 1.200,00.

3.2. Rescisão indireta — as alíneas do art. 483

Falta grave **do empregador**, reconhecida pela **Justiça do Trabalho**. Verbas idênticas às da dispensa sem justa causa: saldo, 13º e férias proporcionais, **aviso prévio**, **multa de 40%** com saque do FGTS e seguro-desemprego.

Serviços superiores às forças	Serviços superiores às forças do empregado, defesos por lei, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato .
Rigor excessivo	Tratamento com rigor excessivo pelo empregador ou por superiores hierárquicos.
Perigo manifesto	Correr perigo manifesto de mal considerável.
Descumprimento do contrato	Não cumprir o empregador as obrigações do contrato — típico caso dos salários atrasados .
Ato lesivo à honra	Ato lesivo da honra e boa fama contra o empregado ou pessoas de sua família .
Ofensa física	Ofensa física do empregador ou de seus prepostos, salvo legítima defesa . Não se exige registro de ocorrência policial.

Redução do trabalho por tarefa	Redução do trabalho por peça ou tarefa de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários.
--------------------------------	---

Nas hipóteses das letras "d" e "g" o empregado pode pleitear a rescisão **permanecendo ou não no serviço** até a decisão final do processo (art. 483, § 3º).

3.3. Pedido de demissão × dispensa sem justa causa

Parcela	Pedido de demissão	Dispensa sem justa causa
Aviso prévio	Dever do empregado ; não cumprido, é descontado	Direito do empregado; não concedido, é indenizado
Férias proporcionais	Devidas , ainda que com menos de 1 ano de contrato	Devidas
13º proporcional	Devido	Devido
Multa de 40% do FGTS	Não devida	Devida
Saque do FGTS	Não	Sim
Seguro-desemprego	Não	Sim

3.4. Contratos a termo e demais modalidades

Término normal do contrato a termo	Sem aviso prévio e sem indenização: saldo de salário, férias (inclusive proporcionais) e 13º proporcional.
Ruptura antecipada pelo empregador	Indenização do art. 479 — metade da remuneração a que o empregado teria direito até o termo —, além da multa de 40% e do saque do FGTS.
Ruptura antecipada pelo empregado	Indenização ao empregador pelos prejuízos, limitada ao que ele receberia em idênticas condições (art. 480).
Cláusula assecuratória	Exercido o direito recíproco de rescisão antecipada, aplicam-se os princípios do contrato por prazo indeterminado (art. 481) — inclusive o aviso prévio.
Força maior	Acontecimento inevitável para o qual o empregador não concorreu e diante do qual agiu de forma previdente. Extinta a empresa ou o estabelecimento: metade da indenização e multa do FGTS de 20% . Alcança até empregados com garantia provisória.
Fato do príncipe	Paralisação temporária ou definitiva por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou por lei que impossibilite a atividade: a indenização fica a cargo do governo responsável (art. 486).
Morte do empregado	Herdeiros recebem saldo de salário, férias e 13º proporcional; não há indenização .
Morte do empregador pessoa física	Cessando a atividade, verbas iguais às da dispensa sem justa causa. Continuando o negócio, é facultado ao empregado rescindir (art. 483, § 2º), sem aviso prévio e sem multa de 40%.
Dispensa coletiva	Dispensas imotivadas individuais, plúrimas e coletivas equiparam-se , sem autorização sindical prévia nem negociação coletiva (art. 477-A). O STF, porém, exige intervenção sindical prévia na dispensa em massa.

3.5. Individual, plúrima e coletiva

Dispensa individual	Envolve trabalhadores isoladamente .
Dispensa plúrima	Envolve grupos pequenos de trabalhadores.
Dispensa coletiva	Dispensa massiva , em geral com intuito de redução definitiva do quadro de pessoal .

3.6. Quadro de conferência — o que cabe em cada modalidade

Modalidade	Aviso prévio	Multa do FGTS	Saque do FGTS	Seguro-desemprego
Dispensa sem justa causa	Devido	40%	Sim	Sim
Pedido de demissão	Cumprido ou paga	Não	Não	Não
Dispensa por justa causa	Não	Não	Não	Não
Rescisão indireta	Devido	40%	Sim	Sim
Culpa recíproca	50%	20%	Sim	Não
Extinção por acordo	Metade, se indenizado	20%	Até 80%	Não
Extinção por força maior	Devido	20%	Sim	Sim
Término normal do contrato a termo	Não	Não	Sim	Não
Ruptura antecipada do contrato a termo pelo empregador	Não	40%	Sim	Sim
Morte do empregado	Não	Não	Sim	Não
Morte do empregador pessoa física	Devido	40%	Sim	Sim
Extinção da empresa ou falência	Devido	40%	Sim	Sim

PARTE IV — ESTABILIDADES E GARANTIAS PROVISÓRIAS DE EMPREGO

 **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** — os marcos de início e fim de cada garantia — a banca troca um pelo outro

4.1. Quadro geral — início e fim de cada garantia

Garantia	Início	Fim
Gestante	Confirmação da gravidez	5 meses após o parto — não se confunde com os 120 dias da licença-maternidade
Empregado adotante	Concessão da guarda provisória para fins de adoção	Mesma garantia da gestante (art. 391-A, parágrafo único)
CIPA — titular e suplente	Registro da candidatura	1 ano após o final do mandato
Dirigente sindical	Registro da candidatura	1 ano após o final do mandato, ainda que suplente
Empregado acidentado	Cessaçao do auxílio-doença acidentário	12 meses , no mínimo
Comissão de Conciliação Prévia	Início do mandato, titulares e suplentes	1 ano após o final do mandato
Comissão de representantes	Registro da candidatura	1 ano após o fim do mandato, que é de 1 ano
Conselho Curador do FGTS e CNPS	Nomeação	1 ano após o término do mandato de representação
Diretor de cooperativa	Eleição como diretor	1 ano após o final do mandato; não alcança suplentes

4.2. Quem NÃO tem garantia de emprego

Membro de conselho fiscal de sindicato	Não representa nem atua na defesa da categoria; sua competência limita-se à fiscalização da gestão financeira (OJ 365 da SDI-1).
Delegado sindical	A garantia dirige-se exclusivamente a quem ocupa cargo de direção submetido a processo eletivo (OJ 369 da SDI-1).
Suplente de diretor de cooperativa	A lei assegura a garantia apenas aos eleitos diretores (OJ 253 da SDI-1).
Cargos de confiança	Não há estabilidade no exercício de diretoria, gerência ou cargo de confiança imediata (art. 499), assegurada a reversão ao cargo efetivo .
Empregada temporária	Tese vinculante do TST: não se aplica às empregadas temporárias a estabilidade gravídica.
Empregado de empresa pública ou de economia mista	Ainda que admitido por concurso, não tem a estabilidade do art. 41 da CF/88 (Súmula 390, II).

4.3. Detalhes que decidem a alternativa

Desconhecimento da gravidez	Não afasta o direito à indenização decorrente da estabilidade (Súmula 244, I). Basta a anterioridade da gravidez à dispensa .
Reintegração ou indenização	Só cabe reintegração se ela ocorrer dentro do período de estabilidade; fora dele, a garantia se restringe aos salários e demais direitos do período (Súmula 244, II).
Contrato por prazo determinado	A gestante tem estabilidade mesmo admitida por contrato a termo (Súmula 244, III); o acidentado também (Súmula 378, III).
Renúncia da gestante	É nula a cláusula que autorize renúncia ou transação da garantia. Admite-se o pedido de demissão , condicionado à assistência sindical .
CIPA e extinção do estabelecimento	Extinto o estabelecimento, não há despedida arbitrária: impossível a reintegração e indevida a indenização do período estável (Súmula 339, II). O suplente goza da garantia (item I).
Acidentado — pressupostos	Afastamento superior a 15 dias e percepção do auxílio-doença acidentário , salvo doença profissional constatada após a despedida (Súmula 378, II). A garantia independe do auxílio-acidente.
Dirigente sindical — limite numérico	A estabilidade é limitada a 7 dirigentes e igual número de suplentes (Súmula 369, II, combinada com o art. 522).
Categoria diferenciada	Só goza de estabilidade se exercer na empresa atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para o qual foi eleito (Súmula 369, III).
Falta grave do dirigente	A dispensa depende de apuração em inquérito judicial (Súmula 379).
Extinção da atividade na base territorial	Não há razão para subsistir a estabilidade do dirigente (Súmula 369, IV).
Garantia adquirida no aviso prévio	Regra: o fato gerador ocorrido no curso do aviso não gera garantia — é o caso do registro da candidatura a dirigente sindical, ainda que o aviso seja indenizado (Súmula 369, V). Exceções: gestante e acidente do trabalho .

4.4. Recortes menos óbvios

CIPA em contrato de experiência	Não se beneficia da garantia o empregado eleito membro da CIPA durante a vigência do contrato de experiência .
Renúncia do cipeiro	A renúncia expressa ao cargo na CIPA, por livre manifestação de vontade, afasta o direito à estabilidade provisória.
Aborto	Não gera garantia de emprego: gera interrupção do contrato por duas semanas (art. 395).
Gestante em cargo de confiança	Pode ser revertida ao cargo efetivo anteriormente ocupado, preservado o emprego.
Recusa em retornar	A recusa da empregada convocada de volta não inviabiliza a indenização compensatória do período estável.
Gestante sem concurso público	Não faz jus à estabilidade gravídica a admitida sem concurso na Administração Pública, no entendimento do TST.

4.5. Estabilidade no serviço público

Servidor público celetista	Vínculo com pessoa jurídica de direito público — administração direta, autárquica ou fundacional: é beneficiário da estabilidade do art. 41 da CF/88 (Súmula 390, I).
Empregado público	Vínculo com pessoa jurídica de direito privado — empresa pública e sociedade de economia mista: não tem estabilidade, ainda que concursado (Súmula 390, II).
Exceção	Fundação instituída por lei que recebe dotação ou subvenção pública para atividade de interesse do Estado tem natureza de fundação pública; seus celetistas gozam da estabilidade do art. 19 do ADCT (OJ 364 da SDI-1).
Motivação da dispensa	Empresas públicas e sociedades de economia mista devem motivar , em ato formal, a demissão de empregados concursados: não se exige processo administrativo nem justa causa, apenas fundamento razoável .

PARTE V — VARREDURA RÁPIDA (temas de menor recorrência)

Prazo de pagamento	Documentos da extinção e valores rescisórios: até dez dias contados do término do contrato (art. 477, § 6º) — prazo único após a reforma. Exclui-se o dia da notificação e inclui-se o do vencimento (OJ 162 da SDI-1).
Multa do art. 477	Descumprido o prazo: multa em favor do empregado, no valor do seu salário , além da multa administrativa por trabalhador. A massa falida não se sujeita (Súmula 388); a pessoa jurídica de direito público, sim (OJ 238 da SDI-1).
Forma de pagamento	Em dinheiro, depósito bancário ou cheque visado ; sendo o empregado analfabeto , só em dinheiro ou depósito bancário . Compensação limitada a um mês de remuneração .
Eficácia da quitação	A quitação libera apenas as parcelas expressamente consignadas no recibo, salvo ressalva expressa (Súmula 330). A anotação da extinção na CTPS é documento hábil para o seguro-desemprego e para a movimentação do FGTS.
Quitação anual	Termo firmado perante o sindicato , na vigência ou não do contrato, com eficácia liberatória das parcelas nele especificadas (art. 507-B).
PDV	Previsto em convenção ou acordo coletivo, ensina quitação plena e irrevogável (art. 477-B). O PDV unilateral quita apenas as parcelas do recibo (OJ 270 da SDI-1), e os valores do plano não compensam créditos reconhecidos em juízo (OJ 356 da SDI-1).
Estabilidade decenal	Empregado com mais de 10 anos na mesma empresa só podia ser despedido por falta grave ou força maior comprovadas (art. 492); foi substituída pelo regime do FGTS.
Dispensa discriminatória	Presume-se discriminatória a despedida de portador de HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito; inválido o ato, cabe reintegração (Súmula 443).
Dispensa arbitrária	É a que não se funda em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro (art. 165). A proteção do art. 7º, I, da CF/88 depende de lei complementar ainda não editada.
Comissão de representantes	Composta por 3, 5 ou 7 membros , conforme o porte da empresa; mandato de 1 ano ; garantia contra dispensa arbitrária desde o registro da candidatura até 1 ano após o fim do mandato.

Contrato de aprendizagem	Extingue-se no termo, ao completar o aprendiz 24 anos , ou antecipadamente por desempenho insuficiente, falta disciplinar grave e ausência injustificada à escola que implique perda do ano letivo (art. 433).
Taxa de homologação	É ilegal a cláusula coletiva que institui taxa de homologação de rescisão a ser paga pela empresa em favor do sindicato (OJ 16 da SDC).
Suspensão superior a 30 dias	A suspensão do empregado por mais de 30 dias consecutivos importa rescisão injusta do contrato (art. 474).
Aposentadoria espontânea	Não é causa de extinção do contrato se o empregado permanece prestando serviços ao empregador após a jubilação.
Assistência sindical	Após a reforma, a homologação da rescisão perante o sindicato deixou de ser obrigatória . Quando ocorre, o ato de assistência é sem ônus para trabalhador e empregador (art. 477, § 7º).
Homologação judicial do acordo	Feita a rescisão por acordo, as partes podem requerer sua homologação judicial (art. 855-E); homologada, o empregado não pode pleitear depois outras verbas daquele contrato.
Rescisão indireta do doméstico	A LC 150 repetiu as alíneas do art. 483 e acrescentou a prática, pelo empregador, de qualquer forma de violência doméstica ou familiar contra mulheres — não necessariamente contra a própria empregada.
Prisão provisória	Suspende o contrato de trabalho; não autoriza justa causa, que exige condenação criminal transitada em julgado sem suspensão da execução da pena.

LEI SECA E JURISPRUDÊNCIA ESSENCIAIS

A) LEI SECA

A.1 — Justa causa do empregado

CLT, art. 482 — <i>Constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador:</i>	
a)	ato de improbidade;
b)	incontinência de conduta ou mau procedimento;
c)	negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado, ou for prejudicial ao serviço;
d)	condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena;
e)	desídia no desempenho das respectivas funções;
f)	embriaguez habitual ou em serviço;
g)	violação de segredo da empresa;
h)	ato de indisciplina ou de insubordinação;
i)	abandono de emprego;
j)	ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;
k)	ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;
l)	prática constante de jogos de azar.
m)	perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado.

A.2 — Rescisão indireta

CLT, art. 483 — <i>O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando:</i>	
a)	forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrários aos bons costumes, ou alheios ao contrato;
b)	for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo;
c)	correr perigo manifesto de mal considerável;
d)	não cumprir o empregador as obrigações do contrato;
e)	praticar o empregador ou seus prepostos, contra ele ou pessoas de sua família, ato lesivo da honra e boa fama;
f)	o empregador ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;
g)	o empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários.
§ 1º	O empregado poderá suspender a prestação dos serviços ou rescindir o contrato, quando tiver de desempenhar obrigações legais, incompatíveis com a continuação do serviço.
§ 2º	No caso de morte do empregador constituído em empresa individual, é facultado ao empregado rescindir o contrato de trabalho.
§ 3º	Nas hipóteses das letras "d" e "g", poderá o empregado pleitear a rescisão de seu contrato de trabalho e o pagamento das respectivas indenizações, permanecendo ou não no serviço até final decisão do processo.

A.3 — Extinção por acordo, dispensa coletiva e PDV

CLT, art. 484-A — <i>O Contrato de Trabalho poderá ser extinto por acordo entre empregado e empregador, caso em que serão devidas as seguintes verbas trabalhistas:</i>	
I	por metade: a) o aviso prévio, se indenizado; e b) a indenização sobre o saldo do Fundo de Garantia do tempo de serviço, prevista no § 1º do art. 18 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990;
II	na integralidade, as demais verbas trabalhistas.
§ 1º	A extinção do contrato prevista no caput deste artigo permite a movimentação da conta vinculada do trabalhador no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na forma do inciso I-A do art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, limitada até 80% (oitenta por cento) do valor dos depósitos.
§ 2º	A extinção do contrato por acordo prevista no caput deste artigo não autoriza o ingresso no Programa de Seguro-Desemprego.

CLT, art. 477-A — *As dispensas imotivadas individuais, plúrimas ou coletivas equiparam-se para todos os fins, não havendo necessidade de autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho para sua efetivação.*

CLT, art. 477-B — *Plano de Demissão Voluntária ou Incentivada, para dispensa individual, plúrima ou coletiva, previsto em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, enseja quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia, salvo disposição em contrário estipulada entre as partes.*

A.4 — Aviso prévio

CLT, art. 487 — *Não havendo prazo estipulado, a parte que, sem justo motivo, quiser rescindir o contrato deverá avisar a outra da sua resolução com a antecedência mínima de: (...) II - trinta dias aos que perceberem por quinquena ou mês, ou que tenham mais de 12 (doze) meses de serviço na empresa.*

§ 1º	A falta do aviso prévio por parte do empregador dá ao empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração desse período no seu tempo de serviço.
§ 2º	A falta de aviso prévio por parte do empregado dá ao empregador o direito de descontar os salários correspondentes ao prazo respectivo.
§ 3º	Em se tratando de salário pago na base de tarefa, o cálculo, para os efeitos dos parágrafos anteriores, será feito de acordo com a média dos últimos 12 (doze) meses de serviço.
§ 4º	É devido o aviso prévio na despedida indireta.
§ 5º	O valor das horas extraordinárias habituais integra o aviso prévio indenizado.
§ 6º	O reajustamento salarial coletivo, determinado no curso do aviso prévio, beneficia o empregado pré-avisado da despedida, mesmo que tenha recebido antecipadamente os salários correspondentes ao período do aviso, que integra seu tempo de serviço para todos os efeitos legais.

CLT, art. 488 — O horário normal de trabalho do empregado, durante o prazo do aviso, e se a rescisão tiver sido promovida pelo empregador, será reduzido de 2 (duas) horas diárias, sem prejuízo do salário integral. *Parágrafo único* - É facultado ao empregado trabalhar sem a redução das 2 (duas) horas diárias previstas neste artigo, caso em que poderá faltar ao serviço, sem prejuízo do salário integral, (...) por 7 (sete) dias corridos, na hipótese do inciso II do art. 487 desta Consolidação.

CLT, art. 489 — Dado o aviso prévio, a rescisão torna-se efetiva depois de expirado o respectivo prazo, mas, se a parte notificante reconsiderar o ato, antes de seu termo, à outra parte é facultado aceitar ou não a reconsideração. *Parágrafo único* - Caso seja aceita a reconsideração ou continuando a prestação depois de expirado o prazo, o contrato continuará a vigorar, como se o aviso prévio não tivesse sido dado.

CLT, art. 491 — O empregado que, durante o prazo do aviso prévio, cometer qualquer das faltas consideradas pela lei como justas para a rescisão, perde o direito ao restante do respectivo prazo.

Lei 12.506/11, art. 1º — O aviso prévio (...) será concedido na proporção de 30 (trinta) dias aos empregados que contem até 1 (um) ano de serviço na mesma empresa. *Parágrafo único*. Ao aviso prévio previsto neste artigo serão acrescidos 3 (três) dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, até o máximo de 60 (sessenta) dias, perfazendo um total de até 90 (noventa) dias.

A.5 — Estabilidades e garantias de emprego

ADCT, art. 10, II — fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa: a) do empregado eleito para cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes, desde o registro de sua candidatura até um ano após o final de seu mandato; b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

CF/88, art. 8º, VIII — é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

CLT, art. 391-A — A confirmação do estado de gravidez advindo no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado, garante à empregada gestante a estabilidade provisória prevista na alínea b do inciso II do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. *Parágrafo único*. O disposto no caput deste artigo aplica-se ao empregado adotante ao qual tenha sido concedida guarda provisória para fins de adoção.

CLT, art. 543, § 3º — Fica vedada a dispensa do empregado sindicalizado ou associado, a partir do momento do registro de sua candidatura a cargo de direção ou representação de entidade sindical ou de associação profissional, até 1 (um) ano após o final do seu mandato, caso seja eleito inclusive como suplente, salvo se cometer falta grave devidamente apurada nos termos desta Consolidação.

CLT, art. 543, § 5º — Para os fins deste artigo, a entidade sindical comunicará por escrito à empresa, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o dia e a hora do registro da candidatura do seu empregado e, em igual prazo, sua eleição e posse, fornecendo, outrossim, a este, comprovante no mesmo sentido.

CLT, art. 522 — A administração do sindicato será exercida por uma diretoria constituída no máximo de sete e no mínimo de três membros e de um Conselho Fiscal composto de três membros, eleitos esses órgãos pela Assembléia Geral.

CLT, art. 165 — Os titulares da representação dos empregados nas CIPA (s) não poderão sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro.

Lei 8.213/91, art. 118 — O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de doze meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente.

Lei 8.036/90, art. 18, § 2º — Quando ocorrer despedida por culpa recíproca ou força maior, reconhecida pela Justiça do Trabalho, o percentual de que trata o § 1º será de 20 (vinte) por cento.

Lei 5.764/71, art. 55 — Os empregados de empresas que sejam eleitos diretores de sociedades cooperativas pelos mesmos criadas, gozarão das garantias asseguradas aos dirigentes sindicais pelo artigo 543 da Consolidação das Leis do Trabalho.

A.6 — Procedimentos rescisórios

CLT, art. 477 — Na extinção do Contrato de Trabalho, o empregador deverá proceder à anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social, comunicar a dispensa aos órgãos competentes e realizar o pagamento das verbas rescisórias no prazo e na forma estabelecidos neste artigo.

§ 2º	O instrumento de rescisão ou recibo de quitação, qualquer que seja a causa ou forma de dissolução do contrato, deve ter especificada a natureza de cada parcela paga ao empregado e discriminado o seu valor, sendo válida a quitação, apenas, relativamente às mesmas parcelas.
§ 4º	O pagamento a que fizer jus o empregado será efetuado: I - em dinheiro, depósito bancário ou cheque visado, conforme acordem as partes; ou II - em dinheiro ou depósito bancário quando o empregado for analfabeto.
§ 5º	Qualquer compensação no pagamento de que trata o parágrafo anterior não poderá exceder o equivalente a um mês de remuneração do empregado.
§ 6º	A entrega ao empregado de documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes bem como o pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação deverão ser efetuados até dez dias contados a partir do término do contrato.
§ 8º	A inobservância do disposto no § 6º deste artigo sujeitará o infrator à multa de 160 BTN, por trabalhador, bem assim ao pagamento da multa a favor do empregado, em valor equivalente ao seu salário, devidamente corrigido pelo índice de variação do BTN, salvo quando, comprovadamente, o trabalhador der causa à mora.

A.7 — Contratos a termo, força maior e demais dispositivos

Art. 479	Nos contratos que tenham termo estipulado, o empregador que, sem justa causa, despedir o empregado será obrigado a pagar-lhe, a título de indenização, e por metade, a remuneração a que teria direito até o termo do contrato.
-----------------	---

Art. 480	Havendo termo estipulado, o empregado não se poderá desligar do contrato, sem justa causa, sob pena de ser obrigado a indenizar o empregador dos prejuízos que desse fato lhe resultarem. § 1º - A indenização, porém, não poderá exceder àquela a que teria direito o empregado em idênticas condições.
Art. 481	Aos contratos por prazo determinado, que contiverem cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antes de expirado o termo ajustado, aplicam-se, caso seja exercido tal direito por qualquer das partes, os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo indeterminado.
Art. 485	Quando cessar a atividade da empresa, por morte do empregador, os empregados terão direito, conforme o caso, à indenização a que se referem os art. 477 e 497.
Art. 486	No caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização, que ficará a cargo do governo responsável.
Art. 492	O empregado que contar mais de 10 (dez) anos de serviço na mesma empresa não poderá ser despedido senão por motivo de falta grave ou circunstância de força maior, devidamente comprovadas.
Art. 499	Não haverá estabilidade no exercício dos cargos de diretoria, gerência ou outros de confiança imediata do empregador, ressalvado o cômputo do tempo de serviço para todos os efeitos legais.
Art. 501	Entende-se como força maior todo acontecimento inevitável, em relação à vontade do empregador, e para a realização do qual este não concorreu, direta ou indiretamente.
Art. 502	Ocorrendo motivo de força maior que determine a extinção da empresa, ou de um dos estabelecimentos em que trabalhe o empregado, é assegurada a este, quando despedido, uma indenização na forma seguinte: I - sendo estável, nos termos dos arts. 477 e 478; II - não tendo direito à estabilidade, metade da que seria devida em caso de rescisão sem justa causa; III - havendo contrato por prazo determinado, aquela a que se refere o art. 479 desta Lei, reduzida igualmente à metade.
Art. 507-B	É facultado a empregados e empregadores, na vigência ou não do contrato de emprego, firmar o termo de quitação anual de obrigações trabalhistas, perante o sindicato dos empregados da categoria. Parágrafo único. O termo discriminará as obrigações de dar e fazer cumpridas mensalmente e dele constará a quitação anual dada pelo empregado, com eficácia liberatória das parcelas nele especificadas.
Art. 510-D, § 3º	Desde o registro da candidatura até um ano após o fim do mandato, o membro da comissão de representantes dos empregados não poderá sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro.
Art. 625-B, § 1º	É vedada a dispensa dos representantes dos empregados membros da Comissão de Conciliação Prévia, titulares e suplentes, até um ano após o final do mandato, salvo se cometerem falta, nos termos da lei.

A.8 — Fundamento constitucional e prazos correlatos

CF/88, art. 7º, I	relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos;
CF/88, art. 7º, XXI	aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei;
CLT, art. 158, par. único	Constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada: (...) b) ao uso dos equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa.
CLT, art. 472, § 1º	Para que o empregado tenha direito a voltar a exercer o cargo do qual se afastou em virtude de exigências do serviço militar ou de encargo público, é indispensável que notifique o empregador dessa intenção, por telegrama ou carta registrada, dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data em que se verificar a respectiva baixa ou a terminação do encargo a que estava obrigado.
CLT, art. 474	A suspensão do empregado por mais de 30 (trinta) dias consecutivos importa na rescisão injusta do contrato de trabalho.
Lei 8.213/91, art. 3º, § 7º	Aos membros do CNPS, enquanto representantes dos trabalhadores em atividade, titulares e suplentes, é assegurada a estabilidade no emprego, da nomeação até um ano após o término do mandato de representação, somente podendo ser demitidos por motivo de falta grave, regularmente comprovada através de processo judicial.
Lei 8.036/90, art. 3º, § 9º	Aos membros do Conselho Curador, enquanto representantes dos trabalhadores, efetivos e suplentes, é assegurada a estabilidade no emprego, da nomeação até um ano após o término do mandato de representação, somente podendo ser demitidos por motivo de falta grave, regularmente comprovada através de processo sindical.
Código Civil, art. 132	Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, excluído o dia do começo, e incluído o do vencimento.

B) JURISPRUDÊNCIA

Identificação	Resumo estratégico e tese principal	Como aparece / pode ser explorada nas provas
Súmula 14 do TST CULPA RECÍPROCA	Modalidade que depende de reconhecimento judicial de falta grave de ambas as partes. Tese: "Reconhecida a culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho (art. 484 da CLT), o empregado tem direito a 50% (cinquenta por cento) do valor do aviso prévio, do décimo terceiro salário e das férias proporcionais."	Cai afirmando que o empregado perde o 13º ou as férias proporcionais, ou que recebe 60%. Vem junto da multa de FGTS reduzida a 20% e da ausência de seguro-desemprego.
Súmula 32 do TST ABANDONO DE EMPREGO	Fixa o elemento objetivo do abandono, que se soma à intenção de romper o contrato. Tese: "Presume-se o abandono de emprego se o trabalhador não retornar ao serviço no prazo de 30 (trinta) dias após a cessação do benefício previdenciário nem justificar o motivo de não o fazer."	Enunciados com 40, 45 ou 55 dias de ausência após auxílio-doença ou licença-maternidade: já há abandono . O prazo de 15 dias é o distrator preferido.
Súmula 73 do TST DESPEDIDA. JUSTA CAUSA	Efeito da falta grave praticada dentro do aviso prévio concedido pelo empregador. Tese: "A ocorrência de justa causa, salvo a de abandono de emprego, no decurso do prazo do aviso prévio dado pelo empregador, retira do empregado qualquer direito às verbas rescisórias de natureza indenizatória."	A exceção do abandono é o que decide a alternativa. Costuma vir combinada com o art. 491, que faz perder o restante do prazo do aviso.
Súmula 44 do TST AVISO PRÉVIO	Encerramento das atividades da empresa e direito ao pré-aviso. Tese: "A cessação da atividade da empresa, com o pagamento da indenização, simples ou em dobro, não exclui, por si só, o direito do empregado ao aviso prévio."	Cai afirmando que no encerramento definitivo das atividades não seria devido aviso prévio.
Súmula 163 do TST CONTRATO DE EXPERIÊNCIA	Excepciona a regra de que o aviso só cabe em contrato por prazo indeterminado. Tese: "Cabe aviso prévio nas rescisões antecipadas dos contratos de experiência, na forma do art. 481 da CLT."	Só há direito quando o contrato a termo tem cláusula assecuratória de rescisão antecipada. No término normal do contrato de experiência não há aviso.
Súmula 230 do TST SUBSTITUIÇÃO DAS HORAS	Protege a finalidade da redução de jornada no aviso trabalhado. Tese: "É ilegal substituir o período que se reduz da jornada de trabalho, no aviso prévio, pelo pagamento das horas correspondentes."	A assertiva costuma dizer que seria "possível e legal" substituir a redução pelo pagamento — falso .
Súmula 276 do TST RENÚNCIA PELO EMPREGADO	Trata da irrenunciabilidade do pré-aviso e da única exceção admitida. Tese: "O direito ao aviso prévio é irrenunciável pelo empregado. O pedido de dispensa de cumprimento não exime o empregador de pagar o respectivo valor, salvo comprovação de haver o prestador dos serviços obtido novo emprego."	Empregado pede dispensa do cumprimento para viajar ou cuidar de familiar: o empregador paga integralmente . Só a comprovação de novo emprego o libera.
Súmula 305 e OJ 82 da SDI-1 EFEITOS DO AVISO	Consequências da projeção do aviso prévio sobre o contrato. Tese: o pagamento do aviso, trabalhado ou não, está sujeito à contribuição para o FGTS; e a data de saída anotada na CTPS deve	Cai afirmando que o aviso indenizado não sofreria incidência de FGTS, ou que a baixa na CTPS seria a data da comunicação da dispensa.

Identificação	Resumo estratégico e tese principal	Como aparece / pode ser explorada nas provas
	corresponder à do término do prazo do aviso, ainda que indenizado.	
Súmula 371 do TST AUXÍLIO-DOENÇA NO AVISO	Limita os efeitos da projeção e trata da doença superveniente. Tese: "No caso de concessão de auxílio-doença no curso do aviso prévio, todavia, só se concretizam os efeitos da dispensa depois de expirado o benefício previdenciário."	A alternativa errada afirma que o contrato termina independentemente da expiração do benefício previdenciário.
Súmulas 380 e 441 do TST CONTAGEM E PROPORCIONALIDADE	Regem a contagem do prazo e a eficácia temporal da Lei 12.506/11. Tese: aplica-se ao aviso a regra do art. 132 do Código Civil, excluindo-se o dia do começo e incluindo o do vencimento ; e o aviso proporcional só é assegurado nas rescisões ocorridas a partir de 13 de outubro de 2011 .	Combinam-se com o cálculo em dias: 3 dias por ano, teto de 60 dias de acréscimo e total de até 90 dias.
Súmula 182 do TST INDENIZAÇÃO ADICIONAL	Aplica a projeção do aviso à indenização devida na véspera da data-base. Tese: "O tempo do aviso prévio, mesmo indenizado, conta-se para efeito da indenização adicional prevista no art. 9º da Lei nº 6.708, de 30.10.1979."	A indenização adicional é devida quando a dispensa imotivada ocorre no trintídio anterior à data-base da categoria — e o aviso indenizado entra nessa contagem.
OJ 14 da SDI-1 AVISO CUMPRIDO EM CASA	Repele a prática de manter o empregado em casa sem indenizar o aviso. Tese: "Em caso de aviso prévio cumprido em casa, o prazo para pagamento das verbas rescisórias é até o décimo dia da notificação de despedida."	Aparece ao lado do prazo único de dez dias do art. 477, § 6º.
Súmula 244 do TST GESTANTE	Fixa os três pilares da estabilidade gravídica. Tese: o desconhecimento do estado gravídico não afasta a indenização; a reintegração só cabe dentro do período de estabilidade; e a gestante tem estabilidade mesmo em contrato por prazo determinado .	A garantia vai da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto — não se confunde com os 120 dias da licença. Empregada temporária não é alcançada.
Súmula 339 do TST CIPA. SUPLENTE	Estende a garantia ao suplente e a limita à atividade da empresa. Tese: o suplente da CIPA goza da garantia do art. 10, II, "a", do ADCT; extinto o estabelecimento, não se verifica despedida arbitrária, sendo impossível a reintegração e indevida a indenização do período estábitório.	Cai afirmando que só o titular teria estabilidade, ou que a extinção do estabelecimento não afetaria a garantia.
Súmula 378 do TST ACIDENTE DO TRABALHO	Confirma a constitucionalidade do art. 118 da Lei 8.213/91 e fixa seus pressupostos. Tese: estabilidade de 12 meses após a cessação do auxílio-doença acidentário; pressupõe afastamento superior a 15 dias e percepção do benefício, salvo doença profissional constatada após a despedida; alcança o contrato por prazo determinado .	O enunciado clássico é o do acidente em contrato de experiência : a garantia se aplica. Não confundir auxílio-doença acidentário com auxílio-acidente.
Súmulas 369 e 379 do TST DIRIGENTE SINDICAL	Delimitam quem é alcançado e como se apura a falta grave. Tese: garantia limitada a 7 dirigentes e igual número de suplentes ; o empregado de categoria diferenciada só é protegido se exercer na empresa atividade pertinente àquela categoria; extinta a atividade na base territorial, cessa a garantia; o registro da candidatura no curso do aviso prévio não assegura estabilidade; e a dispensa por falta grave exige inquérito judicial .	Enunciado típico: empregado com dois vínculos, eleito dirigente do sindicato da outra categoria — a dispensa é válida .
OJ 365 e OJ 369 da SDI-1 SEM ESTABILIDADE SINDICAL	Excluem duas figuras frequentemente confundidas com o dirigente. Tese: o membro de conselho fiscal de sindicato não tem a estabilidade dos arts. 543, § 3º, da CLT e 8º, VIII, da CF/88; o delegado sindical também não, pois a garantia se dirige a quem ocupa cargo de direção eletivo.	A assertiva errada afirma que o conselheiro fiscal "atua na defesa dos direitos da categoria" e por isso teria estabilidade.
Súmula 348 do TST AVISO E GARANTIA	Trata da incompatibilidade entre pré-aviso e período estábitório. Tese: "É inválida a concessão do aviso prévio na fluência da garantia de emprego, ante a incompatibilidade dos dois institutos."	O empregador deve aguardar cessar a garantia para só então conceder o aviso prévio.
Súmula 390 do TST ESTABILIDADE DO ART. 41	Separa servidor celetista de empregado público. Tese: o servidor celetista da administração direta, autárquica ou fundacional é beneficiário da estabilidade do art. 41 da CF/88; o empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista , ainda que concursado, não é .	Combina-se com a exigência de motivação da dispensa de concursado dessas entidades e com a OJ 364 da SDI-1 (fundação pública de direito privado).
Súmula 330 do TST QUITAÇÃO. VALIDADE	Delimita o alcance liberatório do termo de rescisão. Tese: a quitação tem eficácia liberatória apenas quanto às parcelas expressamente consignadas no recibo, salvo ressalva expressa; não abrange parcelas não consignadas nem seus reflexos.	Vem acompanhada do PDV: previsto em norma coletiva, a quitação é plena e irrevogável (art. 477-B); unilateral, restringe-se ao recibo (OJ 270 da SDI-1).
Súmula 443 do TST DISPENSA DISCRIMINATÓRIA	Cria presunção em favor do empregado com doença estigmatizante. Tese: "Presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido o ato o empregado tem direito à reintegração no emprego."	O efeito cobrado é a reintegração , e não a mera indenização.
OJ 247 da SDI-1 e tema 1022 do STF DISPENSA DE CONCURSADO	Tratam da motivação do ato de dispensa nas estatais. Tese: empresas públicas e sociedades de economia mista, prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal , a demissão de empregados concursados — sem exigência de processo administrativo nem de enquadramento em justa causa, bastando fundamento razoável. A validade da despedida no âmbito da ECT já era condicionada à motivação.	O distrator afirma que a dispensa independe de ato motivado ou que exigiria processo administrativo disciplinar e falta grave.
OJ 30 da SDC e OJ 16 da SDC GESTANTE E HOMOLOGAÇÃO	Duas vedações de origem coletiva. Tese: é nula de pleno direito a cláusula que estabeleça possibilidade de renúncia ou transação, pela gestante, das garantias de manutenção do emprego e do salário; e é ilegal a cláusula coletiva que institui taxa de homologação de rescisão paga pela empresa ao sindicato profissional.	A assertiva errada admite acordo coletivo que "flexibilize" a estabilidade gravídica.
Súmula 388 e OJ 238 da SDI-1 MULTA DO ART. 477	Definem quem se sujeita à multa pelo atraso no pagamento das verbas rescisórias. Tese: a massa falida não se sujeita à penalidade do art. 467 nem à multa do § 8º do art. 477; a pessoa jurídica de direito público, sim , pois se nivela a qualquer particular em direitos e obrigações.	Combina-se com a contagem do prazo: exclui-se o dia da notificação e inclui-se o do vencimento (OJ 162 da SDI-1).
Súmulas 253 e 354 do TST BASE DE CÁLCULO DO AVISO	Excluem duas parcelas da base de cálculo do pré-aviso.	O contraponto é o art. 487, § 5º: as horas extras habituais integram o aviso indenizado. A banca inverte as duas regras.

Identificação	Resumo estratégico e tese principal	Como aparece / pode ser explorada nas provas
	Tese: a gratificação semestral não repercute no cálculo das horas extras, das férias e do aviso prévio, ainda que indenizados; as gorjetas integram a remuneração, mas não servem de base de cálculo para aviso prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal.	
OJ 253 da SDI-1 COOPERATIVA	Restringe a garantia dos diretores de cooperativas criadas pelos empregados. Tese: "O art. 55 da Lei nº 5.764/71 assegura a garantia de emprego apenas aos empregados eleitos diretores de Cooperativas, não abrangendo os membros suplentes."	Contraste direto com a CIPA e com o dirigente sindical, em que o suplente é protegido .
Teses do STF — temas 638 e 542 DISPENSA EM MASSA E GESTANTE	Relativizam a equiparação do art. 477-A e ampliam a estabilidade gravídica no setor público. Tese: a intervenção sindical prévia é exigência procedimental imprescindível para a dispensa em massa, e não se confunde com autorização sindical ou celebração de norma coletiva; a trabalhadora gestante tem licença-maternidade e estabilidade qualquer que seja o regime jurídico , ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado.	O distrator afirma que a dispensa coletiva exigiria autorização do sindicato ou celebração de acordo coletivo — o que a CLT expressamente dispensa.

RESUMO ESTRATÉGICO PARA CONCURSOS DOS TRTs - MENTORIA PROF. EDUARDO JOSÉ**ANALISTA JUDICIÁRIO — ÁREA JUDICIÁRIA • DIREITO DO TRABALHO — AULA 06***Duração do trabalho e tempo à disposição • Horas extras e compensação • Trabalho noturno • Jornadas especiais • Intervalos e descansos*

⚠ Legenda: o selo **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** marca os pouquíssimos pontos de maior recorrência. Se o tempo apertar, revise primeiro o que está selado.

PARTE I — INTERVALO INTRAJORNADA, INTERJORNADA E REPOUSO SEMANAL

⚠ **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** — o assunto mais cobrado de toda a aula — decore a tabela de faixas de jornada

1.1. Intervalo intrajornada — a regra por faixa de jornada

Duração da jornada	Intervalo intrajornada obrigatório
Igual ou inferior a 4 horas	Não há obrigatoriedade de concessão de intervalo intrajornada.
Mais de 4 e até 6 horas	Intervalo de 15 minutos (art. 71, § 1º).
Superior a 6 horas	Intervalo de 1 a 2 horas (art. 71, caput).
	Acima de 2 horas: somente com acordo escrito ou previsão em contrato coletivo .
	Abaixo de 1 hora: somente nas quatro hipóteses da tabela seguinte.

Redução abaixo de 1 hora — as quatro hipóteses

Negociação coletiva	Válida, respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a seis horas (art. 611-A, III).
Autorização do MTb	Exige refeitório adequado e que os empregados não estejam em regime prorrogado; não se admite a redução nos dias em que houver prestação de horas extras, ainda que esporádicas.
Empregado doméstico	Redução a 30 minutos mediante prévio acordo escrito (LC 150, art. 13).
Motorista profissional	Redução e/ou fracionamento por convenção ou acordo coletivo (art. 71, § 5º).

1.2. Não concessão e concessão parcial do intervalo

O que se paga	Apenas o período suprimido , e não o intervalo inteiro.
Acréscimo	50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho.
Natureza da parcela	Indenizatória (art. 71, § 4º) — não repercute nas demais verbas do contrato.
Redução ínfima	Variações de até 5 minutos no total , somados o início e o término do intervalo, decorrentes de pequenas oscilações de marcação, não atraem o art. 71, § 4º.
Jornada de 6 horas ultrapassada	Ultrapassada habitualmente a jornada de seis horas, é devido o intervalo mínimo de uma hora .
Intervalos legais	Não são computados na duração do trabalho (art. 71, § 2º).

1.3. Pegadinhas do tema

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
“Paga-se o período total do intervalo, com natureza salarial e reflexos.”	Paga-se apenas o período suprimido , com natureza indenizatória .
“Os intervalos de descanso são computados na duração do trabalho.”	Os intervalos legais não integram a jornada; os concedidos sem previsão em lei , sim.
“Norma coletiva não pode reduzir o intervalo intrajornada.”	Pode, respeitado o mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a seis horas.
“Jornada de 4 horas assegura intervalo de 15 minutos.”	Só há intervalo obrigatório quando a jornada ultrapassa 4 horas.

1.4. Intervalos especiais — todos remunerados

Atividade	Pausa	Fundamento
Interior de câmaras frigoríficas ou ambiente artificialmente frio	20 minutos para cada 1h40 de trabalho contínuo	Art. 253; Súmula 438
Digitador e serviços de mecanografia	10 minutos para cada 90 minutos consecutivos	Art. 72; Súmula 346
Telefonia, radiotelefonia e radiotelegrafia	20 minutos para cada 3 horas de trabalho contínuo	Art. 229
Minas de subsolo	15 minutos para cada 3 horas consecutivas	Art. 298

Remunerados × não remunerados

Não remunerados	Os intervalos previstos em lei — intrajornada de 1 a 2 horas e o de 15 minutos — não são computados na duração do trabalho (art. 71, § 2º). Também não é remunerado o intervalo interjornada .
Remunerados	Os intervalos especiais do quadro acima e os concedidos pelo empregador sem previsão em lei , que são tempo à disposição da empresa.

1.5. Intervalo interjornada e repouso semanal

Intervalo interjornada	11 horas consecutivas entre duas jornadas (art. 66). O desrespeito acarreta o pagamento da integralidade das horas subtraídas do intervalo, com o respectivo adicional.
Repouso semanal	24 horas consecutivas, preferencialmente aos domingos (CF, art. 7º, XV; art. 67).
Soma dos dois	Na semana deve haver 35 horas de descanso (24 + 11) entre o fim da última jornada e o retorno ao trabalho.
Concessão após o 7º dia	Viola o art. 7º, XV, da CF: o repouso é pago em dobro , sem adicional e sem reflexos.
Domingo ou feriado trabalhado	Não compensado, é pago em dobro , sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal.
Perda da remuneração	Falta injustificada ou impontualidade na semana anterior retira a remuneração do repouso; o descanso em si continua devido .
Troca do dia de feriado	Matéria em que o negociado prevalece sobre o legislado (art. 611-A, XI).

1.6. Como a banca monta a conta do descanso

Só o interjornada	Jornada encerrada às 22h de quinta-feira : o retorno na sexta só pode ocorrer a partir das 9h (22h + 11h).
Interjornada e repouso	Jornada encerrada às 22h de sábado , com repouso no domingo: o retorno na segunda só pode ocorrer a partir das 9h (22h + 11h + 24h).
Retorno antecipado	Se a jornada de segunda começa às 8h, paga-se 1 hora como extraordinária, com o respectivo adicional.
Fundamento	Art. 66 da CLT, Súmula 110 do TST e OJ 355 da SDI-1.

PARTE II — JORNADA, TEMPO À DISPOSIÇÃO E TEMPO DE DESLOCAMENTO

 **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** — art. 58, § 2º — a extinção da hora in itinere é a alteração mais explorada da reforma

2.1. Tempo à disposição e deslocamento

Serviço efetivo	Período em que o empregado está à disposição do empregador , aguardando ou executando ordens (art. 4º).
Deslocamento	O tempo gasto da residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e o retorno não é computado na jornada — caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador , por não ser tempo à disposição.
Portaria até o posto	Também não se computa, ainda que ultrapasse dez minutos diários.
Cobrança pelo transporte	Irrelevante: a hora in itinere foi extinta em qualquer situação, inclusive local de difícil acesso ou transporte público insuficiente.
Micro e pequenas empresas	Podem fixar por acordo ou convenção coletiva o tempo médio de deslocamento e a forma e a natureza da remuneração (art. 58, § 3º).

2.2. Troca de uniforme — o par que a banca opõe

Troca obrigatória na empresa	Tempo computado na jornada de trabalho.
Troca facultativa	Não computado, ainda que realizada nas dependências da empresa (art. 4º, § 2º, VIII).
Padrão da vestimenta	Cabe ao empregador definir (art. 456-A).

2.3. Tempo residual — variações no registro de ponto

Tolerância por marcação	Até 5 minutos em cada registro.
Tolerância diária	Máximo de 10 minutos no dia.
Estourou qualquer dos dois	Toda a variação é computada como jornada extraordinária, e não apenas o excesso.
Atividades particulares	Não se computa o tempo em que o empregado, por escolha própria, busca proteção pessoal ou permanece na empresa para atividades particulares , ainda que ultrapassada a tolerância.
Norma coletiva	Não pode elasticar o limite de 5 minutos que antecedem e sucedem a jornada.
Intervalo não previsto em lei	Concedido pelo empregador, é tempo à disposição e, se acrescido ao final da jornada, remunerado como serviço extraordinário.

Leitura prática do cartão de ponto

Marcações do dia	Jornada apurada	Consequência
Entrada 07h58 e saída 18h01, com intervalo de 2 horas	08h03	Nenhuma marcação excede 5 minutos e o total do dia não passa de 10: nada se computa.
Entrada 07h55 e saída 18h08	08h14	Ultrapassado o limite diário de 10 minutos: computam-se 14 minutos como jornada extraordinária.
Entrada 07h53 e saída 18h00	08h09	O total do dia não passa de 10 minutos, mas a entrada excedeu 5: computam-se os 9 minutos .
Saída 18h20 para atividades particulares	08h00	O tempo excedente decorre de atividade particular : não integra a jornada.

2.4. O que a reforma mudou — o par que cai em quase toda prova

Antes da Lei 13.467/2017	Depois da Lei 13.467/2017
Computava-se na jornada o tempo de transporte quando, em local de difícil acesso ou não servido por transporte público , o empregador fornecesse a condução.	Não se computa em hipótese alguma: o deslocamento não é tempo à disposição , ainda que a condução seja fornecida pelo empregador.
O deslocamento da portaria até o posto de trabalho era tempo à disposição quando superasse dez minutos diários.	A jornada só se inicia na efetiva ocupação do posto de trabalho .
Ultrapassada a tolerância, todo o tempo residual era extraordinário, não importando a atividade desenvolvida.	Ficam de fora a busca de proteção pessoal e as atividades particulares listadas no art. 4º, § 2º.

PARTE III — HORAS EXTRAS, COMPENSAÇÃO DE JORNADA E BANCO DE HORAS

 **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** — as três modalidades de compensação e seus prazos — a banca troca uma pela outra

3.1. Jornada normal e horas extras

Duração normal	8 horas diárias e 44 horas semanais , facultadas a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva (CF, art. 7º, XIII).
Limite da sobrejornada	Acréscimo de até 2 horas diárias, por acordo individual , convenção coletiva ou acordo coletivo (art. 59).
Adicional	No mínimo 50% sobre a hora normal (CF, art. 7º, XVI; art. 59, § 1º).
Excesso do limite	A limitação a duas horas não exime o empregador de pagar todas as horas efetivamente trabalhadas.
Horas extras habituais	Integram o cálculo do repouso remunerado e da gratificação natalina .

3.2. As três modalidades de compensação

Modalidade	Período de compensação	Forma de ajuste
Acordo de prorrogação	Dentro do mesmo mês	Acordo individual tácito ou escrito (art. 59, § 6º)
Banco de horas semestral	Máximo de 6 meses	Acordo individual escrito (art. 59, § 5º)
Banco de horas anual	Máximo de 1 ano	Negociação coletiva ; limite de 10 horas diárias (art. 59, § 2º; art. 611-A, II)

3.3. Efeitos e vícios da compensação

Rescisão sem compensar	O trabalhador recebe as horas extras não compensadas , calculadas sobre o valor da remuneração na data da rescisão (art. 59, § 3º).
Exigências não atendidas	Se não ultrapassada a duração máxima semanal, não há repetição do pagamento das horas excedentes à jornada diária: devido apenas o respectivo adicional (art. 59-B).
Horas extras habituais	Não descaracterizam o acordo de compensação nem o banco de horas (art. 59-B, parágrafo único).
Atividade insalubre	Não é válido acordo de compensação sem inspeção prévia e permissão da autoridade competente (art. 60), ainda que estipulado em norma coletiva.

3.4. Prorrogação por necessidade imperiosa

Hipótese	Limite da sobrejornada	Remuneração e formalidade
Força maior	Sem limite expresso na CLT	Hora excedente não inferior à hora normal — sem adicional obrigatório
Serviços inadiáveis	O trabalho não pode exceder 12 horas	No mínimo 25% sobre o valor da hora normal
Recuperação do tempo perdido	Até 2 horas por dia , sem exceder 10 horas diárias, em período não superior a 45 dias por ano	Exige prévia autorização da autoridade competente

Em todas essas hipóteses o excesso **pode ser exigido independentemente de convenção coletiva ou acordo coletivo** de trabalho (art. 61, § 1º). O trabalho do **menor** é proibido nos serviços inadiáveis e na recuperação do tempo perdido, e admitido na força maior até **12 horas**, com acréscimo de **25%**, desde que imprescindível ao funcionamento do estabelecimento.

3.5. Prorrogação em atividades insalubres

Regra do art. 60	Quaisquer prorrogações só podem ser acordadas mediante licença prévia das autoridades competentes em matéria de higiene do trabalho, precedida dos necessários exames locais e da verificação dos métodos e processos de trabalho.
Negociação coletiva	Pode dispensar a licença prévia — é matéria em que o negociado prevalece sobre o legislado (art. 611-A, XIII).
Escala 12x36	Excetuada da exigência de licença prévia (art. 60, parágrafo único).
Compensação de jornada	Sem inspeção prévia e permissão da autoridade competente, o acordo é inválido , ainda que estipulado em norma coletiva.

3.6. Pegadinhas de horas extras e banco de horas

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
“O banco de horas só pode ser instituído por negociação coletiva.”	Só o anual . O semestral admite acordo individual escrito .
“A compensação dentro do mês exige acordo escrito.”	Admite acordo individual tácito ou escrito (art. 59, § 6º).
“Horas extras habituais descaracterizam o banco de horas.”	Não descaracterizam (art. 59-B, parágrafo único) — a exceção é a escala 12x36 .
“O adicional de horas extras é de 20%.”	50% , no mínimo. Os 20% são o adicional noturno do urbano.
“Rescindido o contrato, perdem-se as horas ainda não compensadas.”	São pagas como extras, calculadas sobre a remuneração na data da rescisão .
“Serviços inadiáveis dependem de acordo ou contrato coletivo.”	O excesso pode ser exigido independentemente de convenção ou acordo coletivo.

PARTE IV — TRABALHO NOTURNO

⚠ DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA — adicional de 20% para o urbano e 25% para o rural — a troca clássica de percentuais

4.1. Urbano × rural

Trabalhador	Período noturno	Adicional mínimo	Hora ficta noturna
Urbano	Das 22h de um dia às 5h do dia seguinte	20% sobre a hora diurna	52 min e 30 s
Rural — lavoura	Das 21h às 5h	25% sobre a remuneração normal	Não há redução ficta
Rural — pecuária	Das 20h às 4h	25% sobre a remuneração normal	Não há redução ficta

4.2. Regras que decidem a alternativa

Prorrogação	Cumprida integralmente a jornada no período noturno e prorrogada esta, o adicional é devido também quanto às horas prorrogadas (art. 73, § 5º).
Habitualidade	O adicional noturno pago com habitualidade integra o salário do empregado para todos os efeitos .
Horário misto	Aplica-se o adicional apenas às horas efetivamente noturnas (art. 73, § 4º).
Ressalva do caput	A regra do art. 73 excepciona os casos de revezamento semanal ou quinzenal .
Escala 12x36	Não há adicional nem hora ficta sobre a prorrogação do trabalho noturno; o adicional incide apenas sobre o período efetivamente noturno.
Hora ficta e a CF/88	A redução da hora noturna do art. 73, § 1º, não foi revogada pelo art. 7º, IX, da CF/1988.

4.3. Quem tem e quem não tem hora noturna reduzida

Vigia noturno	Tem direito à hora reduzida de 52 min e 30 s e ao respectivo adicional.
Turnos de revezamento	Tem direito à hora noturna reduzida — não há incompatibilidade com o art. 7º, XIV, da CF.
Petroleiro	Não tem — regulação própria pela Lei 5.811/1972.
Portuário	Não tem — a hora noturna no porto, das 19h às 7h , é de 60 minutos .

4.4. Pegadinhas do trabalho noturno

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
“A hora noturna urbana é computada como 50 minutos.”	52 minutos e 30 segundos .
“Noturno urbano é o trabalho executado entre 24h e 5h.”	Entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte.
“O rurícola também tem hora noturna reduzida.”	Não tem ; em contrapartida, o adicional é de 25% , e não de 20%.
“O adicional noturno pago com habitualidade não se incorpora.”	Incorpora-se ao salário para todos os efeitos , enquanto perdurar o labor noturno.
“Prorrogada a jornada noturna, cessa o adicional às 5h.”	O adicional alcança as horas prorrogadas — salvo na escala 12x36.

PARTE V — REGIME DE TRABALHO EM TEMPO PARCIAL

⚠ DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA — art. 58-A — decore os dois limites: 30 horas sem extras ou 26 horas com até seis extras

Limite semanal	Horas suplementares
Até 30 horas semanais	Sem a possibilidade de horas suplementares semanais.
Até 26 horas semanais	Com a possibilidade de acréscimo de até 6 horas suplementares semanais.

Demais regras do regime

Adicional	As horas suplementares são pagas com acréscimo de 50% sobre o salário-hora normal (§ 3º).
Contrato abaixo de 26 horas	As horas que ultrapassarem o contratado são horas extras , também limitadas a seis por semana (§ 4º).

Compensação direta	Pode ocorrer até a semana imediatamente posterior à da execução; não compensadas, são quitadas na folha do mês subsequente (§ 5º).
Abono de férias	É facultado converter um terço do período de férias em abono pecuniário (§ 6º).
Migração de regime	Para os atuais empregados, a adoção do tempo parcial se dá por opção manifestada perante a empresa , na forma de instrumento decorrente de negociação coletiva (§ 2º).

Pegadinhas do tempo parcial

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
“Os empregados em tempo parcial não podem prestar horas extras.”	O art. 59, § 4º foi revogado : no limite de 26 horas semanais cabem horas extras.
“Tempo parcial é o que não excede 25 horas semanais.”	Redação anterior à reforma. Hoje: 30 horas sem extras ou 26 horas com até seis.
“É incabível o abono pecuniário de férias no tempo parcial.”	É facultado converter um terço das férias em abono pecuniário.

PARTE VI — JORNADAS ESPECIAIS, ESCALA 12x36 E CONTROLE DE JORNADA**6.1. Turnos ininterruptos de revezamento**

Jornada	6 horas , salvo negociação coletiva (CF, art. 7º, XIV).
Caracterização	Exige alternância significativa de horários abrangendo o dia e a noite; bastam dois turnos e é irrelevante que a atividade da empresa se desenvolva de forma ininterrupta.
O que não descaracteriza	O intervalo intrajornada e o intervalo para repouso semanal não descaracterizam o regime.
Jornada de 8 horas ajustada	Fixada jornada superior a seis e limitada a oito horas por regular negociação coletiva , a 7ª e a 8ª horas não são pagas como extras.
Sem instrumento coletivo	O empregado horista faz jus às horas laboradas além da 6ª , com o respectivo adicional.

6.2. Escala 12x36

Instituição	Acordo individual escrito , convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho (art. 59-A).
Feriados e domingos	A remuneração mensal já abrange o repouso semanal e o descanso em feriados: não há pagamento em dobro.
Intervalos	Podem ser observados ou indenizados .
Atividade insalubre	Dispensada a licença prévia da autoridade competente (art. 60, parágrafo único).
Horas extras habituais	Tornam inválido o regime — a ressalva do art. 59-B, parágrafo único, não alcança a escala.

6.3. Jornadas especiais por categoria

Categoria	Limite da jornada especial	Fundamento
Bancários	6 horas diárias e 30 horas semanais	Art. 224
Serviços de telefonia	6 horas diárias e 36 horas semanais	Art. 227
Minas de subsolo	6 horas diárias e 36 horas semanais	Art. 293
Jornalistas profissionais	5 horas diárias, prorrogáveis até 7 por acordo escrito	Arts. 303 e 304
Operadores cinematográficos	6 horas diárias (5 em cabina + 1 de limpeza)	Art. 234
Aprendiz	6 horas diárias, vedadas prorrogação e compensação	Art. 432

6.4. Controle de jornada e jornada não controlada

Quando é obrigatório	Estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores : anotação da hora de entrada e de saída, em registro manual, mecânico ou eletrônico , permitida a pré-assinalação do período de repouso .
Registro por exceção	Permitido mediante acordo individual escrito , convenção coletiva ou acordo coletivo (art. 74, § 4º).
Ponto britânico	Cartões com horários de entrada e saída uniformes são inválidos como meio de prova e invertem o ônus quanto às horas extras.
Controles não apresentados	A não apresentação injustificada gera presunção relativa de veracidade da jornada alegada, elidível por prova em contrário.

Excluídos do capítulo da duração do trabalho

Atividade externa	Incompatível com a fixação de horário de trabalho; a condição deve ser anotada na CTPS e no registro de empregados.
Gerentes e cargos de gestão	Só ficam excluídos se a gratificação de função for igual ou superior a 40% do salário efetivo; abaixo disso, voltam ao controle e têm direito a horas extras.
Teletrabalho por produção ou tarefa	Excluído do controle. O teletrabalho por jornada permanece submetido ao controle e faz jus a horas extras.

6.5. Pegadinhas das jornadas especiais

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
“O turno ininterrupto exige que a empresa funcione nas 24 horas do dia.”	É irrelevante que a atividade da empresa se desenvolva de forma ininterrupta.

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
“A concessão de intervalo descaracteriza o turno ininterrupto.”	Nem o intervalo intrajornada nem o repouso semanal descaracterizam o regime.
“A escala 12x36 só vale se prevista em convenção ou acordo coletivo.”	Vale também por acordo individual escrito (art. 59-A).
“Na escala 12x36 o feriado trabalhado é pago em dobro.”	A remuneração mensal já abrange o repouso semanal e os feriados.
“O gerente nunca tem direito a horas extras.”	Só é excluído se a gratificação de função for igual ou superior a 40% do salário efetivo.
“Todo teletrabalhador está fora do controle de jornada.”	Apenas o que presta serviço por produção ou tarefa ; o teletrabalho por jornada é controlado.

PARTE VII — VARREDURA RÁPIDA (temas de menor recorrência)

Sobreaviso	Empregado que permanece em sua própria casa aguardando chamado; escala máxima de 24 horas ; horas contadas à razão de 1/3 do salário normal (art. 244, § 2º). Aplicação analógica aos eletricitários.
Prontidão	Empregado que fica nas dependências da empresa aguardando ordens; escala máxima de 12 horas ; horas contadas à razão de 2/3 do salário-hora normal (art. 244, § 3º).
Aparelhos telemáticos	O uso de instrumentos telemáticos ou informatizados fornecidos pela empresa, por si só , não caracteriza sobreaviso; caracteriza-se com controle patronal e regime de plantão.
Teletrabalho e equipamentos	O tempo de uso de equipamentos tecnológicos fora da jornada normal não constitui tempo à disposição, prontidão ou sobreaviso, salvo previsão em acordo individual ou norma coletiva (art. 75-B, § 5º).
Motorista profissional	Tempo de espera — horas aguardando carga ou descarga e a fiscalização da mercadoria em barreiras — não é computado como jornada nem como hora extra (art. 235-C, § 8º).
Viagem de longa distância	Duração superior a 7 dias : repouso semanal de 24 horas por semana ou fração trabalhada, sem prejuízo do repouso diário de 11 horas, totalizando 35 horas (art. 235-D).
Salário-hora do mensalista	Salário mensal dividido por 30 vezes o número de horas da duração diária do trabalho (art. 64).
Trabalho em domingo	Subordinado a permissão prévia da autoridade competente: permanente nas atividades que devem ser exercidas aos domingos; nos demais casos, transitória, por até 60 dias de cada vez (art. 68).
Professor	Pode lecionar em mais de um turno no mesmo estabelecimento, respeitada a jornada semanal, assegurado e não computado o intervalo para refeição (art. 318).
Corretoras de títulos	Empregados de distribuidoras e corretoras de títulos e valores mobiliários não têm direito à jornada especial dos bancários.
Telefonista de mesa	Aplica-se o art. 227 e seus parágrafos mesmo em empresa que não explora o serviço de telefonia.
Pré-contratação bancária	Contratar serviço suplementar na admissão do bancário é nulo ; devidas as horas extras com adicional mínimo de 50%.
Contrato intermitente	A convocação é feita com pelo menos 3 dias corridos de antecedência; o empregado responde em 1 dia útil , presumindo-se no silêncio a recusa ; o período de inatividade não é tempo à disposição (art. 452-A).
Tripulante	Entre 0h e 24h de cada dia civil pode ser conservado no posto por 8 horas , de modo contínuo ou intermitente; no modo intermitente, nunca por período menor que 1 hora (art. 248).
Menor com dois empregos	Quando o menor de 18 anos trabalha em mais de um estabelecimento, as horas de trabalho em cada um são totalizadas (art. 414).
Repouso e Covid-19	Durante período de emergência em saúde pública decorrente da Covid-19, a imposição de isolamento dispensa a comprovação de doença por 7 dias (Lei 605/1949, art. 6º, § 4º).

LEI SECA E JURISPRUDÊNCIA ESSENCIAIS

A) LEI SECA

A.1 — Tempo à disposição e duração da jornada

CLT, art. 4º — *Considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada.*

CLT, art. 4º, § 2º — *Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de cinco minutos previsto no § 1º do art. 58 desta Consolidação, quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal, em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, entre outras:*

I	práticas religiosas;
II	descanso;
III	lazer;
IV	estudo;
V	alimentação;
VI	atividades de relacionamento social;
VII	higiene pessoal;
VIII	troca de roupa ou uniforme, quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa.

CLT, art. 58 — *A duração normal do trabalho, para os empregados em qualquer atividade privada, não excederá de 8 (oito) horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite.*

§ 1º	Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto não excedentes de cinco minutos, observado o limite máximo de dez minutos diários.
§ 2º	O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador.

A.2 — Intervalos e descansos

CLT, art. 71 — *Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 (seis) horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 (duas) horas.*

§ 1º	Não excedendo de 6 (seis) horas o trabalho, será, entretanto, obrigatório um intervalo de 15 (quinze) minutos quando a duração ultrapassar 4 (quatro) horas.
§ 2º	Os intervalos de descanso não serão computados na duração do trabalho.
§ 4º	A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento, de natureza indenizatória, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho.

CLT, art. 72 — *Nos serviços permanentes de mecanografia (datilografia, escrituração ou cálculo), a cada período de 90 (noventa) minutos de trabalho consecutivo corresponderá um repouso de 10 (dez) minutos não deduzidos da duração normal de trabalho.*

CLT, art. 253 — *Para os empregados que trabalham no interior das câmaras frigoríficas e para os que movimentam mercadorias do ambiente quente ou normal para o frio e vice-versa, depois de 1 (uma) hora e 40 (quarenta) minutos de trabalho contínuo, será assegurado um período de 20 (vinte) minutos de repouso, computado esse intervalo como de trabalho efetivo.*

CLT, art. 66 — *Entre 2 (duas) jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 11 (onze) horas consecutivas para descanso.*

CLT, art. 67 — *Será assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas, o qual, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço, deverá coincidir com o domingo, no todo ou em parte.*

CF/88, art. 7º, XV — *repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;*

A.3 — Horas extras e compensação de jornada

CLT, art. 59 — *A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras, em número não excedente de duas, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho.*

§ 1º	A remuneração da hora extra será, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) superior à da hora normal.
§ 2º	Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no período máximo de um ano, à soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de dez horas diárias.
§ 3º	Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho sem que tenha havido a compensação integral da jornada extraordinária, na forma dos §§ 2º e 5º deste artigo, o trabalhador terá direito ao pagamento das horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração na data da rescisão.
§ 5º	O banco de horas de que trata o § 2º deste artigo poderá ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de seis meses.
§ 6º	É lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito, para a compensação no mesmo mês.

CLT, art. 59-A — *Em exceção ao disposto no art. 59 desta Consolidação, é facultado às partes, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de trabalho de doze horas seguidas por trinta e seis horas ininterruptas de descanso, observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação.*

CLT, art. 59-B — *O não atendimento das exigências legais para compensação de jornada, inclusive quando estabelecida mediante acordo tácito, não implica a repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal diária se não ultrapassada a duração máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo adicional. Parágrafo único. A prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada e o banco de horas.*

CLT, art. 61 — *Ocorrendo necessidade imperiosa, poderá a duração do trabalho exceder do limite legal ou convencionado, seja para fazer face a motivo de força maior, seja para atender à realização ou conclusão de serviços inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto.*

§ 1º	O excesso, nos casos deste artigo, pode ser exigido independentemente de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho.
§ 2º	Nos casos de excesso de horário por motivo de força maior, a remuneração da hora excedente não será inferior à da hora normal. Nos demais casos de excesso previstos neste artigo, a remuneração será, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) superior à da hora normal, e o trabalho não poderá exceder de 12 (doze) horas, desde que a lei não fixe expressamente outro limite.
§ 3º	Sempre que ocorrer interrupção do trabalho, resultante de causas acidentais, ou de força maior, que determinem a impossibilidade de sua realização, a duração do trabalho poderá ser prorrogada pelo tempo necessário até o máximo de 2 (duas) horas, durante o número de dias indispensáveis à recuperação do tempo perdido, desde que não exceda de 10 (dez) horas diárias, em período não superior a 45 (quarenta e cinco) dias por ano, sujeita essa recuperação à prévia autorização da autoridade competente.

A.4 — Trabalho noturno e tempo parcial

CLT, art. 73 — *Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior à do diurno e, para esse efeito, sua remuneração terá um acréscimo de 20 % (vinte por cento), pelo menos, sobre a hora diurna.*

§ 1º	A hora do trabalho noturno será computada como de 52 minutos e 30 segundos.
§ 2º	Considera-se noturno, para os efeitos deste artigo, o trabalho executado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte.
§ 4º	Nos horários mistos, assim entendidos os que abrangem períodos diurnos e noturnos, aplica-se às horas de trabalho noturno o disposto neste artigo e seus parágrafos.
§ 5º	Às prorrogações do trabalho noturno aplica-se o disposto neste capítulo.

CLT, art. 58-A — *Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda a trinta horas semanais, sem a possibilidade de horas suplementares semanais, ou, ainda, aquele cuja duração não exceda a vinte e seis horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de até seis horas suplementares semanais.*

§ 3º	As horas suplementares à duração do trabalho semanal normal serão pagas com o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o salário-hora normal.
§ 4º	Na hipótese de o contrato de trabalho em regime de tempo parcial ser estabelecido em número inferior a vinte e seis horas semanais, as horas suplementares a este quantitativo serão consideradas horas extras para fins do pagamento estipulado no § 3º, estando também limitadas a seis horas suplementares semanais.
§ 6º	É facultado ao empregado contratado sob regime de tempo parcial converter um terço do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário.

A.5 — Controle e jornada não controlada

CLT, art. 74 — *O horário de trabalho será anotado em registro de empregados.*

§ 2º	Para os estabelecimentos com mais de 20 (vinte) trabalhadores será obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída, em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções expedidas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, permitida a pré-assinalação do período de repouso.
§ 3º	Se o trabalho for executado fora do estabelecimento, o horário dos empregados constará do registro manual, mecânico ou eletrônico em seu poder, sem prejuízo do que dispõe o caput deste artigo.
§ 4º	Fica permitida a utilização de registro de ponto por exceção à jornada regular de trabalho, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho.

CLT, art. 62 — *Não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo:*

I	os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho, devendo tal condição ser anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social e no registro de empregados;
II	os gerentes, assim considerados os exercentes de cargos de gestão, aos quais se equiparam, para efeito do disposto neste artigo, os diretores e chefes de departamento ou filial.
III	os empregados em regime de teletrabalho que prestam serviço por produção ou tarefa.
Par. único	O regime previsto neste capítulo será aplicável aos empregados mencionados no inciso II deste artigo, quando o salário do cargo de confiança, compreendendo a gratificação de função, se houver, for inferior ao valor do respectivo salário efetivo acrescido de 40% (quarenta por cento).

B) JURISPRUDÊNCIA

Identificação	Resumo estratégico e tese principal	Como aparece / pode ser explorada nas questões
Súmula 437 do TST INTERVALO INTRAJORNADA PARA REPOUSO E ALIMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 71 DA CLT	Item IV: ultrapassada habitualmente a jornada de seis horas, é devido o gozo do intervalo mínimo de uma hora, remunerando-se como extra o período não usufruído, com o respectivo adicional. Tese: a supressão do intervalo gera pagamento acrescido, na forma do art. 71, caput e § 4º.	A banca combina o verbete com o art. 71, § 4º atual: hoje paga-se apenas o período suprimido , de natureza indenizatória , e a redução por norma coletiva é válida até o piso de 30 minutos.
OJ 355 da SDI-1 INTERVALO INTERJORNADAS. INOBSERVÂNCIA. HORAS EXTRAS	O desrespeito ao intervalo mínimo de 11 horas do art. 66 acarreta, por analogia, os mesmos efeitos do § 4º do art. 71 e da Súmula 110. Tese: paga-se a integralidade das horas subtraídas do intervalo, acrescidas do respectivo adicional.	Cai em enunciado com cartão de ponto que pede o primeiro horário em que o empregado pode retornar. Combine com a soma de 35 horas quando houver repouso semanal em seguida.
Súmula 110 do TST JORNADA DE TRABALHO. INTERVALO	No regime de revezamento, as horas trabalhadas em seguida ao repouso semanal de 24 horas, com prejuízo do intervalo mínimo de 11 horas consecutivas entre jornadas, devem ser remuneradas como extraordinárias. Tese: 24 + 11 = 35 horas de descanso.	A pegadinha é afirmar que essas horas não são extraordinárias, ou suprimir o adicional. O enunciado costuma dar o encerramento no sábado e o retorno na segunda-feira.
OJ 410 da SDI-1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. CONCESSÃO APÓS O SÉTIMO DIA CONSECUTIVO	Viola o art. 7º, XV, da CF a concessão de repouso semanal remunerado após o sétimo dia consecutivo de trabalho. Tese: o repouso concedido tardiamente importa em pagamento em dobro .	As alternativas erradas oferecem pagamento simples com adicional de 50%, 25% ou 100%, ou acrescentam reflexos . O correto é dobro, sem adicional e sem reflexos.
Súmula 146 do TST TRABALHO EM DOMINGOS E FERIADOS, NÃO COMPENSADO	O trabalho prestado em domingos e feriados, não compensado, deve ser pago em dobro, sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal. Tese: ou se compensa, ou se paga em dobro.	Vem combinada com a escala 12x36 , em que a remuneração mensal já abrange feriados e repouso semanal — ali não há dobra.
Súmula 60 do TST ADICIONAL NOTURNO. INTEGRAÇÃO NO SALÁRIO E	I — pago com habitualidade, integra o salário para todos os efeitos. II — cumprida integralmente a	Enunciado clássico: empregado noturno que estende o labor até as 7h. Cai afirmando que não há adicional após as 5h — errado, salvo na escala 12x36.

Identificação	Resumo estratégico e tese principal	Como aparece / pode ser explorada nas questões
PRORROGAÇÃO EM HORÁRIO DIURNO	jornada no período noturno e prorrogada esta, o adicional é devido também às horas prorrogadas. Tese: a prorrogação do noturno contamina as horas diurnas seguintes.	
Súmulas 65 e 140 do TST VIGIA	A hora reduzida de 52 minutos e 30 segundos aplica-se ao vigia noturno; é assegurado ao vigia sujeito ao trabalho noturno o direito ao respectivo adicional. Tese: o vigia tem os dois benefícios.	A alternativa falsa nega o adicional ao vigia sob o argumento de que o trabalho noturno seria inerente ao horário da função.
Súmula 112 do TST TRABALHO NOTURNO. PETRÓLEO	O trabalho noturno nas atividades de exploração, perfuração, produção e refinação do petróleo, industrialização do xisto, indústria petroquímica e transporte por dutos é regulado pela Lei 5.811/1972. Tese: não se lhe aplica a hora reduzida de 52 minutos e 30 segundos.	Costuma vir em par com a OJ 60 (portuário: hora noturna de 60 minutos , das 19h às 7h) e com a OJ 395 (turnos de revezamento têm hora reduzida).
Súmula 423 do TST TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. FIXAÇÃO DE JORNADA MEDIANTE NEGOCIAÇÃO COLETIVA	Estabelecida jornada superior a seis e limitada a oito horas por regular negociação coletiva, os empregados em turnos ininterruptos não têm direito ao pagamento da 7ª e da 8ª horas como extras. Tese: a norma coletiva valida a jornada ampliada.	As alternativas erradas concedem a 7ª, a 8ª, ou ambas com adicional integral ou pela metade. Sem instrumento coletivo, são devidas as horas além da 6ª.
OJ 360 e Súmula 360 CARACTERIZAÇÃO DO TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO	Bastam dois turnos que compreendam, no todo ou em parte, o horário diurno e o noturno, sendo irrelevante que a empresa funcione de forma ininterrupta; o intervalo intrajornada e o repouso semanal não descaracterizam o regime. Tese: o que importa é a alternância prejudicial à saúde.	Cai afirmando que a concessão de intervalos descaracteriza o regime, ou que a empresa precisaria funcionar nas 24 horas do dia.
Súmula 338 do TST JORNADA DE TRABALHO. REGISTRO. ÔNUS DA PROVA	I — a não apresentação injustificada dos controles gera presunção relativa de veracidade da jornada alegada. III — cartões de ponto com horários de entrada e saída uniformes são inválidos como meio de prova. Tese: o ponto britânico inverte o ônus da prova.	Combina com o registro por exceção (art. 74, § 4º) e com o patamar legal de mais de 20 empregados para a obrigatoriedade do controle de jornada.
Súmula 449 do TST MINUTOS QUE ANTECEDEM E SUCEDEM A JORNADA	Não prevalece cláusula de convenção ou acordo coletivo que elastece o limite de 5 minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho para fins de apuração das horas extras. Tese: a tolerância legal é inegociável.	Cobrada junto ao art. 58, § 1º: 5 minutos por registro e 10 minutos diários. Ultrapassado qualquer dos dois, computa-se toda a variação como extra.
Súmula 85 do TST COMPENSAÇÃO DE JORNADA	O acordo individual escrito é válido, salvo norma coletiva em contrário; o mero descumprimento das exigências legais, não dilatada a jornada máxima semanal, gera apenas o adicional; e é inválido acordo de compensação em atividade insalubre sem licença prévia. Tese: cada modalidade tem formalidade própria.	A troca clássica é exigir negociação coletiva para a compensação mensal ou para o banco semestral . Confira sempre o prazo pactuado no enunciado.
Súmula 118 do TST JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS	Os intervalos concedidos pelo empregador na jornada de trabalho, não previstos em lei, representam tempo à disposição da empresa. Tese: são remunerados como serviço extraordinário se acrescidos ao final da jornada.	O par oposto é o intervalo legal , que não integra a jornada. O enunciado descreve pausa de 15 minutos para lanche em jornada de 8 horas.
Súmula 444 do TST JORNADA DE TRABALHO. ESCALA DE 12 POR 36. VALIDADE	Jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, prevista em lei ou ajustada por acordo ou convenção coletiva; o empregado não tem direito a adicional pela 11ª e pela 12ª horas. Tese: o art. 59-A ampliou a instituição para o acordo individual escrito e afastou a dobra dos feriados.	A alternativa errada exige exclusivamente norma coletiva. Cobra-se também a dispensa de licença prévia em atividade insalubre.
Súmula 346 do TST DIGITADOR. INTERVALOS INTRAJORNADA	Os digitadores, por aplicação analógica do art. 72 da CLT, equiparam-se aos trabalhadores nos serviços de mecanografia. Tese: direito a 10 minutos de descanso a cada 90 minutos de trabalho consecutivo.	As alternativas invertem os números (10 a cada 60, 15 a cada 90) ou negam a equiparação sob o argumento de serem categorias distintas.
Súmula 376 e OJ 275 HORAS EXTRAS. LIMITAÇÃO E TURNO ININTERRUPTO	A limitação legal da jornada suplementar a duas horas diárias não exige o empregador de pagar todas as horas trabalhadas. Inexistindo instrumento coletivo, o horista em turno ininterrupto faz jus às horas além da 6ª. Tese: o limite legal não é salvo-conduto para não pagar.	A alternativa errada afirma que as horas acima do limite legal não são devidas por serem ilícitas, ou nega a sobrejornada ao horista sem norma coletiva.
OJ 388 da SDI-1 JORNADA 12X36. JORNADA MISTA. ADICIONAL NOTURNO	O empregado em escala de 12 horas por 36 de descanso, cuja jornada compreenda a totalidade do período noturno, tem direito ao adicional	A leitura conjunta com o art. 59-A, parágrafo único, é a armadilha: a prorrogação do noturno na escala não

Identificação	Resumo estratégico e tese principal	Como aparece / pode ser explorada nas questões
	noturno relativo às horas trabalhadas após as 5 horas da manhã. Tese: cobre a jornada iniciada às 19h.	gera adicional, mas a jornada mista que abrange todo o período noturno, sim.
Súmulas 438 e 446 do TST INTERVALOS ESPECIAIS	Ambiente artificialmente frio, ainda que não seja câmara frigorífica, gera direito ao intervalo do art. 253. O maquinista ferroviário da categoria “c” também tem a garantia do art. 71, não havendo incompatibilidade com o art. 238, § 5º. Tese: o intervalo é medida de higiene e saúde.	Cai pedindo o par pausa e periodicidade : 20 minutos a cada 1h40 no ambiente frio; e afirmando, erradamente, que o ferroviário estaria fora da regra geral.
Súmulas 119 e 178 do TST JORNADA DOS BANCÁRIOS E DAS TELEFONISTAS	Empregados de distribuidoras e corretoras de títulos e valores mobiliários não têm a jornada especial dos bancários; a telefonista de mesa de empresa que não explora telefonia é alcançada pelo art. 227. Tese: um verbete restringe, o outro amplia.	Cobrados em par para confundir: a banca inverte os enunciados e concede a jornada de bancário à corretora, negando o art. 227 à telefonista de mesa.
Súmulas 199 e 229 do TST PRÉ-CONTRATAÇÃO BANCÁRIA E SOBREAVISO DOS ELETRICITÁRIOS	É nula a contratação de serviço suplementar quando da admissão do bancário, devidas as horas extras com adicional mínimo de 50%. As horas de sobreaviso dos eletricitários são remuneradas à base de 1/3 sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial. Tese: o ajuste na admissão não remunera a sobrejornada.	A alternativa errada valida a pré-contratação quando pactuada após a admissão — nesse caso, de fato, não há pré-contratação. Confira o momento do ajuste no enunciado.
Súmula 428 do TST SOBREAVISO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 244, § 2º	O uso de instrumentos telemáticos fornecidos pela empresa, por si só, não caracteriza sobreaviso; caracteriza-se quando o empregado, à distância e sob controle patronal, permanece em regime de plantão. Tese: o que caracteriza é o controle, não o aparelho.	Vem em par com a prontidão (nas dependências, até 12 horas, 2/3 do salário-hora) e com o art. 75-B, § 5º, sobre equipamentos do teletrabalho.

RESUMO ESTRATÉGICO PARA CONCURSOS DOS TRTs - MENTORIA PROF. EDUARDO JOSÉ**ANALISTA JUDICIÁRIO — ÁREA JUDICIÁRIA • DIREITO DO TRABALHO — AULA 07**

Salário e remuneração • Parcelas salariais e não salariais • Salário-utilidade • Proteção e pagamento do salário • 13º salário • Adicionais e divisor • Gorjetas e RSR • Equiparação salarial

⚠ Legenda: o selo **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** marca os pouquíssimos pontos de maior recorrência. Se o tempo apertar, revise primeiro o que está selado.

PARTE I — NATUREZA SALARIAL DAS PARCELAS E SALÁRIO-UTILIDADE

⚠ **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** — é o assunto mais cobrado de toda a aula — art. 458, § 2º, decore a literalidade dos incisos

1.1. Salário × remuneração — o par que abre quase toda questão

SALÁRIO	Conjunto das parcelas que o empregado recebe diretamente do empregador , como contraprestação pelo trabalho prestado. Inclui o pagamento em dinheiro e as parcelas in natura .
REMUNERAÇÃO	Salário mais as gorjetas — que são pagas por terceiros (o cliente), e não pelo empregador.
Fórmula	REMUNERAÇÃO = SALÁRIO + GORJETAS . Cai afirmando que salário é o que vem do empregador ou de terceiros : errado, terceiro é gorjeta, logo remuneração.

1.2. Parcelas salariais × parcelas não salariais (art. 457, §§ 1º e 2º)

INTEGRAM o salário (§ 1º)	NÃO integram a remuneração (§ 2º)
Importância fixa estipulada (salário base)	Ajuda de custo , ainda que habitual
Gratificações legais — só as legais; as ajustadas ficaram fora da lista	Auxílio-alimentação , vedado o pagamento em dinheiro
Comissões pagas pelo empregador	Diárias para viagem , ainda que habituais e qualquer que seja o valor
Percentagens	Prêmios e abonos

O § 2º é categórico: **ainda que habituais**, essas parcelas não integram a remuneração, não se incorporam ao contrato e não são base de incidência de **qualquer encargo trabalhista e previdenciário**. A habitualidade deixou de salvar a natureza salarial.

1.3. As duas exceções que decidem a alternativa

Auxílio-alimentação em dinheiro	Tem natureza salarial . A exclusão alcança apenas o auxílio pago em bens, tíquetes ou cartões. Não é mais necessária adesão ao PAT nem previsão em instrumento coletivo para a verba deixar de ser salarial.
Prêmio	Liberalidade por desempenho superior ao ordinariamente esperado , concedida em bens, serviços ou valor em dinheiro . Cai dizendo que é vedada a concessão em dinheiro: errado.

1.4. Classificação rápida das parcelas concretas

É o formato preferido da banca: um enunciado lista cinco ou seis verbas e pergunta quais integram o salário. Decore este quadro.

TÊM natureza salarial	NÃO têm natureza salarial
Salário fixo e comissões sobre vendas	Ajuda de custo, prêmios, abonos e diárias
Auxílio-alimentação pago em dinheiro	Auxílio-alimentação em tíquete, vale ou cartão
Gratificações legais , entre elas o 13º salário	Gratificações ajustadas , na literalidade do § 1º
Aluguel de residência e veículo não indispensáveis ao trabalho	Assistência médica, hospitalar e odontológica e reembolso de medicamentos
Mensalidade de academia — não se confunde com educação	Seguro de vida e de acidentes pessoais e previdência privada
Adicionais legais e gratificação de quebra de caixa	Educação do empregado, inclusive de seus dependentes
Vale-refeição fornecido por força do contrato	Vale-transporte, vale-cultura e uniformes

1.5. Salário-utilidade (salário in natura): requisitos e critério

Habitualidade	Bem ou serviço fornecido eventualmente não configura salário in natura.
Contraprestatividade	O bem tem de ser entregue com intuito retributivo pelos serviços prestados.
Utilidade benéfica	Em caso algum se admite pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas ; o cigarro também não é salário-utilidade, pela nocividade à saúde.
PELO trabalho	Recebido como contraprestação (onerosidade) — tem natureza salarial .
PARA o trabalho	Recebido como instrumento que viabiliza o serviço — não tem natureza salarial . É o caso de uniformes, ferramentas e EPIs, as parcelas meramente instrumentais.

Habitação, energia elétrica e veículo fornecidos **quando indispensáveis para a realização do trabalho** não têm natureza salarial — e, no caso do veículo, isso vale **ainda que** ele seja usado também em atividades particulares. Se o enunciado nada disser sobre indispensabilidade, a utilidade é salarial.

1.6. Utilidades que a lei retira do salário (art. 458, § 2º)

I	Vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados no local de trabalho, para a prestação do serviço;
II	Educação , em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os valores relativos a matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático ;
III	Transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno, em percurso servido ou não por transporte público;
IV	Assistência médica, hospitalar e odontológica , prestada diretamente ou mediante seguro-saúde;
V	Seguros de vida e de acidentes pessoais ;
VI	Previdência privada ;
VIII	O valor correspondente ao vale-cultura .

O § 5º acrescenta que o **reembolso de despesas** com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses e despesas médico-hospitalares **não integra o salário** para qualquer efeito. Também não têm natureza salarial, por lei própria, o **vale-transporte** e o **vale-cultura**.

1.7. Pegadinhas do bloco

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
"A educação só deixa de ser salário quanto à mensalidade e à anuidade."	Abrange matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático .
"O transporte só não é salário se o percurso não for servido por transporte público."	Não é salário em percurso servido ou não por transporte público.
"As diárias de viagem que excedam 50% do salário integram o salário."	O limitador de 50% foi extinto : as diárias não integram , qualquer que seja o valor.
"O prêmio pago com habitualidade integra o salário."	Ainda que habitual , o prêmio não integra a remuneração.
"A habitação e a alimentação não podem exceder 20% e 25%."	Para o celetista é habitação 25% e alimentação 20% , sobre o salário contratual .

1.8. Limites das utilidades: celetista × rural

Limite	Empregado celetista	Empregado rural
Habitação ou morada	25%	20%
Alimentação	20%	25%
Base de cálculo	Salário contratual	Salário mínimo

Os percentuais legais só valem para quem recebe **salário mínimo**; nas demais hipóteses apura-se o **real valor da utilidade**. O salário mínimo pago **em dinheiro** nunca pode ser inferior a **30%** do mínimo da região. Ao empregador **doméstico** é vedado descontar alimentação, vestuário, higiene ou moradia — salvo moradia em local diverso daquele em que se presta o serviço, com acordo expresso.

PARTE II — EQUIPARAÇÃO SALARIAL

 **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** — art. 461 — os prazos de 2 e 4 anos e o "mesmo estabelecimento" são a troca clássica da banca

2.1. Requisitos cumulativos

Identidade de função	Mesma função, com as mesmas tarefas — não importa se os cargos têm ou não a mesma denominação.
Mesmo empregador	O serviço deve ser prestado ao mesmo empregador.
Mesmo estabelecimento	Exigência inserida pela reforma. Não basta o mesmo município nem a mesma região metropolitana.
Trabalho de igual valor	Igual produtividade e mesma perfeição técnica .
Tempo na função	Diferença não superior a 2 anos .
Tempo de serviço	Diferença não superior a 4 anos para o mesmo empregador — o tempo de empresa.
Contemporaneidade	Só entre empregados contemporâneos no cargo ou na função; vedada a indicação de paradigma remoto .
Ausência de quadro	Não pode haver quadro de carreira nem plano de cargos e salários.

2.2. Antes × depois da reforma — onde a banca arma a troca

Ponto	Redação anterior	Redação atual
Âmbito espacial	Mesma localidade : mesmo município ou mesma região metropolitana	Mesmo estabelecimento empresarial
Tempo	Só diferença de tempo de serviço não superior a 2 anos	Função: 2 anos e emprego: 4 anos , cumulativamente
Quadro de carreira	Exigia homologação pelo órgão público	Quadro de carreira ou plano de cargos e salários, dispensada qualquer homologação ou registro
Promoções	Alternadamente por antiguidade e merecimento	Por merecimento e por antiguidade, ou por apenas um desses critérios
Cadeia	Equiparação em cadeia admitida pela jurisprudência	Extinta : vedado o paradigma remoto, ainda que o contemporâneo tenha obtido a vantagem em ação própria

2.3. Situações específicas

Readaptado	O trabalhador readaptado em nova função por deficiência física ou mental atestada pela Previdência Social não serve de paradigma .
Cessão de empregados	Não exclui a equiparação, ainda que a função seja exercida em órgão estranho à cedente, se esta responde pelos salários.
Desnível judicial	É irrelevante que o desnível tenha origem em decisão judicial que beneficiou o paradigma — exceto se decorrente de vantagem pessoal ou de tese jurídica já superada.
Ônus da prova	É do empregador o ônus do fato impeditivo, modificativo ou extintivo.
Prescrição	Parcial : alcança as diferenças vencidas nos 5 anos que precederam o ajuizamento.
Setor público	Incabível na administração direta, autárquica e fundacional; cabível em sociedade de economia mista, que se equipara a empregador privado.
Profissão regulamentada	Impossível equiparar o simples atendente ao auxiliar de enfermagem , cujo exercício pressupõe habilitação técnica.

2.4. Discriminação salarial — o "S-É-R-I-O"

Havendo discriminação por **Sexo, Etnia, Raça, Idade ou Origem**, o empregador arca com três consequências, que a banca costuma embaralhar:

Diferenças salariais	Diferença entre o valor recebido e a remuneração do empregado paradigma.
Danos morais	Indenização eventual, conforme as especificidades do caso concreto — o pagamento das diferenças não afasta esse direito.
Multa	Corresponde a 10 vezes o valor do novo salário devido pelo empregador, elevada ao dobro em caso de reincidência.

2.5. Substituição de empregados — salário substituição

Interina	Substituição não meramente eventual , inclusive nas férias do titular: o substituto faz jus ao salário contratual do substituído .
Meramente eventual	Representar o chefe por um único dia, por falta ao serviço: não gera direito ao salário do substituído.
Permanente	Vago o cargo em definitivo , quem passa a ocupá-lo não tem direito a salário igual ao do antecessor.

2.6. Pegadinhas do bloco

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
"Basta trabalharem no mesmo município ou na mesma região metropolitana."	Exige-se o mesmo estabelecimento empresarial .
"A diferença de tempo na função não pode superar 4 anos e a de empresa, 2 anos."	É o inverso: função, 2 anos; empresa, 4 anos .
"O plano de cargos e salários precisa ser homologado ou registrado em órgão público."	Dispensada qualquer forma de homologação ou registro.
"As promoções devem obedecer à alternância entre antiguidade e merecimento."	Podem ser feitas por um critério ou por outro, sem alternância obrigatória.
"O readaptado pode servir de paradigma se a função for idêntica."	O readaptado por deficiência atestada pela Previdência nunca serve de paradigma.
"A multa por discriminação é de 50% da maior remuneração do empregado."	A multa é de 10 vezes o valor do novo salário devido, dobrada na reincidência.

PARTE III — PROTEÇÃO DO SALÁRIO, DESCONTOS E REGRAS DE PAGAMENTO

3.1. Proteções do salário

Irredutibilidade	O salário é irredutível, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo . Pactuada a redução, o instrumento coletivo deve prever proteção contra dispensa imotivada durante sua vigência.
Impenhorabilidade	Decorre do caráter alimentar do salário.
Inalterabilidade	Alteração só por mútuo consentimento e desde que não resulte prejuízo, direto ou indireto, ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula.
Salário complessivo	É nula a cláusula que fixa importância única para atender englobadamente vários direitos legais ou contratuais.
Valor nominal	Valor determinado do salário, sem considerar a inflação. É sobre ele que recai a proteção da irredutibilidade.
Valor real	Valor influenciado pela inflação do período — o poder de compra da quantia.

A proteção do valor nominal **não alcança o salário condição** — as parcelas que dependem de condição específica, como os adicionais de insalubridade, periculosidade, noturno e de horas extras. Cessada a condição, cessa a parcela, **sem ofensa à irredutibilidade**. Já a **redução salarial indireta** ocorre quando o empregador reduz o trabalho por peça ou tarefa a ponto de **afetar sensivelmente a importância dos salários**, o que autoriza a rescisão indireta.

3.2. Descontos salariais

Regra	É vedado qualquer desconto, salvo quando resultar de adiantamentos, de dispositivos de lei ou de contrato coletivo .
Dano por dolo	Desconto lícito independentemente de ajuste prévio.
Dano por culpa	Desconto só é lícito se a possibilidade tiver sido previamente acordada .
Planos e seguros	Válido o desconto autorizado prévia e por escrito para planos de assistência odontológica e médico-hospitalar, seguro, previdência privada ou entidade cooperativa, cultural ou recreativo-associativa — salvo coação ou outro defeito do ato jurídico, que precisa ser demonstrado.
Truck system	Vedado à empresa que mantiver armazém exercer coação ou induzimento para que os empregados utilizem o armazém ou os serviços.
Liberdade de dispor	Vedado às empresas limitar, por qualquer forma , a liberdade dos empregados de dispor do seu salário.

3.3. Local, forma, meio e prazo do pagamento

Local e dia	Pagamento em dia útil e no local do trabalho , dentro do horário do serviço ou imediatamente após o encerramento, salvo depósito em conta bancária.
Recibo	Contra recibo assinado; do analfabeto, por impressão digital ou a rogo. Tem força de recibo o comprovante de depósito em conta bancária , aberta para esse fim, com o consentimento do empregado, em estabelecimento de crédito próximo ao local de trabalho .
Moeda	Prestação em espécie paga em moeda corrente do País ; pagamento feito de outro modo considera-se como não feito .
Periodicidade	Não pode ser estipulado por período superior a 1 mês , salvo comissões, percentagens e gratificações.
Prazo mensal	Estipulado por mês, pagamento até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido — e o sábado conta como dia útil.
Atraso	Ultrapassado o 5º dia útil, incide a correção monetária do mês subsequente ao da prestação dos serviços, a partir do dia 1º .
Comissões	Só exigíveis depois de ultimada a transação ; nas prestações sucessivas, proporcionalmente à respectiva liquidação. A cessação do contrato não prejudica a percepção.
Intermitente	Ao final de cada período de prestação, pagamento imediato de remuneração, férias proporcionais com um terço, 13º proporcional, RSR e adicionais legais, com discriminação no recibo.
Menor de 18 anos	É lícito ao menor firmar recibo pelo pagamento dos salários.

3.4. Pegadinhas do bloco

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
"O salário é irredutível, sem exceção" ou "a redução depende de lei".	Irredutível salvo convenção ou acordo coletivo .
"Havendo dano por culpa do empregado, o desconto é lícito de todo modo."	Na culpa , exige-se ajuste prévio; sem ajuste, só o dolo autoriza o desconto.
"Não há quitação se o pagamento for feito em conta-corrente."	O comprovante de depósito em conta tem força de recibo .
"O pagamento do salário e das comissões não pode superar 1 mês."	Comissões, percentagens e gratificações são exceção ao módulo mensal.
"O menor de 18 anos precisa de assistência para dar recibo de salário."	É lícito ao menor firmar recibo pelo pagamento dos salários.
"A cessação do contrato prejudica a percepção das comissões já ultimadas."	A cessação não prejudica a percepção das comissões e percentagens devidas.

PARTE IV — 13º SALÁRIO (GRATIFICAÇÃO NATALINA)

 **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** — as datas — janeiro, fevereiro a novembro e 20 de dezembro — são o que a banca troca

4.1. Valor e cálculo

Fração	1/12 avos da remuneração devida em dezembro , por mês de serviço do ano correspondente.
---------------	--

Mês integral	A fração igual ou superior a 15 dias de trabalho é havida como mês integral .
Horas extras	A remuneração do serviço suplementar habitualmente prestado integra o cálculo da gratificação natalina.
Utilidades	Sendo parte da remuneração paga em utilidades, o valor efetivamente descontado é computado para fixação da gratificação.
Base constitucional	13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria.

4.2. Prazos de pagamento

Parcela final	Paga até o dia 20 de dezembro de cada ano, compensado o adiantamento já recebido.
Adiantamento	Entre os meses de fevereiro e novembro , de uma só vez, metade do salário recebido no mês anterior.
Não é uniforme	O empregador não está obrigado a pagar o adiantamento, no mesmo mês, a todos os empregados.
Junto com as férias	O adiantamento é pago ao ensejo das férias sempre que o empregado o requerer no mês de janeiro do ano correspondente.

4.3. Extinção do contrato

Sem justa causa	Devida a gratificação proporcional , calculada sobre a remuneração do mês da rescisão — ainda que o contrato não tenha completado seis meses nem um ano.
Contrato a prazo	Proporcional na extinção dos contratos a prazo, inclusive os de safra , ainda que a relação finde antes de dezembro.
Aposentadoria	Proporcional na cessação resultante da aposentadoria, ainda que verificada antes de dezembro.
Pedido de demissão	Devida na rescisão contratual de iniciativa do empregado.
Culpa recíproca	Direito a 50% do valor do aviso prévio, do 13º salário e das férias proporcionais.
Justa causa	Perde o direito ao 13º salário.

Atenção: cai afirmando que o 13º "deve ser pago em parcela única" ou "até o último dia útil de dezembro" — as duas são falsas. E a antecipação **não** precisa ser paga a todos no mesmo mês.

PARTE V — ADICIONAIS, DIVISOR SALARIAL E COMISSIONISTAS

⚠ DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA — art. 193, § 1º — o adicional de periculosidade não incide sobre gratificações, prêmios nem participação nos lucros

5.1. Adicionais — percentuais e bases de cálculo

Adicional	Percentual	Base e observações
Insalubridade	40%, 20% e 10%	Graus máximo, médio e mínimo, sobre o salário-mínimo da região na letra da lei. A Súmula Vinculante 4 vedou o mínimo como indexador e deixou a Súmula 228 com eficácia suspensa.
Periculosidade	30%	Sobre o salário, sem os acréscimos de gratificações, prêmios ou participações nos lucros. Incide apenas sobre o salário básico .
Horas extras	50% , no mínimo	Sobre a hora normal, integrada por parcelas de natureza salarial.
Noturno	20% urbano; 25% rural	Pago com habitualidade, integra o salário para todos os efeitos e compõe a base das horas extras noturnas.
Transferência	25% , nunca inferior	Só na transferência provisória ; na definitiva não é devido.

Insalubridade e periculosidade **não se acumulam**: o empregado **poderá optar** pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido. O direito a qualquer dos dois **cessa com a eliminação do risco**. O eletricitário contratado antes da Lei 12.740/2012 tem o adicional calculado sobre **todas as parcelas de natureza salarial**; contratado depois, apenas sobre o **salário básico**. Havendo **compensação de jornada** legalmente admitida, o adicional de horas extras não é devido.

5.2. Insalubridade e periculosidade — hipóteses e exposição

Atividades perigosas	Inflamáveis, explosivos ou energia elétrica; roubos ou outras espécies de violência física nas atividades de segurança pessoal ou patrimonial; colisões e atropelamentos nas atividades dos agentes de trânsito. São também perigosas as atividades de trabalhador em motocicleta .
Exceção dos tanques	O inciso dos inflamáveis não se aplica às quantidades contidas em tanques de combustíveis originais de fábrica e suplementares, para consumo próprio, nem nos equipamentos de refrigeração de carga.
Exposição	Devido o adicional na exposição permanente e na intermitente ; indevido apenas na exposição eventual , isto é, a fortuita ou a que, sendo habitual, se dá por tempo extremamente reduzido.
Eletricitário	O trabalho em condições perigosas, ainda que intermitente , dá direito ao adicional de forma integral , sem proporcionalidade.
Radiação ionizante	A exposição à radiação ionizante ou a substância radioativa enseja a percepção do adicional de periculosidade .
Insalubridade e EPI	A eliminação da insalubridade mediante fornecimento de aparelhos protetores aprovados pelo órgão competente exclui a percepção do adicional.
Reclassificação	A reclassificação ou descaracterização da insalubridade por ato da autoridade competente repercute na satisfação do adicional, sem ofensa a direito adquirido nem à irredutibilidade.
Céu aberto	Indevido o adicional de insalubridade por sujeição à radiação solar ; devido ao exposto ao calor acima dos limites de tolerância, inclusive em ambiente externo com carga solar.
Perícia	A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade far-se-ão por perícia a cargo de Médico do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho.

5.3. Divisor do salário

Trabalhador	Jornada	Divisor
Empregados em geral	44 horas semanais	220
	40 horas semanais	200
Bancário	6 horas diárias	180
	8 horas diárias	220
Horista em turnos	Jornada reduzida de 8 para 6 horas	180 , para não haver redução salarial

5.4. Comissionistas e salário por produção

Comissionista	Sujeito a controle de horário, tem direito ao adicional de, no mínimo, 50% pelas horas extras, calculado sobre o valor-hora das comissões recebidas no mês , tendo como divisor o número de horas efetivamente trabalhadas . Ele já recebeu pelas horas prestadas: o que se paga é só o adicional.
Salário por produção	Quem recebe por produção e trabalha em sobrejornada tem direito apenas ao adicional — exceto o cortador de cana, a quem se devem as horas extras e o adicional.
Garantia do mínimo	Ao empregado a comissão ou com direito a percentagem é sempre garantido o salário-mínimo , vedado qualquer desconto em mês subsequente a título de compensação.
Supressão de extras	Supressão total ou parcial de serviço suplementar prestado com habitualidade por pelo menos 1 ano gera indenização de 1 mês das horas suprimidas por ano ou fração igual ou superior a seis meses.

PARTE VI — GORJETAS E REPOUSO SEMANAL REMUNERADO

6.1. Gorjetas: espécies e reflexos

Espontânea	Importância dada espontaneamente pelo cliente ao empregado.
Compulsória	Aquela cobrada pela empresa ao cliente , como adicional nas contas, a qualquer título, destinada a distribuição aos empregados.

A gorjeta ENTRA na base de	A gorjeta NÃO entra na base de
FGTS, férias e 13º salário	Aviso prévio
Salário de contribuição	Adicional noturno
Toda parcela calculada sobre a remuneração	Horas extras e repouso semanal remunerado

A lógica é simples: gorjeta compõe a **remuneração**, não o **salário**. Quando a lei manda calcular sobre a remuneração, a gorjeta entra; quando manda calcular sobre o salário, fica de fora. As anotações na carteira devem especificar o salário e a **estimativa da gorjeta**. A remuneração por produtividade, **incluídas as gorjetas**, é tema em que o negociado prevalece sobre o legislado.

6.2. Repouso semanal remunerado

Mensalista e quinzalista	Consideram-se já remunerados os dias de repouso; o empregador não precisa discriminar o RSR no contracheque.
Diarista	O RSR não está incluído na remuneração e deve ser pago separadamente, de forma discriminada .
Comissionista	É devida a remuneração do repouso semanal e dos dias feriados ao comissionista, ainda que pracista .
Horas extras	As horas extras habitualmente prestadas computam-se no cálculo do repouso remunerado.
Efeito expansionista	A majoração do RSR pelas horas extras habituais repercuta no cálculo de férias, 13º salário, aviso prévio e FGTS , sem bis in idem, quanto às horas trabalhadas a partir de 20.03.2023.

6.3. Frequência exigida para o repouso

Perde a remuneração do dia de repouso quem, **sem motivo justificado** ou por punição disciplinar, não tiver trabalhado durante toda a semana, cumprindo integralmente o horário.

Conceito de semana	Período de segunda-feira a domingo anterior à semana em que recai o dia de repouso.
Férias	As ausências decorrentes de férias não prejudicam a frequência exigida.
Jornada reduzida	Nas empresas em que vigorar regime de trabalho reduzido, a frequência exigida corresponde ao número de dias em que houver trabalho .
Casamento	É falta justificada a ausência de até três dias consecutivos em virtude do casamento.
Valor do repouso	Para quem trabalha por dia, semana, quinzena ou mês, o repouso equivale a um dia de serviço, computadas as horas extras habituais .

PARTE VII — VARREDURA RÁPIDA (temas de menor recorrência)

Denominações próprias	Salário mínimo legal, salário profissional, salário normativo, piso salarial, salário base e salário condição.
Denominações impróprias	Salário-maternidade, salário-família, salário de contribuição e salário de benefício — conceitos previdenciários , não trabalhistas.
Salário mínimo	Fixado em lei, nacionalmente unificado , vedada a vinculação para qualquer fim. É nulo de pleno direito o contrato que estipule remuneração inferior. Admite-se pagamento proporcional ao tempo trabalhado em jornada reduzida.
Aferição do mínimo	Não se apura pelo confronto isolado do salário-base, mas pela soma de todas as parcelas de natureza salarial recebidas diretamente do empregador.
Piso regional	Instituído por Estados e DF, mediante lei de iniciativa do Executivo, apenas para quem não tenha piso definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo.
Salário normativo	Decorre de sentença normativa ; o convencional, de ACT ou CCT . Na prática os conceitos se confundem sob o rótulo de piso salarial.
Características do salário	Caráter alimentar e forfetário , natureza composta, indisponibilidade, periodicidade, pós-numeração e tendência à determinação heterônoma.
Formas de pagamento	Por unidade de tempo (não considera a produção), por produção (quantidade produzida × tarifa) e por tarefa (combinação das duas).
Gratificações	Por tempo de serviço (anuênio, quinquênio), de função, semestral e de quebra de caixa. Havendo gratificação do empregador e outra da mesma natureza em norma coletiva, o empregado recebe exclusivamente a mais benéfica .
Gratificação de função	Percebida por dez ou mais anos , não pode ser retirada sem justo motivo, pela estabilidade financeira; mantido o exercício da função, não pode ser reduzida.
Participação nos lucros	Desvinculada da remuneração , não substitui nem complementa salário e não se lhe aplica o princípio da habitualidade. É tema em que o negociado prevalece sobre o legislado.
Stock options	Parcelas não salariais , por serem opções de compra ocasionais, desprovidas de habitualidade.
Gueltas	Como as gorjetas, são pagas por terceiros , para que o empregado venda produtos de determinado fornecedor.
Intervalo suprimido	A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada gera pagamento de natureza indenizatória, apenas do período suprimido , com acréscimo de 50% .
Outras indenizatórias	Abono do PIS, indenização por não liberação das guias do seguro-desemprego e indenização por adesão a PDV — esta não sujeita à incidência do imposto de renda.
Verba de representação	Valores pagos para custear roupas, veículos e trajas utilizados quando o empregado representa a empresa.

LEI SECA E JURISPRUDÊNCIA ESSENCIAIS

A) LEI SECA

A.1 — Salário e remuneração (CLT, art. 457)

CLT, art. 457. *Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber.*

§ 1º	Integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador.
§ 2º	As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário.
§ 3º	Considera-se gorjeta não só a importância espontaneamente dada pelo cliente ao empregado, como também aquela que for cobrada pela empresa ao cliente, como adicional nas contas, a qualquer título, e destinada a distribuição aos empregados.
§ 4º	Consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de empregados, em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades.

A.2 — Salário-utilidade (CLT, art. 458)

CLT, art. 458. *Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in natura" que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado. Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.*

§ 1º	Os valores atribuídos às prestações "in natura" deverão ser justos e razoáveis, não podendo exceder, em cada caso, os dos percentuais das parcelas componentes do salário-mínimo.
§ 2º	Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário as seguintes utilidades concedidas pelo empregador: I – vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados no local de trabalho, para a prestação do serviço; II – educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os valores relativos a matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático; III – transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno, em percurso servido ou não por transporte público; IV – assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada diretamente ou mediante seguro-saúde; V – seguros de vida e de acidentes pessoais; VI – previdência privada; VII – (vetado); VIII – o valor correspondente ao vale-cultura.
§ 3º	A habitação e a alimentação fornecidas como salário-utilidade deverão atender aos fins a que se destinam e não poderão exceder, respectivamente, a 25% (vinte e cinco por cento) e 20% (vinte por cento) do salário-contratual.
§ 5º	O valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio ou não, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras similares, mesmo quando concedido em diferentes modalidades de planos e coberturas, não integram o salário do empregado para qualquer efeito nem o salário de contribuição.

A.3 — Equiparação salarial (CLT, art. 461)

CLT, art. 461. *Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade.*

§ 1º	Trabalho de igual valor, para os fins deste Capítulo, será o que for feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a quatro anos e a diferença de tempo na função não seja superior a dois anos.
§ 2º	Os dispositivos deste artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira ou adotar, por meio de norma interna da empresa ou de negociação coletiva, plano de cargos e salários, dispensada qualquer forma de homologação ou registro em órgão público.
§ 3º	No caso do § 2º deste artigo, as promoções poderão ser feitas por merecimento e por antiguidade, ou por apenas um destes critérios, dentro de cada categoria profissional.
§ 4º	O trabalhador readaptado em nova função por motivo de deficiência física ou mental atestada pelo órgão competente da Previdência Social não servirá de paradigma para fins de equiparação salarial.
§ 5º	A equiparação salarial só será possível entre empregados contemporâneos no cargo ou na função, ficando vedada a indicação de paradigmas remotos, ainda que o paradigma contemporâneo tenha obtido a vantagem em ação judicial própria.
§ 6º	Na hipótese de discriminação por motivo de sexo, raça, etnia, origem ou idade, o pagamento das diferenças salariais devidas ao empregado discriminado não afasta seu direito de ação de indenização por danos morais, consideradas as especificidades do caso concreto.
§ 7º	Sem prejuízo do disposto no § 6º, no caso de infração ao previsto neste artigo, a multa de que trata o art. 510 desta Consolidação corresponderá a 10 (dez) vezes o valor do novo salário devido pelo empregador ao empregado discriminado, elevada ao dobro, no caso de reincidência, sem prejuízo das demais cominações legais.

A.4 — Proteção e pagamento do salário

CLT, art. 462. *Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos salários do empregado, salvo quando este resultar de adiantamentos, de dispositivos de lei ou de contrato coletivo.*

§ 1º	Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito, desde que esta possibilidade tenha sido acordada ou na ocorrência de dolo do empregado.
§ 2º	É vedado à empresa que mantiver armazém para venda de mercadorias aos empregados ou serviços estimados a proporcionar-lhes prestações "in natura" exercer qualquer coação ou induzimento no sentido de que os empregados se utilizem do armazém ou dos serviços.
§ 4º	Observado o disposto neste Capítulo, é vedado às empresas limitar, por qualquer forma, a liberdade dos empregados de dispor do seu salário.

CLT, art. 459	O pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade do trabalho, não deve ser estipulado por período superior a 1 (um) mês, salvo no que concerne a comissões, percentagens e gratificações. § 1º Quando o pagamento houver sido estipulado por mês, deverá ser efetuado, o mais tardar, até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido.
CLT, art. 463	A prestação, em espécie, do salário será paga em moeda corrente do País. Parágrafo único - O pagamento do salário realizado com inobservância deste artigo considera-se como não feito.
CLT, art. 464	O pagamento do salário deverá ser efetuado contra recibo, assinado pelo empregado; em se tratando de analfabeto, mediante sua impressão digital, ou, não sendo esta possível, a seu rogo. Parágrafo único. Terá força de recibo o comprovante de depósito em conta bancária, aberta para esse fim em nome de cada empregado, com o consentimento deste, em estabelecimento de crédito próximo ao local de trabalho.
CLT, art. 465	O pagamento dos salários será efetuado em dia útil e no local do trabalho, dentro do horário do serviço ou imediatamente após o encerramento deste, salvo quando efetuado por depósito em conta bancária, observado o disposto no artigo anterior.
CLT, art. 466	O pagamento de comissões e percentagens só é exigível depois de ultimada a transação a que se referem. § 1º Nas transações realizadas por prestações sucessivas, é exigível o pagamento das percentagens e comissões que lhes disserem respeito proporcionalmente à respectiva liquidação. § 2º A cessação das relações de trabalho não prejudica a percepção das comissões e percentagens devidas na forma estabelecida por este artigo.
CLT, art. 76	Salário mínimo é a contraprestação mínima devida e paga diretamente pelo empregador a todo trabalhador, inclusive ao trabalhador rural, sem distinção de sexo, por dia normal de serviço, e capaz de satisfazer, em determinada época e região do País, as suas necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte.
CLT, art. 82, p.u.	O salário mínimo pago em dinheiro não será inferior a 30% (trinta por cento) do salário mínimo fixado para a região, zona ou subzona.

CLT, art. 193	§ 1º O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa. § 2º O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido.
CLT, art. 194	O direito do empregado ao adicional de insalubridade ou de periculosidade cessará com a eliminação do risco à sua saúde ou integridade física, nos termos desta Seção e das normas expedidas pelo Ministério do Trabalho.

A.5 — 13º salário

Lei 4.090/62, art. 1º	No mês de dezembro de cada ano, a todo empregado será paga, pelo empregador, uma gratificação salarial, independentemente da remuneração a que fizer jus. § 1º A gratificação corresponderá a 1/12 avos da remuneração devida em dezembro, por mês de serviço, do ano correspondente. § 2º A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de trabalho será havida como mês integral para os efeitos do parágrafo anterior.
Lei 4.090/62, art. 1º, § 3º	A gratificação será proporcional: I - na extinção dos contratos a prazo, entre estes incluídos os de safra, ainda que a relação de emprego haja findado antes de dezembro; e II - na cessação da relação de emprego resultante da aposentadoria do trabalhador, ainda que verificada antes de dezembro.
Lei 4.090/62, art. 3º	Ocorrendo rescisão, sem justa causa, do contrato de trabalho, o empregado receberá a gratificação devida nos termos dos parágrafos 1º e 2º do art. 1º desta Lei, calculada sobre a remuneração do mês da rescisão.
Lei 4.749/65, art. 1º	A gratificação salarial instituída pela Lei número 4.090, de 13 de julho de 1962, será paga pelo empregador até o dia 20 de dezembro de cada ano, compensada a importância que, a título de adiantamento, o empregado houver recebido na forma do artigo seguinte.
Lei 4.749/65, art. 2º	Entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano, o empregador pagará, como adiantamento da gratificação referida no artigo precedente, de uma só vez, metade do salário recebido pelo respectivo empregado no mês anterior. § 1º O empregador não estará obrigado a pagar o adiantamento, no mesmo mês, a todos os seus empregados. § 2º O adiantamento será pago ao ensejo das férias do empregado, sempre que este o requerer no mês de janeiro do correspondente ano.

A.6 — Dispositivos avulsos que a banca transcreve

CF/88, art. 7º	IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim; V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho; VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo; VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável; VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria; X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa; XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração; XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal; XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil.
CLT, art. 29, § 1º	As anotações concernentes à remuneração devem especificar o salário, qualquer que seja sua forma de pagamento, seja ele em dinheiro ou em utilidades, bem como a estimativa da gorjeta.
CLT, art. 78, p.u.	Quando o salário-mínimo mensal do empregado a comissão ou que tenha direito a percentagem for integrado por parte fixa e parte variável, ser-lhe-á sempre garantido o salário-mínimo, vedado qualquer desconto em mês subsequente a título de compensação.
CLT, art. 117	Será nulo de pleno direito, sujeitando o empregador às sanções do art. 120, qualquer contrato ou convenção que estipule remuneração inferior ao salário mínimo estabelecido na região, zona ou subzona, em que tiver de ser cumprido.
CLT, art. 452-A, § 6º	Ao final de cada período de prestação de serviço, o empregado receberá o pagamento imediato das seguintes parcelas: I - remuneração; II - férias proporcionais com acréscimo de um terço; III - décimo terceiro salário proporcional; IV - repouso semanal remunerado; e V - adicionais legais.
CLT, art. 468	Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia.
CLT, art. 469, § 3º	Em caso de necessidade de serviço o empregador poderá transferir o empregado para localidade diversa da que resultar do contrato, não obstante as restrições do artigo anterior, mas, nesse caso, ficará obrigado a um pagamento suplementar, nunca inferior a 25% (vinte e cinco por cento) dos salários que o empregado percebia naquela localidade, enquanto durar essa situação.
CLT, art. 611-A	A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre: V - plano de cargos, salários e funções; IX - remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo empregado, e remuneração por desempenho individual; XIV - prêmios de incentivo em bens ou serviços; XV - participação nos lucros ou resultados da empresa. § 3º Se for pactuada cláusula que reduza o salário ou a jornada, a convenção coletiva ou o acordo coletivo de trabalho deverão prever a proteção dos empregados contra dispensa imotivada durante o prazo de vigência do instrumento coletivo.
Lei 605/49, art. 7º, § 2º	Consideram-se já remunerados os dias de repouso semanal do empregado mensalista ou quinzenalista cujo cálculo de salário mensal ou quinzenal, ou cujos descontos por falta sejam efetuados na base do número de dias do mês ou de 30 (trinta) e 15 (quinze) diárias, respectivamente.
Lei 5.889/73, art. 9º	Salvo as hipóteses de autorização legal ou decisão judiciária, só poderão ser descontadas do empregado rural as seguintes parcelas, calculadas sobre o salário mínimo: a) até o limite de 20% (vinte por cento) pela ocupação da moradia; b) até o limite de 25% (vinte por cento) pelo fornecimento de alimentação sadia e farta, atendidos os preços vigentes na região.
LC 150/2015, art. 18	É vedado ao empregador doméstico efetuar descontos no salário do empregado por fornecimento de alimentação, vestuário, higiene ou moradia, bem como por despesas com transporte, hospedagem e alimentação em caso de acompanhamento em viagem. § 2º Poderão ser descontadas as despesas com moradia quando essa se referir a local diverso da residência em que ocorrer a prestação de serviço, desde que essa possibilidade tenha sido expressamente acordada entre as partes.
Lei 7.418/85, art. 2º	O Vale-Transporte, concedido nas condições e limites definidos nesta Lei, no que se refere à contribuição do empregador: a) não tem natureza salarial, nem se incorpora à remuneração para quaisquer efeitos; b) não constitui base de incidência de contribuição previdenciária ou de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

B) JURISPRUDÊNCIA

Identificação	Resumo estratégico e tese principal	Como aparece / pode ser explorada nas questões
Súmula 367 do TST UTILIDADES "IN NATURA". HABITAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. VEÍCULO. CIGARRO. NÃO INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO	Trata das utilidades entregues para o trabalho, que perdem a natureza salarial por não serem contraprestativas. Tese: I - A habitação, a energia elétrica e veículo fornecidos pelo empregador ao empregado, quando indispensáveis para a realização do trabalho, não têm natureza salarial, ainda que, no caso de veículo, seja ele utilizado pelo empregado também em atividades particulares. II - O cigarro não se considera salário utilidade em face de sua nocividade à saúde.	É o verbete mais explorado da aula. A banca inverte o "ainda que" para "exceto se". Se o enunciado não afirmar que a utilidade é indispensável ao trabalho, ela é salarial — foi assim com o aluguel de residência e com o veículo de luxo.
Súmula 354 do TST GORJETAS. NATUREZA JURÍDICA. REPERCUSSÕES	Fixa que a gorjeta compõe a remuneração, mas não o salário. Tese: As gorjetas, cobradas pelo empregador na nota de serviço ou oferecidas espontaneamente pelos clientes, integram a remuneração do empregado, não servindo de base de cálculo para as parcelas de aviso-prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado.	A pegadinha é trocar uma das quatro parcelas — costuma entrar "13º salário" no lugar do repouso semanal — ou inserir a palavra "apenas" e omitir o RSR.
Súmula 6 do TST EQUIPARAÇÃO SALARIAL. ART. 461 DA CLT	Consolida os pressupostos da equiparação. Tese: III - só é possível se empregado e paradigma exercerem a mesma função, desempenhando as mesmas tarefas, não importando se os cargos têm, ou não, a mesma denominação. V - A cessão de empregados não exclui a equiparação salarial, embora exercida a função em órgão governamental estranho à cedente, se esta responde pelos salários. VI - é irrelevante a circunstância de que o desnível salarial tenha origem em decisão judicial que beneficiou o paradigma, exceto se decorrente de vantagem pessoal ou de tese jurídica superada. VIII - É do	Cai afirmando que os cargos precisam ter a mesma denominação, que o ônus da prova é do reclamante ou que a prescrição é total. Atenção ao item X, sobre "mesma localidade": a lei hoje exige mesmo estabelecimento .

Identificação	Resumo estratégico e tese principal	Como aparece / pode ser explorada nas questões
	empregador o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo. IX - a prescrição é parcial e só alcança as diferenças salariais vencidas no período de 5 anos que precedeu o ajuizamento.	
Súmula 258 do TST SALÁRIO-UTILIDADE. PERCENTUAIS	Delimita o alcance dos percentuais legais das utilidades. Tese: Os percentuais fixados em lei relativos ao salário "in natura" apenas se referem às hipóteses em que o empregado percebe salário mínimo, apurando-se, nas demais, o real valor da utilidade.	Vem combinada com os limites de 25% e 20%. A banca afirma que os percentuais valem sempre — errado: acima do mínimo, apura-se o valor real da utilidade.
Súmula 241 do TST SALÁRIO-UTILIDADE. ALIMENTAÇÃO	Trata do vale-refeição fornecido por força do contrato. Tese: O vale para refeição, fornecido por força do contrato de trabalho, tem caráter salarial, integrando a remuneração do empregado, para todos os efeitos legais.	Confronte com o art. 457, § 2º: o auxílio-alimentação não pago em dinheiro perdeu a natureza salarial. Quando o enunciado pedir a CLT, prevalece a lei.
Súmula 340 do TST COMISSIONISTA. HORAS	Regula a sobrejornada de quem é remunerado por comissões. Tese: O empregado, sujeito a controle de horário, remunerado à base de comissões, tem direito ao adicional de, no mínimo, 50% pelo trabalho em horas extras, calculado sobre o valor-hora das comissões recebidas no mês, considerando-se como divisor o número de horas efetivamente trabalhadas.	A troca clássica é dizer que o divisor é 220 ou que as comissões consideradas são as da semana. Também cai afirmando que o comissionista puro nada recebe pela sobrejornada.
Súmula 431 do TST SALÁRIO HORA. 40 HORAS SEMANAIS. APLICAÇÃO DO DIVISOR 200	Fixa o divisor de quem cumpre jornada semanal de 40 horas. Tese: Para os empregados a que alude o art. 58, caput, da CLT, quando sujeitos a 40 horas semanais de trabalho, aplica-se o divisor 200 para o cálculo do valor do salário hora.	Aparece em questão de cálculo: salário mensal dividido por 200. A alternativa errada usa 220, que é o divisor de 44 horas semanais.
Súmula 27 do TST COMISSIONISTA	Garante o descanso remunerado a quem trabalha por comissão. Tese: É devida a remuneração do repouso semanal e dos dias feriados ao empregado comissionista, ainda que pracista.	A armadilha é a Súmula 201 do STF, em sentido oposto quanto ao pracista. Leia se o enunciado pede o entendimento sumulado do TST ou o do STF.
Súmula 91 do TST SALÁRIO COMPLESSIVO	Veda o pagamento englobado de verbas distintas. Tese: Nula é a cláusula contratual que fixa determinada importância ou percentagem para atender englobadamente vários direitos legais ou contratuais do trabalhador.	Cai como "regra aplicável ao salário: admissibilidade do salário complessivo" — sempre errada. É também o fundamento da discriminação das parcelas no recibo do trabalhador intermitente.
Súmula 291 do TST HORAS EXTRAS. HABITUALIDADE. SUPRESSÃO. INDENIZAÇÃO	Compensa a perda da sobrejornada habitual. Tese: A supressão total ou parcial, pelo empregador, de serviço suplementar prestado com habitualidade, durante pelo menos 1 (um) ano, assegura ao empregado o direito à indenização correspondente ao valor de 1 (um) mês das horas suprimidas, total ou parcialmente, para cada ano ou fração igual ou superior a seis meses de prestação de serviço acima da jornada normal.	A banca nega a indenização quando a supressão é apenas parcial, ou multiplica o número de meses. A proporção é sempre 1 mês por ano ou fração igual ou superior a seis meses.
Súmula 191 do TST ADICIONAL. PERICULOSIDADE. INCIDÊNCIA	Define a base de cálculo do adicional de periculosidade. Tese: I - O adicional de periculosidade incide apenas sobre o salário básico e não sobre este acrescido de outros adicionais. II - O do empregado eletricitário, contratado sob a égide da Lei 7.369/1985, deve ser calculado sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial. III - A alteração promovida pela Lei 12.740/2012 atinge somente contrato firmado a partir de sua vigência.	Combina com o art. 193, § 1º: nada de gratificações, prêmios ou participação nos lucros na base de cálculo. Para o eletricitário, o divisor de águas é a data da contratação.
Súmula 132 do TST ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INTEGRAÇÃO	Trata dos reflexos do adicional e do sobreaviso. Tese: I - O adicional de periculosidade, pago em caráter permanente, integra o cálculo de indenização e de horas extras. II - Durante as horas de sobreaviso, o empregado não se encontra em condições de risco, razão pela qual é incabível a integração do adicional de periculosidade sobre as mencionadas horas.	O enunciado descreve o empregado em sobreaviso na própria residência e pergunta se o adicional integra: não integra, e sem qualquer limite de horas mensais.
Súmula 342 do TST DESCONTOS SALARIAIS. ART. 462 DA CLT	Valida descontos autorizados em benefício do trabalhador. Tese: Descontos salariais efetuados pelo empregador, com a autorização prévia e por escrito do empregado, para ser integrado em planos de assistência odontológica, médico-hospitalar, de seguro, de previdência privada, ou de entidade cooperativa, cultural ou recreativo-associativa de seus trabalhadores, em seu benefício e de seus dependentes, não afrontam o disposto no art. 462 da CLT, salvo se ficar demonstrada a existência de coação ou de outro defeito que vicie o ato jurídico.	Vem com a exigência de demonstração concreta do vício: não se presume o defeito de consentimento só porque a autorização foi dada no ato da admissão.
Súmula 172 do TST REPOUSO REMUNERADO. HORAS EXTRAS. CÁLCULO	Integra a sobrejornada habitual ao descanso semanal. Tese: Computam-se no cálculo do repouso remunerado as horas extras habitualmente prestadas.	A alternativa errada exclui as horas extras habituais do RSR. Some a isso o entendimento de que o RSR majorado repercute em férias, 13%, aviso prévio e FGTS, sem bis in idem.
Súmula 14 do TST CULPA RECÍPROCA	Reduz pela metade as verbas devidas na culpa recíproca. Tese: Reconhecida a culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho (art. 484 da CLT), o empregado tem direito a 50% do valor do aviso prévio, do décimo terceiro salário e das férias proporcionais.	Casa com a Súmula 157, segundo a qual o 13º é devido na rescisão por iniciativa do empregado. Só a dispensa por justa causa retira integralmente o direito.
Súmula 381 do TST CORREÇÃO MONETÁRIA. SALÁRIO. ART. 459 DA CLT	Valida descontos autorizados em benefício do trabalhador. Tese: O pagamento dos salários até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido não está sujeito à correção monetária. Se essa data limite for ultrapassada, incidirá o índice da correção monetária do mês subsequente ao da prestação dos serviços, a partir do dia 1º.	As alternativas erradas trocam "mês subsequente" por "mês da prestação" ou fazem a incidência começar no 5º dia útil, e não no dia 1º.
Súmula 455 do TST e OJ 297 da SDI-1 EQUIPARAÇÃO NO SETOR PÚBLICO	Separam as pessoas jurídicas em que a equiparação é possível. Tese: À sociedade de economia mista não se aplica a vedação à equiparação prevista no art. 37, XIII, da CF/1988, pois, ao admitir empregados sob o regime da CLT, equipara-se a empregador privado. Já na administração direta, autárquica e fundacional é juridicamente impossível aplicar o art. 461 da CLT, independentemente de os empregados terem sido contratados pela CLT.	A questão descreve um empregado cedido de empresa pública para sociedade de economia mista. Guarde o par: empresa pública e sociedade de economia mista sim ; administração direta, autarquia e fundação não .
Súmula 159 do TST SUBSTITUIÇÃO DE CARÁTER NÃO EVENTUAL E VACÂNCIA DO CARGO	Distingue a substituição interina da ocupação definitiva. Tese: I - Enquanto perdurar a substituição que não tenha caráter meramente eventual, inclusive nas férias, o empregado substituto fará jus ao salário contratual do substituído. II - Vago o cargo em definitivo, o empregado que passa a ocupá-lo não tem direito a salário igual ao do antecessor.	O exemplo típico é a substituição durante as férias do titular. Cai afirmando que o novo ocupante do cargo vago herda o salário do antecessor.
Súmula 364 do TST ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. EXPOSIÇÃO EVENTUAL, PERMANENTE E INTERMITENTE	Gradua a exposição ao risco para efeito do adicional. Tese: I - Tem direito ao adicional de periculosidade o empregado exposto permanentemente ou que, de forma intermitente, sujeita-se a condições de risco. Indevido, apenas, quando o contato dá-se de forma eventual, assim considerado o fortuito, ou o que, sendo habitual, dá-se por tempo extremamente reduzido.	Guarde o trio: permanente e intermitente dão direito; eventual não dá . E norma coletiva não pode reduzir nem proporcionalizar o adicional, por ser norma de ordem pública.

Identificação	Resumo estratégico e tese principal	Como aparece / pode ser explorada nas questões
	II - Não é válida a cláusula de acordo ou convenção coletiva que fixe o adicional em percentual inferior ao legal e proporcional ao tempo de exposição.	
Súmula 80 do TST e Súmula 248 do TST INSALUBRIDADE. EPI E RECLASSIFICAÇÃO	Confirmam o caráter de salário condição do adicional. Tese: A eliminação da insalubridade mediante fornecimento de aparelhos protetores aprovados pelo órgão competente do Poder Executivo exclui a percepção do respectivo adicional. A reclassificação ou a descaracterização da insalubridade, por ato da autoridade competente, repercute na satisfação do respectivo adicional, sem ofensa a direito adquirido ou ao princípio da irredutibilidade salarial.	Sustentam a distinção entre proteção do valor nominal e salário condição. Cai afirmando que a supressão do adicional viola a irredutibilidade — não viola.
Súmula 203 do TST, Súmula 226 do TST e Súmula 247 do TST GRATIFICAÇÕES. NATUREZA SALARIAL	Tratam da integração de gratificações ao salário. Tese: A gratificação por tempo de serviço integra o salário para todos os efeitos legais e integra o cálculo das horas extras. A parcela paga aos bancários sob a denominação "quebra de caixa" possui natureza salarial, integrando o salário do prestador de serviços, para todos os efeitos legais.	Cuidado com o confronto: o art. 457, § 1º passou a reconhecer natureza salarial apenas às gratificações legais , e a banca tem seguido a lei ao tratar a gratificação por tempo de serviço como não salarial . Leia se o enunciado pede a CLT ou a súmula.
Súmula 253 do TST GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. REPERCUSSÕES	Delimita onde a gratificação semestral repercute. Tese: A gratificação semestral não repercute no cálculo das horas extras, das férias e do aviso prévio, ainda que indenizados. Repercute, contudo, pelo seu duodécimo na indenização por antiguidade e na gratificação natalina.	A lista de exclusões — horas extras, férias e aviso prévio — é o que se troca. Guarde também que a gratificação semestral é exceção à periodicidade máxima mensal de pagamento.
Súmula 372 do TST GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. SUPRESSÃO OU REDUÇÃO. LIMITES	Protege quem exerceu função de confiança por longo tempo. Tese: I - Percebida a gratificação de função por dez ou mais anos pelo empregado, se o empregador, sem justo motivo, revertê-lo a seu cargo efetivo, não poderá retirar-lhe a gratificação tendo em vista o princípio da estabilidade financeira. II - Mantido o empregado no exercício da função comissionada, não pode o empregador reduzir o valor da gratificação.	O número que a banca altera é o de dez anos . Fora dessa hipótese, a gratificação de função é salário condição e pode ser suprimida com a saída da função.
Súmula 124 do TST BANCÁRIO. SALÁRIO-HORA. DIVISOR	Fixa o divisor conforme a jornada do bancário. Tese: I - o divisor aplicável para o cálculo das horas extras do bancário será: a) 180, para os empregados submetidos à jornada de seis horas prevista no caput do art. 224 da CLT; b) 220, para os empregados submetidos à jornada de oito horas, nos termos do § 2º do art. 224 da CLT.	Combine com a Súmula 431: 180 para seis horas, 200 para 40 horas semanais e 220 para oito horas ou 44 horas semanais.
OJ 358 da SDI-1 e Súmula Vinculante 6 SALÁRIO MÍNIMO PROPORCIONAL	Cuidado do mínimo em jornada reduzida e no serviço militar. Tese: I - Havendo contratação para cumprimento de jornada reduzida, inferior à previsão constitucional de oito horas diárias ou quarenta e quatro semanais, é lícito o pagamento do piso salarial ou do salário mínimo proporcional ao tempo trabalhado. II - Na Administração Pública direta, autárquica e fundacional não é válida remuneração de empregado público inferior ao salário mínimo, ainda que cumpra jornada de trabalho reduzida. E não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial.	A exceção do serviço militar inicial e a proporcionalidade em jornada reduzida são cobradas junto com a aferição do mínimo pela soma das parcelas salariais , e não pelo salário-base isolado.
OJ 413 da SDI-1 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA	Preserva a natureza salarial já incorporada ao contrato. Tese: A pactuação em norma coletiva conferindo caráter indenizatório à verba "auxílio-alimentação" ou a adesão posterior do empregador ao Programa de Alimentação do Trabalho — PAT — não altera a natureza salarial da parcela, instituída anteriormente, para aqueles empregados que, habitualmente, já recebiam o benefício.	Aparece descrevendo a empresa que, depois de anos pagando o auxílio com natureza salarial, negocia a mudança. A alteração não atinge quem já recebia — é condição mais benéfica.
Súmula 45 do TST e Súmula 157 do TST 13º SALÁRIO. HORAS EXTRAS E PEDIDO DE DEMISSÃO	Complementam a Lei da gratificação natalina. Tese: A remuneração do serviço suplementar, habitualmente prestado, integra o cálculo da gratificação natalina prevista na Lei nº 4.090, de 13.07.1962. A gratificação instituída pela Lei nº 4.090, de 13.07.1962, é devida na rescisão contratual de iniciativa do empregado.	A banca nega o 13º proporcional no pedido de demissão e exclui as horas extras habituais da base. Some a isso a culpa recíproca, que reduz a gratificação à metade.
OJ 235 da SDI-1 HORAS EXTRAS. SALÁRIO POR PRODUÇÃO	Define o que é devido a quem ganha por produção. Tese: O empregado que recebe salário por produção e trabalha em sobrejornada tem direito à percepção apenas do adicional de horas extras, exceto no caso do empregado cortador de cana, a quem é devido o pagamento das horas extras e do adicional respectivo.	Anda junto com a Súmula 340. A exceção do cortador de cana é o detalhe que a banca omite ou generaliza.
OJ 97 da SDI-1 e OJ 259 da SDI-1 ADICIONAL NOTURNO. BASES DE CÁLCULO	Cruzam o adicional noturno com os demais adicionais. Tese: O adicional noturno integra a base de cálculo das horas extras prestadas no período noturno. O adicional de periculosidade deve compor a base de cálculo do adicional noturno, já que também neste horário o trabalhador permanece sob as condições de risco.	Some à Súmula 60: o adicional noturno pago com habitualidade integra o salário para todos os efeitos , e a transferência para o turno diurno implica a perda do direito a ele.

RESUMO ESTRATÉGICO PARA CONCURSOS DOS TRTs - MENTORIA PROF. EDUARDO JOSÉ

ANALISTA JUDICIÁRIO — ÁREA JUDICIÁRIA • DIREITO DO TRABALHO — AULA 08

Férias • Prescrição • Decadência

⚠ Legenda: o selo **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** marca os pouquíssimos pontos de maior recorrência. Se o tempo apertar, revise primeiro o que está selado.

PARTE I — DURAÇÃO DAS FÉRIAS, FALTAS E PERDA DO DIREITO

⚠ **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** — a tabela de faltas do art. 130 é a cobrança mais recorrente de toda a aula

1.1. Os princípios que estruturam o instituto

Princípio	Conteúdo
Anualidade	Todo empregado terá direito a férias anuais, após 12 meses, previsto um prazo subsequente para o gozo das férias.
Remunerabilidade	Durante as férias é assegurado o direito à remuneração integral, como se o mês de férias fosse de serviço.
Continuidade	O fracionamento da duração das férias sofre limitações, para preservar, o quanto possível, a concentração contínua do maior número de dias de descanso.
Irrenunciabilidade	O empregado não pode "vender" as férias: terá o direito de gozá-las, e a lei prevê apenas parte dessa conversão em dinheiro, por meio de abono de férias.
Proporcionalidade	Redução da duração das férias em função das ausências injustificadas ou das licenças por motivo pessoal no período aquisitivo; e pagamento devido na extinção do contrato, proporcional aos meses trabalhados no período aquisitivo.

1.2. Os dois períodos: aquisitivo e concessivo

Período	O que é	Base legal
Aquisitivo	Lapso de 12 meses de vigência do contrato necessário para que o empregado adquir a o direito às férias.	Art. 130 — "após cada período de 12 (doze) meses de vigência do contrato de trabalho".
Concessivo	Lapso que sucede o aquisitivo, dentro do qual o empregador deve conceder as férias.	Art. 134 — "nos 12 (doze) meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito".

Concedidas **depois** de vencido o período concessivo, as férias são pagas **em dobro** (art. 137). Atenção: o marco do dobro é o **fim do período concessivo**, não o fim do aquisitivo.

1.3. Duração conforme as faltas INJUSTIFICADAS (art. 130)

Faltas injustificadas no período aquisitivo	Dias de férias
até 5 faltas	30 (trinta) dias corridos
de 6 a 14 faltas	24 (vinte e quatro) dias corridos
de 15 a 23 faltas	18 (dezoito) dias corridos
de 24 a 32 faltas	12 (doze) dias corridos
mais de 32 faltas	Perde o direito às férias (construção doutrinária e jurisprudencial; a CLT não diz expressamente)

- Férias contam-se em **dias corridos** — incluem fins de semana e feriados.
- É **vedado descontar, do período de férias, as faltas** do empregado ao serviço (art. 130, § 1º). Não existe "um dia de falta = um dia a menos de férias": aplica-se a tabela.
- O período das férias é computado, **para todos os efeitos, como tempo de serviço** (art. 130, § 2º) — inclusive para o novo período aquisitivo.
- Só as faltas **injustificadas** reduzem as férias. Se a falta já é justificada por lei, é **ausência legal** e não é descontada no cálculo do período de férias.

1.4. Faltas JUSTIFICADAS — o rol do art. 473

Motivo da ausência	Limite legal
Falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou dependente econômico anotado na CTPS	até 2 dias consecutivos
Casamento	até 3 dias consecutivos
Nascimento de filho, no decorrer da primeira semana	1 dia
Doação voluntária de sangue comprovada	1 dia a cada 12 meses
Alistamento como eleitor	até 2 dias, consecutivos ou não
Exigências do Serviço Militar (art. 65, "c", da Lei 4.375/1964)	o período exigido
Provas de exame vestibular para ingresso em ensino superior	os dias das provas
Comparecimento a juízo	o tempo necessário
Reunião oficial de organismo internacional, como representante de entidade sindical	o tempo necessário
Consultas médicas e exames durante a gravidez da esposa ou companheira	até 2 dias
Acompanhar filho de até 6 anos em consulta médica	1 dia por ano

O art. 131 acrescenta outras ausências que **não** contam como falta: licenciamento compulsório por maternidade ou aborto; **acidente do trabalho** ou enfermidade atestada pelo INSS (ressalvado o art. 133, IV); falta justificada pela empresa, assim entendida a que não gerou desconto do salário; **suspensão preventiva** para inquérito administrativo ou **prisão preventiva, quando impronunciado ou absolvido**; e dias em que não tenha havido serviço.

1.5. Perda do direito às férias (art. 133)

Hipótese	Detalhe que decide a alternativa
Não readmissão	Deixar o emprego e não ser readmitido dentro de 60 dias subsequentes à saída. Readmitido no 40º ou no 45º dia, mantém o direito.
Licença remunerada	Permanecer em gozo de licença, com percepção de salários, por mais de 30 dias . Licença não remunerada não faz perder férias.
Paralisação da empresa	Deixar de trabalhar, com percepção do salário, por mais de 30 dias , por paralisação parcial ou total dos serviços.

Hipótese	Detalhe que decide a alternativa
Benefício por 6 meses	Ter percebido da Previdência prestações de acidente de trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 meses, embora descontínuos .

Implementada qualquer dessas condições, **inicia-se novo período aquisitivo** quando o empregado retornar ao serviço (art. 133, § 2º).

1.6. Pegadinhas do bloco

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
"perde as férias com mais de 24 faltas injustificadas"	Perde com mais de 32 ; de 24 a 32 tem direito a 12 dias
"6 meses contínuos de auxílio-doença"	"por mais de 6 meses, embora descontínuos "
"licença remunerada por mais de 90 dias"	Bastam mais de 30 dias de licença remunerada
"readmitido em até 30 dias"	O prazo do art. 133, I, é de 60 dias
"acidente do trabalho reduz a duração das férias"	Falta por acidente do trabalho é justificada e não repercute
"a prisão preventiva faz perder o direito a férias"	Não é hipótese do art. 133; é falta justificada quando há impronúncia ou absolvição

PARTE II — CONCESSÃO, FRACIONAMENTO E ÉPOCA DAS FÉRIAS

 **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** — art. 134, § 1º — decore a literalidade: três períodos, um de 14 e os demais de 5 dias

2.1. Regra principal e fracionamento

As férias são concedidas **por ato do empregador**, em regra **em um só período**, nos 12 meses subsequentes à aquisição. O fracionamento é exceção e depende de **concordância do empregado**.

Ponto	Regra atual	A troca que a banca faz
Nº de períodos	Até três períodos.	Trocam por "dois períodos" ou admitem "quatro".
Duração mínima	Um deles não inferior a 14 dias corridos ; os demais não inferiores a 5 dias corridos, cada um .	Trocam 14 por 15 , por 10 ou por 20 dias.
Concordância	Exige-se a concordância do empregado ; a duração de cada parcela cabe ao empregador, dentro dos mínimos.	Dizem que independe de concordância, ou que cabe ao empregado definir a duração.
Idade	O art. 134, § 2º foi revogado : menores de 18 e maiores de 50 também podem fracionar.	Afirmam que menores de 18 e maiores de 50 gozam sempre de uma só vez.
Início vedado	É vedado o início das férias nos dois dias que antecedem feriado ou dia de repouso semanal remunerado .	Escrevem "três dias", "cinco dias" ou põem "apenas" para excluir o feriado ou o repouso.

Exemplo de cronologia: empregado admitido em **23AGO2018**. Período aquisitivo: 23AGO2018 a 22AGO2019. Período concessivo: **23AGO2019 a 22AGO2020**. Concedidas depois de 22AGO2020, a remuneração é **dobrada**. Se ele gozar essas férias em janeiro de 2020, esse mês ainda **conta** como tempo de serviço para o período aquisitivo seguinte.

2.2. Férias individuais × férias coletivas — o fracionamento

Espécie	Fracionamento
Individuais	Até três períodos, havendo concordância do empregado: um não inferior a 14 dias corridos e os demais não inferiores a 5 dias corridos , cada um (art. 134, § 1º).
Coletivas	Em 2 (dois) períodos anuais , desde que nenhum deles seja inferior a 10 (dez) dias corridos (art. 139, § 1º). Não se exige concordância individual.

2.3. Formalidades e época da concessão

Formalidade	Conteúdo
Aviso de férias	A concessão é participada por escrito , com antecedência mínima de 30 dias ; o interessado dá recibo (art. 135). Comunicação verbal ou com 15 dias não serve.
Anotação na CTPS	O empregado não poderá entrar no gozo das férias sem apresentar a CTPS ao empregador para anotação (art. 135, § 1º) — antes de sair, nunca depois.
Época	Será a que melhor consulte os interesses do empregador (art. 136). Não é escolha do empregado nem ato discricionário dele.
Família	Membros da mesma família no mesmo estabelecimento ou empresa gozam férias no mesmo período se assim o desejarem e se disto não resultar prejuízo para o serviço — o direito não é absoluto.
Estudante menor	O empregado estudante, menor de 18 anos , tem direito a fazer coincidir suas férias com as férias escolares (art. 136, § 2º).
Coletivas: MTb	Comunicação ao órgão local do Ministério do Trabalho com antecedência mínima de 15 dias , indicando datas de início e fim e os setores abrangidos; em igual prazo, cópia aos sindicatos e afixação de aviso nos locais de trabalho.

Irrenunciabilidade: convenção e acordo coletivo **não podem suprimir nem reduzir** o número de dias de férias nem o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal (art. 611-B, XI e XII).

2.4. Pegadinhas do bloco

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
"um dos períodos não inferior a quinze dias"	Não inferior a quatorze dias corridos
"aviso de férias com 15 dias, ainda que verbal"	Por escrito , com no mínimo 30 dias
"a época consulta os interesses do empregado "	Interesses do empregador (art. 136)
"a CTPS pode ser apresentada em 15 dias após o retorno"	Deve ser apresentada antes de entrar no gozo das férias
"férias coletivas em período único mínimo de 15 dias"	Dois períodos, nenhum inferior a 10 dias corridos
"vedado iniciar férias nos dois dias que antecedem feriado, apenas "	Vedado antes de feriado ou dia de repouso semanal remunerado

PARTE III — REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS, PAGAMENTO EM DOBRO E ABONO

⚠ DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA — art. 142 — a remuneração é a devida na data da CONCESSÃO, nunca a da aquisição

3.1. Base de cálculo conforme a forma de pagamento do salário

Forma do salário	Como se apura	Valor de referência
Regra geral	A remuneração devida ao empregado.	Data da concessão das férias (art. 142, caput).
Hora, jornadas variáveis	Média do período aquisitivo.	Valor do salário na data da concessão (§ 1º).
Tarefa	Média da produção no período aquisitivo.	Valor da remuneração da tarefa na data da concessão (§ 2º).
Porcentagem, comissão ou viagem	Média percebida nos 12 meses que precederem à concessão (§ 3º).	A própria média do período.
Utilidades	Computadas conforme a anotação na CTPS (§ 4º) — o salário in natura entra no cálculo.	Anotação da CTPS.
Adicionais	Extraordinário, noturno, insalubre e perigoso são computados no salário-base do cálculo (§ 5º).	Se o adicional não for uniforme ou não estiver sendo pago, média duodecimal do período, atualizada (§ 6º).

- Sobre o total incide o **terço constitucional** (CF, art. 7º, XVII): férias anuais remuneradas com, **pelo menos, um terço a mais do que o salário normal**. O terço é devido às férias **integrais ou proporcionais, gozadas ou não**.
- Horas extras não habituais** não repercutem na remuneração de férias; a **gratificação semestral não repercute** no cálculo das férias.

3.2. Repercute ou não na remuneração das férias

Parcela	Repercute?	Observação
Salário básico	SIM	É a base do art. 142, considerada na data da concessão.
Adicionais de horas extras, noturno, insalubridade e periculosidade	SIM	Computados no salário que serve de base ao cálculo (art. 142, § 5º).
Horas extras não habituais	NÃO	Realizadas apenas no mês anterior às férias, não integram o cálculo.
Comissões, percentagens e viagens	SIM	Pela média dos 12 meses anteriores à concessão; o valor das comissões deve ser corrigido monetariamente para em seguida obter-se a média .
Salário pago em utilidades	SIM	Computado conforme anotação na CTPS (art. 142, § 4º).
Gratificação semestral	NÃO	Não repercute no cálculo das horas extras, das férias e do aviso prévio, ainda que indenizados; repercute, pelo duodécimo, na indenização por antiguidade e na gratificação natalina.

3.3. Prazo de pagamento — o trio que a banca embaralha

Parcela	Prazo
Férias e abono	Até 2 (dois) dias antes do início do respectivo período (art. 145). São dias corridos , não dias úteis.
FGTS	Até o dia 07 (sete) de cada mês.
Salário mensal	Até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido.

O empregado dá **quitação do pagamento, com indicação do início e do termo das férias** (art. 145, parágrafo único).

3.4. Abono pecuniário de férias (art. 143)

Aspecto	Regra
Objeto	Converter 1/3 (um terço) do período de férias em dinheiro, no valor da remuneração que seria devida nos dias correspondentes. Nunca metade, nunca período maior.
Titularidade	Faculdade exclusiva do empregado , direito potestativo: independe da concordância do empregador. Imposta pelo empregador, o período vira devido em dobro.
Prazo do pedido	Requerido até 15 (quinze) dias antes do término do período AQUISITIVO — jamais do concessivo.
Férias coletivas	A conversão depende de acordo coletivo entre empregador e sindicato, independentemente de requerimento individual (§ 2º).
Natureza	Indenizatória : o abono, desde que não excedente de vinte dias do salário, não integra a remuneração para os efeitos da legislação do trabalho (art. 144).
Tempo parcial	Passou a ser admitido — o empregado a tempo parcial pode converter um terço das férias em abono pecuniário.

Não confunda: o **terço constitucional** é acréscimo obrigatório sobre a remuneração das férias; o **abono pecuniário** é a venda facultativa de 1/3 do período de descanso.

3.5. Férias em dobro

Situação	Consequência
Concessão após o período concessivo	Pagamento em dobro da respectiva remuneração (art. 137). Os dias gozados após o período legal de concessão são remunerados em dobro.
Trabalho durante as férias	Torna irregular a concessão e gera o direito de recebê-las integralmente em dobro , e não apenas dos dias trabalhados.
Extinção do contrato com férias vencidas	Na cessação do contrato, qualquer que seja a causa , é devida a remuneração simples ou em dobro, conforme o caso , do período cujo direito já tenha sido adquirido (art. 146).
Pagamento fora do prazo do art. 145	A tese da dobra por atraso no pagamento foi superada : somente a lei poderia criar tal regra. A dobra decorre, hoje, da concessão após o período concessivo.

3.6. Pegadinhas do bloco

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
"remuneração devida na data da aquisição do direito"	Devida na data da concessão das férias
"tarefeiro: valor da tarefa do mês anterior à concessão"	Média da produção no aquisitivo, valor da tarefa na data da concessão
"comissionista: média dos 12 meses do período aquisitivo "	Média dos 12 meses que precederem à concessão
"pagamento até dois dias úteis antes do início"	Dois dias antes — corridos
"abono requerido até 15 dias antes do fim do período concessivo "	Aquisitivo

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
"o salário pago em utilidades não entra no cálculo"	O salário in natura é computado conforme anotação na CTPS

PARTE IV — PRESCRIÇÃO: PRAZOS BIENAL E QUINQUENAL

⚠ DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA — art. 7º, XXIX, da Constituição — cinco anos até o limite de dois anos após a extinção

4.1. A dupla contagem

Prazo	Contado de	Alcance
Bienal	Extinção do contrato de trabalho.	Prazo para ajuizar a ação. Consumado, fulmina toda a pretensão — é sempre total .
Quinquenal	Data do ajuizamento da reclamação , e não da extinção do contrato.	Delimita quais parcelas podem ser postuladas: as dos cinco anos anteriores. Pode ser total ou parcial .

- **Urbanos, rurais e domésticos** seguem exatamente os mesmos prazos: cinco anos, até o limite de dois anos após a extinção do contrato.
- Respeitado o biênio subsequente à cessação contratual, a prescrição concerne às pretensões **imediatamente anteriores a cinco anos contados da data do ajuizamento**, e não às anteriores ao quinquênio da data da extinção do contrato.
- Negociação coletiva **não pode** suprimir nem reduzir o prazo prescricional trabalhista (art. 611-B, XXI).

4.2. Termo inicial da contagem

Situação	Início do prazo
Regra geral	Actio nata : a data da lesão ou do conhecimento dela — não a do direito em si. Doença ocupacional silenciosa: conta da ciência do trabalhador.
Aviso prévio	A prescrição começa a fluir no final da data do término do aviso prévio , tenha ele sido trabalhado ou indenizado.
Salário mensal	Da exigibilidade da parcela — o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido.
Férias	Contada do término do período concessivo (art. 149) ou, se for o caso, da cessação do contrato . Nunca do período aquisitivo.
Períodos descontínuos	Da extinção do último contrato, quando se objetiva a soma de períodos descontínuos de trabalho.
Mudança de regime	A transferência de celetista para estatutário extingue o contrato : a bienal flui a partir da mudança de regime .
FGTS	Ciência da lesão a partir de 13.11.2014 : prescrição quinquenal , observados os dois anos após o término do contrato. Já em curso naquela data: o que se consumir primeiro, trinta anos do termo inicial ou cinco anos contados de 13.11.2014.

4.3. Como as duas prescrições se combinam

Empregado admitido em **01JAN2013** e dispensado em **01AGO2017**:

Data do ajuizamento	Resultado
01AGO2017 (mesmo dia da dispensa)	Nenhuma parcela é atingida: não correu a bienal nem a quinquenal.
30SET2018	A bienal não se consumou , mas a quinquenal já atingiu parte do contrato: pode postular apenas os direitos exigíveis de 30SET2013 em diante. As parcelas de 01JAN2013 a 29SET2013 estão prescritas.
30JAN2020	A bienal já se consumou — mais de dois anos da extinção. Todo o direito está precluso, qualquer que seja a parcela.

Regra de ouro: quem permanece no emprego indefinidamente perde, a cada dia, as parcelas que ultrapassam cinco anos; quem é dispensado tem **dois anos** para pleitear tudo — salvo se a contagem dos dois anos fora da empresa sobrevier antes.

4.4. O que NÃO prescreve

- **Ações meramente declaratórias**: o disposto no art. 11 **não se aplica às ações que tenham por objeto anotações para fins de prova junto à Previdência Social** (art. 11, § 1º). O pedido é declaratório — reconhecer o vínculo para o INSS —, não condenatório.
- Cumulado o pedido declaratório com pedido **condenatório** de verbas, a parcela condenatória **prescreve normalmente**: dois anos da extinção para reclamar as verbas rescisórias, sem prazo para a anotação.
- **Contra os menores de 18 anos não corre nenhum prazo de prescrição** (art. 440). Não é imprescritibilidade: completados os 18 anos, o prazo passa a fluir.

4.5. Pegadinhas do bloco

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
"dois anos para urbanos e cinco para rurais"	Cinco anos para ambos, até o limite de dois anos após a extinção
"os cinco anos contam da extinção do contrato "	Contam do ajuizamento da reclamação
"contra menores de 21 anos não corre prescrição"	Menores de 18 anos
"a prescrição do FGTS é trintenária "	Quinquenal para lesões a partir de 13.11.2014, com a modulação para as anteriores
"a prescrição das férias conta do fim do período aquisitivo "	Do término do período concessivo ou da cessação do contrato
"a prescrição flui do término do aviso prévio desde que trabalhado "	Flui do término do aviso, trabalhado ou indenizado

PARTE V — PRESCRIÇÃO TOTAL × PARCIAL, INTERCORRENTE E CAUSAS DE PARALISAÇÃO

⚠ DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA — o critério é o título jurídico da parcela: previsto em lei, parcial; fora da lei, total

5.1. Total × parcial

Espécie	Quando incide	Efeito
Total	Pretensão de prestações sucessivas decorrente de alteração ou descumprimento do pactuado , quando o direito à parcela não esteja assegurado por preceito de lei (art. 11, § 2º).	A actio nata firma-se no instante da lesão ; consumado o quinquênio, nada mais se pleiteia. A bienal é sempre total.

Espécie	Quando incide	Efeito
Parcial	Quando o título jurídico da parcela é preceito de lei .	A actio nata incide em cada parcela lesionada : alcança apenas as diferenças vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento.

Exemplo: adicional noturno é previsto em lei — prescrição **parcial**, atingindo só as parcelas anteriores ao quinquênio. Prêmio de pontualidade previsto em cláusula contratual — prescrição **total**, nada é devido.

5.2. Quadro dos pedidos — decore esta lista

Pedido	Prescrição	Fundamento
Equiparação salarial	parcial	Súmula 6, IX, do TST
Desvio funcional	parcial	Súmula 275, I, do TST
Complementação de aposentadoria — diferenças entre o valor recebido e o devido	parcial	Súmula 327 do TST
Diferenças salariais — Plano de Cargos e Salários	parcial	Súmula 452 do TST
Complementação de aposentadoria jamais recebida	TOTAL	Súmula 326 do TST
Comissões: supressão, alteração quanto à forma ou quanto ao percentual	TOTAL	OJ 175 da SDI-1
Pedido de reequadramento	TOTAL	Súmula 275, II, do TST
Pré-contratação de horas extras (bancários)	TOTAL	Súmula 199, II, do TST
Gratificação semestral com valor congelado	parcial	Súmula 373 do TST

5.3. Causas impeditivas, suspensivas e interruptivas

Espécie	Efeito	Exemplo e base legal
Impeditivas	Inviabilizam juridicamente o início da contagem da prescrição.	Menor de 18 anos — art. 440. Também: ausentes do País em serviço público e os que servem nas Forças Armadas em tempo de guerra.
Suspensivas	Sustam a contagem já iniciada ; desaparecido o fator, retoma-se a contagem pelo que resta.	Provocação da Comissão de Conciliação Prévia (art. 625-G) e petição de homologação de acordo extrajudicial (art. 855-E).
Interruptivas	Sustam a contagem já iniciada , eliminando o prazo em fluência (respeitada a prescrição já consumada).	Ajuizamento de reclamação trabalhista (art. 11, § 3º) e ato inequívoco do devedor que reconheça o direito.

- A interrupção **somente ocorrerá pelo ajuizamento** de reclamação trabalhista, **mesmo que em juízo incompetente, ainda que venha a ser extinta sem resolução do mérito**, e produz efeitos **apenas em relação aos pedidos idênticos**. Ação arquivada **interrompe**. O marco é a data do ajuizamento, não a da citação nem a da audiência.
- A interrupção **só pode ocorrer uma vez**. Impeditivas, suspensivas e interruptivas **dependem de previsão em lei**: a suspensão do contrato por auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez **não impede** a fluência da quinquenal, salvo absoluta impossibilidade de acesso ao Judiciário.

5.4. Prescrição intercorrente

Aspecto	Regra
Cabimento e prazo	Ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho no prazo de dois anos (art. 11-A). É a que corre na execução , depois do trânsito em julgado.
Termo inicial	Inicia-se quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução — desde que a determinação seja posterior a 11 de novembro de 2017.
Declaração	Pode ser requerida ou declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição .

Atenção: a prescrição intercorrente é declarável de ofício; já a prescrição **geral**, para ajuizamento da ação, **não** é reconhecida de ofício pelo juiz do trabalho, por contrariar o princípio da proteção.

5.5. Prescrição × decadência

Critério	Decadência	Prescrição
Efeito	Perde-se o direito .	Perde-se a exigibilidade do direito.
Início do prazo	A partir do nascimento do direito .	A partir da violação do direito.
Previsão	Decorre de lei ou convenção entre as partes .	Decorre de lei .
Suspensão e interrupção	Não se sujeita a suspensão e interrupção.	Sujeita-se a suspensão e interrupção.

PARTE VI — VARREDURA RÁPIDA (temas de menor recorrência)

Férias coletivas	Concedidas a todos os empregados da empresa ou a determinados estabelecimentos ou setores. Empregados contratados há menos de 12 meses gozam, na oportunidade, férias proporcionais, iniciando-se então novo período aquisitivo (art. 140).
Microempresa e EPP	Dispensadas da anotação das férias nos livros ou fichas de registro e de comunicar ao Ministério do Trabalho a concessão de férias coletivas .
Serviço militar	O tempo de trabalho anterior à apresentação é computado no período aquisitivo, desde que o empregado compareça ao estabelecimento dentro de 90 dias da baixa (art. 132). Não confunda com os 30 dias do art. 472, § 1º, para notificar o empregador do interesse em retornar.
Trabalho intermitente	A cada doze meses adquire direito a um mês de férias , nos doze meses subsequentes, período no qual não poderá ser convocado pelo mesmo empregador. Ao final de cada período de prestação de serviço recebe férias proporcionais com acréscimo de um terço .
Tempo parcial	O art. 130-A foi revogado : as férias do regime de tempo parcial são regidas pelo art. 130 , iguais às dos demais celetistas. A diferenciação por carga horária subsiste apenas para o doméstico a tempo parcial.
Férias proporcionais	Devidas em todas as modalidades de extinção, salvo dispensa por justa causa , ainda que incompleto o período aquisitivo de 12 meses. Na proporção de 1/12 por mês de serviço ou fração superior a 14 dias . Quem pede demissão antes de completar 12 meses também tem direito .
Culpa recíproca	O empregado tem direito a 50% do valor do aviso prévio, do décimo terceiro salário e das férias proporcionais .
Aviso prévio e férias	O período do aviso integra o tempo de serviço e é computado para os duodécimos das férias proporcionais — podendo até completar o período aquisitivo.
Outro empregador	Durante as férias o empregado não poderá prestar serviços a outro empregador , salvo se obrigado por contrato de trabalho regularmente mantido com aquele (art. 138).
Readmissão	Em caso de readmissão, conta-se a favor do empregado o período de serviço anterior , encerrado com a saída espontânea.
Natureza da remuneração	A remuneração das férias, ainda quando devida após a cessação do contrato, tem natureza salarial . A indenização pelo não deferimento no tempo oportuno calcula-se sobre a remuneração — não sobre o salário-base.

Decadência no trabalho	Prazo de 30 dias para instauração do inquérito judicial, contado da suspensão por falta grave de empregado estável (art. 853), reconhecido como decadencial . No abandono de emprego , conta-se do momento em que o empregado pretendeu o retorno ao serviço. Também é decadencial o limite para adesão a PDV , oriundo de regulamento empresarial.
Rurícola e EC 28/2000	Não há prescrição total ou parcial da pretensão do rural que reclama direitos de contrato em curso na promulgação da EC 28/2000, desde que a demanda seja ajuizada em cinco anos de sua publicação, observada a bienal.
FGTS sobre parcelas prescritas	A prescrição da pretensão relativa às parcelas remuneratórias alcança o respectivo recolhimento da contribuição para o FGTS.

LEI SECA E JURISPRUDÊNCIA ESSENCIAIS

A) LEI SECA

A.1 — Duração das férias, faltas e perda do direito

CLT, art. 130 — *Após cada período de 12 (doze) meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias, na seguinte proporção:*

I	30 (trinta) dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 5 (cinco) vezes;
II	24 (vinte e quatro) dias corridos, quando houver tido de 6 (seis) a 14 (quatorze) faltas;
III	18 (dezoito) dias corridos, quando houver tido de 15 (quinze) a 23 (vinte e três) faltas;
IV	12 (doze) dias corridos, quando houver tido de 24 (vinte e quatro) a 32 (trinta e duas) faltas.
§ 1º	É vedado descontar, do período de férias, as faltas do empregado ao serviço.
§ 2º	O período das férias será computado, para todos os efeitos, como tempo de serviço.

CLT, art. 133 — *Não terá direito a férias o empregado que, no curso do período aquisitivo:*

I	deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 (sessenta) dias subsequentes à sua saída;
II	permanecer em gozo de licença, com percepção de salários, por mais de 30 (trinta) dias;
III	deixar de trabalhar, com percepção do salário, por mais de 30 (trinta) dias, em virtude de paralisação parcial ou total dos serviços da empresa; e
IV	tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 (seis) meses, embora descontínuos.
§ 2º	Iniciar-se-á o decurso de novo período aquisitivo quando o empregado, após o implemento de qualquer das condições previstas neste artigo, retornar ao serviço.

CLT, art. 131 — *Não será considerada falta ao serviço, para os efeitos do artigo anterior, a ausência do empregado:*

I	nos casos referidos no art. 473;
II	durante o licenciamento compulsório da empregada por motivo de maternidade ou aborto, observados os requisitos para percepção do salário-maternidade custeado pela Previdência Social;
III	por motivo de acidente de trabalho ou enfermidade atestada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, excetuada a hipótese do inciso IV do art. 133;
IV	justificada pela empresa, entendendo-se como tal a que não tiver determinado o desconto do correspondente salário;
V	durante a suspensão preventiva para responder a inquérito administrativo ou de prisão preventiva, quando for impronunciado ou absolvido; e
VI	nos dias em que não tenha havido serviço, salvo na hipótese do inciso III do art. 133.

CLT, art. 132 — *O tempo de trabalho anterior à apresentação do empregado para serviço militar obrigatório será computado no período aquisitivo, desde que ele compareça ao estabelecimento dentro de 90 (noventa) dias da data em que se verificar a respectiva baixa.*

A.2 — Concessão, fracionamento e época

CLT, art. 134 — *As férias serão concedidas por ato do empregador, em um só período, nos 12 (doze) meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito.*

§ 1º	Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até três períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a quatorze dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a cinco dias corridos, cada um.
§ 3º	É vedado o início das férias no período de dois dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado.

CLT, art. 135 — *A concessão das férias será participada, por escrito, ao empregado, com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias. Dessa participação o interessado dará recibo.*

§ 1º	O empregado não poderá entrar no gozo das férias sem que apresente ao empregador sua Carteira de Trabalho e Previdência Social, para que nela seja anotada a respectiva concessão.
------	--

CLT, art. 136 — *A época da concessão das férias será a que melhor consulte os interesses do empregador.*

§ 1º	Os membros de uma família, que trabalharem no mesmo estabelecimento ou empresa, terão direito a gozar férias no mesmo período, se assim o desejarem e se disto não resultar prejuízo para o serviço.
§ 2º	O empregado estudante, menor de 18 (dezoito) anos, terá direito a fazer coincidir suas férias com as férias escolares.

CLT, art. 137 — *Sempre que as férias forem concedidas após o prazo de que trata o art. 134, o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração.*

CLT, art. 139 — *Poderão ser concedidas férias coletivas a todos os empregados de uma empresa ou de determinados estabelecimentos ou setores da empresa.*

§ 1º	As férias poderão ser gozadas em 2 (dois) períodos anuais desde que nenhum deles seja inferior a 10 (dez) dias corridos.
§ 2º	Para os fins previstos neste artigo, o empregador comunicará ao órgão local do Ministério do Trabalho, com a antecedência mínima de 15 (quinze) dias, as datas de início e fim das férias, precisando quais os estabelecimentos ou setores abrangidos pela medida.
Art. 140	Os empregados contratados há menos de 12 (doze) meses gozarão, na oportunidade, férias proporcionais, iniciando-se, então, novo período aquisitivo.

A.3 — Remuneração, abono e pagamento

CLT, art. 142 — *O empregado perceberá, durante as férias, a remuneração que lhe for devida na data da sua concessão.*

§ 1º	Quando o salário for pago por hora com jornadas variáveis, apurar-se-á a média do período aquisitivo, aplicando-se o valor do salário na data da concessão das férias.
§ 2º	Quando o salário for pago por tarefa tomar-se-á por base a média da produção no período aquisitivo do direito a férias, aplicando-se o valor da remuneração da tarefa na data da concessão das férias.

§ 3º	Quando o salário for pago por percentagem, comissão ou viagem, apurar-se-á a média percebida pelo empregado nos 12 (doze) meses que precederem à concessão das férias.
§ 4º	A parte do salário paga em utilidades será computada de acordo com a anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social.
§ 5º	Os adicionais por trabalho extraordinário, noturno, insalubre ou perigoso serão computados no salário que servirá de base ao cálculo da remuneração das férias.

CLT, art. 143 — *É facultado ao empregado converter 1/3 (um terço) do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes.*

§ 1º	O abono de férias deverá ser requerido até 15 (quinze) dias antes do término do período aquisitivo.
§ 2º	Tratando-se de férias coletivas, a conversão a que se refere este artigo deverá ser objeto de acordo coletivo entre o empregador e o sindicato representativo da respectiva categoria profissional, independentemente de requerimento individual a concessão do abono.
Art. 145	O pagamento da remuneração das férias e, se for o caso, o do abono referido no art. 143 serão efetuados até 2 (dois) dias antes do início do respectivo período.
Art. 148	A remuneração das férias, ainda quando devida após a cessação do contrato de trabalho, terá natureza salarial, para os efeitos do art. 449.

CLT, art. 146 — *Na cessação do contrato de trabalho, qualquer que seja a sua causa, será devida ao empregado a remuneração simples ou em dobro, conforme o caso, correspondente ao período de férias cujo direito tenha adquirido.*

Parág. único	Na cessação do contrato de trabalho, após 12 (doze) meses de serviço, o empregado, desde que não haja sido demitido por justa causa, terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias, de acordo com o art. 130, na proporção de 1/12 (um doze avos) por mês de serviço ou fração superior a 14 (quatorze) dias.
--------------	---

CLT, art. 138 — *Durante as férias, o empregado não poderá prestar serviços a outro empregador, salvo se estiver obrigado a fazê-lo em virtude de contrato de trabalho regularmente mantido com aquele.*

CLT, art. 144 — *O abono de férias de que trata o artigo anterior, bem como o concedido em virtude de cláusula do contrato de trabalho, do regulamento da empresa, de convenção ou acordo coletivo, desde que não excedente de vinte dias do salário, não integrarão a remuneração do empregado para os efeitos da legislação do trabalho.*

CLT, art. 147 — *O empregado que for despedido sem justa causa, ou cujo contrato de trabalho se extinguir em prazo predeterminado, antes de completar 12 (doze) meses de serviço, terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias, de conformidade com o disposto no artigo anterior.*

A.4 — Prescrição e decadência

CF/88, art. 7º, XXIX — *ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;*

CLT, art. 11 — *A pretensão quanto a créditos resultantes das relações de trabalho prescreve em cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.*

§ 1º	O disposto neste artigo não se aplica às ações que tenham por objeto anotações para fins de prova junto à Previdência Social.
§ 2º	Tratando-se de pretensão que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração ou descumprimento do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei.
§ 3º	A interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo ajuizamento de reclamação trabalhista, mesmo que em juízo incompetente, ainda que venha a ser extinta sem resolução do mérito, produzindo efeitos apenas em relação aos pedidos idênticos.

CLT, art. 11-A — *Ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho no prazo de dois anos.*

§ 1º	A fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução.
§ 2º	A declaração da prescrição intercorrente pode ser requerida ou declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição.
Art. 149	A prescrição do direito de reclamar a concessão das férias ou o pagamento da respectiva remuneração é contada do término do prazo mencionado no art. 134 ou, se for o caso, da cessação do contrato de trabalho.
Art. 440	Contra os menores de 18 (dezoito) anos não corre nenhum prazo de prescrição.
Art. 853	Para a instauração do inquérito para apuração de falta grave contra empregado garantido com estabilidade, o empregador apresentará reclamação por escrito à Junta ou Juízo de Direito, dentro de 30 (trinta) dias, contados da data da suspensão do empregado.
Art. 625-G	O prazo prescricional será suspenso a partir da provocação da Comissão de Conciliação Prévia, recomeçando a fluir, pelo que lhe resta, a partir da tentativa frustrada de conciliação ou do esgotamento do prazo previsto no art. 625-F.
Art. 855-E	A petição de homologação de acordo extrajudicial suspende o prazo prescricional da ação quanto aos direitos nela especificados. Parágrafo único. O prazo prescricional voltará a fluir no dia útil seguinte ao do trânsito em julgado da decisão que negar a homologação do acordo.

CLT, art. 611-B — *Constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, exclusivamente, a supressão ou a redução dos seguintes direitos:*

XI	número de dias de férias devidas ao empregado;
XII	gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;
XXI	ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;

CLT, art. 452-A, § 9º — *A cada doze meses, o empregado adquire direito a usufruir, nos doze meses subsequentes, um mês de férias, período no qual não poderá ser convocado para prestar serviços pelo mesmo empregador.*

B) JURISPRUDÊNCIA

Identificação	Resumo estratégico e tese principal	Como aparece / pode ser explorada nas questões
Súmula 46 do TST ACIDENTE DE TRABALHO	Falta por acidente do trabalho é ausência legal e não pode prejudicar o obreiro duas vezes. Tese: As faltas ou ausências decorrentes de acidente do trabalho não são consideradas para os efeitos de duração de férias e cálculo da gratificação natalina.	A banca separa os dois efeitos: afirma que não conta para férias "mas conta para a gratificação natalina". Não conta para nenhum dos dois.
Súmula 81 do TST FÉRIAS	Confirma o art. 137 no plano da remuneração dos dias gozados fora do prazo. Tese: Os dias de férias gozados após o período legal de concessão deverão ser remunerados em dobro.	Vem combinada com o cálculo de períodos aquisitivos e concessivos sucessivos: quem passou do concessivo recebe em dobro; o período ainda dentro do prazo, de forma simples.

Identificação	Resumo estratégico e tese principal	Como aparece / pode ser explorada nas questões
Súmula 89 do TST FALTA AO SERVIÇO	Complementa a tabela do art. 130. Tese: Se as faltas já são justificadas pela lei, consideram-se como ausências legais e não serão descontadas para o cálculo do período de férias.	Enunciados narram ausências do art. 473 e pedem a duração das férias. Some-se apenas o excedente ao limite legal de cada hipótese.
Súmula 149 do TST TAREFEIRO. FÉRIAS	Espelha o art. 142, § 2º. Tese: A remuneração das férias do tarefeiro deve ser calculada com base na média da produção do período aquisitivo, aplicando-se-lhe a tarifa da data da concessão.	A troca clássica é aplicar a tarifa do mês anterior à concessão, ou tomar a média dos 12 meses anteriores — que é a regra do comissionista.
Súmula 171 do TST FÉRIAS PROPORCIONAIS. EXTINÇÃO	Fixa a única exceção ao pagamento das proporcionais. Tese: Salvo na hipótese de dispensa do empregado por justa causa, a extinção do contrato de trabalho sujeita o empregador ao pagamento da remuneração das férias proporcionais, ainda que incompleto o período aquisitivo de 12 (doze) meses.	Cai em casos de falência, término de contrato a prazo e dispensa sem justa causa. Só a justa causa retira as proporcionais — e não retira as férias simples ou vencidas já adquiridas.
Súmula 261 do TST PEDIDO DE DEMISSÃO	Afasta a leitura literal do art. 146, parágrafo único. Tese: O empregado que se demite antes de complementar 12 (doze) meses de serviço tem direito a férias proporcionais.	Cai afirmando que quem pede demissão com menos de um ano nada recebe. Recebe as proporcionais, acrescidas do terço.
Súmula 14 do TST CULPA RECÍPROCA	Aplicação do art. 484 às verbas rescisórias. Tese: O empregado tem direito a 50% do valor do aviso prévio, do décimo terceiro salário e das férias proporcionais.	A pegadinha é dizer que as proporcionais são devidas integralmente enquanto aviso e décimo terceiro caem pela metade.
Súmula 328 do TST TERÇO CONSTITUCIONAL	Generaliza o acréscimo do art. 7º, XVII. Tese: O pagamento das férias, integrais ou proporcionais, gozadas ou não, na vigência da CF/1988, sujeita-se ao acréscimo do terço.	Aparece negando o terço a férias indenizadas ou a quem pediu demissão. O terço é devido em qualquer caso.
Súmula 7 do TST FÉRIAS	Define a base de cálculo da indenização. Tese: A indenização pelo não-deferimento das férias no tempo oportuno será calculada com base na remuneração devida ao empregado na época da reclamação ou, se for o caso, na da extinção do contrato.	A sutileza é trocar "remuneração" por "salário" ou "salário-base".
Súmula 308 do TST PRESCRIÇÃO QUINQUÊNAL	Fixa o marco de contagem do quinquênio. Tese: Respeitado o biênio subsequente à cessação contratual, a prescrição concerne às pretensões imediatamente anteriores a cinco anos, contados da data do ajuizamento da reclamação e, não, às anteriores ao quinquênio da data da extinção do contrato.	A alternativa errada troca "ajuizamento da reclamação" por "extinção do contrato". Item II: a ampliação para cinco anos é de aplicação imediata e não ressuscita pretensões já atingidas pela bienal na promulgação da CF/1988.
Súmula 268 do TST AÇÃO ARQUIVADA	Confirma o art. 11, § 3º. Tese: A ação trabalhista, ainda que arquivada, interrompe a prescrição somente em relação aos pedidos idênticos.	Cai afirmando que o arquivamento impede a interrupção. Interrompe — mas só quanto aos pedidos idênticos; os demais correm normalmente.
Súmula 294 do TST ALTERAÇÃO CONTRATUAL	Matriz da distinção total x parcial, hoje positivada no art. 11, § 2º. Tese: Tratando-se de ação que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei.	O item errado inverte: escreve "parcial" no lugar de "total". Guarde o critério: parcela na lei, parcial; parcela fora da lei, total.
Súmula 362 do TST FGTS. PRESCRIÇÃO	Adequa a prescrição fundiária ao art. 7º, XXIX. Tese: I — ciência da lesão a partir de 13.11.2014, prescrição quinquenal, observado o prazo de dois anos após o término do contrato; II — prazo já em curso em 13.11.2014, aplica-se o que se consumir primeiro: trinta anos do termo inicial ou cinco anos a partir de 13.11.2014.	Provas antigas ainda trazem "trintenária" como correta. Some-se a Súmula 206: a prescrição das parcelas remuneratórias alcança o recolhimento do FGTS respectivo.
Súmulas 326 e 327 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA	Par que a banca adora opor. Tese: 326 — a pretensão à complementação jamais recebida prescreve em 2 anos contados da cessação do contrato (TOTAL). 327 — a pretensão a diferenças de complementação sujeita-se à prescrição parcial e quinquenal, salvo se o direito decorrer de verbas já alcançadas pela prescrição.	A troca é inverter os verbetes: "jamais recebida" é total; "diferenças" é parcial. O prazo da 326 conta da extinção do contrato, não da aposentadoria.
Súmula 6, IX, do TST EQUIPARAÇÃO SALARIAL	Parcela assegurada por preceito de lei (art. 461). Tese: Na ação de equiparação salarial, a prescrição é parcial e só alcança as diferenças salariais vencidas no período de 5 (cinco) anos que precedeu o ajuizamento.	É o exemplo-padrão de prescrição parcial. A alternativa errada afirma prescrição total, contada da data do desnivelamento.
Súmula 275 do TST DESVIO E REENQUADRAMENTO	Par oposto dentro do mesmo verbete. Tese: I — na ação que objetive corrigir desvio funcional, a prescrição só alcança as diferenças salariais vencidas nos 5 anos que precederam o ajuizamento (parcial). II — em se tratando de pedido de reenquadramento, a prescrição é total, contada da data do enquadramento do empregado.	A banca embaralha os dois itens. Desvio funcional gera diferenças protegidas por lei — parcial; reenquadramento decorre do regulamento da empresa — total.
OJ 175 da SDI-1 COMISSÕES	Aplicação direta da Súmula 294. Tese: A supressão das comissões, ou a alteração quanto à forma ou ao percentual, em prejuízo do empregado, é suscetível de operar a prescrição total da ação, em virtude de cuidar-se de parcela não assegurada por preceito de lei.	Cai como "prescrição parcial, pois a lesão se renova mês a mês". O percentual da comissão não está na lei, logo a prescrição é total.
Súmula 199, II, do TST BANCÁRIO. PRÉ-CONTRATAÇÃO	Horas extras pactuadas na admissão do bancário. Tese: Em se tratando de horas extras pré-contratadas, opera-se a prescrição total se a ação for ajuizada no prazo de cinco anos, a partir da data em que não foram suprimidas.	Guarde o par: pré-contratação de horas extras é total ; hora extra comum, prevista em lei, é parcial.
Súmula 373 do TST GRATIFICAÇÃO CONGELADA	Contraponto ao congelamento de rubrica. Tese: Tratando-se de pedido de diferença de gratificação semestral que teve seu valor congelado, a prescrição aplicável é a parcial.	A assertiva errada afirma "total". Some-se a Súmula 253: a gratificação semestral não repercute no cálculo das horas extras, das férias e do aviso prévio, ainda que indenizados; repercute, pelo duodécimo, na indenização por antiguidade e na gratificação natalina.
Súmula 452 do TST PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS	Conversão da OJ 404 da SBDI-1. Tese: Tratando-se de pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes da inobservância dos critérios de promoção estabelecidos em Plano de Cargos e Salários criado pela empresa, a prescrição aplicável é a parcial, pois a lesão é sucessiva e se renova mês a mês.	A alternativa errada afirma prescrição total. A justificativa "lesão sucessiva que se renova mês a mês" é a chave da resposta.
Súmula 382 do TST MUDANÇA DE REGIME	Trata o novo regime como extinção contratual. Tese: A transferência do regime jurídico de celetista para estatutário implica extinção do contrato de trabalho, fluindo o prazo da prescrição bienal a partir da mudança de regime.	Aparece em enunciados de servidor que passou ao estatuto: o marco é a mudança de regime, não o desligamento posterior.
OJ 375 da SDI-1 SUSPENSÃO DO CONTRATO	Separa suspensão do contrato de suspensão da prescrição. Tese: A suspensão do contrato de trabalho, em virtude da percepção do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez, não impede a fluência da prescrição quinquenal, ressalvada a hipótese de absoluta impossibilidade de acesso ao Judiciário.	A assertiva errada afirma que impede "em qualquer hipótese". Impede apenas na absoluta impossibilidade de acesso ao Judiciário.

Identificação	Resumo estratégico e tese principal	Como aparece / pode ser explorada nas questões
Súmula 156 do TST PERÍODOS DESCONTÍNUOS	Fixa o marco quando houve mais de um contrato com o mesmo empregador. Tese: Da extinção do último contrato começa a fluir o prazo prescricional do direito de ação em que se objetiva a soma de períodos descontínuos de trabalho.	A alternativa errada troca "último" por "primeiro" contrato. Combina com a Súmula 138: em caso de readmissão, conta-se a favor do empregado o período de serviço anterior, encerrado com a saída espontânea.
OJ 83 da SDI-1 AVISO PRÉVIO	Define o dies a quo na rescisão. Tese: A prescrição começa a fluir no final da data do término do aviso prévio.	A pegadinha acrescenta "desde que o aviso tenha sido trabalhado". Vale para o trabalhado e para o indenizado.
OJ 417 da SDI-1 RURÍCOLA. EC 28/2000	Regra de transição para o trabalhador rural. Tese: Não há prescrição total ou parcial da pretensão do trabalhador rural que reclama direitos relativos a contrato de trabalho que se encontrava em curso à época da promulgação da EC 28, de 26.05.2000, desde que ajuizada a demanda no prazo de cinco anos de sua publicação, observada a prescrição bienal.	Aparece junto com a afirmação de que rural e urbano teriam prazos diferentes. Hoje os prazos são iguais; a OJ trata apenas dos contratos em curso na emenda.
Súmula 62 do TST ABANDONO DE EMPREGO	Segundo prazo decadencial da aula. Tese: O prazo de decadência do direito do empregador de ajuizar inquérito em face do empregado que incorre em abandono de emprego é contado a partir do momento em que o empregado pretendeu seu retorno ao serviço.	A troca é fixar o marco na data da última ausência. Conta-se da pretensão de retorno ao serviço.
Súmula 403 do STF INQUÉRITO JUDICIAL	Único prazo decadencial expresso da aula, ao lado da Súmula 62 do TST. Tese: É de decadência o prazo de trinta dias para instauração do inquérito judicial, a contar da suspensão, por falta grave, de empregado estável.	Cai como prazo "prescricional" de 30 dias. É decadencial — e, por isso, não se suspende nem se interrompe.

RESUMO ESTRATÉGICO PARA CONCURSOS DOS TRTs - MENTORIA PROF. EDUARDO JOSÉ**ANALISTA JUDICIÁRIO — ÁREA JUDICIÁRIA • DIREITO DO TRABALHO — AULA 09***Segurança e Medicina do Trabalho • Insalubridade e Periculosidade • CIPA • Trabalho do Menor • Trabalho da Mulher*

⚠ Legenda: o selo **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** marca os pouquíssimos pontos de maior recorrência. Se o tempo apertar, revise primeiro o que está selado.

PARTE I — ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E DE PERICULOSIDADE

⚠ **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** — o assunto mais cobrado de toda a aula — percentuais e bases de cálculo caem sempre

1.1. Os dois conceitos, lado a lado

INSALUBRIDADE — art. 189	Atividades que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho , exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição .
PERICULOSIDADE — art. 193	Atividades que, por sua natureza ou métodos de trabalho , impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador às hipóteses legais. Aqui não se fala em limite de tolerância .

1.2. Base de cálculo e alíquotas

Adicional	Base de cálculo	Alíquota
Insalubridade	Salário mínimo (art. 192)	10% — grau mínimo
		20% — grau médio
		40% — grau máximo
Periculosidade	Salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa (art. 193, § 1º)	30%

1.3. Hipóteses de periculosidade

Inflamáveis, explosivos ou energia elétrica	art. 193, I — hipótese original da CLT.
Segurança pessoal ou patrimonial	art. 193, II — roubos ou outras espécies de violência física . Ao vigilante , descontam-se ou compensam-se adicionais da mesma natureza já concedidos por acordo coletivo (§ 3º).
Agentes das autoridades de trânsito	art. 193, III — colisões, atropelamentos ou outras espécies de acidentes ou violências. Hipótese inserida pela Lei 14.684/2023 .
Trabalhador em motocicleta	art. 193, § 4º.
Radiação ionizante ou substância radioativa	Não consta do art. 193: decorre de entendimento do TST (OJ-SDI1-345).

1.4. Devido × indevido — a distinção que decide a questão

⚠ **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** — exposição intermitente × eventual: a troca clássica da banca

Adicional DEVIDO	Adicional INDEVIDO
Exposição permanente ou intermitente a condições de risco	Contato eventual — o fortuito ou o que, sendo habitual, se dá por tempo extremamente reduzido
Higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação e a respectiva coleta de lixo — insalubridade em grau máximo	Limpeza em residências e escritórios — não se equipara à anterior
Calor acima dos limites de tolerância, inclusive em ambiente externo com carga solar	Atividade a céu aberto por sujeição à radiação solar — ausente previsão legal
Empregado em edifício (construção vertical) com tanques de líquido inflamável acima do limite legal , em qualquer pavimento	Tripulantes e empregados auxiliares de transporte aéreo que permanecem a bordo durante o abastecimento da aeronave
Radiação ionizante ou substância radioativa — enseja periculosidade	Horas de sobreaviso — o empregado não está em condições de risco, logo o adicional não as integra

1.5. Perícia, cessação e negociação coletiva

Perícia — art. 195	Caracterização e classificação a cargo de Médico do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho , registrados no Ministério do Trabalho.
Perícia impossível	É obrigatória como regra; sendo impossível — empresa fechada, por exemplo —, o julgador pode valer-se de outros meios de prova .
Pagamento espontâneo	O pagamento por mera liberalidade torna o fato incontroverso e dispensa a perícia , ainda que proporcional ao tempo de exposição ou em percentual inferior ao legal.
Enquadramento oficial	Não basta o laudo pericial: exige-se a classificação da atividade na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho. O uso constante de fones de ouvido no teleatendimento não gera adicional por simples equiparação à telegrafia.
Cessaçã — art. 194	O direito cessa com a eliminação do risco : é salário-condição . A reclassificação ou descaracterização da insalubridade não ofende direito adquirido nem a irredutibilidade salarial.
Cumulação — art. 193, § 2º	O dispositivo foi recepção pela Constituição e veda a cumulação dos dois adicionais, ainda que decorrentes de fatos geradores distintos e autônomos . O empregado opta pelo mais vantajoso.
Negociado PREVALECE	art. 611-A, XII e XIII — enquadramento do grau de insalubridade e prorrogação de jornada em ambiente insalubre sem licença prévia .
Negociado NÃO prevalece	art. 611-B, XVII e XVIII — normas de saúde, higiene e segurança e o adicional das atividades penosas, insalubres ou perigosas não podem ser suprimidos nem reduzidos.

1.6. Como se elimina ou neutraliza a insalubridade

Quadro oficial — art. 190	O Ministério do Trabalho aprova o quadro das atividades e operações insalubres e adota normas sobre critérios de caracterização, limites de tolerância, meios de proteção e tempo máximo de exposição .
Ambiente — art. 191, I	Adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância .
EPI — art. 191, II	Utilização de equipamentos de proteção individual que diminuem a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância.
Notificação	art. 191, parágrafo único — comprovada a insalubridade, o órgão regional notifica as empresas , estipulando prazos para a eliminação ou neutralização.
Efeito	Eliminada ou neutralizada eficazmente a insalubridade, cessa o adicional . Não eliminada, o empregado sujeito à condição mais gravosa faz jus ao adicional.

1.7. Pegadinhas de prova

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
“periculosidade de 25% ou de 40% sobre o salário”	30% sobre o salário, sem os acréscimos de gratificações, prêmios ou participações nos lucros
“o adicional de periculosidade incide sobre o salário acrescido de outros adicionais ”	Incide apenas sobre o salário básico ; para o eletricitário contratado antes da Lei 12.740/2012, sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial
“insalubridade de 10%, 20% ou 30% ”	10%, 20% e 40% — graus mínimo, médio e máximo
“o simples fornecimento de EPI exime o empregador do adicional”	Não exime : cabe-lhe diminuir ou eliminar a nocividade , inclusive quanto ao uso efetivo do equipamento. Só a eliminação da insalubridade exclui o adicional
“a exposição intermitente afasta o direito ao adicional”	Não afasta , só por essa circunstância — nem na insalubridade nem na periculosidade
“cabe cumular insalubridade e periculosidade”	A cumulação é vedada ; o empregado opta
“a base de cálculo da insalubridade é o salário básico ”	A CLT diz salário mínimo da região ; o verbete que fixava o salário básico está com a eficácia suspensa

PARTE II — PROTEÇÃO AO TRABALHO DA MULHER E À MATERNIDADE

2.1. Garantia de emprego × licença-maternidade

Garantia de emprego ADCT, art. 10, II, b	Desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto . Vale ainda que a confirmação ocorra no curso do aviso prévio trabalhado ou indenizado (art. 391-A); estende-se ao empregado adotante com guarda provisória para fins de adoção.
Licença-maternidade CLT, art. 392	120 dias , sem prejuízo do emprego e do salário. A empregada notifica o empregador mediante atestado médico ; o afastamento pode ocorrer entre o 28º dia antes do parto e a ocorrência deste.

⚠ DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA — estabilidade da gestante — decore os três itens da SUM-244 do TST

2.2. Estabilidade da gestante

Desconhecimento	O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito à indenização decorrente da estabilidade. Para o STF, exige-se apenas a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa.
Reintegração	Só é autorizada se ocorrer durante o período de estabilidade ; do contrário, a garantia restringe-se aos salários e demais direitos correspondentes ao período.
Contrato a termo	Há estabilidade mesmo na admissão por contrato por tempo determinado , inclusive o contrato de experiência — é o item III da SUM-244, em vigor.
Temporárias	Não se aplica às empregadas temporárias (Lei 6.019/1974) a garantia de emprego da gestante — tese vinculante do TST. Também não alcança a admitida sem concurso público na Administração Pública.
Domésticas	A empregada doméstica também tem a estabilidade gravídica (LC 150, art. 25, parágrafo único).
Renúncia	É nula de pleno direito a cláusula que estabeleça renúncia ou transação, pela gestante, das garantias de emprego e salário. Recusando-se a empregada a retornar, o empregador indeniza o período estável.

2.3. Duração da licença e situações especiais

Regra	120 dias — inclusive em caso de parto antecipado .
Prorrogação por atestado	Os repousos antes e depois do parto podem ser aumentados de 2 semanas cada um , mediante atestado médico.
Programa Empresa Cidadã	Prorrogação por mais 60 dias — total de 180 dias .
Sequelas neurológicas	180 dias para as mães de crianças nascidas até 31 de dezembro de 2019 acometidas por sequelas da Síndrome Congênita do Zika Vírus.
Adoção ou guarda judicial	120 dias, independentemente da idade da criança ou adolescente — a proporcionalidade por faixa etária foi revogada. Concedida mediante termo judicial de guarda . Na adoção conjunta, apenas um dos adotantes ou guardiães.
Morte da genitora	O cônjuge ou companheiro empregado goza da licença pelo período restante , salvo falecimento ou abandono do filho.
Internação prolongada	Havendo internação da mãe ou do recém-nascido por mais de 2 semanas , a licença só se inicia a partir da alta hospitalar , o que ocorrer por último.
Aborto não criminoso	Repouso remunerado de 2 semanas , assegurado o direito de retornar à função que ocupava.
Transferência de função	Garantida durante a gravidez, quando as condições de saúde o exigirem, com retomada da função anterior ; e dispensa do horário para, no mínimo, seis consultas médicas e demais exames complementares.

2.4. Gestante e lactante em atividade insalubre

Regra atual	Gestante e lactante são afastadas automaticamente das atividades insalubres em qualquer grau — máximo, médio ou mínimo. Não se lhes exige atestado de saúde : a exigência foi declarada inconstitucional.
-------------	--

Remuneração	O afastamento ocorre sem prejuízo da remuneração , nela incluído o adicional de insalubridade , pago pela empresa com posterior compensação.
Sem local salubre	Não sendo possível o exercício em local salubre na empresa, a hipótese é de gravidez de risco e enseja salário-maternidade durante todo o afastamento.

2.5. Amamentação, jornada e outras regras protetivas

Amamentação — art. 396	2 descansos especiais de meia hora cada, até o filho completar 6 meses , inclusive advindo de adoção ; prazo dilatável quando o exigir a saúde do filho. Os horários são definidos em acordo individual entre a mulher e o empregador.
Creche — art. 389, § 1º	Estabelecimentos com pelo menos 30 mulheres com mais de 16 anos devem ter local apropriado para a guarda dos filhos no período da amamentação; pode ser suprido por creches distritais ou convênios.
Local — art. 400	No mínimo um berçário, uma saleta de amamentação, uma cozinha dietética e uma instalação sanitária .
Peso — art. 390	20 kg no trabalho contínuo e 25 kg no ocasional; excluída a remoção por impulsão ou tração de vagonetes sobre trilhos, carros de mão ou aparelhos mecânicos.
Intervalos	art. 382: 11 horas consecutivas entre duas jornadas. art. 383: refeição e repouso não inferior a 1 nem superior a 2 horas — para a mulher a CLT não prevê a dilatação além de 2 horas.
Repouso semanal	art. 385: 24 horas consecutivas , coincidindo no todo ou em parte com o domingo . art. 386: havendo trabalho aos domingos, escala de revezamento quinzenal .
Ordem pública — art. 377	As medidas de proteção ao trabalho da mulher não justificam, em hipótese alguma, a redução de salário .
Regra revogada	O descanso de 15 minutos antes da jornada extraordinária (art. 384) foi revogado pela reforma trabalhista.

2.6. Natureza da licença e quem paga

Natureza	O entendimento majoritário é que a licença-maternidade configura interrupção do contrato de trabalho — e não suspensão.
Quem paga	O salário-maternidade é devido pela Previdência Social durante 120 dias , com início entre o 28º dia antes do parto e a data deste. Na adoção ou guarda judicial , também 120 dias , pagos diretamente pela Previdência Social .
Dispensa vedada	art. 391: não constitui justo motivo para a rescisão o fato de a mulher haver contraído matrimônio ou de encontrar-se em estado de gravidez ; são nulas as restrições ao emprego por esses motivos em regulamentos e contratos.

2.7. Vedações do art. 373-A — não discriminação

I	Publicar anúncio de emprego com referência a sexo, idade, cor ou situação familiar , salvo quando a natureza da atividade, pública e notoriamente, assim o exigir.
II	Recusar emprego, promoção ou motivar a dispensa em razão de sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez , salvo incompatibilidade notória e pública da atividade.
III	Considerar esses fatores como variável determinante para remuneração, formação profissional e oportunidades de ascensão.
IV	Exigir atestado ou exame , de qualquer natureza, para comprovação de esterilidade ou gravidez , na admissão ou permanência no emprego.
V	Impedir o acesso ou adotar critérios subjetivos para inscrição ou aprovação em concursos, em empresas privadas, pelos mesmos motivos.
VI	Proceder o empregador ou preposto a revistas íntimas nas empregadas ou funcionárias.

Atenção: o parágrafo único ressalva as **medidas temporárias** de políticas de igualdade entre homens e mulheres. A exigência de **teste, exame, perícia, laudo ou declaração** sobre esterilização ou estado de gravidez é ainda tipificada como **crime**, com pena de **detenção de um a dois anos e multa**. A **revista íntima** de funcionárias e clientes do sexo feminino é vedada por lei específica, com **multa de R\$ 20.000,00** ao empregador e **multa em dobro** na reincidência.

2.8. Pegadinhas de prova

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
“a Constituição prevê licença à gestante de 180 dias ”	120 dias ; os 180 dias vêm do Programa Empresa Cidadã ou da lei sobre sequelas neurológicas
“a estabilidade vai da confirmação da gravidez até 5 meses após a confirmação ”	Até 5 meses após o parto
“a licença da adotante varia conforme a idade da criança”	120 dias , qualquer que seja a idade — a proporcionalidade foi revogada
“a amamentação é garantida até os 8 meses do filho”	Até 6 meses , prorrogáveis quando o exigir a saúde do filho
“a gestante deve apresentar atestado para ser afastada de insalubridade em grau médio ou mínimo”	O afastamento é automático em qualquer grau
“o desconhecimento da gravidez pelo empregador afasta a garantia”	Não afasta ; e a empregada doméstica também é protegida
“a empregada pode renunciar à estabilidade em cláusula coletiva”	A cláusula é nula de pleno direito

PARTE III — PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

 **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** — art. 7º, XXXIII, da Constituição — a troca das idades é a pegadinha certa

3.1. As idades que a banca embaralha

Menor — art. 402	Trabalhador de quatorze até dezoito anos .
Menor de 16 anos	Proibido qualquer trabalho , salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos .
Menor de 18 anos	Proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre .
Aprendiz	Maior de 14 e menor de 24 anos inscrito em programa de aprendizagem. Jornada de 6 horas diárias, vedadas a prorrogação e a compensação (art. 432).

3.2. Trabalhos proibidos ao menor

Noturno — art. 404	Vedado ao menor de 18 anos o trabalho entre as 22 e as 5 horas (urbano). No rural: 21h às 5h na lavoura e 20h às 4h na pecuária.
Perigoso ou insalubre	art. 405, I — locais e serviços constantes de quadro aprovado pela autoridade competente. O Decreto 6.481/2008 aprovou a Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil (Lista TIP) .

Prejudicial à moralidade	art. 405, II e § 3º — teatros de revista, cinemas, boates, cassinos, cabarés, dancings e análogos; empresas circenses (acrobata, saltimbanco, ginasta); produção ou venda de escritos e imagens que prejudiquem a formação moral; venda a varejo de bebidas alcoólicas .
Logradouros públicos	art. 405, § 2º — o trabalho em ruas, praças e outros logradouros depende de prévia autorização judicial , verificada a indispensabilidade à subsistência própria ou da família.
Trabalho doméstico	Vedada a contratação de menor de 18 anos para o trabalho doméstico (LC 150/2015, art. 1º, parágrafo único).

3.3. Jornada, férias e demais regras protetivas

Prorrogação — art. 413	Vedada, salvo : até mais 2 horas , sem acréscimo salarial, mediante convenção ou acordo coletivo , compensando-se em outro dia; ou, por força maior , até 12 horas , com acréscimo salarial, desde que o trabalho do menor seja imprescindível ao funcionamento do estabelecimento.
Dois empregos — art. 414	As horas trabalhadas em cada estabelecimento serão totalizadas .
Férias	art. 134, § 2º: sempre concedidas de uma só vez . art. 136, § 2º: o estudante menor de 18 anos tem direito a fazê-las coincidir com as férias escolares — exceção à regra de que a época atende ao interesse do empregador.
Peso	art. 405, § 5º manda aplicar o art. 390: 20 kg no contínuo e 25 kg no ocasional.
Prescrição — art. 440	Contra os menores de 18 anos não corre nenhum prazo de prescrição .
Quitação — art. 439	Pode firmar recibo de salário ; na rescisão , é vedado dar quitação sem assistência dos responsáveis legais .
Responsável legal — art. 408	Pode pleitear a extinção do contrato quando o serviço puder acarretar ao menor prejuízo de ordem física ou moral .

3.4. Pegadinhas de prova

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
“é proibido o trabalho perigoso, insalubre e noturno ao menor de 21 anos ”	Ao menor de 18 anos
“ao menor será permitido o trabalho insalubre desde que pagos os adicionais ”	A proibição é absoluta : não se compra a saúde do menor com adicional
“a prorrogação de até 2 horas independe de norma coletiva ”	Para o menor exige-se convenção ou acordo coletivo , com compensação — diferentemente do empregado em geral
“o menor pode dar quitação da rescisão sozinho”	Pode firmar recibo de salário ; a quitação rescisória exige assistência do responsável legal
“contra o menor corre a prescrição a partir dos 16 anos ”	Não corre nenhum prazo de prescrição contra o menor de 18 anos
“o menor pode ser contratado para trabalho doméstico a partir dos 16”	Vedada a contratação de menor de 18 anos para o trabalho doméstico

PARTE IV — CIPA

 **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** — art. 164, § 3º — mandato de 1 ano e uma reeleição: literalidade cobrada à exaustão

4.1. Quem elege × quem designa

Representantes dos EMPREGADOS	Representantes do EMPREGADOR
São eleitos em escrutínio secreto , do qual participam, independentemente de filiação sindical , exclusivamente os empregados interessados	São designados pelo empregador
Entre eles é eleito o Vice-Presidente da CIPA	Entre eles o empregador designa, anualmente, o Presidente da CIPA
Possuem estabilidade provisória no emprego	Não possuem estabilidade provisória no emprego

4.2. Constituição, mandato e estabilidade

Constituição — art. 163	Obrigatória a constituição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio , conforme instruções do Ministério do Trabalho, que regulamenta atribuições, composição e funcionamento . Objetivo: prevenir acidentes e doenças do trabalho.
Mandato — art. 164, § 3º	1 (um) ano , permitida uma reeleição. Há representantes titulares e suplentes .
Exceção — § 4º	O limite de uma reeleição não se aplica ao membro suplente que, durante o mandato, tenha participado de menos da metade do número de reuniões.
Estabilidade	Do registro da candidatura até 1 ano após o final do mandato (ADCT, art. 10, II, a). O art. 165 veda a despedida arbitrária do titular — a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro ; cabe ao empregador provar o motivo, sob pena de reintegração .
Sem estabilidade	Membro eleito na vigência de contrato de experiência ; e o cipeiro que renuncia expressamente ao cargo, por livre manifestação de vontade.

4.3. Pegadinhas de prova

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
“mandato de 2 anos , permitidas duas reeleições”	1 ano , permitida uma reeleição
“o Presidente é eleito pelos empregados”	O Presidente é designado pelo empregador; os empregados elegem o Vice-Presidente
“os representantes do empregador também têm estabilidade”	A estabilidade é dos titulares eleitos pelos empregados
“a eleição exige filiação sindical ”	Participa quem é empregado interessado, independentemente de filiação sindical , em escrutínio secreto
“a estabilidade começa com a posse ”	Começa com o registro da candidatura e vai até 1 ano após o final do mandato

PARTE V — VARREDURA RÁPIDA (temas de menor recorrência)

Órgão nacional — art. 155	Estabelecer normas; coordenar, orientar, controlar e supervisionar a fiscalização, inclusive a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho ; conhecer, em última instância , dos recursos voluntários ou de ofício.
Unidades regionais — art. 156	Promover a fiscalização ; adotar as medidas exigíveis , determinando obras e reparos; impor as penalidades cabíveis.

Empresas — art. 157	Cumprir e fazer cumprir as normas; instruir os empregados por ordens de serviço ; adotar as medidas determinadas pelo órgão regional; facilitar o exercício da fiscalização .
Empregados — art. 158	Observar as normas e as instruções; colaborar com a empresa. É ato faltoso a recusa injustificada às instruções e ao uso do EPI fornecido pela empresa.
Exames e socorro	art. 168: exame médico obrigatório, por conta do empregador . § 4º: manter no estabelecimento o material de primeiros socorros , de acordo com o risco da atividade.
Rótulo — art. 197	Materiais e substâncias perigosos ou nocivos devem trazer no rótulo composição, recomendações de socorro imediato e símbolo de perigo , segundo padronização internacional, além de avisos ou cartazes nos setores atingidos.
Base constitucional	art. 7º, XXII: redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança .
Prorrogação em local insalubre	art. 60: só mediante licença prévia da autoridade competente, precedida de exames locais; excetuada a jornada de 12 horas por 36 de descanso .
Outras normas	O cumprimento do capítulo não desobriga a empresa de observar códigos de obras, regulamentos sanitários estaduais ou municipais e o que vier de convenções coletivas (art. 154).
Indisponibilidade	As normas de segurança e medicina do trabalho são de indisponibilidade absoluta — não podem ser transacionadas. Já as regras sobre duração do trabalho e intervalos não são consideradas de saúde, higiene e segurança para fins de negociação coletiva.
Normas regulamentadoras	A NR-15 trata das atividades e operações insalubres e lista, em anexos, os agentes e limites de tolerância; a NR-16 , das atividades e operações perigosas ; a NR-5 , da CIPA .

LEI SECA E JURISPRUDÊNCIA ESSENCIAIS

A) LEI SECA

A.1 — Base constitucional

CF/88, art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:	
XVIII	licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;
XX	proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei;
XXII	redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;
XXV	assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas;
XXX	proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;
XXXIII	proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

CLT, art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre: (...) XII - enquadramento do grau de insalubridade; XIII - prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho;

CLT, art. 611-B. Constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, exclusivamente, a supressão ou a redução dos seguintes direitos: (...) XVII - normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em lei ou em normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho; XVIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas;

A.2 — Insalubridade e periculosidade

CLT, art. 189 - Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.

CLT, art. 192 - O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário-mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.

CLT, art. 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a:

I	inflamáveis, explosivos ou energia elétrica;
II	roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.
III	colisões, atropelamentos ou outras espécies de acidentes ou violências nas atividades profissionais dos agentes das autoridades de trânsito.
§ 1º	O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.
§ 2º	O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido.
§ 3º	Serão descontados ou compensados do adicional outros da mesma natureza eventualmente já concedidos ao vigilante por meio de acordo coletivo.
§ 4º	São também consideradas perigosas as atividades de trabalhador em motocicleta.

CLT, art. 194 - O direito do empregado ao adicional de insalubridade ou de periculosidade cessará com a eliminação do risco à sua saúde ou integridade física, nos termos desta Seção e das normas expedidas pelo Ministério do Trabalho.

CLT, art. 195 - A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia a cargo de Médico do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho, registrados no Ministério do Trabalho.

CLT, art. 191 - A eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá:

I	com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância;
II	com a utilização de equipamentos de proteção individual ao trabalhador, que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância.
Par. único	Caberá às Delegacias Regionais do Trabalho, comprovada a insalubridade, notificar as empresas, estipulando prazos para sua eliminação ou neutralização, na forma deste artigo.

CLT, art. 197 - Os materiais e substâncias empregados, manipulados ou transportados nos locais de trabalho, quando perigosos ou nocivos à saúde, devem conter, no rótulo, sua composição, recomendações de socorro imediato e o símbolo de perigo correspondente, segundo a padronização internacional.

CLT, art. 60 - Nas atividades insalubres (...) quaisquer prorrogações só poderão ser acordadas mediante licença prévia das autoridades competentes em matéria de higiene do trabalho (...). Parágrafo único. Excetuam-se da exigência de licença prévia as jornadas de doze horas de trabalho por trinta e seis horas ininterruptas de descanso.

A.3 — Proteção à maternidade e ao trabalho da mulher

ADCT, art. 10, II, b - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa: (...) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

CLT, art. 391-A. A confirmação do estado de gravidez advindo no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado, garante à empregada gestante a estabilidade provisória prevista na alínea b do inciso II do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se ao empregado adotante ao qual tenha sido concedida guarda provisória para fins de adoção.

CLT, art. 392. A empregada gestante tem direito à licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias, sem prejuízo do emprego e do salário.

§ 1º	A empregada deve, mediante atestado médico, notificar o seu empregador da data do início do afastamento do emprego, que poderá ocorrer entre o 28º (vigésimo oitavo) dia antes do parto e ocorrência deste.
§ 2º	Os períodos de repouso, antes e depois do parto, poderão ser aumentados de 2 (duas) semanas cada um, mediante atestado médico.
§ 3º	Em caso de parto antecipado, a mulher terá direito aos 120 (cento e vinte) dias previstos neste artigo.
§ 4º, I	transferência de função, quando as condições de saúde o exigirem, assegurada a retomada da função anteriormente exercida, logo após o retorno ao trabalho;
§ 4º, II	dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para a realização de, no mínimo, seis consultas médicas e demais exames complementares.

CLT, art. 392-A. À empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança ou adolescente será concedida licença-maternidade nos termos do art. 392 desta Lei. § 4º A licença-maternidade só será concedida mediante apresentação do termo judicial de guarda à adotante ou guardiã.

CLT, art. 395 - Em caso de aborto não criminoso, comprovado por atestado médico oficial, a mulher terá um repouso remunerado de 2 (duas) semanas, ficando-lhe assegurado o direito de retornar à função que ocupava antes de seu afastamento.

CLT, art. 396 - Para amamentar seu filho, inclusive se advindo de adoção, até que este complete 6 (seis) meses de idade, a mulher terá direito, durante a jornada de trabalho, a 2 (dois) descansos especiais de meia hora cada um. § 2º Os horários dos descansos previstos no caput deste artigo deverão ser definidos em acordo individual entre a mulher e o empregador.

CLT, art. 390 - Ao empregador é vedado empregar a mulher em serviço que demande o emprego de força muscular superior a 20 (vinte) quilos para o trabalho contínuo, ou 25 (vinte e cinco) quilos para o trabalho ocasional.

CLT, art. 394-A. Sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluído o valor do adicional de insalubridade, a empregada deverá ser afastada de:

I	atividades consideradas insalubres em grau máximo, enquanto durar a gestação;
II	atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo, quando apresentar atestado de saúde, emitido por médico de confiança da mulher, que recomende o afastamento durante a gestação;
III	atividades consideradas insalubres em qualquer grau, quando apresentar atestado de saúde, emitido por médico de confiança da mulher, que recomende o afastamento durante a lactação.
§ 3º	Quando não for possível que a gestante ou a lactante afastada exerça suas atividades em local salubre na empresa, a hipótese será considerada como gravidez de risco e ensejará a percepção de salário-maternidade durante todo o período de afastamento.

Atenção: os trechos dos incisos II e III que exigiam o atestado de saúde foram declarados **inconstitucionais**. Vale hoje o **afastamento automático** da gestante e da lactante de atividade insalubre **em qualquer grau**.

CLT, art. 377 - A adoção de medidas de proteção ao trabalho das mulheres é considerada de ordem pública, não justificando, em hipótese alguma, a redução de salário.

CLT, art. 389, § 1º - Os estabelecimentos em que trabalharem pelo menos 30 (trinta) mulheres com mais de 16 (dezesesseis) anos de idade terão local apropriado onde seja permitido às empregadas guardar sob vigilância e assistência os seus filhos no período da amamentação. § 2º - A exigência do § 1º poderá ser suprida por meio de creches distritais mantidas, diretamente ou mediante convênios, com outras entidades públicas ou privadas, pelas próprias empresas, em regime comunitário, ou a cargo do SESI, do SESC, da LBA ou de entidades sindicais.

CLT, art. 400 - Os locais destinados à guarda dos filhos das operárias durante o período da amamentação deverão possuir, no mínimo, um berçário, uma saleta de amamentação, uma cozinha dietética e uma instalação sanitária.

CLT, art. 391 - Não constitui justo motivo para a rescisão do contrato de trabalho da mulher o fato de haver contraído matrimônio ou de encontrar-se em estado de gravidez. Parágrafo único - Não serão permitidos em regulamentos de qualquer natureza contratos coletivos ou individuais de trabalho, restrições ao direito da mulher ao seu emprego, por motivo de casamento ou de gravidez.

Lei 8.213/91, art. 71-A. Ao segurado ou segurada da Previdência Social que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança é devido salário-maternidade pelo período de 120 (cento e vinte) dias. Parágrafo único. O salário-maternidade de que trata este artigo será pago diretamente pela Previdência Social.

A.4 — Trabalho do menor

CF/88, art. 7º, XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

CLT, art. 402. Considera-se menor para os efeitos desta Consolidação o trabalhador de quatorze até dezoito anos.

CLT, art. 403. É proibido qualquer trabalho a menores de dezesesseis anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

CLT, art. 404 - Ao menor de 18 (dezoito) anos é vedado o trabalho noturno, considerado este o que for executado no período compreendido entre as 22 (vinte e duas) e as 5 (cinco) horas.

CLT, art. 405 - Ao menor não será permitido o trabalho:

I	nos locais e serviços perigosos ou insalubres, constantes de quadro para esse fim aprovado pelo Diretor Geral do Departamento de Segurança e Higiene do Trabalho;
II	em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade.
§ 2º	O trabalho exercido nas ruas, praças e outros logradouros dependerá de prévia autorização do Juiz de Menores, ao qual cabe verificar se a ocupação é indispensável à sua própria subsistência ou à de seus pais, avós ou irmãos e se dessa ocupação não poderá advir prejuízo à sua formação moral.
§ 3º, a	prestado de qualquer modo, em teatros de revista, cinemas, boates, cassinos, cabarés, dancings e estabelecimentos análogos;
§ 3º, b	em empresas circenses, em funções de acrobata, saltimbanco, ginasta e outras semelhantes;
§ 3º, c	de produção, composição, entrega ou venda de escritos, impressos, cartazes, desenhos, gravuras, pinturas, emblemas, imagens e quaisquer outros objetos que possam, a juízo da autoridade competente, prejudicar sua formação moral;
§ 3º, d	consistente na venda, a varejo, de bebidas alcoólicas.

CLT, art. 413 - É vedado prorrogar a duração normal diária do trabalho do menor, salvo:

I	até mais 2 (duas) horas, independentemente de acréscimo salarial, mediante convenção ou acordo coletivo nos termos do Título VI desta Consolidação, desde que o excesso de horas em um dia seja compensado pela diminuição em outro (...);
II	excepcionalmente, por motivo de força maior, até o máximo de 12 (doze) horas, com acréscimo salarial (...) desde que o trabalho do menor seja imprescindível ao funcionamento do estabelecimento.

CLT, art. 439 - É lícito ao menor firmar recibo pelo pagamento dos salários. Tratando-se, porém, de rescisão do contrato de trabalho, é vedado ao menor de 18 (dezoito) anos dar, sem assistência dos seus responsáveis legais, quitação ao empregador pelo recebimento da indenização que lhe for devida.

CLT, art. 440 - Contra os menores de 18 (dezoito) anos não corre nenhum prazo de prescrição.

CLT, art. 414 - Quando o menor de 18 (dezoito) anos for empregado em mais de um estabelecimento, as horas de trabalho em cada um serão totalizadas.

CLT, art. 408 - Ao responsável legal do menor é facultado pleitear a extinção do contrato de trabalho, desde que o serviço possa acarretar para ele prejuízos de ordem física ou moral.

CLT, art. 136, § 2º - O empregado estudante, menor de 18 (dezoito) anos, terá direito a fazer coincidir suas férias com as férias escolares. Art. 134, § 2º - Aos menores de 18 (dezoito) anos e aos maiores de 50 (cinquenta) anos de idade, as férias serão sempre concedidas de uma só vez.

A.5 — CIPA e segurança e medicina do trabalho

CLT, art. 163 - Será obrigatória a constituição de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio (CIPA), de conformidade com instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho, nos estabelecimentos ou locais de obra nelas especificadas. Parágrafo único - O Ministério do Trabalho regulamentará as atribuições, a composição e o funcionamento das CIPA (s).

CLT, art. 164 - Cada CIPA será composta de representantes da empresa e dos empregados, de acordo com os critérios que vierem a ser adotados na regulamentação de que trata o parágrafo único do artigo anterior.

§ 1º	Os representantes dos empregadores, titulares e suplentes, serão por eles designados.
§ 2º	Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão eleitos em escrutínio secreto, do qual participem, independentemente de filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados.
§ 3º	O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de 1 (um) ano, permitida uma reeleição.
§ 4º	O disposto no parágrafo anterior não se aplicará ao membro suplente que, durante o seu mandato, tenha participado de menos da metade do número de reuniões da CIPA.
§ 5º	O empregador designará, anualmente, dentre os seus representantes, o Presidente da CIPA e os empregados elegerão, dentre eles, o Vice-Presidente.

CLT, art. 165 - Os titulares da representação dos empregados nas CIPA (s) não poderão sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Parágrafo único - Ocorrendo a despedida, caberá ao empregador, em caso de reclamação à Justiça do Trabalho, comprovar a existência de qualquer dos motivos mencionados neste artigo, sob pena de ser condenado a reintegrar o empregado.

ADCT, art. 10, II, a - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa: do empregado eleito para cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes, desde o registro de sua candidatura até um ano após o final de seu mandato;

CLT, art. 157 - Cabe às empresas: I - cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho; II - instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais; III - adotar as medidas que lhes sejam determinadas pelo órgão regional competente; IV - facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente.

CLT, art. 158 - Cabe aos empregados: I - observar as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive as instruções de que trata o item II do artigo anterior; II - colaborar com a empresa na aplicação dos dispositivos deste Capítulo. Parágrafo único - Constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada: a) à observância das instruções expedidas pelo empregador na forma do item II do artigo anterior; b) ao uso dos equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa.

CLT, art. 168, Será obrigatório exame médico, por conta do empregador, nas condições estabelecidas neste artigo e nas instruções complementares a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho (...). § 4º - O empregador manterá, no estabelecimento, o material necessário à prestação de primeiros socorros médicos, de acordo com o risco da atividade.

CLT, art. 155 - Incumbe ao órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e medicina do trabalho: I - estabelecer, nos limites de sua competência, normas sobre a aplicação dos preceitos deste Capítulo, especialmente os referidos no art. 200; II - coordenar, orientar, controlar e supervisionar a fiscalização e as demais atividades relacionadas com a segurança e a medicina do trabalho em todo o território nacional, inclusive a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho; III - conhecer, em última instância, dos recursos, voluntários ou de ofício, das decisões proferidas pelos Delegados Regionais do Trabalho, em matéria de segurança e medicina do trabalho.

B) JURISPRUDÊNCIA

Identificação	Resumo estratégico e tese principal	Como aparece / pode ser explorada nas questões
SUM-47 do TST INSALUBRIDADE	Fixa o efeito da exposição descontínua ao agente nocivo. Tese: o trabalho executado em condições insalubres, em caráter intermitente, não afasta, só por essa circunstância, o direito à percepção do respectivo adicional.	Cai afirmando que a intermitência afasta o adicional. Vem combinada com a SUM-364, que faz o mesmo raciocínio na periculosidade.
SUM-364 do TST ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. EXPOSIÇÃO EVENTUAL, PERMANENTE E INTERMITENTE	Separa as três formas de contato com o risco. Tese: tem direito ao adicional o empregado exposto permanentemente ou que, de forma intermitente, sujeita-se a condições de risco; indevido apenas quando o contato dá-se de forma eventual, assim considerado o fortuito, ou o que, sendo habitual, dá-se por tempo extremamente reduzido. Item II: é inválida cláusula coletiva que fixe percentual inferior ao legal e proporcional ao tempo de exposição.	O enunciado descreve exposição de poucos minutos por dia e pergunta se há adicional. Também cai a validade de norma coletiva reduzindo o percentual.
SUM-448 do TST ATIVIDADE INSALUBRE. CARACTERIZAÇÃO. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	Exige enquadramento oficial e define o grau da limpeza de sanitários. Tese: não basta a constatação da insalubridade por laudo pericial, sendo necessária a classificação da atividade na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho; a higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação e a respectiva coleta de lixo, por não se equipararem à limpeza em residências e escritórios, ensejam adicional em grau máximo.	A troca clássica é dizer que a limpeza de banheiros de escritório gera grau máximo, ou que o laudo pericial, sozinho, basta.
SUM-289 do TST FORNECIMENTO DO APARELHO DE PROTEÇÃO. EFEITO	Trata do efeito do EPI sobre o adicional. Tese: o simples fornecimento do aparelho de proteção pelo empregador não o exime do pagamento do adicional de insalubridade; cabe-lhe tomar as medidas que conduzam à diminuição ou eliminação da nocividade, entre as quais as relativas ao uso efetivo do equipamento.	Cai como “o fornecimento de EPI, por si só, afasta o adicional”. Contraste com a SUM-80: a eliminação da insalubridade por aparelho aprovado exclui o adicional.
SUM-80 do TST INSALUBRIDADE	É o outro lado da SUM-289. Tese: a eliminação da insalubridade mediante fornecimento de aparelhos protetores aprovados pelo órgão competente do Poder Executivo exclui a percepção do respectivo adicional.	O par SUM-80 x SUM-289 é a armadilha: fornecer não basta; eliminar exclui o adicional.
SUM-248 do TST ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DIREITO ADQUIRIDO	Confirma a natureza de salário-condição. Tese: a reclassificação ou a descaracterização da insalubridade, por ato da autoridade competente, repercute na satisfação do respectivo adicional, sem ofensa a direito adquirido ou ao princípio da irredutibilidade salarial.	Cai com a alegação de direito adquirido ou de irredutibilidade salarial quando a atividade sai do rol oficial.
SUM-361 do TST ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ELETRICITÁRIOS. EXPOSIÇÃO INTERMITENTE	Veda o pagamento proporcional. Tese: o trabalho exercido em condições perigosas, embora de forma intermitente, dá direito ao empregado a receber o adicional de periculosidade de forma integral , porque a lei não estabeleceu nenhuma proporcionalidade em relação ao seu pagamento.	A alternativa errada paga o adicional “pela metade” ou proporcional ao tempo de exposição.
SUM-132 do TST ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SOBREAVISO	Delimita o alcance do adicional na jornada. Tese (item II): durante as horas de sobreaviso, o empregado não se encontra em condições de risco, razão pela qual é incabível a integração do adicional de periculosidade sobre as mencionadas horas.	O enunciado põe o eletricitário em casa, de sobreaviso, e pergunta se o adicional integra essas horas — não integra.
SUM-191 do TST ADICIONAL. PERICULOSIDADE. INCIDÊNCIA	Define a base de incidência. Tese: o adicional incide apenas sobre o salário básico e não sobre este acrescido de outros adicionais; para o eletricitário contratado sob a Lei 7.369/1985, calcula-se sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial, e, a partir da Lei 12.740/2012, exclusivamente sobre o salário básico.	A banca inclui gratificações e prêmios na base, ou aplica ao eletricitário antigo a regra nova.
SUM-228 do TST ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO	Trata da base após a Súmula Vinculante nº 4 do STF. Tese: o adicional seria calculado sobre o salário básico, salvo critério mais vantajoso fixado em instrumento coletivo — verbete cuja eficácia está suspensa por decisão do STF.	Se o enunciado pede a literalidade da CLT, a resposta é salário mínimo (art. 192). Cuidado com a alternativa que apresenta o salário básico como regra vigente.
SUM-447 do TST PERMANÊNCIA A BORDO DURANTE O ABASTECIMENTO	Afasta a periculosidade da tripulação. Tese: os tripulantes e demais empregados em serviços auxiliares de transporte aéreo que, no momento do abastecimento da aeronave, permanecem a bordo não têm direito ao adicional de periculosidade.	Aparece em caso concreto com comissário de bordo ou aeromoça durante o abastecimento — a alternativa correta nega o adicional.
SUM-453 do TST PAGAMENTO ESPONTÂNEO. FATO INCONTROVERSO	Dispensa a prova técnica. Tese: o pagamento de adicional de periculosidade por mera liberalidade da empresa, ainda que proporcional ao tempo de exposição ou em percentual inferior ao máximo legal, dispensa a perícia do art. 195, pois torna incontroversa a existência do trabalho em condições perigosas.	Cai afirmando que a perícia é sempre indispensável. Combina com a orientação de que, sendo impossível a perícia, admitem-se outros meios de prova.
OJ-SDI1-173 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ATIVIDADE A CÉU ABERTO	Separa radiação solar de calor. Tese: ausente previsão legal, é indevido o adicional ao trabalhador em atividade a céu aberto por sujeição à radiação solar; tem direito, porém, o empregado exposto ao calor acima dos limites de tolerância, inclusive em ambiente externo com carga solar.	A pegadinha é generalizar: “trabalho a céu aberto é insalubre”. O divisor é o agente — sol não, calor acima do limite sim.
OJ-SDI1-345 RADIAÇÃO IONIZANTE OU SUBSTÂNCIA RADIOATIVA	Amplia a periculosidade para além do rol do art. 193. Tese: a exposição do empregado à radiação ionizante ou à substância radioativa enseja a percepção do adicional de periculosidade, pois a regulamentação ministerial reveste-se de plena eficácia, por delegação legislativa contida no art. 200, caput e VI, da CLT.	A troca é oferecer insalubridade no lugar de periculosidade, ou negar o adicional por falta de previsão expressa na CLT.
OJ-SDI1-385 ARMAZENAMENTO DE LÍQUIDO INFLAMÁVEL. CONSTRUÇÃO VERTICAL	Define a área de risco em prédios. Tese: é devido o adicional ao empregado que desenvolve suas atividades em edifício, seja em pavimento igual ou distinto daquele onde estão instalados tanques para	O enunciado afasta o adicional porque o empregado ficava em andar diferente ou distante dos tanques.

Identificação	Resumo estratégico e tese principal	Como aparece / pode ser explorada nas questões
	armazenamento de líquido inflamável em quantidade acima do limite legal, considerando-se área de risco toda a área interna da construção vertical.	
SUM-244 do TST GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA	Reúne os três pontos da estabilidade gravídica. Tese: I — o desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização; II — a reintegração só é autorizada se ocorrer durante o período de estabilidade, restringindo-se, no mais, aos salários e demais direitos correspondentes; III — a gestante tem estabilidade mesmo na admissão por contrato por tempo determinado.	É a cobrança mais recorrente do tema. Cai com contrato de experiência e com dispensa sem que o empregador soubesse da gravidez. Para o STF, basta a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa.
OJ-SDC-30 ESTABILIDADE DA GESTANTE. RENÚNCIA OU TRANSAÇÃO	Fecha a porta à negociação da garantia. Tese: a proteção à maternidade foi erigida à hierarquia constitucional; é nula de pleno direito a cláusula que estabelece a possibilidade de renúncia ou transação, pela gestante, das garantias referentes à manutenção do emprego e salário.	Aparece em cláusula de acordo coletivo ou de plano de demissão que “libera” a gestante do direito.
Tese do TST em recurso repetitivo CUMULAÇÃO DE ADICIONAIS	Resolve a controvérsia sobre acumular os dois adicionais. Tese: o art. 193, § 2º, da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal e veda a cumulação dos adicionais de insalubridade e de periculosidade, ainda que decorrentes de fatos geradores distintos e autônomos.	O enunciado descreve empregado exposto a calor e a explosivos e oferece a alternativa que soma os dois adicionais. A resposta é a opção pelo mais vantajoso.
Tese vinculante do TST GESTANTE TEMPORÁRIA	Restringe a estabilidade gravídica. Tese: não se aplica às empregadas temporárias a garantia de emprego da gestante (estabilidade gravídica), pois no contrato temporário não há perspectiva de indeterminação de prazo.	Não confundir com o item III da SUM-244, que garante a estabilidade no contrato por prazo determinado comum, inclusive o de experiência.
Tese do STF com repercussão geral ESTABILIDADE DA GESTANTE	Define o único requisito temporal. Tese: a incidência da estabilidade prevista no art. 10, II, b, do ADCT somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa .	A alternativa errada condiciona a estabilidade à ciência do empregador ou à comprovação da gravidez antes da dispensa.
Súmula 460 do STF ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ENQUADRAMENTO	Reforça a competência administrativa. Tese: para efeito do adicional de insalubridade, a perícia judicial, em reclamação trabalhista, não dispensa o enquadramento da atividade entre as insalubres, que é ato da competência do Ministro do Trabalho.	Vem junto do item I da SUM-448. A alternativa errada diz que o laudo do perito judicial supre o enquadramento oficial.

RESUMO ESTRATÉGICO PARA CONCURSOS DOS TRTs - MENTORIA PROF. EDUARDO JOSÉ

ANALISTA JUDICIÁRIO — ÁREA JUDICIÁRIA • DIREITO DO TRABALHO — AULA 10

Negociação Coletiva (CCT e ACT) • Comissões de Conciliação Prévia • Princípios do Direito Coletivo • Comissão de Representantes dos Empregados • Negociado sobre o Legislado

⚠ Legenda: o selo **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** marca os pouquíssimos pontos de maior recorrência. Se o tempo apertar, revise primeiro o que está selado.

PARTE I — NEGOCIAÇÃO COLETIVA: CCT × ACT, VIGÊNCIA E HIERARQUIA

⚠ **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** — o assunto mais cobrado de toda a aula: a banca inverte os polos da CCT e do ACT

1.1. CCT × ACT — o par que sempre vem junto

Negociação coletiva é o gênero; **convenção coletiva de trabalho (CCT)** e **acordo coletivo de trabalho (ACT)** são as duas espécies de instrumento em que ela se materializa. A diferença está em **quem pactua** e em **até onde a norma alcança**.

Instrumento	Polos subjetivos pactuantes	Abrangência das normas
Convenção Coletiva (CCT) Art. 611, caput	Dois ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais — de um lado o sindicato obreiro , de outro o sindicato patronal .	Alcança toda a base territorial das categorias profissional e econômica representadas. Aplica-se às relações individuais de trabalho .
Acordo Coletivo (ACT) Art. 611, § 1º	De um lado o sindicato obreiro (categoria profissional); de outro uma ou mais empresas . Não há sindicato patronal .	Aplica-se apenas no âmbito da empresa ou das empresas acordantes . Abrangência mais restrita que a da CCT.

Atenção: o **sindicato obreiro figura sempre** nos dois instrumentos — é o **patronal** que só aparece na CCT. E o empregado **não filiado** ao sindicato também é alcançado pela norma coletiva (faz jus, por exemplo, ao piso salarial da categoria).

1.2. Quem tem legitimação para negociar

Sindicatos	Legitimados naturais. A participação do sindicato dos trabalhadores é obrigatória em qualquer negociação coletiva (CF, art. 8º, VI) — inclusive no ACT.
Federações e Confederações	Podem celebrar convenção coletiva para categorias inorganizadas em sindicatos . A ordem é: primeiro a federação ; na falta desta , a confederação (art. 611, § 2º).
Empresas	Diretamente legitimadas, mas só para o ACT , ao lado do sindicato obreiro.
Centrais sindicais	Não têm legitimação para negociação coletiva. A Lei 11.648/2008 reconheceu formalmente as centrais, mas não lhes estendeu os poderes de negociação.

Cai afirmando que "**as confederações e, na falta destas, as federações**" negociam. É o **inverso** — a hierarquia sobe do sindicato para a federação e só depois para a confederação.

1.3. Conteúdo obrigatório de toda CCT e de todo ACT (art. 613)

I	Designação dos Sindicatos convenentes ou dos Sindicatos e empresas acordantes;
II	Prazo de vigência ;
III	Categorias ou classes de trabalhadores abrangidas pelos respectivos dispositivos;
IV	Condições ajustadas para reger as relações individuais de trabalho durante sua vigência;
V	Normas para a conciliação das divergências sugeridas entre os convenentes por motivos da aplicação de seus dispositivos;
VI	Disposições sobre o processo de sua prorrogação e de revisão total ou parcial de seus dispositivos;
VII	Direitos e deveres dos empregados e empresas;
VIII	Penalidades para os Sindicatos convenentes, os empregados e as empresas em caso de violação de seus dispositivos.

Cai dizendo que a norma coletiva **pode ser ajustada por prazo indeterminado** ou que **não precisa** dispor sobre prorrogação. As duas afirmações são falsas: **prazo de vigência** e **processo de prorrogação e revisão** são cláusulas obrigatórias.

1.4. Forma, quórum, depósito e vigência

Forma	CCT e ACT são necessariamente escritos , sem emendas nem rasuras — são instrumentos solenes. Não se admite pactuação verbal , nem no ACT.
Assembleia geral	O sindicato só pode celebrar CCT ou ACT por deliberação de assembleia geral especialmente convocada para esse fim (art. 612).
Quórum	Em primeira convocação, 2/3 (dos associados, na convenção; dos interessados, no acordo); em segunda , 1/3 . Nas entidades com mais de 5.000 associados , o quórum de segunda convocação cai para 1/8 .
Depósito e publicidade	Registro e arquivamento no órgão do trabalho no prazo de oito dias da assinatura; em cinco dias contados do depósito, cópias afixadas de modo visível nos estabelecimentos abrangidos.
Início da vigência	Pela CLT, três dias após a entrega do instrumento no órgão competente (art. 614, § 1º). Atenção: o TST entende que a ausência de registro ou arquivamento não invalida a norma coletiva.

1.5. Duração máxima e o fim da ultratividade

⚠ **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** — art. 614, § 3º — decore a literalidade: dois anos e vedada a ultratividade

CLT, art. 614, § 3º — *Não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a dois anos, sendo vedada a ultratividade.*

Dois anos é **teto único**, igual para CCT e para ACT — não existe prazo menor para o acordo. Como a prorrogação se soma à vigência inicial, ela **também não pode ultrapassar o total de dois anos**.

Teoria da aderência	Conteúdo e situação atual
Irrestrita	As disposições do instrumento coletivo aderem de forma permanente ao contrato de trabalho, não podendo mais ser suprimidas (aplicação do art. 468 da CLT). Não é prestigiada .
Limitada pelo prazo	As disposições só surtem efeito durante a vigência do diploma, sem aderir aos contratos individuais. É adotada pela reforma trabalhista .

Teoria da aderência	Conteúdo e situação atual
Limitada por revogação	Posição intermediária : as regras vigoram até serem revogadas , expressa ou tacitamente, por outro diploma negocial. Vinha sendo adotada pelo TST até antes da reforma.

Ultratividade é a norma coletiva continuar eficaz **após o seu termo final de vigência**. Ela aparece na aderência irrestrita e na aderência limitada por revogação — e é **hoje vedada** por lei. Permanecem, porém, duas aderências permanentes: o **piso salarial** fixado em norma coletiva adere ao contrato, em respeito à irredutibilidade salarial, e a **garantia de emprego** cujos pressupostos se completaram durante a vigência subsiste depois dela.

1.6. Prorrogação, revisão, denúncia e revogação

Prorrogação	Estende a vigência do instrumento — respeitado o teto de dois anos somado à vigência inicial.
Revisão	As partes alteram cláusulas durante a vigência do instrumento.
Denúncia	Uma das partes comunica à outra que pretende não cumprir o instrumento em vigor.
Revogação	As partes decidem revogar algumas cláusulas — ou a totalidade — do CCT ou ACT vigente.

Os **quatro** dependem, **em qualquer caso**, de aprovação de **assembleia geral** dos sindicatos convenientes ou partes acordantes (art. 615). O instrumento de alteração é depositado na mesma repartição, e as modificações por revisão ou revogação parcial **passam a vigorar três dias após o depósito**.

1.7. Conflito de normas: ACT × CCT e norma coletiva × contrato

CLT, art. 620 — <i>As condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho.</i>

A redação **anterior** dizia o contrário: prevaleciam as condições da **Convenção quando mais favoráveis**. Hoje o **ACT sempre prevalece**, por ser o instrumento mais específico. Já a disposição de **contrato individual** que contrarie CCT ou ACT é **nula de pleno direito** (art. 619).

Teoria	Como resolve o conflito de normas
Acumulação	Aplicam-se ao caso os dispositivos mais favoráveis de cada instrumento, fracionando-os . Não é prestigiada , porque afronta a visão do Direito como sistema.
Conglobamento	Dominante na doutrina . Compara-se o conjunto de cada texto normativo e aplica-se integralmente o mais benéfico, sem fracionar dispositivos.

1.8. Pegadinhas de prova

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
"CCT é firmada entre o sindicato da categoria profissional e uma ou mais empresas."	Essa é a definição de ACT . Na CCT estão os dois sindicatos .
"O prazo máximo da convenção é de dois anos e o do acordo, de um ano."	Dois anos para ambos , sem distinção.
"A prorrogação da norma coletiva é automática, salvo manifestação contrária."	Depende sempre de aprovação da assembleia geral (art. 615).
"As federações e confederações não podem firmar convenção coletiva."	Podem , para categorias inorganizadas em sindicatos .
"Os sindicatos podem negociar sem assembleia, pois representam a categoria."	A assembleia geral especialmente convocada é requisito de validade (art. 612).
"O acordo coletivo pode ser verbal, com ratificação posterior das partes."	CCT e ACT são sempre escritos e solenes .

PARTE II — COMISSÕES DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA (CCP)

 DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA — art. 625-B — os números da composição e do mandato são a cobrança mais recorrente do tema
--

Criadas pela Lei 9.958/2000, que inseriu na CLT o Título VI-A. Objetivo: **tentar conciliar os conflitos individuais do trabalho** — nunca os coletivos. A intenção do legislador foi desafogar o Judiciário.

2.1. Regras estruturais — decore os números

Instituição	Facultativa . Podem instituir as empresas e os sindicatos ; a comissão pode ainda ser constituída por grupos de empresas ou ter caráter intersindical .
Composição	Paritária (bipartite): metade indicada pelo empregador , metade eleita pelos empregados em escrutínio secreto , fiscalizado pelo sindicato da categoria profissional. Não é tripartite — o governo não participa.
Número de membros	Na comissão de empresa : no mínimo dois e no máximo dez membros. Logo, é válida a CCP com apenas dois membros.
Suplentes	Tantos suplentes quantos forem os titulares — nunca o dobro.
Mandato	Um ano, permitida uma recondução — titulares e suplentes.
CCP do sindicato	Sua constituição e normas de funcionamento são definidas em convenção ou acordo coletivo (art. 625-C), e não pelo estatuto do sindicato.
Núcleos intersindicais	Aplicam-se-lhes, no que couber, as regras do Título VI-A, observados os princípios da paridade e da negociação coletiva (art. 625-H).

2.2. Procedimento, prazo e efeitos do termo

Submissão da demanda	Pela literalidade do art. 625-D, qualquer demanda trabalhista será submetida à CCP se houver comissão na localidade. Mas STF e TST entendem que a tentativa não é obrigatória , por força da inafastabilidade do controle judicial (CF, art. 5º, XXXV).
Concorrência de comissões	Havendo, na mesma localidade e para a mesma categoria, comissão de empresa e comissão sindical , o interessado opta por uma delas; é competente a que primeiro conhecer do pedido .
Prazo da sessão	Dez dias para a realização da sessão de tentativa de conciliação, a partir da provocação do interessado — não da intimação da parte contrária.
Conciliação frustrada	É fornecida ao empregado e ao empregador declaração da tentativa conciliatória frustrada , com descrição do objeto, para ser juntada à eventual reclamação trabalhista . Esgotado o prazo sem sessão, a declaração é fornecida no último dia do prazo .
Termo de conciliação	É título executivo extrajudicial e tem eficácia liberatória geral , exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas .

2.3. CCP e prescrição — suspende, não interrompe

A provocação da CCP **suspende** o prazo prescricional, que **recomeça a fluir pelo que lhe resta** a partir da tentativa frustrada de conciliação ou do esgotamento do prazo de dez dias. **A troca clássica** é substituir "suspensão" por "interrompido".

Fator	Efeito sobre a prescrição
Impeditivos	Inviabilizam, juridicamente, o início da contagem da prescrição.
Suspensivos	Sustam a contagem já iniciada . Desaparecido o fator suspensivo, retoma-se a contagem do prazo — aproveita-se o período já decorrido.
Interruptivos	Sustam a contagem já iniciada, eliminando o prazo em fluência (respeitada a prescrição já consumada) — o prazo é renovado .

2.4. Garantia de emprego e reflexo no contrato

Garantia de emprego	É vedada a dispensa dos representantes dos empregados — titulares e suplentes — até um ano após o final do mandato , salvo se cometerem falta, nos termos da lei. Cai dizendo " dois anos " ou " todos os membros ": só os representantes dos empregados têm a garantia.
Efeito no contrato	O representante desenvolve seu trabalho normal na empresa , afastando-se apenas quando convocado para atuar como conciliador; esse tempo é computado como trabalho efetivo . Configura interrupção contratual — não há dedicação exclusiva nem afastamento permanente.

PARTE III — PRINCÍPIOS DO DIREITO COLETIVO E LIBERDADE SINDICAL

Direito Coletivo do Trabalho é o segmento que trata da **organização sindical, da negociação coletiva, dos contratos coletivos, da representação dos trabalhadores e da greve**. Seu objeto são as relações **grupais** entre empregados e empregadores.

3.1. Os princípios que a banca nomeia

Princípio	Conteúdo que cai
Liberdade associativa e sindical	É livre a criação associativa e ninguém é obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato. Nosso ordenamento não admite cláusula de sindicalização forçada — criado o sindicato, os trabalhadores da categoria não se tornam automaticamente filiados.
Autonomia sindical	Os sindicatos se organizam sem interferência do Estado e das empresas ; a lei não pode exigir autorização para a fundação, ressalvado o registro no órgão competente. Sofre duas limitações : a unicidade sindical e o poder normativo da Justiça do Trabalho.
Interveniência sindical na normatização coletiva	A normatização coletiva exige a participação do sindicato dos trabalhadores (CF, art. 8º, VI). A do sindicato patronal não é obrigatória , pois a negociação pode se dar com a própria empresa.
Equivalência entre os contratantes coletivos	No direito coletivo as partes têm força semelhante — reconhece-se tratamento jurídico equivalente , ao contrário do direito individual, em que se presume o desequilíbrio.
Lealdade e transparência	A negociação deve transcorrer de forma leal e transparente , sem condutas que inviabilizem a formulação das normas juscoletivas.
Criatividade jurídica da negociação coletiva	A negociação cria normas jurídicas — comandos abstratos, gerais e impessoais —, e não apenas cláusulas obrigacionais que aderem ao contrato.
Intervenção mínima na vontade coletiva	A Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico (art. 104 do Código Civil), balizando-se pela intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva (art. 8º, § 3º).
Adequação setorial negociada	De Godinho: a norma autônoma prevalece sobre o padrão heterônomo em dois casos — (a) quando implementa padrão setorial superior ao da legislação; (b) quando transaciona parcelas de indisponibilidade apenas relativa .

3.2. Indisponibilidade absoluta × relativa

Indisponibilidade absoluta	O direito merece tutela de interesse público , por traduzir patamar civilizatório mínimo firmado pela sociedade política. Não pode ser transacionado por CCT ou ACT. Exemplos: assinatura da CTPS, salário mínimo, normas de segurança e saúde no trabalho .
Indisponibilidade relativa	O direito traduz interesse individual ou bilateral simples , que não caracteriza padrão civilizatório geral mínimo. Exemplo: mudança da modalidade de pagamento do salário (fixo × variável), desde que não resulte prejuízo ao obreiro.

O **patamar civilizatório mínimo** abrange três grupos de normas: **(1)** normas constitucionais em geral, ressalvadas as exceções da própria Constituição, como a redução salarial admitida por negociação coletiva; **(2)** normas de **tratados e convenções internacionais** vigentes no plano interno; **(3)** normas legais infraconstitucionais que asseguram **patamares de cidadania** ao trabalhador — saúde e segurança, bases salariais mínimas, identificação profissional e dispositivos antidiscriminatórios.

Fixando a linha do STF (tema de repercussão geral): **são constitucionais** os acordos e convenções que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem **limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis**.

PARTE IV — COMISSÃO DE REPRESENTANTES DOS EMPREGADOS (ENTENDIMENTO DIRETO)

Criada pela Lei 13.467/2017 (arts. 510-A a 510-D), regulamenta o art. 11 da Constituição. **Nas empresas com mais de duzentos empregados** é assegurada a eleição de uma comissão para representá-los, com a finalidade de **promover-lhes o entendimento direto com os empregadores**.

4.1. Composição — a tabela dos números

Nº de empregados da empresa	Nº de membros da comissão (por Estado)
Mais de 200 e até 3.000	Três membros
Mais de 3.000 e até 5.000	Cinco membros
Mais de 5.000	Sete membros

São sempre **números ímpares, de três a sete** — jamais dez. Se a empresa tiver empregados em **vários Estados e no Distrito Federal**, é assegurada **uma comissão por Estado ou no DF**, na mesma forma.

4.2. Atribuições (art. 510-B)

I	representar os empregados perante a administração da empresa ;
II	aprimorar o relacionamento entre a empresa e seus empregados com base nos princípios da boa-fé e do respeito mútuo ;
III	promover o diálogo e o entendimento no ambiente de trabalho com o fim de prevenir conflitos ;
IV	buscar soluções para os conflitos decorrentes da relação de trabalho , de forma rápida e eficaz, visando à efetiva aplicação das normas legais e contratuais;
V	assegurar tratamento justo e imparcial aos empregados, impedindo qualquer forma de discriminação por motivo de sexo, idade, religião, opinião política ou atuação sindical;

VI	encaminhar reivindicações específicas dos empregados de seu âmbito de representação;
VII	acompanhar o cumprimento das leis trabalhistas, previdenciárias e das convenções coletivas e acordos coletivos de trabalho.

A banca acrescenta atribuição inexistente — a clássica é "**solicitar a comprovação dos recolhimentos fiscais, previdenciários e depósitos do FGTS**", que **não está no rol**. Também erra quem diz que a comissão representa os empregados **perante o Ministério Público do Trabalho ou o INSS**: a representação se dá **perante o empregador**. E ela **não celebra CCT nem ACT** — a celebração é competência exclusiva das entidades sindicais; a comissão apenas **acompanha o cumprimento** desses instrumentos e **previne** conflitos, cuja solução cabe à CCP. As decisões são **sempre colegiadas, observada a maioria simples**.

4.3. Eleição, mandato e garantia de emprego

Convocação	Por edital fixado na empresa, com ampla publicidade, com antecedência mínima de trinta dias contados do término do mandato anterior. Cai trocando o edital por "assembleia" e os trinta dias por "noventa".
Comissão eleitoral	Integrada por cinco empregados não candidatos , para organizar e acompanhar o pleito, vedada a interferência da empresa e do sindicato da categoria.
Votação	Secreta , eleitos os mais votados, vedado o voto por representação . Não há exigência de maioria absoluta.
Elegibilidade	Podem candidatar-se os empregados da empresa, exceto os de contrato por prazo determinado, contrato suspenso ou em aviso prévio, ainda que indenizado .
Posse e vacância	Posse no primeiro dia útil seguinte à eleição ou ao término do mandato anterior. Sem candidatos suficientes , a comissão se forma com número menor de membros; sem registro de candidatura , lava-se ata e convoca-se nova eleição no prazo de um ano .
Mandato	Um ano . O membro que exerceu a função não pode ser candidato nos dois períodos subsequentes — e não apenas em um.
Efeito no contrato	O mandato não implica suspensão nem interrupção do contrato: o empregado permanece no exercício de suas funções .
Garantia de emprego	Desde o registro da candidatura até um ano após o fim do mandato , não pode sofrer despedida arbitrária — assim entendida a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro . É idêntica à dos membros eleitos da CIPA.

4.4. CCP × Comissão de Entendimento Direto — não confunda

⚠ DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA — a banca troca os números de uma comissão pelos da outra		
Critério	Conciliação Prévia (CCP)	Entendimento Direto
Objetivo	Tentar conciliar os conflitos individuais do trabalho.	Representar os empregados diretamente perante o empregador.
Instituição	Facultativa , por empresas e sindicatos.	Assegurada nas empresas com mais de duzentos empregados.
Composição	Representantes dos empregados e dos empregadores , em igual número.	Apenas representantes dos empregados .
Membros	De dois a dez (titulares e suplentes).	Três, cinco ou sete membros, por Estado.
Mandato	Um ano , permitida uma recondução .	Um ano ; não pode ser candidato nos dois períodos subsequentes .
Garantia	Alcança os representantes dos empregados até um ano após o fim do mandato, salvo se cometerem falta.	Do registro da candidatura até um ano após o fim do mandato, salvo motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro.
Norma coletiva	A CCP instituída no âmbito do sindicato é definida em CCT ou ACT.	É tema em que o negociado prevalece sobre o legislado (art. 611-A, VII).

Comparação útil: os membros eleitos da CIPA também têm mandato de **um ano, permitida uma reeleição** (art. 164, § 3º).

PARTE V — NEGOCIADO SOBRE O LEGISLADO (ARTS. 611-A E 611-B)

⚠ DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA — a banca mistura as duas listas: joga um item do art. 611-B dentro do rol do art. 611-A
--

A Lei 13.467/2017 fixou **duas listas**: a do **art. 611-A**, com os assuntos em que a negociação coletiva **prevalece sobre a lei**; e a do **art. 611-B**, com os direitos que a negociação **não pode suprimir nem reduzir**. O caput do art. 611-A traz "**entre outros**", sinal de rol **exemplificativo** — que a doutrina manda interpretar **restritivamente**; o do art. 611-B usa "**exclusivamente**".

5.1. Confronto direto entre as duas listas

NEGOCIADO PREVALECE (art. 611-A)	FORA DE NEGOCIAÇÃO (art. 611-B)
Pacto quanto à jornada de trabalho , observados os limites constitucionais; banco de horas anual ; modalidade de registro de jornada; troca do dia de feriado .	Normas de saúde, higiene e segurança previstas em lei ou em normas regulamentadoras; adicional das atividades penosas, insalubres ou perigosas ; seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador.
Intervalo intrajornada , respeitado o limite mínimo de trinta minutos para jornadas superiores a seis horas.	Repouso semanal remunerado ; número de dias de férias e gozo das férias com o terço constitucional ; licença-maternidade com duração mínima de cento e vinte dias e licença-paternidade .
Enquadramento do grau de insalubridade ; prorrogação de jornada em ambientes insalubres , sem licença prévia das autoridades competentes.	Salário mínimo ; valor nominal do décimo terceiro salário ; adicional noturno ; remuneração do serviço extraordinário superior ao mínimo, em cinquenta por cento à do normal; proteção do salário , sendo a retenção dolosa; salário-família .
Teletrabalho , regime de sobreaviso e trabalho intermitente ; remuneração por produtividade , incluídas as gorjetas, e por desempenho individual ; prêmios de incentivo em bens ou serviços; participação nos lucros ou resultados .	Identificação profissional , inclusive anotações na CTPS; seguro-desemprego ; FGTS (depósitos mensais e indenização rescisória); aviso prévio proporcional ; prescrição de cinco anos, até o limite de dois anos após a extinção do contrato.
Plano de cargos, salários e funções e identificação dos cargos de confiança ; regulamento empresarial ; representante dos trabalhadores no local de trabalho ; adesão ao Programa Seguro-Emprego (PSE) .	Proteção do mercado de trabalho da mulher e as normas especiais de proteção ao seu trabalho; proteção legal de crianças e adolescentes e limites de idade do menor; não discriminação do trabalhador com deficiência; igualdade de direitos do avulso .
Repare que representante dos trabalhadores no local de trabalho é justamente a comissão de entendimento direto da PARTE IV — a norma coletiva pode, por exemplo, ampliar o número de componentes.	Liberdade de associação profissional ou sindical, inclusive contra cobrança ou desconto sem anuência prévia; direito de greve e definição dos serviços essenciais ; aposentadoria ; tributos e outros créditos de terceiros .

Regra de ouro do parágrafo único do art. 611-B: regras sobre **duração do trabalho e intervalos NÃO são consideradas normas de saúde, higiene e segurança** para os fins do artigo — por isso podem ser negociadas. Com base nela o TST validou cláusula coletiva que fixa jornada de 7h20min, exigido o intervalo mínimo de trinta minutos para jornadas superiores a seis horas.

5.2. Os parágrafos do art. 611-A

§ 1º	No exame da convenção coletiva ou do acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho observará o disposto no § 3º do art. 8º desta Consolidação.
§ 2º	A inexistência de expressa indicação de contrapartidas recíprocas em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho não ensejará sua nulidade por não caracterizar um vício do negócio jurídico.

§ 3º	Se for pactuada cláusula que reduza o salário ou a jornada , a convenção coletiva ou o acordo coletivo de trabalho deverão prever a proteção dos empregados contra dispensa imotivada durante o prazo de vigência do instrumento coletivo.
§ 4º	Na hipótese de procedência de ação anulatória de cláusula de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, quando houver a cláusula compensatória , esta deverá ser igualmente anulada , sem repetição do indébito.

5.3. O empregado hiperssuficiente (art. 444, parágrafo único)

Empregado com **diploma de nível superior** e salário mensal **igual ou superior a duas vezes o teto** dos benefícios do RGPS negocia **diretamente com o empregador**, por acordo individual, os temas do art. 611-A — com a **mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos**. Os dois requisitos são cumulativos. A doutrina o chama de **hiperssuficiente**, por presumi-lo fora da hipossuficiência.

PARTE VI — VARREDURA RÁPIDA (temas de menor recorrência)

Negociação no setor público	A jurisprudência entende inaplicável a negociação coletiva na Administração Pública: a Constituição não estende aos servidores o art. 7º, XXVI. Cabe dissídio coletivo contra pessoa jurídica de direito público exclusivamente para apreciar cláusulas de natureza social — nunca as econômicas.
Base constitucional	A Constituição reconhece as convenções e acordos coletivos (art. 7º, XXVI) e admite flexibilizar salário (art. 7º, VI), compensação e redução de jornada (art. 7º, XIII) e turnos ininterruptos de revezamento (art. 7º, XIV) por norma coletiva.
Recusa a negociar	Sindicatos e empresas, inclusive as que não tenham representação sindical , não podem recusar-se à negociação coletiva quando provocados (art. 616). Recusando-se qualquer das partes, cabe, de comum acordo , dissídio coletivo de natureza econômica.
Conteúdo do diploma coletivo	Divide-se em regras jurídicas — gerais, abstratas e impessoais, que se integram aos contratos individuais (ex.: piso salarial, critérios mais vantajosos de adicionais, novas garantias de emprego) — e cláusulas contratuais , que criam direitos e obrigações só para as partes convenentes (ex.: obrigação de entregar ao sindicato a lista de empregados) e têm presença reduzida.
Multa convencional	Tem a mesma natureza jurídica de cláusula penal : obrigação acessória em que as partes ajustam indenização pela inobservância do pactuado.
Ação anulatória	Anulada a cláusula, anula-se também a cláusula compensatória, sem repetição do indébito — para evitar que só um lado da barganha caia.
Terceirizados na contagem	Há defesa doutrinária de que os terceirizados permanentes entrem no cômputo dos duzentos empregados para a comissão de representantes, sob pena de discriminação.

LEI SECA E JURISPRUDÊNCIA ESSENCIAIS

A) LEI SECA

A.1 — Comissões de Conciliação Prévia (CLT, Título VI-A)

CLT, art. 625-A. *As empresas e os sindicatos podem instituir Comissões de Conciliação Prévia, de composição paritária, com representante dos empregados e dos empregadores, com a atribuição de tentar conciliar os conflitos individuais do trabalho. Parágrafo único. As Comissões referidas no caput deste artigo poderão ser constituídas por grupos de empresas ou ter caráter intersindical.*

CLT, art. 625-B. *A Comissão instituída no âmbito da empresa será composta de, no mínimo, dois e, no máximo, dez membros, e observará as seguintes normas:*

I	a metade de seus membros será indicada pelo empregador e outra metade eleita pelos empregados, em escrutínio secreto, fiscalizado pelo sindicato de categoria profissional;
II	haverá na Comissão tantos suplentes quantos forem os representantes titulares;
III	o mandato dos seus membros, titulares e suplentes, é de um ano, permitida uma recondução.
§ 1º	É vedada a dispensa dos representantes dos empregados membros da Comissão de Conciliação Prévia, titulares e suplentes, até um ano após o final do mandato, salvo se cometerem falta, nos termos da lei.
§ 2º	O representante dos empregados desenvolverá seu trabalho normal na empresa afastando-se de suas atividades apenas quando convocado para atuar como conciliador, sendo computado como tempo de trabalho efetivo o despendido nessa atividade.

CLT, art. 625-C. *A Comissão instituída no âmbito do sindicato terá sua constituição e normas de funcionamento definidas em convenção ou acordo coletivo.*

CLT, art. 625-D. *Qualquer demanda de natureza trabalhista será submetida à Comissão de Conciliação Prévia se, na localidade da prestação de serviços, houver sido instituída a Comissão no âmbito da empresa ou do sindicato da categoria.*

§ 1º	A demanda será formulada por escrito ou reduzida a termo por qualquer dos membros da Comissão, sendo entregue cópia datada e assinada pelo membro aos interessados.
§ 2º	Não prosperando a conciliação, será fornecida ao empregado e ao empregador declaração da tentativa conciliatória frustrada com a descrição de seu objeto, firmada pelos membros da Comissão, que deverá ser juntada à eventual reclamação trabalhista.
§ 4º	Caso exista, na mesma localidade e para a mesma categoria, Comissão de empresa e Comissão sindical, o interessado optará por uma delas submeter a sua demanda, sendo competente aquela que primeiro conhecer do pedido.

CLT, art. 625-E, parágrafo único. *O termo de conciliação é título executivo extrajudicial e terá eficácia liberatória geral, exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas.*

CLT, art. 625-F. *As Comissões de Conciliação Prévia têm prazo de dez dias para a realização da sessão de tentativa de conciliação a partir da provocação do interessado. Parágrafo único. Esgotado o prazo sem a realização da sessão, será fornecida, no último dia do prazo, a declaração a que se refere o § 2º do art. 625-D.*

CLT, art. 625-G. *O prazo prescricional será suspenso a partir da provocação da Comissão de Conciliação Prévia, recomeçando a fluir, pelo que lhe resta, a partir da tentativa frustrada de conciliação ou do esgotamento do prazo previsto no art. 625-F.*

A.2 — Comissão de representantes dos empregados

CLT, art. 510-A. *Nas empresas com mais de duzentos empregados, é assegurada a eleição de uma comissão para representá-los, com a finalidade de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. § 1º A comissão será composta:*

I	nas empresas com mais de duzentos e até três mil empregados, por três membros;
II	nas empresas com mais de três mil e até cinco mil empregados, por cinco membros;
III	nas empresas com mais de cinco mil empregados, por sete membros.
§ 2º	No caso de a empresa possuir empregados em vários Estados da Federação e no Distrito Federal, será assegurada a eleição de uma comissão de representantes dos empregados por Estado ou no Distrito Federal, na mesma forma estabelecida no § 1º deste artigo.

CLT, art. 510-C. A eleição será convocada, com antecedência mínima de trinta dias, contados do término do mandato anterior, por meio de edital que deverá ser fixado na empresa, com ampla publicidade, para inscrição de candidatura.

§ 1º	Será formada comissão eleitoral, integrada por cinco empregados, não candidatos, para a organização e o acompanhamento do processo eleitoral, vedada a interferência da empresa e do sindicato da categoria.
§ 2º	Os empregados da empresa poderão candidatar-se, exceto aqueles com contrato de trabalho por prazo determinado, com contrato suspenso ou que estejam em período de aviso prévio, ainda que indenizado.
§ 3º	Serão eleitos membros da comissão de representantes dos empregados os candidatos mais votados, em votação secreta, vedado o voto por representação.
§ 5º	Se não houver candidatos suficientes, a comissão de representantes dos empregados poderá ser formada com número de membros inferior ao previsto no art. 510-A desta Consolidação.

CLT, art. 510-D. O mandato dos membros da comissão de representantes dos empregados será de um ano.

§ 1º	O membro que houver exercido a função de representante dos empregados na comissão não poderá ser candidato nos dois períodos subsequentes.
§ 2º	O mandato de membro de comissão de representantes dos empregados não implica suspensão ou interrupção do contrato de trabalho, devendo o empregado permanecer no exercício de suas funções.
§ 3º	Desde o registro da candidatura até um ano após o fim do mandato, o membro da comissão de representantes dos empregados não poderá sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro.

A.3 — Convenção e acordo coletivo de trabalho

CLT, art. 611. Convenção Coletiva de Trabalho é o acordo de caráter normativo, pelo qual dois ou mais Sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às relações individuais de trabalho.

CLT, art. 611, § 1º. É facultado aos Sindicatos representativos de categorias profissionais celebrar Acordos Coletivos com uma ou mais empresas da correspondente categoria econômica, que estipulem condições de trabalho, aplicáveis no âmbito da empresa ou das acordantes respectivas relações de trabalho.

CLT, art. 611, § 2º. As Federações e, na falta desta, as Confederações representativas de categorias econômicas ou profissionais poderão celebrar convenções coletivas de trabalho para reger as relações das categorias a elas vinculadas, inorganizadas em Sindicatos, no âmbito de suas representações.

CLT, art. 612. Os Sindicatos só poderão celebrar Convenções ou Acordos Coletivos de Trabalho, por deliberação de Assembleia Geral especialmente convocada para esse fim, consoante o disposto nos respectivos Estatutos, dependendo a validade da mesma do comparecimento e votação, em primeira convocação, de 2/3 (dois terços) dos associados da entidade, se se tratar de Convenção, e dos interessados, no caso de Acordo, e, em segunda, de 1/3 (um terço) dos mesmos. Parágrafo único. O "quorum" de comparecimento e votação será de 1/8 (um oitavo) dos associados em segunda convocação, nas entidades sindicais que tenham mais de 5.000 (cinco mil) associados.

CLT, art. 613, parágrafo único. As convenções e os Acordos serão celebrados por escrito, sem emendas nem rasuras, em tantas vias quantos forem os Sindicatos convenientes ou as empresas acordantes, além de uma destinada a registro.

CLT, art. 614, § 1º e § 3º. § 1º As Convenções e os Acordos entrarão em vigor 3 (três) dias após a data da entrega dos mesmos no órgão referido neste artigo. § 3º Não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a dois anos, sendo vedada a ultratividade.

CLT, art. 615. O processo de prorrogação, revisão, denúncia ou revogação total ou parcial de Convenção ou Acordo ficará subordinado, em qualquer caso, à aprovação de Assembleia Geral dos Sindicatos convenientes ou partes acordantes, com observância do disposto no art. 612. § 2º As modificações introduzidas em Convenção ou Acordo, por força de revisão ou de revogação parcial de suas cláusulas passarão a vigorar 3 (três) dias após a realização de depósito previsto no § 1º.

CLT, art. 616. Os Sindicatos representativos de categorias econômicas ou profissionais e as empresas, inclusive as que não tenham representação sindical, quando provocados, não podem recusar-se à negociação coletiva.

CLT, art. 619. Nenhuma disposição de contrato individual de trabalho que contrarie normas de Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho poderá prevalecer na execução do mesmo, sendo considerada nula de pleno direito.

CLT, art. 620. As condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho.

A.4 — Negociado sobre o legislado e intervenção mínima

CLT, art. 8º, § 3º. No exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o disposto no art. 104 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva.

CLT, art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre: I – pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais; II – banco de horas anual; III – intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de trinta minutos para jornadas superiores a seis horas; (...) XIII – prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho; (...) XV – participação nos lucros ou resultados da empresa.

CLT, art. 611-B. Constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, exclusivamente, a supressão ou a redução dos seguintes direitos: (...) XVII – normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em lei ou em normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho; (...) Parágrafo único. Regras sobre duração do trabalho e intervalos não são consideradas como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho para os fins do disposto neste artigo.

CLT, art. 444, parágrafo único. A livre estipulação a que se refere o caput deste artigo aplica-se às hipóteses previstas no art. 611-A desta Consolidação, com a mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos, no caso de empregado portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

B) JURISPRUDÊNCIA

Identificação	Resumo estratégico e tese principal	Como aparece / pode ser explorada nas questões
Súmula 277 do TST CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO OU ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. EFICÁCIA. ULTRATIVIDADE.	Cristalizava no TST a teoria da aderência limitada por revogação , antes da reforma trabalhista. Tese: "As cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas integram os contratos individuais de	A banca a apresenta como se ainda regesse o tema. Confronte com o art. 614, § 3º , que vedou a ultratividade e adotou a aderência limitada pelo prazo .

Identificação	Resumo estratégico e tese principal	Como aparece / pode ser explorada nas questões
	trabalho e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho."	
OJ-SDI1-322 do TST ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. CLÁUSULA DE TERMO ADITIVO PRORROGANDO O ACORDO PARA PRAZO INDETERMINADO. INVÁLIDA	Fecha a porta à prorrogação indefinida da norma coletiva. Tese: "Nos termos do art. 614, § 3º, da CLT, é de 2 anos o prazo máximo de vigência dos acordos e das convenções coletivas. Assim sendo, é inválida, naquilo que ultrapassa o prazo total de 2 anos, a cláusula de termo aditivo que prorroga a vigência do instrumento coletivo originário por prazo indeterminado."	Vem em enunciado que admite norma coletiva "por prazo indeterminado" ou prorrogação livre. É inválida no que exceder dois anos .
OJ-SDI1-41 do TST ESTABILIDADE. INSTRUMENTO NORMATIVO. VIGÊNCIA. EFICÁCIA	Preserva a garantia de emprego já adquirida quando a norma que a instituiu perde a vigência. Tese: "Preenchidos todos os pressupostos para a aquisição de estabilidade decorrente de acidente ou doença profissional, ainda durante a vigência do instrumento normativo, goza o empregado de estabilidade mesmo após o término da vigência deste."	Combina com o tema da ultratividade: o enunciado sugere que, cessada a norma coletiva, cai também a estabilidade já conquistada. Não cai .
Súmula 384 do TST MULTA CONVENCIONAL. COBRANÇA	Trata da multa por descumprimento de norma coletiva, de natureza de cláusula penal. Tese: "I - O descumprimento de qualquer cláusula constante de instrumentos normativos diversos não submete o empregado a ajuizar várias ações, pleiteando em cada uma o pagamento da multa referente ao descumprimento de obrigações previstas nas cláusulas respectivas. II - É aplicável multa prevista em instrumento normativo (sentença normativa, convenção ou acordo coletivo) em caso de descumprimento de obrigação prevista em lei, mesmo que a norma coletiva seja mera repetição de texto legal."	Aparece afirmando que a multa seria indevida por repetir a lei ou que exigiria uma ação para cada instrumento . As duas afirmações são falsas.
Súmula 374 do TST NORMA COLETIVA. CATEGORIA DIFERENCIADA. ABRANGÊNCIA	Limita o alcance subjetivo do instrumento coletivo. Tese: "Empregado integrante de categoria profissional diferenciada não tem o direito de haver de seu empregador vantagens previstas em instrumento coletivo no qual a empresa não foi representada por órgão de classe de sua categoria."	Enunciado com empregado de categoria diferenciada pedindo vantagem de norma coletiva de que sua empregadora não participou.
Súmula 364, II, do TST ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. NORMA COLETIVA	Barra a redução do adicional por norma coletiva. Tese: "Não é válida a cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho fixando o adicional de periculosidade em percentual inferior ao estabelecido em lei e proporcional ao tempo de exposição ao risco, pois tal parcela constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantida por norma de ordem pública."	Case-a com o art. 611-B, XVIII : adicional das atividades penosas, insalubres ou perigosas está fora de negociação .
Súmula 85, VI, do TST COMPENSAÇÃO DE JORNADA. ATIVIDADE INSALUBRE	Exige inspeção prévia para compensação em atividade insalubre. Tese: "Não é válido acordo de compensação de jornada em atividade insalubre, ainda que estipulado em norma coletiva, sem a necessária inspeção prévia e permissão da autoridade competente, na forma do art. 60 da CLT."	Confronte com o art. 611-A, XIII , que permite negociar a prorrogação de jornada em ambiente insalubre sem licença prévia — é a tensão que a banca explora.
Súmula 449 do TST MINUTOS QUE ANTECEDEM E SUCEDEM A JORNADA DE TRABALHO. NORMA COLETIVA. FLEXIBILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE	Afasta cláusula coletiva sobre minutos residuais. Tese: "A partir da vigência da Lei nº 10.243, de 19.06.2001, que acrescentou o § 1º ao art. 58 da CLT, não mais prevalece cláusula prevista em convenção ou acordo coletivo que estabelece o limite de 5 minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho para fins de apuração das horas extras."	Vem como exemplo de matéria que a norma coletiva não conseguiria flexibilizar.
Súmula 202 do TST GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. COMPENSAÇÃO	Impede o acúmulo de gratificações da mesma natureza. Tese: "Existindo, ao mesmo tempo, gratificação por tempo de serviço outorgada pelo empregador e outra da mesma natureza prevista em acordo coletivo, convenção coletiva ou sentença normativa, o empregado tem direito a receber, exclusivamente, a que lhe seja mais benéfica."	A alternativa errada faz o empregado somar as duas gratificações.
OJ-SDC-5 do TST DISSÍDIO COLETIVO CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA	Redação atual, modulada após a ratificação da Convenção 151 da OIT. Tese: "Em face de pessoa jurídica de direito público que mantenha empregados, cabe dissídio coletivo exclusivamente para apreciação de cláusulas de natureza social. Inteligência da Convenção nº 151 da Organização Internacional do Trabalho, ratificada pelo Decreto Legislativo nº 206/2010."	A banca cobra a redação antiga (vedação total) ou inverte, admitindo cláusulas econômicas . Só as sociais passam.
OJ-SDC-17 do TST CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES SINDICAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DE SUA EXTENSÃO A NÃO ASSOCIADOS	Protege o trabalhador não sindicalizado contra desconto imposto por norma coletiva. Tese: "As cláusulas coletivas que estabeleçam contribuição em favor de entidade sindical, a qualquer título, obrigando trabalhadores não sindicalizados, são ofensivas ao direito de livre associação e sindicalização, constitucionalmente assegurado, e, portanto, nulas, sendo passíveis de devolução, por via própria, os respectivos valores eventualmente descontados."	Combina com o art. 611-B, XXVI , e com a vedação à sindicalização forçada .
OJ-SDC-30 do TST ESTABILIDADE DA GESTANTE. RENÚNCIA OU TRANSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE	Blinda a proteção à maternidade contra a autonomia coletiva. Tese: "Nos termos do art. 10, II, b, do ADCT, a proteção à maternidade foi erigida à hierarquia constitucional (...). Portanto, a teor do artigo 9º da CLT, torna-se nula de pleno direito a cláusula que estabelece a possibilidade de renúncia ou transação, pela gestante, das garantias referentes à manutenção do emprego e salário."	Casa com o art. 611-B, XXX , que retira da negociação as normas de proteção ao trabalho da mulher.
OJ-SDC-34 do TST ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. DESNECESSIDADE	Dispensa a chancela judicial do acordo extrajudicial. Tese: "É desnecessária a homologação, por Tribunal Trabalhista, do acordo extrajudicialmente celebrado, sendo suficiente, para que surta efeitos, sua formalização perante o Ministério do Trabalho (art. 614 da CLT e art. 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal)."	Vem afirmando que o acordo só produz efeitos após homologação judicial .
Súmula 679 do STF	Fecha a negociação coletiva no serviço público quanto à remuneração. Tese: "A fixação de vencimentos dos servidores públicos não pode ser objeto de convenção coletiva."	Aparece ao lado da OJ-SDC-5 e do argumento de que a Constituição não estendeu aos servidores o art. 7º, XXVI.

RESUMO ESTRATÉGICO PARA CONCURSOS DOS TRTs - MENTORIA PROF. EDUARDO JOSÉ

ANALISTA JUDICIÁRIO — ÁREA JUDICIÁRIA • DIREITO DO TRABALHO — AULA 11

FGTS (Lei 8.036/1990) • Base de cálculo e alíquotas • Conselho Curador • Movimentação da conta vinculada • Prescrição

⚠ Legenda: o selo **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** marca os pouquíssimos pontos de maior recorrência. Se o tempo apertar, revise primeiro o que está selado.

PARTE I — BASE DE CÁLCULO, ALÍQUOTAS E INCIDÊNCIA DO FGTS

⚠ **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** — o assunto mais cobrado de toda a aula — art. 15 da Lei 8.036/90, decore a literalidade

1.1. Regra principal

Todos os empregadores ficam obrigados a depositar, **até o vigésimo dia de cada mês, em conta vinculada**, importância correspondente a **8% da remuneração paga ou devida no mês anterior** a cada trabalhador. A base de cálculo é a **remuneração** — arts. 457 e 458 da CLT, isto é, salário, gorjetas e salário in natura — **mais a Gratificação de Natal**. O depósito em conta vinculada é da essência do instituto: **é incabível o pagamento direto ao trabalhador**.

Modalidade	Base de cálculo	Alíquota
FGTS mensal	Remuneração paga ou devida, no mês anterior, a cada trabalhador, incluídas gorjetas, salário in natura e 13º salário .	8%
FGTS mensal do aprendiz	Remuneração paga ou devida, no mês anterior, a cada trabalhador, incluídas gorjetas, salário in natura e 13º salário.	2%
FGTS rescisório — dispensa sem justa causa	Montante de todos os depósitos realizados na conta vinculada durante a vigência do contrato , atualizados monetariamente e acrescidos dos respectivos juros.	40%
FGTS rescisório — culpa recíproca, força maior e extinção por acordo	Montante de todos os depósitos realizados na conta vinculada durante a vigência do contrato, atualizados monetariamente e acrescidos dos respectivos juros.	20%

1.2. O que integra e o que não integra a base de cálculo

Parcela	Incide?	Fundamento e observação
Aviso prévio trabalhado	Sim	Súmula 305 do TST.
Aviso prévio indenizado	Sim	É a cobrança mais recorrente do tema: o pagamento do período de aviso prévio, trabalhado ou não , está sujeito à contribuição para o FGTS (Súmula 305).
13º salário (Gratificação de Natal)	Sim	Expresso no próprio art. 15, caput — pago durante o contrato ou indenizado na rescisão.
Horas extras e adicionais eventuais	Sim	Súmula 63. Cai afirmando "adicionais desde que habituais ": está errado, até os eventuais entram.
Parcelas salariais pagas no exterior	Sim	OJ-SDI1-232 — empregado transferido para o exterior.
Férias indenizadas	Não	OJ-SDI1-195. A troca clássica é pôr as férias indenizadas ao lado do aviso indenizado, como se tivessem o mesmo tratamento.
Incentivo à demissão e abono de férias	Não	Art. 15, § 6º, que remete às parcelas do § 9º do art. 28 da Lei 8.212/91 — natureza indenizatória.
Distribuição de resultado do FGTS	Não	Art. 13, § 7º — o valor creditado a título de distribuição de resultado não integra a base da multa rescisória .

1.3. FGTS rescisório: multa de 40% e aposentadoria espontânea

Multa de 40%	Dispensa pelo empregador sem justa causa : depósito de quarenta por cento do montante de todos os depósitos feitos na conta vinculada durante a vigência do contrato, com juros e atualização monetária .
Multa de 20%	Culpa recíproca ou força maior reconhecidas pela Justiça do Trabalho; e extinção por acordo do art. 484-A da CLT, em que a indenização sobre o saldo é devida pela metade .
Saques anteriores	Os valores sacados durante o contrato entram na base da multa , corrigidos monetariamente (OJ-SDI1-42, I).
Aviso prévio indenizado	O cálculo é feito sobre o saldo da conta na data do efetivo pagamento das verbas rescisórias, desconsiderada a projeção do aviso prévio indenizado (OJ-SDI1-42, II).
Aposentadoria espontânea	Não extingue o contrato se o empregado continua prestando serviços. Na dispensa imotivada posterior, a multa incide sobre a totalidade dos depósitos do pacto laboral , e não apenas sobre o período posterior à aposentadoria (OJ-SDI1-361).

1.4. Prazos de pagamento que a banca compara

FGTS	Até o dia 20 de cada mês, em conta vinculada (Lei 8.036/90, art. 15). Antes da Lei 14.438/2022, o prazo era até o dia 7.
Salário	Até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido (CLT, art. 459, § 1º).
Férias	Até 2 dias antes do início do respectivo período (CLT, art. 145).

1.5. Pegadinhas do tema

Como a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
"O FGTS não incide sobre o aviso prévio indenizado, por ausência de prestação de serviços."	Incide sobre o aviso prévio trabalhado ou não (Súmula 305).
"Incide sobre horas extras e adicionais, desde que habituais ."	Incide inclusive sobre horas extras e adicionais eventuais (Súmula 63).
"As férias indenizadas integram a base de cálculo."	Não incide contribuição para o FGTS sobre férias indenizadas (OJ-SDI1-195).
"Os contratos de aprendizagem terão alíquota de cinco por cento."	Alíquota reduzida para dois por cento .
"Depósito mensal de 10% (ou 11%, 12%, 7%) da remuneração."	8% da remuneração paga ou devida no mês anterior.
"Culpa recíproca ou força maior: multa de 40% (ou de 10%)."	Multa de 20% .
"A multa de 40% alcança só os depósitos posteriores à aposentadoria."	Alcança a totalidade dos depósitos do contrato (OJ-SDI1-361).
"Os valores mensais do FGTS podem ser pagos diretamente ao empregado."	Depósito obrigatório em conta vinculada — pagamento direto é incabível.
"O ônus de provar a regularidade dos depósitos é do empregado."	O ônus é do empregador : o pagamento é fato extintivo do direito do autor (Súmula 461).

PARTE II — CONSELHO CURADOR DO FGTS E ESTRUTURA DE GESTÃO

DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA — art. 3º da Lei 8.036/90 — mandato, recondução, reuniões e quórum caem na literalidade

2.1. Composição tripartite

O FGTS é regido por normas e diretrizes estabelecidas por um **Conselho Curador**, de composição **tripartite**: representação de **trabalhadores, empregadores e órgãos e entidades governamentais**. Cai afirmando que se trata de órgão exclusivamente governamental, sem representantes de trabalhadores e empregadores — está errado.

Governo federal	Seis representantes: dois do Ministério do Trabalho e Emprego, um deles o Ministro de Estado, que preside o Conselho; um da Casa Civil da Presidência da República; um do Ministério das Cidades; um do Ministério da Fazenda; e um do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.
Trabalhadores	Um representante de cada uma das três centrais sindicais com maior índice de representatividade dos trabalhadores.
Empregadores	Três representantes, indicados pela Confederação Nacional da Indústria, pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro e pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.

2.2. Regime de funcionamento — o núcleo cobrado

Presidência	Ministro de Estado do Trabalho e Previdência ou representante por ele indicado. Nunca é o representante da Caixa Econômica Federal nem do Tesouro Nacional .
Mandato	2 (dois) anos para os representantes dos trabalhadores e dos empregadores e seus suplentes .
Recondução	Permitida uma única vez . Vedada a permanência da mesma pessoa — como titular, como suplente ou de forma alternada — por período consecutivo superior a 4 (quatro) anos no Conselho.
Indicação e nomeação	Indicados pelas respectivas centrais sindicais e confederações nacionais ; nomeados pelo Poder Executivo .
Reunião ordinária	A cada bimestre , por convocação do Presidente. Esgotado o período sem convocação, qualquer de seus membros poderá fazê-la, no prazo de 15 (quinze) dias .
Reunião extraordinária	Havendo necessidade, qualquer membro poderá convocar, na forma regulamentada pelo Conselho Curador.
Quórum de decisão	Presença da maioria simples dos membros, tendo o Presidente voto de qualidade . Não é maioria absoluta, não é um terço e não é número fixo de conselheiros.
Requisitos dos membros	Reputação ilibada e notório conhecimento, formação acadêmica superior e não se enquadrar nas hipóteses de inelegibilidade da Lei Complementar 64/1990.
Transparência	As reuniões são públicas, gravadas e transmitidas ao vivo pelo sítio do FGTS na internet, com acesso às gravações, ressalvadas as matérias sigilosas.
Ausências ao trabalho	Abonadas e computadas como jornada efetivamente trabalhada para todos os fins — hipótese de interrupção contratual.
Estabilidade	Assegurada apenas aos representantes dos trabalhadores , efetivos e suplentes, da nomeação até um ano após o término do mandato ; demissão só por falta grave apurada em processo sindical.
Despesas de comparecimento	Constituem ônus das respectivas entidades representadas .
Secretaria Executiva	Exercida por órgão governamental designado pelo Poder Executivo; o Presidente do Conselho não pode acumular sua titularidade.

2.3. Mandato e recondução — comparação com os demais colegiados

Colegiado	Duração	Permite recondução?	Fundamento
Comissão de Conciliação Prévia (CCP) — titulares e suplentes	1 ano	1 recondução	CLT, art. 625-B, III
Comissões de Entendimento Direto	1 ano	Não — proibida reeleição por 2 períodos subsequentes	CLT, art. 510-D, caput, e § 1º
Membros eleitos da CIPA	1 ano	1 reeleição	CLT, art. 164, § 3º
Conselho Curador do FGTS — titulares e suplentes	2 anos	1 recondução	Lei 8.036/90, art. 3º, § 3º

2.4. Quem faz o quê: três papéis que a banca embaralha

Conselho Curador	Estabelece normas e diretrizes ; fixa os critérios de aplicação dos recursos; aprecia e aprova os programas anuais e plurianuais do FGTS; fixa critérios para parcelamento de recolhimentos em atraso .
Gestor da aplicação	Órgão do Poder Executivo responsável pela política de habitação . Compete-lhe expedir os atos normativos relativos à alocação dos recursos para implementação dos programas aprovados pelo Conselho Curador.
Agente operador	Caixa Econômica Federal : centraliza os recursos, mantém e controla as contas vinculadas, emite os extratos, emite o Certificado de Regularidade do FGTS , elabora as demonstrações financeiras e implementa os atos emanados do gestor da aplicação.

2.5. Pegadinhas do tema

Como a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
"Mandato de dois anos, vedada a recondução , inclusive para os suplentes."	Mandato de dois anos, permitida uma única recondução , inclusive para os suplentes.
"Mandato de três anos , vedada a recondução."	Mandato de dois anos , com uma recondução.
"Presidido pelo representante da Caixa Econômica Federal ou do Tesouro Nacional ."	Presidido pelo Ministro de Estado do Trabalho e Previdência ou representante por ele indicado.
"Decisões tomadas com um terço dos membros, sem voto do Presidente."	Maioria simples , com voto de qualidade do Presidente.
"Decisões tomadas com a presença, no mínimo, de sete de seus membros."	O quórum é de maioria simples , e não um número fixo de conselheiros.
"Cabe ao Conselho Curador , na qualidade de agente operador, emitir o Certificado de Regularidade do FGTS."	Compete à Caixa Econômica Federal , que é o agente operador .
"Cabe à Caixa expedir os atos normativos de alocação dos recursos."	Compete ao gestor da aplicação ; a Caixa apenas implementa .
"Estabilidade da inscrição da candidatura até cinco meses após o mandato."	Da nomeação até um ano após o término do mandato de representação.
"Reunir-se-á ordinariamente a cada mês, ou a cada trimestre."	A cada bimestre .

PARTE III — MOVIMENTAÇÃO DA CONTA VINCULADA (SAQUE DO FGTS)

DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA — art. 20 da Lei 8.036/90 — a banca troca prazos, idades e percentuais

Os valores depositados **não são de livre movimentação** pelo titular: só se sacam nas hipóteses do art. 20. Atenção: o **saque integral** garantido a partir de 19 de agosto de 2019 vale apenas para o **PIS-Pasep** (LC 26/1975, art. 4º, § 1º), e não para o FGTS.

3.1. Hipóteses de saque, agrupadas por eixo

Extinção do contrato	Despedida sem justa causa , inclusive a indireta, de culpa recíproca e de força maior (I); extinção por acordo do art. 484-A da CLT, com saque limitado a 80% dos depósitos (I-A); extinção total da empresa, fechamento de estabelecimentos, filiais ou agências, supressão de parte das atividades, declaração de nulidade do contrato do art. 19-A ou falecimento do empregador individual (II); extinção normal do contrato a termo , inclusive dos temporários da Lei 6.019/74 (IX).
Situação do titular	Aposentadoria concedida pela Previdência Social (III); falecimento do trabalhador (IV); idade igual ou superior a 70 anos (XV); permanecer 3 anos ininterruptos fora do regime do FGTS, com saque a partir do mês de aniversário (VIII); suspensão total do trabalho avulso por período igual ou superior a 90 dias , comprovada por declaração do sindicato representativo da categoria (X).
Saúde	Neoplasia maligna do trabalhador ou de dependente (XI); portador do vírus HIV (XIII); estágio terminal em razão de doença grave (XIV); doença rara reconhecida pelo Ministério da Saúde (XXII); aquisição de órtese ou prótese pelo trabalhador com deficiência, por prescrição, para promoção de acessibilidade e inclusão social (XVIII).
Moradia	Pagamento de parte das prestações de financiamento habitacional no SFH (V); liquidação ou amortização extraordinária do saldo devedor de financiamento imobiliário (VI); pagamento total ou parcial do preço de aquisição de moradia própria ou lote urbanizado de interesse social (VII); aquisição de imóveis da União inscritos em ocupação ou aforamento (XIX). Em regra, exige-se mínimo de 3 anos de trabalho sob o regime do FGTS.
Aplicações	Quotas de Fundos Mútuos de Privatização — utilização máxima de 50% do saldo (XII); integralização de cotas do FI-FGTS — máximo de 30% do saldo (XVII).
Outras	Necessidade pessoal cuja urgência e gravidade decorra de desastre natural (XVI); saque-aniversário , anualmente no mês de aniversário do trabalhador (XX); saldo inferior a R\$ 80,00 sem depósitos ou saques por, no mínimo, 1 ano (XXI).

3.2. Números que decidem a alternativa

Suspensão do trabalho avulso	90 dias ou mais — não 60, não 120. É a troca preferida da banca.
Idade avançada	70 anos ou mais, independentemente do gênero — não 60 para a mulher e 65 para o homem.
Fora do regime do FGTS	3 anos ininterruptos , a partir de 1º de junho de 1990, com saque a partir do mês de aniversário — não 2 anos.
Extinção por acordo	Saque limitado a 80% dos depósitos; a indenização sobre o saldo é devida pela metade .
Financiamento no SFH	Mínimo de 3 anos de trabalho sob o regime; valor bloqueado utilizado por, no mínimo, 12 meses ; abatimento de, no máximo, 80% da prestação.
Fundos de Privatização	Máximo de 50% do saldo existente e disponível.
FI-FGTS	Máximo de 30% do saldo existente e disponível.
Conta de saldo baixo	Saldo inferior a R\$ 80,00 , sem depósitos ou saques por, no mínimo, 1 ano .

3.3. O que não autoriza o saque, e quem pode sacar

Pedido de demissão	Não permite o saque. É a hipótese que a banca insere no meio de um rol correto.
Demissão por justa causa	Não permite o saque.
Comparecimento pessoal	É indispensável o comparecimento pessoal do titular para o pagamento nas hipóteses dos incisos I, II, III, VIII, IX e X. Exceção: grave moléstia comprovada por perícia médica, quando o valor é pago a procurador especialmente constituído.
Documento hábil	A anotação da extinção do contrato na CTPS basta para requerer o seguro-desemprego e a movimentação da conta vinculada, desde que feita a comunicação do art. 477, caput, da CLT.

PARTE IV — QUEM TEM E QUEM NÃO TEM DIREITO AO FGTS

Com a CF/88 deixou de existir a **estabilidade decenal** (ressalvado o direito adquirido) e o FGTS foi **generalizado a todo empregado, independentemente de opção**. Para os fins da lei, considera-se **trabalhador** toda pessoa física que prestar serviços a empregador, a locador ou tomador de mão de obra, **excluídos os eventuais, os autônomos e os servidores públicos civis e militares sujeitos a regime jurídico próprio**.

Categoria	Tem?	Observação decisiva
Empregado urbano celetista	Sim	Regra geral: obrigatório e independente de opção.
Empregado rural	Sim	Lei 5.889/73, art. 20.
Trabalhador avulso	Sim	Igualdade de direitos com o trabalhador de vínculo permanente (CF/88, art. 7º, XXXIV) — o que inclui o direito ao saque.
Trabalhador intermitente	Sim	CLT, art. 452-A, § 8º — depósito com base nos valores pagos no período mensal.
Aprendiz	Sim	Tem direito, mas com alíquota reduzida para 2% . Cai afirmando que o aprendiz estaria excluído: errado.
Empregado doméstico	Sim	Só a partir da EC 72/2013 e da LC 150/2015 . Antes, o acesso ao regime era mera liberalidade do empregador.
Transferido para o exterior	Sim	Incide sobre todas as parcelas de natureza salarial pagas em virtude da prestação de serviços no exterior (OJ-SDI1-232).
Diretor não empregado	Sim	Por equiparação facultativa : as empresas poderão equiparar seus diretores não empregados. Diretor é quem exerce cargo de administração previsto em lei, estatuto ou contrato social, independente da denominação do cargo .
Empregado público sem concurso	Sim	Contrato nulo (CF/88, art. 37, II e § 2º): garantem-se apenas a contraprestação pactuada pelas horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e os depósitos do FGTS (Súmula 363 e art. 19-A).
Trabalhador eventual	Não	Excluído pelo art. 15, § 2º — falta-lhe elemento da relação de emprego.
Autônomo	Não	Excluído pelo art. 15, § 2º.
Servidor de regime próprio	Não	Servidores civis e militares regidos por estatuto — art. 15, § 2º.

4.1. Celetista comum x doméstico: o par que a banca explora

Empregado celetista em geral	FGTS mensal de 8% e, na dispensa sem justa causa, multa de 40% paga pelo empregador sobre o montante dos depósitos.
Empregado doméstico	FGTS mensal de 8% mais depósito mensal de 3,2% da remuneração devida no mês anterior, destinado à indenização compensatória da perda do emprego . Consequência: não tem direito à multa de 40% — ela foi substituída por esse fundo, que o doméstico saca na dispensa sem justa causa ou por culpa do empregador. Os 3,2% correspondem justamente a 40% da alíquota mensal de 8%.

PARTE V — AFASTAMENTOS: QUANDO O DEPÓSITO CONTINUA DEVIDO

⚠ DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA — as duas exceções do art. 15, § 5º — a banca inverte a regra

A base de cálculo é a **remuneração paga ou devida**. Logo, **se não há remuneração, não há FGTS**. É daí que se resolve o par clássico:

Suspensão do contrato	Não há prestação de serviços nem salário devido . Regra: não há depósito de FGTS . Exemplo cobrado: aposentadoria por invalidez — o empregador não é obrigado a depositar.
Interrupção do contrato	Não há prestação de serviços, mas o salário continua devido . Consequência: o FGTS é devido .

5.1. As duas exceções legais: suspensão com depósito obrigatório

Serviço militar obrigatório	Suspensão contratual, mas o depósito é obrigatório (art. 15, § 5º).
Licença por acidente do trabalho	Suspensão contratual, mas o depósito é obrigatório (art. 15, § 5º).

Cai assim: "durante a prestação do serviço militar não há recolhimento, pois o contrato fica suspenso" — **errado**. E também: "o empregador não está obrigado a depositar em afastamento superior a quinze dias" — **errado** quando o afastamento decorre de **acidente do trabalho**.

5.2. Interrupções em que o depósito também é obrigatório

I	prestação de serviço militar;
II	licença para tratamento de saúde de até quinze dias;
III	licença por acidente de trabalho;
IV	licença à gestante; e
V	licença-paternidade.

PARTE VI — PRESCRIÇÃO DO FGTS

Desde novembro de 2014 a prescrição do FGTS **deixou de ser trintenária** e passou a seguir a das demais verbas trabalhistas: é **quinquenal**, observado o prazo **bienal** após o término do contrato. O marco é a decisão do STF no **ARE 709212/DF**, com repercussão geral reconhecida; em seguida a lei foi alterada para suprimir a menção à prescrição trintenária.

Marco temporal	Prazo aplicável
Ciência da lesão a partir de 13.11.2014	Prescrição quinquenal do direito de reclamar contra o não recolhimento, observado o prazo de dois anos após o término do contrato .
Prazo já em curso em 13.11.2014	Aplica-se o prazo que se consumir primeiro: trinta anos contados do termo inicial ou cinco anos a partir de 13.11.2014.

Exemplo de aplicação da transição: se em novembro de 2014 já havia **27 anos** decorridos, somar mais cinco anos levaria a 2019, enquanto os três anos restantes da trintenária levam a 2017. Como vale **o que ocorrer primeiro**, restam **3 anos**.

Efeito reflexo: **prescrita a parcela remuneratória, prescreve também o recolhimento do FGTS correspondente** — prescrita a pretensão às horas extras, não há falar em recolhimento fundiário sobre elas.

PARTE VII — VARREDURA RÁPIDA (temas de menor recorrência)

Correção e juros	Os depósitos são corrigidos com base nos parâmetros de atualização dos saldos dos depósitos de poupança e capitalizam juros de três por cento ao ano — não 1% ao mês, não 6% nem 12% ao ano, não SELIC nem IGPM.
Distribuição de resultado	Desde a Lei 13.446/2017 as contas recebem parte do resultado positivo do FGTS; esse valor não integra a base de cálculo da multa rescisória .
Destinação dos recursos	Aplicação em habitação, saneamento básico, infraestrutura urbana e crédito a entidades hospitalares filantrópicas e instituições sem fins lucrativos que atuem de forma complementar ao SUS. O programa destina no mínimo 60% a habitação popular e 5% àquelas entidades.
Empregador para a lei	Pessoa física ou jurídica, de direito privado ou público, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes, que admitir trabalhadores a seu serviço , bem como quem figurar como fornecedor ou tomador de mão de obra .
Fiscalização	Compete ao Ministério do Trabalho e Previdência verificar o cumprimento da lei, apurar débitos e infrações e notificar empregadores e tomadores de serviço. O processo de fiscalização, autuação e imposição de multas segue o Título VII da CLT .
Infrações	Não depositar mensalmente o percentual devido; omitir informações sobre a conta vinculada; prestar informações com erros ou omissões; deixar de computar parcela componente da remuneração no cálculo dos depósitos; não depositar após ser notificado; não apresentar ou não retificar as informações do art. 17-A.
Contas inativas	Nas contas vinculadas a contrato extinto até 31/12/2015 fica dispensada a exigência dos três anos fora do regime, conforme cronograma do agente operador.
Penhora	Não se localizam decisões admitindo a penhora da conta vinculada em execução trabalhista ; há julgados do STJ admitindo-a em execução de verba alimentar .

LEI SECA E JURISPRUDÊNCIA ESSENCIAIS**A) LEI SECA****A.1 — Conselho Curador (Lei 8.036/90, art. 3º)**

Lei 8.036/90, art. 3º O FGTS será regido por normas e diretrizes estabelecidas por um Conselho Curador, composto por representação de trabalhadores, empregadores e órgãos e entidades governamentais, na forma estabelecida pelo Poder Executivo.	
§ 1º	A Presidência do Conselho Curador será exercida pelo Ministro de Estado do Trabalho e Previdência ou representante por ele indicado.
§ 3º	Os representantes dos trabalhadores e dos empregadores e seus suplentes serão indicados pelas respectivas centrais sindicais e confederações nacionais, serão nomeados pelo Poder Executivo, terão mandato de 2 (dois) anos e poderão ser reconduzidos uma única vez, vedada a permanência de uma mesma pessoa como membro titular, como suplente ou, de forma alternada, como titular e suplente, por período consecutivo superior a 4 (quatro) anos no Conselho.

§ 4º	O Conselho Curador reunir-se-á ordinariamente, a cada bimestre, por convocação de seu Presidente. Esgotado esse período, não tendo ocorrido convocação, qualquer de seus membros poderá fazê-la, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo necessidade, qualquer membro poderá convocar reunião extraordinária, na forma que vier a ser regulamentada pelo Conselho Curador.
§ 5º	As decisões do Conselho serão tomadas com a presença da maioria simples de seus membros, tendo o Presidente voto de qualidade.
§ 6º	As despesas porventura exigidas para o comparecimento às reuniões do Conselho constituirão ônus das respectivas entidades representadas.
§ 7º	As ausências ao trabalho dos representantes dos trabalhadores no Conselho Curador, decorrentes das atividades desse órgão, serão abonadas, computando-se como jornada efetivamente trabalhada para todos os fins e efeitos legais.
§ 9º	Aos membros do Conselho Curador, enquanto representantes dos trabalhadores, efetivos e suplentes, é assegurada a estabilidade no emprego, da nomeação até um ano após o término do mandato de representação, somente podendo ser demitidos por motivo de falta grave, regularmente comprovada através de processo sindical.
§ 10	Os membros do Conselho Curador do FGTS serão escolhidos dentre cidadãos de reputação ilibada e de notório conhecimento, e deverão ser atendidos os seguintes requisitos: I - ter formação acadêmica superior; II - não se enquadrar nas hipóteses de inelegibilidade previstas nas alíneas "a" a "q" do inciso I do caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990.

A.2 — Competências do Conselho Curador (art. 5º)

Lei 8.036/90, art. 5º Ao Conselho Curador do FGTS compete:	
III	apreciar e aprovar os programas anuais e plurianuais do FGTS;
IX	fixar critérios para parcelamento de recolhimentos em atraso;

A.3 — Gestor da aplicação, agente operador e correção dos depósitos

Lei 8.036/90, art. 4º O gestor da aplicação dos recursos do FGTS será o órgão do Poder Executivo responsável pela política de habitação, e caberá à Caixa Econômica Federal (CEF) o papel de agente operador.

Lei 8.036/90, art. 6º Ao gestor da aplicação compete: (...) II - expedir atos normativos relativos à alocação dos recursos para implementação dos programas aprovados pelo Conselho Curador;

Lei 8.036/90, art. 7º À Caixa Econômica Federal, na qualidade de agente operador, cabe:

I	centralizar os recursos do FGTS, manter e controlar as contas vinculadas, e emitir regularmente os extratos individuais correspondentes às contas vinculadas e participar da rede arrecadadora dos recursos do FGTS;
II	expedir atos normativos referentes aos procedimentos administrativo-operacionais dos bancos depositários, dos agentes financeiros, dos empregadores e dos trabalhadores, integrantes do sistema do FGTS;
III	definir procedimentos operacionais necessários à execução dos programas estabelecidos pelo Conselho Curador, com base nas normas e diretrizes de aplicação elaboradas pelo gestor da aplicação;
V	emitir Certificado de Regularidade do FGTS;
VII	implementar atos emanados do gestor da aplicação relativos à alocação e à aplicação dos recursos do FGTS, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Curador;

Lei 8.036/90, art. 13 Os depósitos efetuados nas contas vinculadas serão corrigidos monetariamente com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança e capitalização juros de (três) por cento ao ano.

Lei 8.036/1990, art. 13, § 7º O valor creditado nas contas vinculadas a título de distribuição de resultado, acrescido de juros e atualização monetária, não integrará a base de cálculo do depósito da multa rescisória de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 18 desta Lei.

A.4 — Base de cálculo, alíquotas e prazo (art. 15)

Lei 8.036/90, art. 15 Para os fins previstos nesta Lei, todos os empregadores ficam obrigados a depositar, até o vigésimo dia de cada mês, em conta vinculada, a importância correspondente a 8% (oito por cento) da remuneração paga ou devida, no mês anterior, a cada trabalhador, incluídas na remuneração as parcelas de que tratam os arts. 457 e 458 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e a Gratificação de Natal de que trata a Lei nº 4.090, de 13 de julho de 1962.

§ 1º	Entende-se por empregador a pessoa física ou a pessoa jurídica de direito privado ou de direito público, da administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que admitir trabalhadores a seu serviço, bem assim aquele que, regido por legislação especial, encontrar-se nessa condição ou figurar como fornecedor ou tomador de mão-de-obra, independente da responsabilidade solidária e/ou subsidiária a que eventualmente venha obrigar-se.
§ 2º	Considera-se trabalhador toda pessoa física que prestar serviços a empregador, a locador ou tomador de mão-de-obra, excluídos os eventuais, os autônomos e os servidores públicos civis e militares sujeitos a regime jurídico próprio.
§ 5º	O depósito de que trata o caput deste artigo é obrigatório nos casos de afastamento para prestação do serviço militar obrigatório e licença por acidente do trabalho.
§ 6º	Não se incluem na remuneração, para os fins desta Lei, as parcelas elencadas no § 9º do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
§ 7º	Os contratos de aprendizagem terão a alíquota a que se refere o caput deste artigo reduzida para dois por cento.

A.5 — FGTS rescisório (art. 18), contrato nulo e doméstico

§ 1º	Na hipótese de despedida pelo empregador sem justa causa, depositará este, na conta vinculada do trabalhador no FGTS, importância igual a quarenta por cento do montante de todos os depósitos realizados na conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho, atualizados monetariamente e acrescidos dos respectivos juros.
§ 2º	Quando ocorrer despedida por culpa recíproca ou força maior, reconhecida pela Justiça do Trabalho, o percentual de que trata o § 1º será de 20 (vinte) por cento.

Lei 8.036/1990, art. 16 Para efeito desta lei, as empresas sujeitas ao regime da legislação trabalhista poderão equiparar seus diretores não empregados aos demais trabalhadores sujeitos ao regime do FGTS. Considera-se diretor aquele que exerça cargo de administração previsto em lei, estatuto ou contrato social, independente da denominação do cargo.

Lei 8.036/90, art. 19-A É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

LC 150/2015, art. 22 O empregador doméstico depositará a importância de 3,2% (três inteiros e dois décimos por cento) sobre a remuneração devida, no mês anterior, a cada empregado, destinada ao pagamento da indenização compensatória da perda do emprego, sem justa causa ou por culpa do empregador, não se aplicando ao empregado doméstico o disposto nos §§ 1º a 3º do art. 18 da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990.

A.6 — Movimentação da conta vinculada (art. 20)

Lei 8.036/90, art. 20 A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situações:

I	despedida sem justa causa, inclusive a indireta, de culpa recíproca e de força maior;
I-A	extinção do contrato de trabalho prevista no art. 484-A da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943;
II	extinção total da empresa, fechamento de quaisquer de seus estabelecimentos, filiais ou agências, supressão de parte de suas atividades, declaração de nulidade do contrato de trabalho nas condições do art. 19-A, ou ainda falecimento do empregador individual sempre que qualquer dessas ocorrências implique rescisão de contrato de trabalho, comprovada por declaração escrita da empresa, suprida, quando for o caso, por decisão judicial transitada em julgado;
III	aposentadoria concedida pela Previdência Social;
IV	falecimento do trabalhador, sendo o saldo pago a seus dependentes, para esse fim habilitados perante a Previdência Social, segundo o critério adotado para a concessão de pensões por morte. Na falta de dependentes, farão jus ao recebimento do saldo da conta vinculada os seus sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, expedido a requerimento do interessado, independente de inventário ou arrolamento;
V	pagamento de parte das prestações decorrentes de financiamento habitacional concedido no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), desde que: a) o mutuário conte com o mínimo de 3 (três) anos de trabalho sob o regime do FGTS, na mesma empresa ou em empresas diferentes; b) o valor bloqueado seja utilizado, no mínimo, durante o prazo de 12 (doze) meses; c) o valor do abatimento atinja, no máximo, 80 (oitenta) por cento do montante da prestação;
VI	liquidação ou amortização extraordinária do saldo devedor de financiamento imobiliário, observadas as condições estabelecidas pelo Conselho Curador, dentre elas a de que o financiamento seja concedido no âmbito do SFH e haja interstício mínimo de 2 (dois) anos para cada movimentação;
VII	pagamento total ou parcial do preço de aquisição de moradia própria, ou lote urbanizado de interesse social não construído, observadas as seguintes condições: a) o mutuário deverá contar com o mínimo de 3 (três) anos de trabalho sob o regime do FGTS, na mesma empresa ou empresas diferentes; b) seja a operação financiável nas condições vigentes para o SFH; (...)
VIII	quando o trabalhador permanecer três anos ininterruptos, a partir de 1º de junho de 1990, fora do regime do FGTS, podendo o saque, neste caso, ser efetuado a partir do mês de aniversário do titular da conta.
IX	extinção normal do contrato a termo, inclusive o dos trabalhadores temporários regidos pela Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974;
X	suspensão total do trabalho avulso por período igual ou superior a 90 (noventa) dias, comprovada por declaração do sindicato representativo da categoria profissional.
XI	quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for acometido de neoplasia maligna.
XII	aplicação em quotas de Fundos Mútuos de Privatização, regidos pela Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, permitida a utilização máxima de 50% (cinquenta por cento) do saldo existente e disponível em sua conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, na data em que exercer a opção.
XIII	quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for portador do vírus HIV;
XIV	quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes estiver em estágio terminal, em razão de doença grave, nos termos do regulamento;
XV	quando o trabalhador tiver idade igual ou superior a setenta anos.
XVI	necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade decorra de desastre natural, conforme disposto em regulamento, observadas as seguintes condições: a) o trabalhador deverá ser residente em áreas comprovadamente atingidas de Município ou do Distrito Federal em situação de emergência ou em estado de calamidade pública, formalmente reconhecidos pelo Governo Federal; b) a solicitação de movimentação da conta vinculada será admitida até 90 (noventa) dias após a publicação do ato de reconhecimento; e c) o valor máximo do saque da conta vinculada será definido na forma do regulamento.
XVII	integralização de cotas do FI-FGTS, respeitado o disposto na alínea i do inciso XIII do art. 5º desta Lei, permitida a utilização máxima de 30% (trinta por cento) do saldo existente e disponível na data em que exercer a opção.
XVIII	quando o trabalhador com deficiência, por prescrição, necessite adquirir órtese ou prótese para promoção de acessibilidade e de inclusão social.
XX	anualmente, no mês de aniversário do trabalhador, por meio da aplicação dos valores da tabela constante do Anexo, observado o disposto no art. 20-D;
XXI	a qualquer tempo, quando seu saldo for inferior a R\$ 80,00 (oitenta reais) e não houver ocorrido depósitos ou saques por, no mínimo, 1 (um) ano (...);
XXII	quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for, nos termos do regulamento, pessoa com doença rara, consideradas doenças raras aquelas assim reconhecidas pelo Ministério da Saúde, que apresentará, em seu sítio na internet, a relação atualizada dessas doenças.
§ 18	É indispensável o comparecimento pessoal do titular da conta vinculada para o pagamento da retirada nas hipóteses previstas nos incisos I, II, III, VIII, IX e X deste artigo, salvo em caso de grave moléstia comprovada por perícia médica, quando será paga a procurador especialmente constituído para esse fim.
§ 22	Na movimentação das contas vinculadas a contrato de trabalho extinto até 31 de dezembro de 2015, ficam isentas as exigências de que trata o inciso VIII do caput deste artigo, podendo o saque, nesta hipótese, ser efetuado segundo cronograma de atendimento estabelecido pelo agente operador do FGTS.

CLT, art. 484-A, § 1º A extinção do contrato prevista no caput deste artigo permite a movimentação da conta vinculada do trabalhador no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na forma do inciso I-A do art. 20 da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, limitada até 80% (oitenta por cento) do valor dos depósitos.

CLT, art. 477, § 10 A anotação da extinção do contrato na Carteira de Trabalho e Previdência Social é documento hábil para requerer o benefício do seguro-desemprego e a movimentação da conta vinculada no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, nas hipóteses legais, desde que a comunicação prevista no caput deste artigo tenha sido realizada.

A.7 — Fiscalização e infrações (art. 23)

Lei 8.036/90, art. 23 Compete ao Ministério do Trabalho e Previdência a verificação do cumprimento do disposto nesta Lei, especialmente quanto à apuração dos débitos e das infrações praticadas pelos empregadores ou tomadores de serviço, que os notificará para efetuar e comprovarem os depósitos correspondentes e cumprirem as demais determinações legais.

I	não depositar mensalmente o percentual referente ao FGTS, bem como os valores previstos no art. 18 desta Lei, nos prazos de que trata o § 6º do art. 477 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT;
II	omitir as informações sobre a conta vinculada do trabalhador;
III	apresentar as informações ao Cadastro Nacional do Trabalhador, dos trabalhadores beneficiários, com erros ou omissões;
IV	deixar de computar, para efeito de cálculo dos depósitos do FGTS, parcela componente da remuneração;
V	deixar de efetuar os depósitos e os acréscimos legais do FGTS constituído em notificação de débito, no prazo concedido pelo ato de notificação da decisão definitiva exarada no processo administrativo;
VI	deixar de apresentar, ou apresentar com erros ou omissões, as informações de que tratam o art. 17-A e as demais informações legalmente exigíveis; e
VII	deixar de apresentar ou de promover a retificação das informações de que trata o art. 17-A, no prazo concedido na notificação da decisão definitiva exarada no processo administrativo que reconheceu a procedência da notificação de débito decorrente de omissão, erro, fraude ou sonegação constatados.

B) JURISPRUDÊNCIA

Identificação	Resumo estratégico e tese principal	Como aparece / pode ser explorada nas questões
Súmula 63 do TST FUNDO DE GARANTIA "A contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço incide sobre a remuneração mensal devida ao empregado, inclusive horas extras e adicionais eventuais."	Amplia a base de cálculo para além do conceito estrito de salário: a habitualidade, exigida para caracterizar verba salarial, é dispensada aqui. Tese: o FGTS incide sobre a remuneração mensal devida, inclusive horas extras e adicionais eventuais .	A troca clássica é escrever "adicionais desde que habituais " ou excluir as horas extras. Também vem combinada com a alíquota, em alternativas que trazem 7%, 11% ou 12%.
Súmula 98 do TST, item I FGTS. INDENIZAÇÃO. EQUIVALÊNCIA. COMPATIBILIDADE	"A equivalência entre os regimes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e da estabilidade prevista na CLT é meramente jurídica e não econômica, sendo indevidos valores a título de reposição de diferenças." Tese: equivalência jurídica , não econômica — nada a repor.	Vem como proposição correta em questões de assertivas múltiplas, misturada à Súmula 305 e aos percentuais da multa rescisória.

Identificação	Resumo estratégico e tese principal	Como aparece / pode ser explorada nas questões
Súmula 206 do TST FGTS. INCIDÊNCIA SOBRE PARCELAS PRESCRITAS	"A prescrição da pretensão relativa às parcelas remuneratórias alcança o respectivo recolhimento da contribuição para o FGTS." Tese: prescrita a parcela, prescreve o FGTS que incidiria sobre ela.	Cai com exemplo de adicional noturno ou horas extras já prescritos. É gabarito quando a alternativa sustenta que o FGTS sobreviveria à prescrição da parcela.
Súmula 305 do TST FGTS. INCIDÊNCIA SOBRE O AVISO PRÉVIO "O pagamento relativo ao período de aviso prévio, trabalhado ou não, está sujeito a contribuição para o FGTS."	O aviso prévio, trabalhado ou indenizado, é computado como tempo de serviço — daí integrar a base fundiária, embora parte da doutrina discorde. Tese: incide FGTS sobre o aviso prévio trabalhado ou indenizado .	Formato preferido: caso concreto com duas ou três empregadas, uma com aviso trabalhado e outra indenizado, perguntando sobre quais incide — a resposta é sobre todas . Não confundir com férias indenizadas , sobre as quais não incide.
Súmula 362 do TST FGTS. PRESCRIÇÃO	"I — Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato; II — Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumir primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)." Tese: a prescrição do FGTS não é mais trintenária .	Cai afirmando prescrição trintenária "observado o prazo de cinco anos após o término do contrato" — dupla troca, pois o prazo posterior ao contrato é de dois anos . Na transição, a resposta é sempre o prazo que se consumir primeiro .
Súmula 363 do TST CONTRATO NULO. EFEITOS	A contratação sem prévia aprovação em concurso, após a CF/1988, encontra óbice no art. 37, II e § 2º. Tese: são devidos apenas a contraprestação pactuada pelas horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e os valores dos depósitos do FGTS .	Combina com o art. 19-A da Lei do FGTS. A pegadinha é negar o FGTS ao empregado público admitido sem concurso.
Súmula 461 do TST FGTS. DIFERENÇAS. RECOLHIMENTO. ÔNUS DA PROVA	"É do empregador o ônus da prova em relação à regularidade dos depósitos do FGTS, pois o pagamento é fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC de 2015)." Tese: o ônus é do empregador .	Aparece invertida, atribuindo ao empregado o ônus de provar a irregularidade dos depósitos.
OJ-SDI1-42 do TST FGTS. MULTA DE 40%	Item I: é devida a multa sobre os saques corrigidos monetariamente ocorridos na vigência do contrato. Item II: o cálculo é feito com base no saldo da conta na data do efetivo pagamento das verbas rescisórias, desconsiderada a projeção do aviso prévio indenizado , por ausência de previsão legal. Tese: os saques anteriores entram na base; a projeção do aviso indenizado não.	Explorada em caso concreto de empregado que sacou parte do fundo durante o contrato. A alternativa errada limita a multa ao saldo remanescente.
OJ-SDI1-195 do TST FÉRIAS INDENIZADAS. FGTS. NÃO-INCIDÊNCIA "Não incide a contribuição para o FGTS sobre as férias indenizadas."	Fecha o contraste com o aviso prévio indenizado e com o 13º: a verba de natureza indenizatória fica de fora. Tese: não incide FGTS sobre férias indenizadas.	A banca põe as férias indenizadas ao lado do aviso indenizado e do 13º, como se todos recebessem o mesmo tratamento.
OJ-SDI1-232 do TST FGTS. INCIDÊNCIA. EMPREGADO TRANSFERIDO PARA O EXTERIOR. REMUNERAÇÃO	"O FGTS incide sobre todas as parcelas de natureza salarial pagas ao empregado em virtude de prestação de serviços no exterior." Tese: a transferência para o exterior não afasta o FGTS.	Usada para negar o direito ao empregado transferido, ou para restringir a base às parcelas pagas no Brasil.
OJ-SDI1-361 do TST APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. UNICIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. MULTA DE 40% DO FGTS SOBRE TODO O PERÍODO	"A aposentadoria espontânea não é causa de extinção do contrato de trabalho se o empregado permanece prestando serviços ao empregador após a jubilação. Assim, por ocasião da sua dispensa imotivada, o empregado tem direito à multa de 40% do FGTS sobre a totalidade dos depósitos efetuados no curso do pacto laboral." Tese: o contrato é único ; a multa alcança todo o período.	Caso típico: o empregado se aposenta, saca o fundo, continua trabalhando e depois é dispensado sem justa causa. As alternativas erradas limitam a multa ao período posterior à aposentadoria, reduzem-na à metade ou negam o direito por ter havido saque.

RESUMO ESTRATÉGICO PARA CONCURSOS DOS TRTs - MENTORIA PROF. EDUARDO JOSÉ

ANALISTA JUDICIÁRIO — ÁREA JUDICIÁRIA • DIREITO DO TRABALHO — AULA 12

Direito de greve (Lei 7.783/89) • Organização sindical • Lei seca e jurisprudência do TST e do STF

⚠ Legenda: o selo **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** marca os pouquíssimos pontos de maior recorrência. Se o tempo apertar, revise primeiro o que está selado.

PARTE I — GREVE EM SERVIÇOS E ATIVIDADES ESSENCIAIS

⚠ **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** — o assunto mais cobrado de toda a aula — decore o rol do art. 10 da Lei de Greve

1.1. Regra principal

Greve em atividade essencial **não é proibida**. A lei apenas impõe condicionantes: quem trabalha em setor essencial pode parar, desde que garantido o **atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade**. Quem define o que é essencial é a **lei**, nunca os trabalhadores nem decisão judicial.

Quem deve garantir	Os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores , de comum acordo , durante a greve (art. 11). Não é obrigação exclusiva do sindicato.
O que deve ser garantido	A prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade — o "essencial do essencial".
Necessidades inadiáveis	As que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. Prejuízo financeiro não entra nesse conceito.
Percentual mínimo	A lei não fixa percentual . Exige-se a prestação dos serviços indispensáveis; nada de 50%, 70% ou qualquer número.
Papel do Poder Público	Só entra em caso de inobservância do art. 11: aí o Poder Público assegurará a prestação dos serviços indispensáveis (art. 12). Não assume a atividade em toda e qualquer greve.
Cargos de confiança	Empregados em funções de direção e gerência também podem aderir ao movimento. Não há vedação legal.

1.2. O rol do art. 10 — e o que a banca insere de fora

Está no rol legal (é essencial)	Fora do rol — a banca insere para induzir ao erro
Tratamento e abastecimento de água; energia elétrica, gás e combustíveis; assistência médica e hospitalar; medicamentos e alimentos; funerários	Serviços dos cartórios notariais
Transporte coletivo ; captação e tratamento de esgoto e lixo; telecomunicações ; substâncias radioativas e materiais nucleares	Ensino de primeiro grau e atividades escolares do ensino fundamental
Processamento de dados ligados a serviços essenciais ; controle de tráfego aéreo ; compensação bancária ; atividades médico-periciais; atividades portuárias	Serviços ligados ao Poder Judiciário

1.3. Pegadinhas de prova

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
"Compete aos sindicatos garantir a prestação dos serviços indispensáveis."	Sindicatos, empregadores e trabalhadores , de comum acordo (art. 11).
"Devem ser garantidos pelo menos 70% dos serviços indispensáveis."	A lei não estabelece percentual .
"O Poder Público deve assumir o serviço paralisado, ainda que parcialmente, até que se restabeleça a atividade."	Só assegura os serviços indispensáveis no caso de inobservância do art. 11 (art. 12).
"O empregador deve requisitar ao Poder Público pessoal em substituição aos grevistas."	Não existe tal previsão legal. O dever, na omissão, é do Poder Público .
"São inadiáveis as necessidades que, não atendidas, trazem prejuízos financeiros às empresas e à população."	Sobrevivência, saúde ou segurança da população.
"Compete aos trabalhadores fixar quais atividades são essenciais."	Compete à lei (CF, art. 9º, § 1º; Lei 7.783/89, art. 10).

PARTE II — PRÉ-AVISO, DELIBERAÇÃO E DEFLAGRAÇÃO DA GREVE

⚠ **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** — 48 × 72 horas — a inversão dos prazos é a armadilha clássica deste tema

2.1. Prazo e destinatários do pré-aviso

Detalhes	Atividade/serviço essencial	Atividade/serviço não essencial
Prazo	72 horas (art. 13)	48 horas (art. 3º, parágrafo único)
Destinatários	Empregadores e usuários (a população atingida)	Entidade patronal ou empregadores diretamente interessados , apenas
Quem comunica	Entidades sindicais ou os trabalhadores , conforme o caso	Quem deflagra o movimento

Em nenhuma das hipóteses se exige comunicação ao **Ministério do Trabalho**. E a comunicação **aos usuários** só é devida na greve em serviço essencial.

2.2. Etapas de uma greve válida

Tentativa negociada	Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recurso via arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho. Sem essa etapa negociada prévia , a greve é abusiva.
Assembleia geral	Convocada pela entidade sindical , na forma do seu estatuto; define as reivindicações da categoria e delibera sobre a paralisação.
Quórum e formalidades	Previstos no estatuto da entidade sindical, tanto para a deflagração quanto para a cessação da greve.
Sem entidade sindical	A assembleia geral dos trabalhadores interessados delibera e constitui comissão de negociação .
Pré-aviso	48 horas na regra geral; 72 horas e também aos usuários nos serviços essenciais.

2.3. Pegadinhas de prova

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
"Notificação com antecedência mínima de 24 horas " ou "de cinco dias ".	48 horas na regra geral (art. 3º, parágrafo único).
" 48 horas para atividades essenciais e 72 para comuns."	Está invertido: 72 para essenciais , 48 para as comuns.
"Em setores de qualquer natureza , comunicação a empregadores e usuários com 72 horas."	Só nos serviços ou atividades essenciais .
"Greve em serviço funerário: aviso de 48 horas ."	Funerário é serviço essencial — o prazo é de 72 horas .
"Comunicação também ao Ministério do Trabalho ."	Não é exigida em nenhuma hipótese.

PARTE III — CATEGORIA ECONÔMICA, PROFISSIONAL E DIFERENCIADA

 **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** — art. 511, §§ 1º a 3º da CLT — decore a literalidade; a banca só troca os conceitos de lugar

3.1. Os três critérios de agregação

Categoria	Quem reúne	Conceito legal (CLT, art. 511)
Econômica	Empregadores	Solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas — vínculo social básico (§ 1º).
Profissional	Empregados, pela atividade do empregador	Similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades similares ou conexas (§ 2º).
Profissional diferenciada	Empregados, pela profissão regulamentada	Empregados que exercem profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares (§ 3º).

3.2. Sindicato vertical × sindicato horizontal

Vertical	Agregação por categoria profissional : o empregado é representado pelo sindicato ligado à atividade econômica do empregador . O porteiro da indústria metalúrgica é representado pelo sindicato dos metalúrgicos .
Horizontal	Agregação por categoria diferenciada : o motorista da indústria metalúrgica é representado pelo sindicato dos motoristas , não pelo dos metalúrgicos.

3.3. Categoria diferenciada — as quatro regras cobradas

Reconhecimento	É por lei , e não por decisão judicial. A relação exemplificativa está no Quadro de Atividades e Profissões anexo à CLT (professores, jornalistas, motoristas). Profissionais da informática não formam categoria diferenciada.
Norma coletiva	O empregado não tem direito a vantagens de instrumento coletivo no qual a empresa não foi representada por órgão de classe de sua categoria.
Bancários	Não se beneficiam do regime legal dos bancários os empregados de estabelecimento de crédito pertencentes a categorias profissionais diferenciadas.
Dirigente sindical	Só goza de estabilidade se exercer na empresa atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para o qual foi eleito dirigente.

3.4. Pegadinhas de prova

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
"A similitude de condições de vida compõe a categoria econômica ."	Compõe a categoria profissional (§ 2º).
"A solidariedade de interesses econômicos constitui a categoria profissional (ou a diferenciada)."	Constitui a categoria econômica (§ 1º).
"Categoria profissional diferenciada é a que se forma da solidariedade de interesses econômicos."	Forma-se de profissões ou funções diferenciadas por estatuto profissional especial (§ 3º).
"O integrante de categoria diferenciada tem direito às vantagens do instrumento coletivo ainda que a empresa não tenha sido representada."	Não tem esse direito.

PARTE IV — ABUSIVIDADE DA GREVE E EFEITOS NO CONTRATO DE TRABALHO

 **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** — art. 14 da Lei de Greve — a exceção do parágrafo único cai mais do que o caput

4.1. É abuso × não é abuso

É abuso	Inobservância das normas da Lei 7.783/89 e a manutenção da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho (art. 14, caput).
Não é abuso	Na vigência de acordo, convenção ou sentença normativa, a paralisação que (I) tenha por objetivo exigir o cumprimento de cláusula ou condição ; ou (II) seja motivada pela superveniência de fatos novos ou acontecimento imprevisto que modifique substancialmente a relação de trabalho.

4.2. Hipóteses de abusividade reconhecidas

Sem etapa negocial prévia	É abusiva a greve deflagrada sem que as partes hajam tentado, direta e pacificamente , solucionar o conflito.
Essencial sem atendimento básico	É abusiva a greve em setores essenciais quando não assegurado o atendimento básico das necessidades inadiáveis dos usuários.
Motivação política explícita	Para o TST, é abusiva ainda que de curta duração , porque o empregador não tem poder de negociação para pacificar o conflito.
Sabotagem	A destruição do patrimônio do empregador descaracteriza o movimento pacífico exigido pela lei.

A **Justiça do Trabalho** é competente para declarar a abusividade, ou não, da greve, e para julgar as ações que envolvam o exercício do direito de greve (CF, art. 114, II).

4.3. Suspensão × interrupção do contrato

Suspensão (regra)	A participação em greve suspende o contrato : não há prestação de serviços nem pagamento de salários. As relações obrigacionais no período são regidas pelo acordo, convenção, laudo arbitral ou decisão da Justiça do Trabalho (art. 7º).
Interrupção (exceção)	Quando os dias parados são pagos — cláusula da negociação que encerra a greve, ou greve não declarada abusiva. Também no lockout , em que os salários do período são devidos.

4.4. Vedações e garantias durante a greve

Rescisão do contrato	Vedada durante a greve.
Contratação de substitutos	Vedada , salvo nas hipóteses dos arts. 9º (prejuízo irreparável, não havendo acordo) e 14 (greve abusiva).
Equipes mínimas	O sindicato ou a comissão de negociação, mediante acordo , mantém equipes para evitar prejuízo irreparável por deterioração irreversível de bens, máquinas e equipamentos e para permitir a retomada das atividades.
Adesão à greve	A simples adesão a greve não constitui falta grave .
Meios de persuasão	Piquete pacífico é permitido; os grevistas não podem impedir o acesso ao trabalho nem causar ameaça ou dano à propriedade ou pessoa.

4.5. Pegadinhas de prova

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
"O empregador está terminantemente proibido de contratar durante a greve."	Há exceções: arts. 9º e 14 da Lei de Greve.
"Em processo contínuo de produção, a perda do equipamento é risco exclusivo do empregador ."	A lei manda manter equipes de empregados em atividade (art. 9º).
"Em qualquer hipótese os dias de paralisação são descontados."	Nem sempre: pode haver cláusula de pagamento e, não sendo a greve abusiva, em geral não há desconto.
"Os grevistas poderão impedir o acesso ao trabalho, desde que sem dano."	Não poderão impedir o acesso ao trabalho (art. 6º, § 3º).
"Greve é a suspensão coletiva, temporária e total , de prestação pessoal de serviços."	Coletiva, temporária e pacífica, total ou parcial (art. 2º).

PARTE V — PRINCÍPIOS, NATUREZA E ESTRUTURA DO SISTEMA SINDICAL

5.1. Princípios do sistema sindical brasileiro

Liberdade (autonomia) sindical	Os sindicatos se organizam sem interferência nem intervenção do Estado e das empresas. A lei não pode exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato.
Livre associação	Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato. É livre a filiação e também a desfiliação.
Unicidade sindical	Adotada pela CF/88: vedada mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa da mesma categoria na mesma base territorial , que não pode ser inferior à área de um Município .
Pluralidade sindical	Mais de um sindicato na mesma base territorial. Não é adotada no Brasil — onde vigora, é faculdade, não imposição legal.
Unidade sindical	Não confundir com unicidade: é a união espontânea de sindicatos, em sistemas de pluralidade, formando entidade mais forte.

O Brasil **não ratificou a Convenção 87 da OIT** (liberdade sindical e proteção do direito sindical). A unicidade imposta pela CF/88 é justamente o que limita a liberdade sindical plena.

5.2. Natureza jurídica e registro

Natureza jurídica	Privada . Se fosse pública, o sindicato estaria sujeito à interferência estatal.
Autorização do Estado	Não se exige — a lei não pode exigí-la para a fundação de sindicato.
Registro	Exigido no órgão competente. O STF firmou ser necessário o registro no Ministério do Trabalho , mesmo já havendo registro em cartório. Serve, entre outros fins, ao controle da unicidade .
Personalidade jurídica	Tem início com o registro no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas .
Personalidade sindical	Tem início apenas com o posterior registro no Ministério do Trabalho.

5.3. Estrutura piramidal

Sindicato	Base da pirâmide. Podem se organizar em sindicato empregadores, empregados, agentes, trabalhadores autônomos e profissionais liberais .
Federação	Formada por no mínimo 5 sindicatos , desde que representem a maioria absoluta de um grupo de atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas.
Confederação	Formada com o mínimo de 3 federações , com sede na Capital da República .
Central sindical	Não integra o sistema confederativo e não tem legitimidade para celebrar acordo ou convenção coletiva; sua atuação, porém, é reconhecida desde a Lei 11.648/2008.

Federações e, na falta destas, confederações **podem celebrar convenção coletiva** pelas categorias **inorganizadas em sindicatos**. A estrutura é **piramidal (vertical)** — nunca horizontal e sem hierarquia.

5.4. Pegadinhas de prova

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
"As confederações organizar-se-ão com o mínimo de sete federações ."	Mínimo de três federações (art. 535 da CLT).
"O registro sindical é obtido mediante autorização do Ministério do Trabalho."	Exige-se registro , jamais autorização .
"O registro só se impõe se a entidade resultar de desmembramento da base territorial."	É exigido sempre .
"A estrutura sindical brasileira adota modelo horizontal , sem hierarquia entre os órgãos."	É piramidal (vertical) : sindicato, federação e confederação.
"Estabilidade do dirigente até dois anos (ou um ano e meio) após o término do mandato."	Até um ano após o final do mandato, salvo falta grave.

PARTE VI — RECEITAS SINDICAIS

DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA — contribuição sindical × assistencial — a banca troca de quem cada uma pode ser cobrada

6.1. As quatro receitas

Contribuição sindical	Antigo "imposto sindical". Após a reforma trabalhista , deixou de ser obrigatória: é devida apenas por quem autorizar prévia e expressamente . Recolhida anualmente (arts. 578 a 610 da CLT). O STF confirmou a constitucionalidade do fim da obrigatoriedade.
Contribuição confederativa	Fixada pela assembleia geral para custeio do sistema confederativo . Só pode ser exigida dos empregados filiados ao sindicato.
Contribuição assistencial	Prevista em acordo ou convenção coletiva , custeia as atividades assistenciais do sindicato. Pode ser exigida de empregados não associados .
Mensalidade dos associados	Quantia paga mensalmente para custeio da associação; só pode ser exigida dos empregados associados .

6.2. Contribuição sindical × contribuição assistencial

Critério	Contribuição sindical	Contribuição assistencial
Fonte da cobrança	Prevista em lei	Prevista em ACT/CCT
Quem não autorizou antes	Não pode ser cobrado	Pode ser cobrado, assegurado o direito de oposição
Valor	1 dia de trabalho por ano (regra)	Não é fixo — definido na negociação coletiva

Desde 2023 o STF admite a contribuição assistencial imposta a **todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados**, com um único requisito: a **garantia do direito de oposição**. Quem se opõe formalmente não pode ser cobrado; quem não se opõe tem a cobrança presumida legítima.

PARTE VII — VARREDURA RÁPIDA (temas de menor recorrência)

Lockout	Vedada a paralisação por iniciativa do empregador para frustrar negociação ou dificultar reivindicações. Assegura aos trabalhadores o direito aos salários do período (interrupção contratual) e pode ensejar rescisão indireta.
Greve no serviço público	A lei complementar prevista nunca foi editada; desde 2007 o STF admite eficácia imediata, observados os limites da Lei 7.783/89. Admite-se o corte do ponto dos servidores grevistas, salvo se a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público.
Greve branca × tartaruga	Greve branca é greve (há cessação da prestação, ainda que os empregados fiquem no posto). Operação tartaruga (greve de rendimento) e greve de zelo não são greve , pois não há paralisação.
Competência	Justiça do Trabalho: declarar a abusividade da greve; julgar as ações que envolvam o direito de greve; e a ação possessória decorrente de greve na iniciativa privada .
Negociado × legislado	É objeto ilícito de ACT/CCT suprimir ou reduzir o direito de greve e a definição legal dos serviços essenciais e das necessidades inadiáveis (CLT, art. 611-B, XXVII e XXVIII).
ACT × CCT	As condições do acordo coletivo sempre prevalecerão sobre as da convenção coletiva (CLT, art. 620) — ainda que a convenção seja mais favorável.
Atribuições sindicais	Defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, judicial e administrativamente; participação obrigatória nas negociações coletivas. A reforma acabou com a homologação obrigatória da rescisão perante o sindicato.
Direito de dissociação	Categoria similar ou conexa pode dissociar-se do sindicato principal e formar sindicato específico, desde que ofereça possibilidade de vida associativa regular e ação sindical eficiente; hoje basta a deliberação em assembleia.
Conflito de representação	Havendo dois sindicatos possíveis, o TST faz prevalecer o critério da especialização (especificidade) sobre o da territorialidade.
Empregado hipersuficiente	Portador de diploma de nível superior com salário igual ou superior a duas vezes o teto do RGPS : o acordo individual prevalece sobre os instrumentos coletivos nas hipóteses do art. 611-A.
Práticas antissindicais	Cães amarelos (compromisso de não filiação como critério de admissão); sindicatos amarelos (o empregador estimula e controla o sindicato obreiro); lista suja (empresas divulgam entre si nomes de militantes para excluí-los do mercado).
Cláusulas de abuso sindical	Closed shop : admitir somente filiados; union shop : manter apenas quem se filiar após certo tempo; maintenance of membership : obrigação de permanecer filiado durante a vigência da convenção.

LEI SECA E JURISPRUDÊNCIA ESSENCIAIS

A) LEI SECA

A.1 — Serviços e atividades essenciais (Lei 7.783/89)

Lei 7.783/89, art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

I	tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis;
II	assistência médica e hospitalar;
III	distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos;
IV	funerários;
V	transporte coletivo;
VI	captação e tratamento de esgoto e lixo;
VII	telecomunicações;
VIII	guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares;
IX	processamento de dados ligados a serviços essenciais;
X	controle de tráfego aéreo;
XI	compensação bancária;
XII	atividades médico-periciais relacionadas com o regime geral de previdência social e a assistência social;
XIII	atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência, por meio da integração de equipes multiprofissionais e interdisciplinares, para fins de reconhecimento de direitos previstos em lei, em especial na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência);
XIV	outras prestações médico-periciais da carreira de Perito Médico Federal indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.
XV	atividades portuárias.

Lei 7.783/89, art. 11. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

Parágrafo único. São necessidades inadiáveis, da comunidade aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.

Lei 7.783/89, art. 12. No caso de inobservância do disposto no artigo anterior, o Poder Público assegurará a prestação dos serviços indispensáveis.

Lei 7.783/89, art. 13 Na greve, em serviços ou atividades essenciais, ficam as entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, obrigados a comunicar a decisão aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da paralisação.

A.2 — Conceito, deflagração e direitos dos grevistas

Lei 7.783/89, art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se legítimo exercício do direito de greve a suspensão coletiva, temporária e pacífica, total ou parcial, de prestação pessoal de serviços a empregador.

Lei 7.783/89, art. 3º Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho.

Parágrafo único. A entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente interessados serão notificados, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, da paralisação.

Lei 7.783/89, art. 4º Caberá à entidade sindical correspondente convocar, na forma do seu estatuto, assembleia geral que definirá as reivindicações da categoria e deliberará sobre a paralisação coletiva da prestação de serviços.

§ 1º	O estatuto da entidade sindical deverá prever as formalidades de convocação e o quórum para a deliberação, tanto da deflagração quanto da cessação da greve.
§ 2º	Na falta de entidade sindical, a assembleia geral dos trabalhadores interessados deliberará para os fins previstos no "caput", constituindo comissão de negociação.

Lei 7.783/89, art. 6º São assegurados aos grevistas, dentre outros direitos:

I	o emprego de meios pacíficos tendentes a persuadir ou aliciar os trabalhadores a aderirem à greve;
II	a arrecadação de fundos e a livre divulgação do movimento.
§ 1º	Em nenhuma hipótese, os meios adotados por empregados e empregadores poderão violar ou constranger os direitos e garantias fundamentais de outrem.
§ 2º	É vedado às empresas adotar meios para constranger o empregado ao comparecimento ao trabalho, bem como capazes de frustrar a divulgação do movimento.
§ 3º	As manifestações e atos de persuasão utilizados pelos grevistas não poderão impedir o acesso ao trabalho nem causar ameaça ou dano à propriedade ou pessoa.

Lei 7.783/89, art. 7º Observadas as condições previstas nesta Lei, a participação em greve suspende o contrato de trabalho, devendo as relações obrigacionais, durante o período, ser regidas pelo acordo, convenção, laudo arbitral ou decisão da Justiça do Trabalho.

Parágrafo único. É vedada a rescisão de contrato de trabalho durante a greve, bem como a contratação de trabalhadores substitutos, exceto na ocorrência das hipóteses previstas nos arts. 9º e 14.

Lei 7.783/89, art. 9º Durante a greve, o sindicato ou a comissão de negociação, mediante acordo com a entidade patronal ou diretamente com o empregador, manterá em atividade equipes de empregados com o propósito de assegurar os serviços cuja paralisação resultem em prejuízo irreparável, pela deterioração irreversível de bens, máquinas e equipamentos, bem como a manutenção daqueles essenciais à retomada das atividades da empresa quando da cessação do movimento.

Parágrafo único. Não havendo acordo, é assegurado ao empregador, enquanto perdurar a greve, o direito de contratar diretamente os serviços necessários a que se refere este artigo.

A.3 — Abusividade, serviço público e lockout

Lei 7.783/89, art. 14 Constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas na presente Lei, bem como a manutenção da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho.

Parágrafo único. Na vigência de acordo, convenção ou sentença normativa não constitui abuso do exercício do direito de greve a paralisação que:

I	tenha por objetivo exigir o cumprimento de cláusula ou condição;
II	seja motivada pela superveniência de fatos novos ou acontecimento imprevisto que modifique substancialmente a relação de trabalho.

Lei 7.783/89, art. 16 Para os fins previstos no art. 37, inciso VII, da Constituição, lei complementar definirá os termos e os limites em que o direito de greve poderá ser exercido.

Lei 7.783/89, art. 17. Fica vedada a paralisação das atividades, por iniciativa do empregador, com o objetivo de frustrar negociação ou dificultar o atendimento de reivindicações dos respectivos empregados (lockout).

Parágrafo único. A prática referida no caput assegura aos trabalhadores o direito à percepção dos salários durante o período de paralisação.

A.4 — Organização sindical e greve na Constituição

CF/88, art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

I	a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical;
II	é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município;
III	ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;
IV	a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;
V	ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato;
VI	é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho;
VIII	é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

CF/88, art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.

§ 1º	A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.
§ 2º	Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei.

A.5 — Categorias, entidades de grau superior e contribuição (CLT)

CLT, art. 511. É lícita a associação para fins de estudo, defesa e coordenação dos seus interesses econômicos ou profissionais de todos os que, como empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais exerçam, respectivamente, a mesma atividade ou profissão ou atividades ou profissões similares ou conexas.

§ 1º	A solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas, constitui o vínculo social básico que se denomina categoria econômica.
§ 2º	A similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas, compõe a expressão social elementar compreendida como categoria profissional.
§ 3º	Categoria profissional diferenciada é a que se forma dos empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares.

CLT, art. 534 É facultado aos Sindicatos, quando em número não inferior a 5 (cinco), desde que representem a maioria absoluta de um grupo de atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas, organizarem-se em federação.

CLT, art. 535 As Confederações organizar-se-ão com o mínimo de 3 (três) federações e terão sede na Capital da República.

CLT, art. 579. O desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e expressa dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no art. 591 desta Consolidação.

CLT, art. 611, § 2º As Federações e, na falta desta, as Confederações representativas de categorias econômicas ou profissionais poderão celebrar convenções coletivas de trabalho para reger as relações das categorias a elas vinculadas, inorganizadas em Sindicatos, no âmbito de suas representações.

CLT, art. 620 As condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho.

B) JURISPRUDÊNCIA

Identificação	Resumo estratégico e tese principal	Como aparece / pode ser explorada nas questões
OJ-SDC-38 do TST GREVE. SERVIÇOS ESSENCIAIS. GARANTIA DAS NECESSIDADES INADIÁVEIS DA POPULAÇÃO USUÁRIA. FATOR DETERMINANTE DA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DO MOVIMENTO	Fecha o sistema do art. 11 da Lei de Greve: em setor essencial, o descumprimento do atendimento básico contamina o próprio movimento. Tese: "É abusiva a greve que se realiza em setores que a lei define como sendo essenciais à comunidade, se não é assegurado o atendimento básico das necessidades inadiáveis dos usuários do serviço, na forma prevista na Lei nº 7.783/89."	Cai combinada com o rol do art. 10. A banca costuma inserir percentual ("70% dos serviços") — não há percentual: exige-se o atendimento básico.
OJ-SDC-11 do TST GREVE. IMPRESCINDIBILIDADE DE TENTATIVA DIRETA E PACÍFICA DA SOLUÇÃO DO CONFLITO. ETAPA NEGOCIAL PRÉVIA	A negociação frustrada é pressuposto da greve; sem ela o movimento nasce viciado. Tese: "É abusiva a greve levada a efeito sem que as partes hajam tentado, direta e pacificamente, solucionar o conflito que lhe constitui o objeto."	Aparece como item de assertiva múltipla, ao lado da OJ-SDC-38 e do rol de serviços essenciais.
Súmula 189 do TST GREVE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ABUSIVIDADE	Define o juízo competente para qualificar juridicamente o movimento paretista. Tese: "A Justiça do Trabalho é competente para declarar a abusividade, ou não, da greve."	Combina com o art. 114, II, da CF e com a Súmula Vinculante 23. A troca é atribuir a competência à Justiça Comum.
Súmula Vinculante 23 do STF	Estende à Justiça do Trabalho o julgamento das ações possessórias nascidas do movimento (ocupação, piquete). Tese: "A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada."	Atenção à expressão iniciativa privada — é o recorte que a banca suprime ou substitui.
Súmula 316 do STF	Protege o grevista que apenas adere ao movimento pacífico e regular. Tese: "A simples adesão a greve não constitui falta grave."	Cai junto com a vedação de rescisão do contrato durante a greve (art. 7º, parágrafo único).
Súmula 666 do STF	Delimita quem pode ser cobrado da contribuição fixada em assembleia para o sistema confederativo. Tese: "A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da Constituição, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo."	Caso clássico: a empresa desconta a confederativa de todos os empregados com base em convenção coletiva — indevido quanto aos não sindicalizados, que devem ser restituídos.
Tema 935 do STF ARE 1018459	Alterou o entendimento anterior, que reputava inconstitucional impor a assistencial a não sindicalizados. Tese: "É constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição."	A pegadinha é misturar assistencial com confederativa e sindical. Só a assistencial alcança não filiados, e apenas com direito de oposição .
OJ-SDC-17 do TST CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES SINDICAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DE SUA EXTENSÃO A NÃO ASSOCIADOS	Nulifica a cláusula coletiva que obrigue trabalhador não sindicalizado a contribuir. Tese: tais cláusulas "são ofensivas ao direito de livre associação e sindicalização, constitucionalmente assegurado, e, portanto, nulas, sendo passíveis de devolução, por via própria, os respectivos valores eventualmente descontados."	Cobrada na literalidade. Quando o enunciado tratar especificamente da contribuição assistencial, a solução atual é a do Tema 935.
Súmula 374 do TST NORMA COLETIVA. CATEGORIA DIFERENCIADA. ABRANGÊNCIA	Condiciona a eficácia da norma coletiva da categoria diferenciada à participação do empregador na negociação. Tese: "Empregado integrante de categoria profissional diferenciada não tem o direito de haver de seu empregador vantagens previstas em instrumento coletivo no qual a empresa não foi representada por órgão de classe de sua categoria."	A banca inverte o enunciado ("tem o direito ainda que a empresa não tenha sido representada"). Sem participação, aplica-se ao empregado a norma dos demais trabalhadores da empresa.
Súmula 369, III, do TST	Restringe a estabilidade do dirigente sindical integrante de categoria diferenciada. Tese: "O empregado de categoria diferenciada eleito dirigente sindical só goza de estabilidade se exercer na empresa atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para o qual foi eleito dirigente."	Exemplo típico: publicitário de formação que exerce função de gerente financeiro e é eleito dirigente do sindicato dos publicitários — não goza da estabilidade.

Identificação	Resumo estratégico e tese principal	Como aparece / pode ser explorada nas questões
Súmula 117 do TST BANCÁRIO. CATEGORIA DIFERENCIADA	A preponderância da atividade do empregador não atrai o regime do bancário para quem integra categoria diferenciada. Tese: "Não se beneficiam do regime legal relativo aos bancários os empregados de estabelecimento de crédito pertencentes a categorias profissionais diferenciadas."	Caso da telefonista que trabalha em estabelecimento de crédito: segue telefonista, sem o regime dos bancários.
OJ-SDC-36 do TST EMPREGADOS DE EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS. RECONHECIMENTO COMO CATEGORIA DIFERENCIADA. IMPOSSIBILIDADE	Fixa a fonte do reconhecimento das categorias diferenciadas. Tese: "É por lei e não por decisão judicial, que as categorias diferenciadas são reconhecidas como tais. De outra parte, no que tange aos profissionais da informática, o trabalho que desempenham sofre alterações, de acordo com a atividade econômica exercida pelo empregador."	Cai afirmando ser válida decisão judicial que reconhece os profissionais de informática como categoria diferenciada — é o inverso.

RESUMO ESTRATÉGICO PARA CONCURSOS DOS TRTs - MENTORIA PROF. EDUARDO JOSÉ

ANALISTA JUDICIÁRIO — ÁREA JUDICIÁRIA • DIREITO DO TRABALHO — AULA 13

Trabalho doméstico — LC 150/2015 • Jornada e intervalos • Férias • Doméstico x diarista • Tempo parcial e 12 x 36 • Contrato a termo • Viagem e descontos • FGTS e seguro-desemprego

⚠ Legenda: o selo **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** marca os pouquíssimos pontos de maior recorrência. Se o tempo apertar, revise primeiro o que está selado.

PARTE I — JORNADA, COMPENSAÇÃO DE HORAS E INTERVALOS

⚠ **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** — art. 2º e art. 13 — decore a literalidade; é o bloco mais cobrado de toda a aula

1.1. Duração do trabalho e adicionais

Jornada normal	8 horas diárias e 44 horas semanais.
Hora extraordinária	Adicional de, no mínimo, 50% sobre o valor da hora normal.
Salário-hora	Mensalista: salário mensal dividido por 220 horas, salvo se o contrato estipular jornada mensal inferior que resulte em divisor diverso.
Salário-dia	Mensalista: salário mensal dividido por 30; serve de base para o repouso remunerado e para os feriados trabalhados.
Trabalho noturno	Das 22h de um dia às 5h do dia seguinte; hora reduzida de 52 minutos e 30 segundos; adicional mínimo de 20% sobre a hora diurna.
Domingos e feriados	O trabalho não compensado é pago em dobro, sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal.
Intervalo interjornada	Mínimo de 11 horas consecutivas entre duas jornadas.
Descanso semanal	Mínimo de 24 horas consecutivas, preferencialmente aos domingos, além de descanso remunerado em feriados.
Registro de horário	Obrigatório, por qualquer meio manual, mecânico ou eletrônico, desde que idôneo.
Tempo não computado	Intervalos, tempo de repouso, horas não trabalhadas, feriados e domingos livres em que o empregado que mora no local nele permaneça.

1.2. Compensação de horas — a regra das 40 e da 41ª

A compensação do doméstico se institui por **acordo escrito entre empregador e empregado** — não se exige convenção nem acordo coletivo. E nem todas as horas extras podem ir para a compensação anual.

Horas extras prestadas no mês	Primeira opção	Segunda opção
Até a 40ª hora extra	O empregador paga como hora extraordinária	Compensa dentro do próprio mês
A partir da 41ª hora extra	O empregador paga como hora extraordinária	Compensa ao longo de 1 ano

Na rescisão sem compensação integral da jornada extraordinária, o empregado recebe as horas extras não compensadas, **calculadas sobre a remuneração na data da rescisão**.

1.3. Intervalo intrajornada — reside x não reside no local de trabalho

Situação do empregado	Regra do intervalo
Não reside no local	No mínimo 1 hora e no máximo 2 horas, sem escalonamento por duração da jornada (diferente da CLT). Pode ser reduzido a 30 minutos mediante prévio acordo escrito entre as partes.
Reside no local	O intervalo pode ser desmembrado em 2 períodos , cada um de, no mínimo, 1 hora, até o limite de 4 horas ao dia. A modificação exige anotação no registro diário de horário, vedada a prenotação .

1.4. Pegadinhas do bloco

Como a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
Jornada de 8 horas diárias e 40 semanais	8 horas diárias e 44 semanais
Compensação só por convenção ou acordo coletivo	Basta acordo escrito entre empregado e empregador
Todas as horas extras podem ir para o banco anual	As 40 primeiras de cada mês são pagas ou compensadas no próprio mês
Domingo e feriado não compensados pagos com 50%	Pagos em dobro , sem prejuízo do repouso semanal
Noturno até as 6h, com adicional de 25%	Até as 5h, adicional mínimo de 20%, hora de 52min30s

PARTE II — FÉRIAS DO EMPREGADO DOMÉSTICO

⚠ **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** — art. 17 — os parágrafos são cobrados palavra por palavra

2.1. Regra geral

Duração	30 dias, com acréscimo de, pelo menos, um terço do salário normal, após cada período de 12 meses de trabalho prestado à mesma pessoa ou família (salvo tempo parcial).
Época da concessão	Nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado adquiriu o direito.
Férias proporcionais	Na cessação do contrato, desde que não demitido por justa causa , o empregado recebe 1/12 por mês de serviço ou fração superior a 14 dias.
Abono pecuniário	Conversão de um terço do período em dinheiro; deve ser requerido até 30 dias antes do término do período aquisitivo.
Fracionamento	A critério do empregador, em até 2 períodos, sendo 1 deles de, no mínimo, 14 dias corridos.
Permanência no local	É lícito ao empregado que reside no local de trabalho nele permanecer durante as férias .

2.2. Doméstico x celetista — as três diferenças do fracionamento

Ponto de comparação	Empregado doméstico	Empregado celetista
Iniciativa	A critério do empregador.	Depende da concordância do empregado .

Ponto de comparação	Empregado doméstico	Empregado celetista
Número de frações	Até 2 períodos .	Até 3 períodos .
Duração mínima	1 fração de, no mínimo, 14 dias corridos ; nada se exige quanto à outra.	1 fração não inferior a 14 dias e as demais não inferiores a 5 dias corridos , cada uma.

2.3. Pegadinhas do bloco

Como a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
Fracionamento a critério do empregado	A critério do empregador
Fracionamento depende de acordo escrito entre as partes	A lei não exige acordo escrito : quem decide é o empregador
Fracionamento em até 3 períodos	Até 2 períodos (3 é a regra da CLT)
Abono requerido até 60 dias antes do fim do período aquisitivo	Até 30 dias antes

PARTE III — QUEM É EMPREGADO DOMÉSTICO: DOMÉSTICO x DIARISTA

⚠ DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA — mais de 2 dias por semana — o requisito objetivo que decide o vínculo

Empregado doméstico é quem presta serviços de forma **contínua, subordinada, onerosa e pessoal**, de **finalidade não lucrativa**, à pessoa ou à família, **no âmbito residencial** destas, por **mais de 2 dias por semana** — ou seja, **3 ou mais dias**.

3.1. Requisitos cumulativos

Continuidade	Mais de 2 dias por semana para a mesma pessoa ou família. É o requisito objetivo criado pela lei, que encerrou a controvérsia sobre a diarista.
Subordinação	O trabalho é dirigido pelo tomador dos serviços.
Onerosidade	A prestação é remunerada.
Pessoalidade	O serviço é prestado pelo próprio contratado.
Finalidade não lucrativa	Se o tomador passa a lucrar com o trabalho, o vínculo deixa de ser doméstico e passa a ser de empregado urbano comum . Exemplo: o empregador começa a vender os bolos que a empregada ajuda a fazer.
Âmbito residencial	O serviço é prestado na residência da pessoa ou da família.

3.2. O corte por frequência semanal

Dias por semana	Enquadramento	Consequência
3 ou mais dias	Empregado doméstico	Aplica-se integralmente a LC 150/2015.
1 ou 2 dias	Trabalhador eventual (diarista)	Falta a continuidade : não há vínculo de emprego doméstico.

3.3. Pontos que a banca explora

A função é irrelevante	Babá, caseiro, motorista, jardineiro, cuidador e até enfermeiro particular podem ser domésticos. Presentes os requisitos, mesmo funções altamente especializadas se enquadram.
Menor de 18 anos	Vedada a contratação de menor de 18 anos para desempenho de trabalho doméstico (Convenção 182 da OIT e Decreto 6.481/2008).
Aplicação da CLT	Passou a ser subsidiária , em caso de omissão da LC 150, superando a regra que só a aplicava quando expressamente determinado.
Lei revogada	A LC 150/2015 revogou a Lei 5.859/1972 e regulamentou os direitos criados pela EC 72/2013 .

PARTE IV — TEMPO PARCIAL E ESCALA 12 x 36

4.1. Tempo parcial do doméstico

Limite semanal	Duração que não exceda 25 horas semanais — limite único, sem as duas faixas da CLT.
Salário	Proporcional à jornada , em relação ao empregado que cumpre, nas mesmas funções, tempo integral.
Horas suplementares	Permitidas, em número não excedente a 1 hora diária , mediante acordo escrito , com limite máximo de 6 horas diárias .
Férias	Variam de 8 a 18 dias , conforme o módulo semanal contratado.

4.2. Tempo parcial: doméstico x celetista

Ponto de comparação	Empregado doméstico	Empregado celetista
Limite semanal	Limite único de 25 horas .	30 horas sem horas suplementares, ou 26 horas com suplementares.
Horas extras	Sempre autorizadas em tempo parcial.	Só na modalidade de 26 horas semanais.
Limite das suplementares	Diário : 1 hora por dia.	Semanal : 6 horas.

4.3. Férias proporcionais no tempo parcial

Duração semanal do trabalho	Dias de férias
Módulo semanal superior a 22 horas , até 25 horas	18 dias corridos
Superior a 20 horas, até 22 horas	16 dias corridos
Superior a 15 horas, até 20 horas	14 dias corridos
Superior a 10 horas, até 15 horas	12 dias corridos
Superior a 5 horas, até 10 horas	10 dias corridos
Igual ou inferior a 5 horas	8 dias corridos

4.4. Escala 12 x 36

Instituição	Facultada às partes mediante acordo escrito entre elas — 12 horas seguidas por 36 horas ininterruptas de descanso.
Intervalos	Devem ser observados ou indenizados — não podem ser simplesmente suprimidos.
Remuneração mensal	Abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados .
Compensação automática	Consideram-se compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno , quando houver.

Cai afirmando que, na escala 12 x 36, o intervalo para repouso e alimentação pode ser suprimido desde que remunerado com acréscimo de 50% — **errado**: a lei manda **observar ou indenizar** o intervalo.

PARTE V — CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO

5.1. Hipóteses e prazos máximos

Hipótese de contratação a termo	Prazo máximo	Observação decisiva
Contrato de experiência	90 dias	Pode ser prorrogado 1 única vez , desde que a soma dos 2 períodos não ultrapasse 90 dias.
Necessidade familiar de natureza transitória	2 anos	Duração limitada ao término do evento que motivou a contratação.
Substituição temporária de doméstico com contrato interrompido ou suspenso	2 anos	Mesma limitação: término do evento, respeitado o teto de 2 anos.

5.2. Efeitos rescisórios

Aviso prévio	Não é exigido durante a vigência dos contratos a termo.
Rescisão antecipada pelo empregador	Indenização de metade da remuneração a que o empregado teria direito até o termo do contrato.
Rescisão antecipada pelo empregado	Indeniza o empregador pelos prejuízos, sem exceder a indenização que caberia ao empregado em idênticas condições.
Descaracterização	A experiência não prorrogada após o decurso do prazo, havendo continuidade do serviço, ou que ultrapasse 90 dias , passa a vigorar como contrato por prazo indeterminado .

A troca clássica é substituir o teto de **2 anos** por **1 ano** na necessidade familiar transitória e afirmar que o contrato de experiência doméstico **não admite prorrogação** — admite uma.

PARTE VI — VIAGEM COM O EMPREGADOR E DESCONTOS NO SALÁRIO

 **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** — adicional de viagem de 25% e teto de 20% para descontos — a banca troca os dois percentuais

6.1. Serviços prestados em viagem

Acordo prévio	O acompanhamento do empregador em viagem é condicionado à prévia existência de acordo escrito entre as partes .
Horas consideradas	Apenas as efetivamente trabalhadas no período, podendo as extraordinárias ser compensadas em outro dia .
Adicional	A remuneração-hora do serviço em viagem é, no mínimo, 25% superior ao valor do salário-hora normal.
Banco de horas	O adicional pode, mediante acordo, ser convertido em acréscimo no banco de horas, a ser utilizado a critério do empregado .

Como a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
Adicional de viagem de 50%	No mínimo 25% sobre o salário-hora normal
Acordo com a entidade sindical do trabalhador	Acordo escrito entre as partes , prévio
Banco de horas utilizado a critério do empregador	A critério do empregado
Não é possível compensar as horas extras da viagem	Podem ser compensadas em outro dia

6.2. Descontos no salário

Regra: é **vedado** ao empregador doméstico efetuar descontos no salário por fornecimento de **alimentação, vestuário, higiene ou moradia**, bem como por despesas com **transporte, hospedagem e alimentação** em caso de acompanhamento em viagem. As exceções são taxativas.

Adiantamento salarial	Único desconto que não depende de acordo escrito .
Assistência médico-hospitalar e odontológica	Só mediante acordo escrito entre as partes.
Seguro	Só mediante acordo escrito entre as partes.
Previdência privada	Só mediante acordo escrito entre as partes.
Teto	A dedução não pode ultrapassar 20% do salário .
Natureza jurídica	Essas despesas não têm natureza salarial nem se incorporam à remuneração para quaisquer efeitos.

Desconto de moradia — os dois cenários

Moradia na própria residência (ou anexa)	Moradia em local diverso
Não pode ser descontada. Quem mora onde trabalha não paga aluguel. O fornecimento não gera ao empregado qualquer direito de posse ou de propriedade.	Pode ser descontada , desde que essa possibilidade tenha sido expressamente acordada entre as partes.

PARTE VII — FGTS, INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA E SEGURO-DESEMPREGO

 **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** — 8% de FGTS e o fundo de 3,2% que substituiu a multa de 40% — decore os percentuais

7.1. FGTS e indenização compensatória

FGTS	Depósito mensal obrigatório à alíquota de 8% . Antes da lei, era facultativo . Na dispensa sem justa causa, o empregado saca os valores recolhidos.
------	---

Indenização compensatória	Depósito mensal de 3,2% sobre a remuneração devida no mês anterior, destinado à indenização pela perda do emprego sem justa causa ou por culpa do empregador .
Substituição da multa	O doméstico não tem direito à multa de 40% do FGTS : ela foi substituída por esse fundo recolhido mês a mês.
Equivalência	Os 3,2% correspondem a 40% da alíquota de 8% do FGTS .
Alcance	A obrigatoriedade atinge todos os domésticos, inclusive os admitidos antes da LC 150. O recolhimento passou a ser exigível 120 dias após a publicação da lei.
Prazo de recolhimento	Até o dia 7 do mês seguinte ao da competência.

7.2. Quem movimenta o fundo dos 3,2%

Forma de extinção do contrato	Quem movimenta os valores
Dispensa sem justa causa ou por culpa do empregador	O empregado — é a sua indenização.
Culpa recíproca	Metade pelo empregado e metade pelo empregador.
Dispensa por justa causa , pedido de demissão, término do contrato a termo , aposentadoria e falecimento do empregado	O empregador recupera a totalidade dos valores.

7.3. Seguro-desemprego

Requisito	Dispensa sem justa causa . A rescisão indireta também garante o benefício.
Valor e duração	1 salário-mínimo , por período máximo de 3 meses , de forma contínua ou alternada .
Habilitação	CTPS com o contrato doméstico anotado, comprovando vínculo por, pelo menos, 15 meses nos últimos 24 meses ; termo de rescisão; declarações de que não goza de benefício continuado e de que não possui renda própria suficiente.
Prazo do requerimento	De 7 a 90 dias contados da data da dispensa.
Cancelamento	Recusa de outro emprego condizente; falsidade nas informações da habilitação; fraude na percepção do benefício; morte do segurado.

PARTE VIII — VARREDURA RÁPIDA (temas de menor recorrência)

Licença-maternidade	120 dias , sem prejuízo do emprego e do salário.
Estabilidade da gestante	A confirmação da gravidez no curso do contrato, ainda que durante o aviso prévio trabalhado ou indenizado, garante a estabilidade provisória do art. 10, II, "b", do ADCT — até 5 meses após o parto .
Licença-paternidade	Direito constitucional estendido aos domésticos ; a ausência pelo nascimento do filho é falta justificada .
Aviso prévio	30 dias para quem conta até 1 ano de serviço, acrescidos de 3 dias por ano no mesmo empregador, até o máximo de 60 dias — total de até 90 dias . Rescisão pelo empregador: redução de 2 horas diárias ou 7 dias corridos de falta. Horas extras habituais integram o aviso indenizado.
Justa causa	Repete as hipóteses da CLT e acrescenta a submissão a maus tratos de idoso, enfermo, pessoa com deficiência ou criança sob cuidado do empregado. Abandono de emprego: ausência injustificada por, pelo menos, 30 dias corridos .
Rescisão indireta	Repete as hipóteses da CLT e acrescenta a prática de violência doméstica ou familiar contra mulheres (Lei 11.340/2006).
Prescrição	5 anos , até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho.
Salário-família	Devido ao doméstico em igualdade de condições ; basta apresentar a certidão de nascimento do filho menor de 14 anos; as cotas são pagas mensalmente, junto com o salário.
Vale-transporte	Pode ser substituído, a critério do empregador , pela entrega em dinheiro , mediante recibo, dos valores para aquisição das passagens.
CTPS	Apresentada contra recibo; o empregador tem 48 horas para anotar admissão, remuneração e, quando for o caso, o contrato a termo.
Simples Doméstico	Recolhimento unificado: 8% a 11% de contribuição previdenciária do empregado; 8% de contribuição patronal; 0,8% para o seguro contra acidentes do trabalho; 8% de FGTS; 3,2% de indenização compensatória; e IRRF, se incidente.
Previdência	O empregado doméstico é segurado obrigatório da Previdência Social.

LEI SECA E JURISPRUDÊNCIA ESSENCIAIS

A) LEI SECA

A.1 — Conceito de empregado doméstico

LC 150, art. 1º — *Ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas, por mais de 2 (dois) dias por semana, aplica-se o disposto nesta Lei.*

LC 150, art. 1º, parágrafo único — *É vedada a contratação de menor de 18 (dezoito) anos para desempenho de trabalho doméstico, de acordo com a Convenção nº 182, de 1999, da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e com o Decreto no 6.481, de 12 de junho de 2008.*

A.2 — Jornada, compensação e intervalos

LC 150, art. 2º — *A duração normal do trabalho doméstico não excederá 8 (oito) horas diárias e 44 (quarenta e quatro) semanais, observado o disposto nesta Lei.*

§ 1º	A remuneração da hora extraordinária será, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) superior ao valor da hora normal.
§ 2º	O salário-hora normal, em caso de empregado mensalista, será obtido dividindo-se o salário mensal por 220 (duzentas e vinte) horas, salvo se o contrato estipular jornada mensal inferior que resulte em divisor diverso.
§ 4º	Poderá ser dispensado o acréscimo de salário e instituído regime de compensação de horas, mediante acordo escrito entre empregador e empregado, se o excesso de horas de um dia for compensado em outro dia.
§ 5º, I	será devido o pagamento, como horas extraordinárias, na forma do § 1º, das primeiras 40 (quarenta) horas mensais excedentes ao horário normal de trabalho;
§ 5º, III	o saldo de horas que excederem as 40 (quarenta) primeiras horas mensais de que trata o inciso I, com a dedução prevista no inciso II, quando for o caso, será compensado no período máximo de 1 (um) ano.
§ 7º	Os intervalos previstos nesta Lei, o tempo de repouso, as horas não trabalhadas, os feriados e os domingos livres em que o empregado que mora no local de trabalho nele permaneça não serão computados como horário de trabalho.
§ 8º	O trabalho não compensado prestado em domingos e feriados deve ser pago em dobro, sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal.

LC 150, art. 13 — *É obrigatória a concessão de intervalo para repouso ou alimentação pelo período de, no mínimo, 1 (uma) hora e, no máximo, 2 (duas) horas, admitindo-se, mediante prévio acordo escrito entre empregador e empregado, sua redução a 30 (trinta) minutos.*

§ 1º	Caso o empregado resida no local de trabalho, o período de intervalo poderá ser desmembrado em 2 (dois) períodos, desde que cada um deles tenha, no mínimo, 1 (uma) hora, até o limite de 4 (quatro) horas ao dia.
§ 2º	Em caso de modificação do intervalo, na forma do § 1º, é obrigatória a sua anotação no registro diário de horário, vedada sua prenotação.

LC 150, art. 14 — *Considera-se noturno, para os efeitos desta Lei, o trabalho executado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. § 1º A hora de trabalho noturno terá duração de 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos. § 2º A remuneração do trabalho noturno deve ter acréscimo de, no mínimo, 20% (vinte por cento) sobre o valor da hora diurna.*

LC 150, art. 15 — *Entre 2 (duas) jornadas de trabalho deve haver período mínimo de 11 (onze) horas consecutivas para descanso.*

LC 150, art. 16 — *É devido ao empregado doméstico descanso semanal remunerado de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas consecutivas, preferencialmente aos domingos, além de descanso remunerado em feriados.*

A.3 — Tempo parcial e escala 12 x 36

LC 150, art. 3º — *Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda 25 (vinte e cinco) horas semanais.*

§ 1º	O salário a ser pago ao empregado sob regime de tempo parcial será proporcional a sua jornada, em relação ao empregado que cumpre, nas mesmas funções, tempo integral.
§ 2º	A duração normal do trabalho do empregado em regime de tempo parcial poderá ser acrescida de horas suplementares, em número não excedente a 1 (uma) hora diária, mediante acordo escrito entre empregador e empregado, aplicando-se-lhe, ainda, o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 2º, com o limite máximo de 6 (seis) horas diárias.

LC 150, art. 10 — *É facultado às partes, mediante acordo escrito entre essas, estabelecer horário de trabalho de 12 (doze) horas seguidas por 36 (trinta e seis) horas ininterruptas de descanso, observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação.*

A.4 — Contrato por prazo determinado

LC 150, art. 4º — *É facultada a contratação, por prazo determinado, do empregado doméstico:*

I	mediante contrato de experiência;
II	para atender necessidades familiares de natureza transitória e para substituição temporária de empregado doméstico com contrato de trabalho interrompido ou suspenso.
P. único	No caso do inciso II deste artigo, a duração do contrato de trabalho é limitada ao término do evento que motivou a contratação, obedecido o limite máximo de 2 (dois) anos.

LC 150, art. 5º — *O contrato de experiência não poderá exceder 90 (noventa) dias. § 1º O contrato de experiência poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, desde que a soma dos 2 (dois) períodos não ultrapasse 90 (noventa) dias. § 2º O contrato de experiência que, havendo continuidade do serviço, não for prorrogado após o decurso de seu prazo previamente estabelecido ou que ultrapassar o período de 90 (noventa) dias passará a vigorar como contrato de trabalho por prazo indeterminado.*

LC 150, art. 6º — *Durante a vigência dos contratos previstos nos incisos I e II do art. 4º, o empregador que, sem justa causa, despedir o empregado é obrigado a pagar-lhe, a título de indenização, metade da remuneração a que teria direito até o termo do contrato.*

LC 150, art. 8º — *Durante a vigência dos contratos previstos nos incisos I e II do art. 4º, não será exigido aviso prévio.*

A.5 — Férias

LC 150, art. 17 — *O empregado doméstico terá direito a férias anuais remuneradas de 30 (trinta) dias, salvo o disposto no § 3º do art. 3º, com acréscimo de, pelo menos, um terço do salário normal, após cada período de 12 (doze) meses de trabalho prestado à mesma pessoa ou família.*

§ 1º	Na cessação do contrato de trabalho, o empregado, desde que não tenha sido demitido por justa causa, terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias, na proporção de um doze avos por mês de serviço ou fração superior a 14 (quatorze) dias.
§ 2º	O período de férias poderá, a critério do empregador, ser fracionado em até 2 (dois) períodos, sendo 1 (um) deles de, no mínimo, 14 (quatorze) dias corridos.
§ 3º	É facultado ao empregado doméstico converter um terço do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes.
§ 4º	O abono de férias deverá ser requerido até 30 (trinta) dias antes do término do período aquisitivo.
§ 5º	É lícito ao empregado que reside no local de trabalho nele permanecer durante as férias.
§ 6º	As férias serão concedidas pelo empregador nos 12 (doze) meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito.

A.6 — Viagem com o empregador e descontos

LC 150, art. 11 — *Em relação ao empregado responsável por acompanhar o empregador prestando serviços em viagem, serão consideradas apenas as horas efetivamente trabalhadas no período, podendo ser compensadas as horas extraordinárias em outro dia, observado o art. 2º.*

§ 1º	O acompanhamento do empregador pelo empregado em viagem será condicionado à prévia existência de acordo escrito entre as partes.
§ 2º	A remuneração-hora do serviço em viagem será, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) superior ao valor do salário-hora normal.
§ 3º	O disposto no § 2º deste artigo poderá ser, mediante acordo, convertido em acréscimo no banco de horas, a ser utilizado a critério do empregado.

LC 150, art. 18 — *É vedado ao empregador doméstico efetuar descontos no salário do empregado por fornecimento de alimentação, vestuário, higiene ou moradia, bem como por despesas com transporte, hospedagem e alimentação em caso de acompanhamento em viagem.*

§ 1º	É facultado ao empregador efetuar descontos no salário do empregado em caso de adiantamento salarial e, mediante acordo escrito entre as partes, para a inclusão do empregado em planos de assistência médico-hospitalar e odontológica, de seguro e de previdência privada, não podendo a dedução ultrapassar 20% (vinte por cento) do salário.
§ 2º	Poderão ser descontadas as despesas com moradia de que trata o caput deste artigo quando essa se referir a local diverso da residência em que ocorrer a prestação de serviço, desde que essa possibilidade tenha sido expressamente acordada entre as partes.
§ 3º	As despesas referidas no caput deste artigo não têm natureza salarial nem se incorporam à remuneração para quaisquer efeitos.
§ 4º	O fornecimento de moradia ao empregado doméstico na própria residência ou em moradia anexa, de qualquer natureza, não gera ao empregado qualquer direito de posse ou de propriedade sobre a referida moradia.

A.7 — Rescisão, FGTS e seguro-desemprego

LC 150, art. 22 — O empregador doméstico depositará a importância de 3,2% (três inteiros e dois décimos por cento) sobre a remuneração devida, no mês anterior, a cada empregado, destinada ao pagamento da indenização compensatória da perda do emprego, sem justa causa ou por culpa do empregador, não se aplicando ao empregado doméstico o disposto nos §§ 1º a 3º do art. 18 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990.

§ 1º	Nas hipóteses de dispensa por justa causa ou a pedido, de término do contrato de trabalho por prazo determinado, de aposentadoria e de falecimento do empregado doméstico, os valores previstos no caput serão movimentados pelo empregador.
§ 2º	Na hipótese de culpa recíproca, metade dos valores previstos no caput será movimentada pelo empregado, enquanto a outra metade será movimentada pelo empregador.

LC 150, art. 25 — A empregada doméstica gestante tem direito a licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias, sem prejuízo do emprego e do salário, nos termos da Seção V do Capítulo III do Título III da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

LC 150, art. 26 — O empregado doméstico que for dispensado sem justa causa fará jus ao benefício do seguro-desemprego, na forma da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, no valor de 1 (um) salário-mínimo, por período máximo de 3 (três) meses, de forma contínua ou alternada.

LC 150, art. 43 — O direito de ação quanto a créditos resultantes das relações de trabalho prescreve em 5 (cinco) anos até o limite de 2 (dois) anos após a extinção do contrato de trabalho.

B) JURISPRUDÊNCIA

Identificação	Resumo estratégico e tese principal	Como aparece / pode ser explorada nas questões
LC 150, art. 1º Requisito da continuidade	O vínculo doméstico exige prestação em âmbito residencial, sem finalidade lucrativa, por mais de 2 dias por semana. Tese: quem trabalha 1 ou 2 dias por semana é trabalhador eventual, não empregado doméstico.	Casos com vários prestadores na mesma família, cada um com uma frequência semanal: só é doméstico quem comparece 3 ou mais dias.
LC 150, art. 2º, §§ 4º e 5º Compensação de horas	A compensação se institui por acordo escrito entre empregado e empregador; as 40 primeiras horas extras do mês são pagas ou compensadas no próprio mês. Tese: só o saldo a partir da 41ª hora vai para a compensação anual.	Exige norma coletiva para validar a compensação ou manda todas as horas extras para o banco de 1 ano.
LC 150, art. 2º, § 8º Domingos e feriados	O trabalho não compensado prestado em domingos e feriados é pago em dobro, sem prejuízo da remuneração do repouso semanal. Tese: o pagamento é em dobro, e não em acréscimo de 50%.	Troca "em dobro" por "acrécimo de 50%" e restringe a regra a quem mora no local de trabalho.
LC 150, art. 13 Intervalo intrajornada	Intervalo de 1 a 2 horas, sem escalonamento por jornada; redução a 30 minutos por prévio acordo escrito; quem reside no local pode desmembrá-lo em 2 períodos de, no mínimo, 1 hora, até 4 horas ao dia. Tese: a redução a 30 minutos é válida e depende apenas de acordo escrito prévio.	Vem como alternativa correta quando as demais negam a redução ou confundem o regime de quem reside com o de quem não reside no local.
LC 150, art. 3º Tempo parcial	Limite único de 25 horas semanais, salário proporcional e até 1 hora suplementar por dia mediante acordo escrito. Tese: o doméstico em tempo parcial pode prestar horas extras, com limite diário.	Importa os limites celetistas de 30 ou 26 horas e inventa requisitos, como número máximo de dias trabalhados por semana.
LC 150, art. 3º, § 3º Férias no tempo parcial	As férias variam de 8 a 18 dias, conforme o módulo semanal contratado. Tese: módulo semanal superior a 15 e até 20 horas dá direito a 14 dias corridos.	Casos concretos informam o módulo semanal e exigem a conversão exata em dias de férias.
LC 150, arts. 4º e 5º Contrato a termo	Experiência de até 90 dias, prorrogável 1 vez; necessidade familiar transitória e substituição temporária, com teto de 2 anos. Tese: o teto do inciso II é de 2 anos e a experiência admite uma prorrogação.	Troca 2 anos por 1 ano na necessidade transitória e afirma que a experiência doméstica não admite prorrogação.
LC 150, art. 17, § 2º Fracionamento das férias	O fracionamento é decidido pelo empregador, em até 2 períodos, um deles com no mínimo 14 dias corridos. Tese: não se exige concordância do empregado nem acordo escrito.	Troca "empregador" por "empregado", exige acordo escrito ou amplia para 3 períodos, copiando a CLT.
LC 150, art. 11 Serviços em viagem	Acompanhamento condicionado a acordo escrito prévio; adicional mínimo de 25% sobre o salário-hora normal; conversão em banco de horas usado a critério do empregado. Tese: o adicional é de 25% e a escolha do uso do banco de horas é do empregado.	Troca 25% por 50%, exige acordo com o sindicato ou transfere ao empregador a escolha do uso do banco de horas.
LC 150, art. 18 Descontos e moradia	Descontos só nas hipóteses legais, com acordo escrito e teto de 20% do salário; moradia só é descontável quando em local diverso da prestação do serviço. Tese: o teto é de 20% e a moradia no próprio local de trabalho não pode ser descontada.	Eleva o teto para 30% ou admite o desconto da moradia fornecida na mesma residência em que o serviço é prestado.
LC 150, art. 22 Indenização compensatória	Depósito mensal de 3,2% sobre a remuneração, destinado à indenização pela perda do emprego sem justa causa ou por culpa do empregador. Tese: o doméstico não recebe a multa de 40% do FGTS; recebe o fundo dos 3,2%.	Afirma que cabe multa de 40% ao doméstico, que o FGTS permaneceu facultativo ou que só é obrigatório para admitidos após a lei.
LC 150, art. 26 Seguro-desemprego	Benefício de 1 salário-mínimo, por até 3 meses, de forma contínua ou alternada, ao dispensado sem justa causa. Tese: a rescisão indireta também assegura o benefício.	Nega o benefício em caso de rescisão indireta ou altera valor e duração do seguro.